

Arbeitsakte

Akte: Bauchaos Seehotel Walchensee — Elsbach ./. Bauer-Hoch

bauchaos-seehotel-elsbach-am-walchensee

Diese Datei bündelt alle Aktenstücke in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Aktenordner ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (23)
Teil 2	E-Mails (3)
Teil 3	Excel-Tabellen (3)
Teil 4	Word-Dokumente (2)
Teil 5	Bildanlagen und Screenshots (4)
Teil 6	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (7)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01_erstgespraech_mandantennotiz.md

INTERNER VERMERK VERTRAULICH	
Absender RA'in Dr. Florentine Birkholz Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistraße 4 80333 München	Adressat Akte intern Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistraße 4 80333 München
Datum	18. Dezember 2025
Aktenzeichen	KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen	-

Betreff: Erstgespräch Dr. Antonia von Elsbach / Seehotel Walchensee Betriebs GmbH — Mandatsannahme Bau- und Architektenrecht

Kanzleinotiz — Erstgespräch 18.12.2025

Kanzlei: Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München Aktenzeichen (intern): KLK-2025-1218-BAU-WAL Datum: 18.12.2025, 14:30 Uhr Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeiterin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Mandantin: Dr. Antonia von Elsbach, geb. 04.09.1962, Geschäftsführerin Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, HRB 224 887 (AG München), Seestraße 8, 82431 Kochel am See Eingangskanal: Empfehlung durch Notariat Dr. Falkenhain (Bad Tölz), telefonische Voranmeldung 16.12.2025 Vollmacht: Heute unterzeichnet, Original bei Akte; Handelsregistervollmacht beigelegt (Ausdruck HRB 224 887)

1. Gesprächseindruck

Dr. von Elsbach erscheint um 14:28 Uhr, kommt mit einer Ledermappe und einem DIN-A3-Lageplan (handschriftlich annotiert). Wirkung: sehr sachlich, ingenieurshafter Denkstil — sie war Augenärztin, gewohnt, Befunde zu strukturieren. Schildert den Sachverhalt präzise, aber sichtbar unter Druck. Sagt eingangs: "Ich habe 5,1 Millionen Euro investiert und stehe mit einer Ruine da." Hat auf einem Tablet eine Bildersammlung: Setzungsrisse Westwand, Wasserschäden Zimmer 204 bis 212, Foto des Bootsstegs ohne Absperrung. Stimme wird fest, als sie die Drohung mit der Insolvenz von Bauer-Hoch erwähnt.

Familiäre Situation: verwitwet, eine Tochter (Katarina, 31, München), Vermögen aus Praxisverkauf Augenheilkunde München 2019 (Erlöse ca. 3,4 Mio EUR netto, rest Immobilien). Das Seehotel war ihr "Herzensprojekt" — Ruhestandsinvestition. Derzeit in provisorischem Winterbetrieb mit 9 von 24 Zimmern.

2. Sachverhaltsschilderung (von Elsbachs Perspektive)

2.1 Projektüberblick

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH betreibt das denkmalgeschützte Hotel "Zur Wirtsstube am Walchensee", Hauptgebäude Wirtshaus von 1681, eingetragen in der Bayerischen Denkmalliste (BLfD). Projekt "Sanfte Erweiterung Walchensee" seit 2023: Bettenflügel-Anbau (14 neue Doppelzimmer), Wellness-Kubus (300 qm), Bootssteg. Generalunternehmer: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Penzberg, GU-Vertrag VOB/B vom 12.03.2024, Pauschalpreis 4.812.000 EUR brutto, Bauzeit 14 Monate, Fertigstellung vertraglich 30.06.2025. Architekt: Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, München, HOAI Lph 1-9, Vertrag 04.10.2023.

2.2 Eskalations-Chronologie (von Elsbachs Darstellung)

Oktober 2025: Nach Aushub und Rohbau zeigt Vermessungsergebnis des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing. Rainer Riepert (Befund 28.10.2025) einen Überbau des Bettenflügel-Anbaus von 47 cm auf das Nachbargrundstück Flurstück 224/13 der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, Almweg 14, 82431 Kochel am See. Gleichzeitig Wassereintritt Wellness-Flachdach: neun Hotelzimmer (202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 301, 303) weisen Feuchtigkeitsschäden auf; Ursache laut Architekt "fehlende Z-Folie Regeldetail Attika". Förmliche Abnahme am 02.10.2025 vom Mandanten verweigert wegen 31 wesentlicher Mängel (Protokoll bei Akte).

November 2025: Zoll-Razzia der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) am 14.11.2025 auf der Baustelle; sieben polnische Trockenbauer ohne A1-Bescheinigung und ohne SOKA-Bau-Anmeldung; Subunternehmer der Bauer-Hoch (Firma: Drywall Wroclaw Sp. z o.o.). Bußgeldverfahren gegen Bauer-Hoch läuft; mögliche Haftung Mandantin als Bauherrin nach § 14 AEntG wird geprüft. Am 07.11.2025 E-Mail Bauer-Hoch (Konrad Bauer-Hoch persönlich): Drohung Insolvenzantrag, falls Mandantin die Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB in Höhe von 1,8 Mio EUR nicht stelle.

Dezember 2025: Setzungsrisse in tragender Westwand des denkmalgeschützten Altbaus (Wirtshaus); Statikergutachten Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, TU München i.R., vom 15.12.2025 stellt fehlerhafte Pfahlgründung des Bettenflügel-Anbaus fest und warnt vor akuter Tragfähigkeitsgefährdung. Teilräumung Wirtsstube seither angeordnet. Gleichzeitig ist das Hauptgebäude denkmalgeschützt; BayDSchG-Erhaltungspflicht könnte zur Haftung Mandantin gegenüber dem Landesamt führen, falls Schäden nicht abgewendet werden.

Notar-Problem: Grundstückserwerb 50 m² Streifen (Flurstück 224/12) von der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, um Überbau vorausschauend zu vermeiden, war bereits 2024 notariell beurkundet — Notar Dr. Bertram Falkenhain, URNr. 887/2024. Mandantin bemerkte erst jetzt: In der Urkunde steht Flurstück 224/3 statt 224/12; zudem wurde keine Auflassungsvormerkung beantragt. Grundbucheintragung des Eigentumsübergangs steht daher aus; der 50 m²-Streifen ist formal noch im Eigentum der Ostermeier KG.

3. Streitstränge-Tabelle (Stand 18.12.2025)

Nr.	Strang	Hauptnorm(en)	Gegner	Dringlichkeit
S01	Mangelhaftung Bettenflügel (31 Mängel, Abnahme verweigert)	§§ 633, 634 BGB; § 13 VOB/B	Bauer-Hoch	HOCH
S02	Wassereintritt Wellness-Flachdach / fehlende Z-Folie	§§ 634 Nr. 4, 280 BGB; § 13 VOB/B	Bauer-Hoch; Lerchenfeld & Spitzweg	HOCH

Nr.	Strang	Hauptnorm(en)	Gegner	Dringlichkeit
S03	Überbau 47 cm Nachbargrundstück Ostermeier	§§ 912, 1004 BGB	Bauer-Hoch (Verursacher); Ostermeier (Duldung oder Abbruch)	SOFORT
S04	Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis; LRA-Anordnung	§§ 8 WHG, 15 BayWG; § 80 Abs. 5 VwGO	Landratsamt BT-WOR; Bauer-Hoch (Verursacher)	SOFORT — Widerspruchsfrist läuft
S05	Bauzeitverzug 11 Monate; Vertragsstrafe max. 240.600 EUR	§ 5 VOB/B; § 286 BGB; Vertragsklausel § 12 GU-Vertrag	Bauer-Hoch	HOCH
S06	Bauhandwerkersicherung § 650f BGB (1,8 Mio EUR Forderung)	§ 650f BGB	Bauer-Hoch	SOFORT — Frist 05.01.2026
S07	Insolvenzrisiko Bauer-Hoch; Sicherung offener Ansprüche	InsO; § 21 InsO einstweilige Anordnung	Bauer-Hoch / Insolvenzverwalter	HOCH
S08	Setzungsrisse Wirtsstube; Schadensersatz / Kostenvorschuss	§§ 634 Nr. 2, 637 BGB; § 13 Abs. 7 VOB/B	Bauer-Hoch; ggf. Lerchenfeld & Spitzweg	HOCH
S09	Architektenhaftung Lph 8 (Objekt überwachung nur 14 Bautage)	§ 631, 634 BGB analog; § 650p BGB	Lerchenfeld & Spitzweg	MITTEL
S10	Notarhaftung falsche Flurstück nummer; fehlende Vormerkung	§ 19 BNotO; § 249 BGB	Dr. Falkenhain / Berufshaftpflicht	MITTEL
S11	Schwarzarbeit Subunternehmer; Haftungsrisiko Mandantin	§ 14 AEntG; §§ 2, 8 SchwarzArbG	OWi-Risiko Mandantin; Regress gegen Bauer-Hoch	MITTEL
S12	Denkmalschutz / Erhaltungspflicht Westwand	Art. 4 BayDSchG; Art. 14 BayDSchG	BLfD / Landratsamt	MITTEL

Nr.	Strang	Hauptnorm(en)	Gegner	Dringlichkeit
S13	Konkludente Abnahme durch Ingebrauchnahme (vier Zimmer ab 15.10.2025)	§ 640 BGB; § 12 VOB/B; BGH VII ZR 215/17	Bauer-Hoch (Gegenargument)	HOCH
S14	Nachträge Bauer-Hoch 1,2 Mio EUR (18 Positionen)	§ 650b BGB; § 2 Abs. 5, 6 VOB/B	Bauer-Hoch	MITTEL
S15	Grundbuchberichtigung / Auflassung Flurstück 224/12	§§ 894, 925 BGB; GBO	Notar Dr. Falkenhain; Ostermeier KG	MITTEL

4. Fristen-Tabelle (Stand 18.12.2025)

Frist	Ablauf	Norm	Status
Widerspruch LRA-Anordnung Bootssteg (Zustellung 27.11.2025)	27.12.2025	§ 70 VwGO (1 Monat)	***9 Tage — SOFORT einlegen**
Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO gegen sofortige Vollziehung	Vorher, unverzüglich	§ 80 Abs. 5 VwGO	**Parallel zum Widerspruch**
Selbständiges Beweisverfahren (Setzungsrisse, Überbau, Z-Folie)	Antrag sobald wie möglich; keine Ausschlussfrist, aber Beweissicherung dringend	§§ 485 ff. ZPO	Antrag OLG München vorbereiten
§ 650f-Frist (Bauer-Hoch setzt Frist bis 05.01.2026)	05.01.2026	§ 650f Abs. 1 BGB	**18 Tage — Prüfen: Höhe berechtigt?*
Vertragsstrafe geltend machen (vor Abnahme oder Schlusszahlung)	Vor Schlusszahlung / in Abnahmeprotokoll vorbehalten	§ 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B	Vorbehalt bereits im Abnahmeprotokoll 02.10.2025 erklärt — sichern
Mangelrüge-Nacherfüllungsfrist setzen (formal)	Angemessene Frist — 6 Wochen empfohlen ab Mängelliste	§ 13 Abs. 5 VOB/B; § 634 Nr. 1 BGB	Setzen mit heutigem Schreiben
Widerspruch gegen etwaige Bußgeldbescheid SchwarzArbG (noch ausstehend)	1 Monat nach Zustellung	§ 67 OWiG	Noch kein Bescheid; beobachten

5. Mandatsannahme

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH nimmt das Mandat an. Interessenkonflikt geprüft: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Kreszentia-Almhof Ostermeier KG und Notar Dr. Falkenhain sind keine laufenden oder bekannten ehemaligen Mandanten. Vollmacht heute unterzeichnet (Original bei Akte).

Honorar: Vergütungsvereinbarung nach RVG auf Streitwertbasis; vorläufiger Gesamtstreitwert geschätzt 3.100.000 EUR (Hauptklage Werkmangel ca. 2.400.000 EUR + Vertragsstrafe 240.600 EUR + Architektenhaftung 380.000 EUR + Notarhaftung ca. 80.000 EUR). Erstberatungshonorar 380 EUR zzgl. MwSt., bar bezahlt, Quittung erteilt. Weitere Beauftragung auf Streitwertbasis RVG; ggf. Stundensatz-Vereinbarung für Verwaltungsrechtsstreit Wasserrecht separat. Mandantin akzeptiert.

RSV: Mandantin gibt an, keine Rechtsschutzversicherung für das GmbH-Mandat zu haben (Gesellschaft neu gegründet 2022); persönliche RSV HDI-Versicherung AG — Prüfen, ob Privat-RSV Deckung für Beteiligungen bietet. Deckungsanfrage wird heute noch gestellt (Az. HDI-RSV-37-2025-ELS).

Nächste Schritte:

1. Widerspruch Bootssteg-Anordnung einlegen bis 22.12.2025 (mit Puffer).
2. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO VG München parallel.
3. Mangellrüge-Schreiben an Bauer-Hoch mit Nacherfüllungsfrist 6 Wochen.
4. Prüfen § 650f-Höhe: 1,8 Mio EUR gegenüber berechtigter Forderung plausibel?
5. Antrag selbständiges Beweisverfahren OLG München vorbereiten.
6. Notar Dr. Falkenhain anschreiben wegen Urkunden-Berichtigung.

Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025

Datei: 02_lageplan_und_grundstuecksverhaeltnisse.md

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

Absender

RA'in Dr. Florentine Birkholz

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistraße 4
80333 München

Adressat

Akte intern

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Pacellistraße 4
80333 München

Datum 18. Dezember 2025
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL
Ihr Zeichen -

Betreff: Lageplan und Grundstücksverhältnisse — Flurstücke Kochel am See, Bebauungsplan, Denkmalliste, Grundbuchlage

Lageplan und Grundstücksverhältnisse — Seehotel Walchensee

1. Geografische Lage

Das Seehotel Walchensee liegt am Nordostufer des Walchensees, Gemarkung Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (Bayern). Das Grundstück grenzt im Westen unmittelbar an die Uferlinie des Walchensees (Gewässerrandstreifen 10 m nach Art. 16 BayWG). Im Norden verläuft die Seestraße (Ortsverbindungsstraße), im Osten liegt das Nachbargrundstück der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, im Süden folgt die Grenze zum Wanderpfad Gemeinde Kochel.

2. Flurstücksübersicht

Flurstück	Fläche	Eigentümer (Grundbuch)	Nutzung / Status
224/1	3.840 qm	Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (seit 15.03.2022)	Hauptgrundst.: Hotelgebäude, Wirtsstube, Parkplatz, Gartenanlage; denkmalgeschützt
224/12	50 qm	**formal noch: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG** (Auflassung notariell, aber GBuchEintrag fehlt wegen Urkunde-Fehler)	50 m²-Streifen, zugekauft 2024 zur Vermeidung Überbau; Eigentumsübergang schwebend unwirksam
224/13	5.220 qm	Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (HRA 4471 AG München)	Nachbargrundstück: Almhof-Betrieb, Gästezimmer; 47 cm des Bettenflügel-Anbaus ragt auf dieses Grundstück

Hinweis zu 224/12: Der notarielle Kaufvertrag (Notar Dr. Falkenhain, URNr. 887/2024) beurkundet irrtümlicherweise Flurstück 224/3 statt 224/12. Da die Auflassungserklärung auf das falsche Flurstück lautet, ist der Eigentumsübergang an 224/12 nicht vollzogen. Hinzu kommt: Eine Auflassungsvormerkung nach §§ 883, 885 BGB wurde nicht beantragt, so dass Mandantin gegenüber etwaigen Zwischenverfügungen der Ostermeier KG nicht geschützt ist.

3. Schematische Lage (verbal, Himmelsrichtungen)

``` N (Seestrasse) | +-----+-----+---+ | | <-- 224/13 (Ostermeier KG) | 224/1 | [47 cm Ueberbau hier, Ostkante Bettenfluegel] | (Seehotel) +-- 224/12 (50 qm Streifen, Ueberbau-Puffer) | | | [Wirtsstube] | | [Bettenfluegel] | | [Wellness-Kubus] | +-----+-----+ | S (Wanderpfad Gemeinde Kochel)  
W: Seeufer Walchensee (Gewässerrandstreifen 10 m) ```



Der Bettenflügel-Anbau liegt an der Ostkante des Hauptgrundstücks 224/1. Er ragt laut Vermessungsergebnis Riepert vom 28.10.2025 um 47 cm über die Grenze zu 224/13 hinaus. Der 50 qm-Streifen 224/12 hätte genau diesen Überbau legalisieren sollen — hätte er rechtswirksam übergegangen.

#### 4. Bebauungsplan "Walchensee-Nord 1998"

| Festsetzung                | Wert                                                 | Bemerkung                                                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundflächen-Zahl (GRZ)    | 0.4                                                  | Max. bebaubare Grundfläche = 1.536 qm (bezogen auf Fl. 224/1, 3.840 qm)             |
| Geschossflächen-Zahl (GFZ) | 0.6                                                  | Max. Geschossfläche = 2.304 qm                                                      |
| Firsthöhe (FH)             | max. 12 m                                            | Wellness-Kubus liegt laut Architekt bei 9.4 m — konform                             |
| Dachform                   | Satteldach oder Flachdach (Ergänzungsbauten)         | Wellness-Kubus als Flachdach zulässig                                               |
| Baugrenzen                 | 5 m Abstand Seestraße; 3 m Abstand Ostgrenze         | 3 m Abstand zu 224/13 hätte eingehalten werden müssen; durch Überbau 47 cm verletzt |
| Besonderes                 | Bebauung seeseitig: Abstand zur Uferlinie mind. 15 m | Bootssteg gesondert; kein Teil des BP, sondern Wasserrecht                          |

**BP-Prüfung Birkholz:** Der Überbau von 47 cm verletzt die Baugrenzfestsetzung des BP "Walchensee-Nord 1998" (3 m Abstand zur Ostgrenze 224/13). Die baugenehmigungsrechtliche Relevanz muss mit dem Landratsamt abgeklärt werden; ggf. droht eine baurechtliche Beseitigungsanordnung zusätzlich zur nachbarrechtlichen Überbauthematik.

#### 5. Denkmalschutz

| Objekt                                 | Status                                                                                                                    | Rechtsgrundlage                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wirtsstube / Hauptgebäude, Seestraße 8 | Baudenkmal, eingetragen in der Bayerischen Denkmalliste (BLfD), Nr. D-1-88-120-456                                        | Art. 1 Abs. 2, Art. 4 BayDSchG |
| Bettenflügel-Anbau                     | kein Baudenkmal; als Erweiterungsbau denkmalschutzrechtlich genehmigt nach Art. 6 BayDSchG (Erlaubnis LRA vom 22.01.2024) | Art. 6 BayDSchG                |
| Wellness-Kubus                         | kein Baudenkmal; denkmalschutzrechtliche Genehmigung gleichzeitig erteilt 22.01.2024                                      | Art. 6 BayDSchG                |

**Relevanz der Setzungsrisse:** Hagenbeck-Gutachten vom 15.12.2025 stellt Rissbildung in der tragenden Westwand der Wirtsstube (Mauerwerk 17. Jhd.) fest. Nach Art. 4 BayDSchG ist die Mandantin als Eigentümergesellschaft verpflichtet, das Baudenkmal in seinem Bestand zu erhalten und zu pflegen. Schadensverursacherin ist Bauer-Hoch durch fehlerhafte Pfahlgründung; Anspruch Mandantin: Kostenvorschuss Selbstvornahme nach § 637 Abs. 3 BGB (Höhe noch nicht bezifferbar, Sicherungskosten Statik vorläufig ca. 180.000 EUR laut Hagenbeck-Schreiben 15.12.2025).

## 6. Grundbuch-Auszüge (Zusammenfassung)

### 6.1 Flurstück 224/1

- **Abteilung I:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (eingetragen 15.03.2022, GBl. 8812 Kochel)
- **Abteilung II:** Grunddienstbarkeit "Wegerecht" zugunsten Fl. 224/13 (Eintrag 1987, Bestand); keine Auflassungsvormerkungen Dritter
- **Abteilung III:** Grundschuld Sparkasse Oberland, 1.800.000 EUR (eingetragen 22.03.2022, Zins 3.85 % p.a., Brief vorgelegt)

### 6.2 Flurstück 224/12

- **Abteilung I:** Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (eingetragen 1994; Eigentumsübergang an Seehotel GmbH NICHT vollzogen — siehe oben Urkunden-Fehler)
- **Abteilung II:** keine Einträge
- **Abteilung III:** keine Einträge

### 6.3 Flurstück 224/13

- **Abteilung I:** Kreszentia-Almhof Ostermeier KG
- **Abteilung II:** Grunddienstbarkeit "Wegerecht" zu Lasten Fl. 224/13 zugunsten Fl. 224/1 (Eintrag 1987, Bestand)
- **Abteilung III:** keine Einträge

**Handlungsbedarf Birkholz:** Sofortige Kontaktaufnahme Notar Falkenhain zur Urkunden-Berichtigung (falsche Flurstücksnummer). Parallel Antrag Auflassungsvormerkung für 224/12 nach §§ 883, 885 BGB beantragen, sobald Urkunde berichtigt. Risiko bis dahin: Ostermeier KG könnte 224/12 anderweitig belasten oder veräußern.

## 7. Weitere Flurstücke im Lageumfeld (Orientierung)

| Flurstück | Eigentümer                         | Anmerkung                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224/2     | Gemeinde Kochel am See             | Öffentliche Grünanlagen<br>Seepromenade                                                                                                                                                                                    |
| 224/3     | Privatperson (nicht Ostermeier KG) | Dies ist das in der Notarurkunde<br>fälschlicherweise genannte<br>Flurstück — es existiert, gehört aber<br>einer vollkommen anderen Person<br>(Name in Grundbuch: Josef<br>Huber-Rauch); kein Kaufvertrag mit<br>Mandantin |

| Flurstuck | Eigentümer             | Anmerkung                                            |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 224/11    | Gemeinde Kochel am See | Öffentliches Ufergrundstück,<br>Bootsanleger-Bereich |

\*Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025\*

\*Quellen: Grundbuchauszüge GBl. Kochel am See (Ausdrucke vom 17.12.2025, bei Akte); BP "Walchensee-Nord 1998" (Ausdruck Gemeinde Kochel); Denkmalliste BLfD (Onlineabruf 18.12.2025); Vermessungsergebnis Riepert 28.10.2025.\*

Datei: 03\_gu\_vertrag\_bauer\_hoch\_kommentiert.md

| INTERNES HAUSDOKUMENT   VERTRAULICH                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Bauer-Hoch Bayern GmbH &amp; Co. KG</b><br>-<br>Industriestraße 22<br>82377 Penzberg | <b>Adressat</b><br><b>Seehotel Walchensee Betriebs GmbH</b><br>-<br>Seestraße 8<br>82431 Kochel am See |

**Datum** 18. Dezember 2025

**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL

**Ihr Zeichen** BHB-2024-GU-0087

**Betreff: GU-Vertrag VOB/B vom 12.03.2024 — Originaltext-Auszug mit Klausel-Kommentierung RA'in Birkholz**

# GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG / Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

**Kommentierte Fassung — Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL** Kommentare: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München Originalvertrag: 12.03.2024, unterzeichnet Konrad Bauer-Hoch (GU) und Dr. Antonia von Elsbach (AG) Bezugswerk: VOB/B 2019; VOB/C 2019

## Vertragsdaten (Deckblatt)

| Position           | Inhalt                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber       | Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestraße 8, 82431 Kochel am See, vertreten durch GF Dr. Antonia von Elsbach                                                                                  |
| Auftragnehmer      | Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, 82377 Penzberg, vertreten durch Konrad Bauer-Hoch (GF Komplementär-GmbH)                                                                    |
| Vertragsgegenstand | Erweiterung Seehotel Walchensee: Bettenflügel 14 DZ, Wellness-Kubus 300 qm, Bootssteg 18 m — schlüsselfertig nach Baubeschreibung Anlage 1 und Plänen Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH (Anlage 2) |

| Position                     | Inhalt                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertragsart                  | VOB/B Pauschalpreisvertrag                                                                                       |
| Pauschalpreis                | <b>**4.812.000 EUR brutto**</b> (incl. 19 % MwSt.; netto: 4.044.537,82 EUR)                                      |
| Baubeginn                    | 01.05.2024                                                                                                       |
| Fertigstellungstermin        | <b>**30.06.2025**</b>                                                                                            |
| Vertragliche Bauzeit         | 14 Monate                                                                                                        |
| Vertragsstrafe               | 0.3 % des Pauschalpreises je Werktag Verzug, max. 5 %                                                            |
| Max. Vertragsstrafe absolut  | <b>**240.600 EUR**</b> (5 % von 4.812.000 EUR)                                                                   |
| Vertragserfüllungsbürgschaft | 5 % des Pauschalpreises = <b>**240.600 EUR**</b> (gestellt: Bürgschaft Sparkasse Oberland, Az. SpkO-B-2024-4412) |
| Gewährleistungsbürgschaft    | 5 % der Auftragssumme, fällig nach Abnahme; noch nicht gestellt da Abnahme verweigert                            |
| Mangelgewährleistungsfrist   | 4 Jahre für Bauwerke (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B)                                                                   |
| Hinweis zur Schriftform      | Änderungen und Nachträge bedürfen der Schriftform (§ 16 GU-Vertrag i.V.m. § 2 Abs. 5, 6 VOB/B)                   |

## Auszug Vertragstext mit Kommentierung

### § 1 Leistungsumfang

**Vertragstext:** > Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in Anlage 1 (Baubeschreibung) und Anlage 2 (Ausführungspläne Stand 04.03.2024) beschriebenen Leistungen schlüsselfertig, vollständig und mangelfrei zu erstellen. Die VOB/B in der Fassung 2019 ist Vertragsbestandteil. Die Teile VOB/C gelten für die jeweiligen Gewerke.

**\*Kommentar Birkholz\*:** Schlüsselfertigkeitspflicht ist klar vereinbart; spätere Einwendungen Bauer-Hoch, gewisse Leistungen seien nicht "mitbeauftragt" (z.B. Z-Folie Wellness-Flachdach), scheitern am Schlüsselfertigkeits-Grundsatz. Nach BGH VII ZR 214/14 umfasst ein schlüsselfertig-Vertrag alle für die Funktionstauglichkeit notwendigen Leistungen, auch wenn einzelne Details in den Plänen fehlen. Die Z-Folie ist ein regelwerkskonforme Pflichtleistung nach DIN 18531 — keine Nachtragsposition.

### § 4 Bauzeit und Termine

**Vertragstext:** > (1) Die Ausführungsfrist beginnt am 01.05.2024. Das Bauvorhaben ist bis spätestens 30.06.2025 fertiggestellt und zur Abnahme bereit zu stellen. > (2) Zwischentermine: T1 Rohbau bis 30.11.2024; T2 Dichtigkeit Flachdach bis 31.01.2025; T3 Innenausbau bis 30.04.2025. > (3) Behinderungen im Sinne von § 6 VOB/B sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen; der Auftragnehmer hat den Kausalzusammenhang zwischen Behinderungsursache und Verzögerung zu substantiieren.

**\*Kommentar Birkholz\*:** Bereits Zwischentermin T1 (Rohbau 30.11.2024) ist nicht eingehalten worden. Bauer-Hoch hat 23 Behinderungsanzeigen erstattet (Einzelauswertung in Aktenstück 06); die meisten sind nach Prüfung unsubstantiiert oder verspätet. § 6 Abs. 1 VOB/B verlangt "unverzügliche" Anzeige — d.h. ohne schuldhaftes Zögern, nahezu zeitgleich mit Eintritt der Behinderung. Mehrere Anzeigen wurden erst Wochen später erstattet. Dies löst keinen Anspruch auf Verlängerung der Ausführungsfrist aus.

## § 5 Vertragsstrafe

**Vertragstext:** > Für jeden Werktag, an dem die Fertigstellung gemäß § 4 Abs. 1 überschritten wird, zahlt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von 0.3 % des Pauschalpreises. Die Vertragsstrafe ist auf 5 % des Pauschalpreises begrenzt.

\*Kommentar Birkholz\*: Die Klausel ist nach dem Wortlaut wirksam. BGH VII ZR 43/06: 0.3 % je Werktag mit einer Kappung bei 5 % ist im Rahmen der AGB-Kontrolle für Bauverträge noch zulässig (Grenze: 5 % Kappung erforderlich). Vorliegend sind 169 Werktage Verzug aufgelaufen (Soll: 30.06.2025; Ist per Abnahmetermine 02.10.2025 — Berechnung vgl. Aktenstück 06). Rechnerisch:  $169 \times 0.3 \% \times 4.812.000 \text{ EUR} = 2.443.296 \text{ EUR}$ , aber begrenzt durch Kappung auf **240.600 EUR**. Die Vertragsstrafe ist bereits vollständig verwirkt. Vorbehalt in Abnahmeprotokoll 02.10.2025 erklärt — Anforderung § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B erfüllt.

## § 7 Sicherheiten

**Vertragstext:** > (1) Der Auftragnehmer stellt vor Baubeginn eine Vertragserfüllungsbürgschaft nach Muster Anlage 3 in Höhe von 5 % des Pauschalpreises. > (2) Nach Abnahme wird die Vertragserfüllungsbürgschaft gegen eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Abnahmeauftragssumme ausgetauscht. > (3) Als Sicherheiten sind nur selbstschuldnerische Bürgschaften auf erstes Anfordern von Kreditinstituten mit Sitz in der EU zugelassen.

\*Kommentar Birkholz\*: Vertragserfüllungsbürgschaft 240.600 EUR (Sparkasse Oberland) liegt vor — sichern, Originalbürgschaft bei Akte anfordern. Da Abnahme verweigert wurde, besteht kein Anspruch Bauer-Hoch auf Austausch gegen Gewährleistungsbürgschaft. Die Bürgschaft läuft nach ihren Bedingungen bis 30.06.2026 — Ablauf im Auge behalten.

**[KLAUSEL-PROBLEM K1 — § 7 Abs. 4]:** > (4) Auftragnehmer und Auftraggeber können einvernehmlich auf die Vertragserfüllungsbürgschaft verzichten, wenn der Auftraggeber einen Sicherheitseinbehalt von 5 % von jeder Abschlagszahlung vornimmt.

\*Kommentar Birkholz (K1 — UNWIRKSAM)\*: Diese Klausel ist als AGB des Auftraggebers nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Sie büdet dem Auftragnehmer im Ergebnis eine Doppelsicherung auf (Bürgschaft UND Einbehalt), was BGH VII ZR 5/14 für unzulässig erklärt hat. Die Klausel könnte von Bauer-Hoch angegriffen werden; Vorsorge: Wir stützen uns auf die Bürgschaft, nicht auf § 7 Abs. 4.

## § 9 Nachträge

**Vertragstext:** > Mehrvergütungsansprüche aufgrund geänderter oder zusätzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B oder § 650b BGB sind vom Auftragnehmer vor Ausführung der Leistung schriftlich anzumelden und bedürften der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

**[KLAUSEL-PROBLEM K2 — § 9 Abs. 2]:** > Nicht schriftlich angemeldete Nachtragsforderungen sind ausgeschlossen.

\*Kommentar Birkholz (K2 — PROBLEMATISCH)\*: Eine strikte vertragliche Präklusion von nicht schriftlich angemeldeten Nachträgen ist nach BGH VII ZR 197/06 als AGB-Klausel unwirksam, soweit sie dazu führen würde, dass dem Auftragnehmer ein dem Grunde nach berechtigter Mehrvergütungsanspruch vollständig abgeschnitten wird. Wir können uns daher nicht pauschal auf § 9 Abs. 2 berufen, um alle 18 Bauer-Hoch-Nachträge abzuwehren — Einzelfallprüfung erforderlich (Aktenstück 11). De facto schwächt dies unsere Position bei streitigen Nachträgen.

## § 10 Abnahme

**Vertragstext:** > (1) Die Abnahme erfolgt förmlich nach § 12 Abs. 4 VOB/B auf schriftliche Aufforderung des Auftragnehmers. > (2) Nimmt der Auftraggeber die Leistung in Gebrauch, ohne die förmliche Abnahme abzuwarten, gilt dies als konkludente Abnahme, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen eine schriftliche Verweigerungserklärung gegenüber dem Auftragnehmer abgegeben wird.

**[KLAUSEL-PROBLEM K3 — § 10 Abs. 2 — UNWIRKSAM]:**

\*Kommentar Birkholz (K3 — UNWIRKSAM)\*: Die Fiktion der konkludenten Abnahme durch bloße Ingebrauchnahme mit 14-Tage-Frist ist als vom Auftraggeber verwendete AGB-Klausel nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam, da sie mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung des § 640 BGB unvereinbar ist. BGH VII ZR 167/04 hat klargestellt, dass eine vertragliche Abnahmefiktion bei wesentlichen Mängeln nicht greift. Die Klausel kann Bauer-Hoch hier nicht helfen — zumal am 02.10.2025 ausdrücklich und protokolliert die Abnahme verweigert wurde (vgl. Aktenstück 07). Detailanalyse des § 10 Abs. 2 in Aktenstück 08.

## **§ 11 Haftung und Gewährleistung**

**Vertragstext:** > (1) Die Gewährleistungsfrist beträgt 4 Jahre für Bauwerke nach § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B. > (2) Die Haftung des Auftragnehmers für Folgeschäden aus Mängeln ist auf den Auftragswert von 4.812.000 EUR begrenzt.

**[KLAUSEL-PROBLEM K4 — § 11 Abs. 2 — UNWIRKSAM]:**

\*Kommentar Birkholz (K4 — UNWIRKSAM)\*: Haftungsbegrenzung auf Auftragssumme ist als AGB-Klausel bei arglistig verschwiegenen Mängeln oder groben Fahrlässigkeit nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam. Für die Setzungsrisse (fehlerhafte Pfahlgründung) ist grobes Verschulden Bauer-Hochs denkbar; Gutachten Hagenbeck wird dies zu spezifizieren haben. Damit könnte die Haftungsbegrenzung insoweit nicht greifen.

## **§ 14 Streitbeilegung**

**Vertragstext:** > Vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ist eine Schlichtung nach § 18 VOB/B zu versuchen. Gerichtsstand: Landgericht München I.

**[KLAUSEL-PROBLEM K5 — § 14 S. 1]:**

\*Kommentar Birkholz (K5 — BEACHTLICH)\*: Die VOB/B-Schiedsgutachterklausel nach § 18 Nr. 2 VOB/B ist keine echte Schiedsvereinbarung und hindert nicht die sofortige Klageerhebung. BGH VII ZR 315/03: Schlichtungsversuch ist nicht erzwingbar; Klage ist ohne Schlichtungsversuch zulässig. Allerdings könnte ein vorangehender Schlichtungsantrag als vertrauensbildende Maßnahme taktisch sinnvoll sein (Aktenstück 16). Das Beweisverfahren (§§ 485 ff. ZPO) ist von dieser Klausel nicht berührt.

## **Zahlungsplan (Anlage 4 zum Vertrag)**

| Abschlag | Fälligkeit / Baufortschritt | Betrag brutto | Status per 18.12.2025 |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| AZ 1     | Baubeginn 01.05.2024 (10 %) | 481.200 EUR   | bezahlt 06.05.2024    |
| AZ 2     | Rohbau-Unterzug (15 %)      | 721.800 EUR   | bezahlt 02.09.2024    |
| AZ 3     | Rohbau vollständig (15 %)   | 721.800 EUR   | bezahlt 14.11.2024    |

| Abschlag   | Fälligkeit / Baufortschritt        | Betrag brutto     | Status per 18.12.2025                                  |
|------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| AZ 4       | Dach dicht (10 %)                  | 481.200 EUR       | bezahlt 28.02.2025                                     |
| AZ 5       | Innenausbau 50 % (10 %)            | 481.200 EUR       | bezahlt 15.04.2025                                     |
| AZ 6       | Innenausbau vollständig (10 %)     | 481.200 EUR       | bezahlt 30.07.2025                                     |
| AZ 7       | Abnahme (15 %)                     | 721.800 EUR       | **einbehalten — Abnahme verweigert**                   |
| AZ 8       | Schlusszahlung nach Abnahme (15 %) | 721.800 EUR       | **einbehalten**                                        |
| **Gesamt** |                                    | **4.812.000 EUR** | **bezahlt: 3.368.400 EUR; einbehalten: 1.443.600 EUR** |

\*Kommentar Birkholz\*: Die einbehaltenen Abschlüsse AZ 7 und AZ 8 (zusammen 1.443.600 EUR) sichern die Mandantin erheblich. Bauer-Hoch hat trotzdem § 650f BGB aktiviert und verlangt eine Sicherheit von 1,8 Mio EUR — die Berechnung dieser Höhe wird in Aktenstück 18 geprüft; sie erscheint überzogen, da bereits 1.443.600 EUR zurückgehalten sind.

\*Verfasserin Kommentierung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025\*

\*Originalvertrag: GU\_Vertrag\_Bauer\_Hoch\_12032024.pdf (bei Akte, Anlage originale)\*

Datei: 04\_architektenvertrag\_lerchenfeld\_spitzweg.md

| INTERNES HAUSDOKUMENT   VERTRAULICH                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Lerchenfeld &amp; Spitzweg PartGmbB</b><br>-<br>Friedrichstrasse 14<br>80801 München-Schwabing | <b>Adressat</b><br><b>Seehotel Walchensee Betriebs GmbH</b><br>-<br>Seestraße 8<br>82431 Kochel am See |

**Datum** 18. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** L&S-2023-0192

**Betreff: Architektenvertrag HOAI vom 04.10.2023 — Vertragsauszug und Kommentierung RA'in Birkholz**

# Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB — Kommentierte Fassung

## 1. Vertragsdaten

| Position                    | Inhalt                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber                | Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestraße 8, 82431 Kochel am See                                                                                                                                            |
| Auftragnehmer               | Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Friedrichstrasse 14, 80801 München-Schwabing; Partner Dipl.-Ing. Architekt Magnus Lerchenfeld und Dipl.-Ing. Architekt Korbinian Spitzweg; PartG-Register: PR 1047 AG München |
| Leistungsbild               | Lph 1–9 (Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung) gemäß HOAI 2021 Anlage 10                                                                                                                                   |
| Anrechenbare Kosten         | 3.800.000 EUR netto (Baukostenermittlung Stand 04.10.2023, DIN 276)                                                                                                                                            |
| Honorarsatz                 | Mindestsatz minus 3 %, d.h. Höchstsatz minus 3 % [*Anm. Birkholz: "minus 3 % vom Höchstsatz" laut Vertragsformulierung — vgl. Abschnitt 3*]                                                                    |
| Vereinbartes Honorar brutto | <b>**612.840 EUR**</b> (incl. 19 % MwSt.)                                                                                                                                                                      |
| Honorar netto               | 514.992,44 EUR                                                                                                                                                                                                 |
| Berufshaftpflicht           | Allianz Deutschland AG, Police Nr. ALD-HBP-774-2023, Deckungssumme 5.000.000 EUR je Schadensfall                                                                                                               |
| Vertragsdauer               | bis Ende Lph 9, längstens bis 31.12.2027                                                                                                                                                                       |

## 2. Leistungsphasen und Honoraranteile (HOAI Anlage 10)

| Lph | Bezeichnung          | HOAI-Anteil % | Honorar brutto (EUR) | Abrechnungsstat<br>us per<br>18.12.2025 |
|-----|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1   | Grundlagenermittlung | 2 %           | 12.257               | abgerechnet,<br>bezahlt                 |
| 2   | Vorplanung           | 7 %           | 42.899               | abgerechnet,<br>bezahlt                 |
| 3   | Entwurfsplanung      | 15 %          | 91.926               | abgerechnet,<br>bezahlt                 |
| 4   | Genehmigungsplanung  | 3 %           | 18.385               | abgerechnet,<br>bezahlt                 |
| 5   | Ausführungsplanung   | 25 %          | 153.210              | abgerechnet,<br>bezahlt                 |
| 6   | Vorbereitung Vergabe | 10 %          | 61.284               | abgerechnet,<br>bezahlt                 |



| Lph               | Bezeichnung           | HOAI-Anteil %    | Honorar brutto (EUR) | Abrechnungsstat<br>us per<br>18.12.2025                                     |
|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7                 | Mitwirkung<br>Vergabe | 4 %              | 24.514               | abgerechnet,<br>bezahlt                                                     |
| 8                 | Objektüberwach<br>ung | 32 %             | 196.109              | **teilweise<br>abgerechnet;<br>Streitfeld**                                 |
| 9                 | Objektbetreuung       | 2 %              | 12.257               | noch nicht fällig                                                           |
| <b>**Gesamt**</b> |                       | <b>**100 %**</b> | <b>**612.840**</b>   | <b>**bezahlt bisher:<br/>ca. 404.475;<br/>ausstehend: ca.<br/>208.365**</b> |

### 3. Honorarfrage: HOAI-Mindestsatz und EuGH-Linie

**Vertragsklausel § 4:** > Das Honorar berechnet sich nach HOAI 2021, anrechenbare Kosten 3.800.000 EUR netto, Honorarzone III. Der Honorarsatz entspricht dem Höchstsatz der HOAI-Honorartafel minus 3 %. Das vereinbarte Honorar beträgt brutto 612.840 EUR.

\*Kommentar Birkholz\*: Die Honorarzone-Zuordnung (Zone III) scheint korrekt für ein Hotel-Erweiterungsgebäude mit denkmalschutzrechtlichen Anforderungen. Das Problem liegt anderswo:

**EuGH C-377/17 (2019)** hat entschieden, dass die HOAI-Mindestsätze für Leistungen gegenüber privaten Auftraggebern (kein öffentlicher Auftraggeber) mit der EU-Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 AEUV, RL 2006/123/EG) unvereinbar sind, soweit sie zwingende Mindestsätze für alle Verträge vorschreiben. Der BGH hat dies im "Sieben-Stunden-Urteil" (BGH VII ZR 174/19, 2020) umgesetzt: Unterschreitung der Mindestsätze ist nunmehr zwischen Privaten grundsätzlich zulässig; die HOAI-Mindestsätze können nicht mehr "automatisch aufgefüllt" werden.

**Konsequenz hier:** Da "Höchstsatz minus 3 %" deutlich über dem Mindestsatz liegt, ist diese Frage nicht unmittelbar relevant — es wurde kein unter dem Mindestsatz liegendes Honorar vereinbart. Relevant wird die EuGH-Linie aber, wenn Lerchenfeld & Spitzweg in einer Schlussrechnung auf höheres Honorar klagen und dabei HOAI-Mindestsatz-Auffüllung fordern sollte — das ist nach BGH/EuGH nicht mehr möglich. Schlussrechnung Architekt: Aktenstück 15.

### 4. Leistungsphase 8 — Objektüberwachung als zentrales Streitfeld

**Vertragsklausel § 7 (Lph 8):** > Der Auftragnehmer übernimmt die Objektüberwachung gemäß HOAI Lph 8, einschließlich der Überwachung der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, den Ausführungsplänen und den Regeln der Technik. Die Präsenz des Objektüberwachenden auf der Baustelle richtet sich nach den Erfordernissen des Baufortschritts.

\*Kommentar Birkholz\*: Lph 8 ist mit 32 % des Honorars die gewichtigste Phase. Mandantin berichtet, der Architekt (in der Praxis: Projektarchitekt Leon Vogt, angestellt bei Lerchenfeld & Spitzweg) sei nach vorliegendem Bautagebuch (Aktenstück 14) in der gesamten Bauzeit nur an **14 Bautagen** vor Ort nachweisbar. Die Bauzeit umfasste bisher ca. 19 Monate (Mai 2024 bis Dezember 2025), d.h. ca. 380 Bautage.

**Rechtlicher Maßstab:** BGH VII ZR 141/03 (2004): Ein Architekt muss die Bauausführung in einem Umfang überwachen, der Gewähr dafür bietet, dass wesentliche Mängel erkannt werden können. Bei

großen und komplexen Bauvorhaben kann tägliche Anwesenheit geboten sein; jedenfalls ist regelmäßige, dem Baufortschritt angepasste Präsenz erforderlich. 14 Bautage bei 380 Bautagen = 3.7 % Präsenz — dies dürften deutlich unter den Anforderungen der Lph 8 liegen.

#### **Konkrete Mängel mit Architekturlph-8-Bezug:**

- Fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach (M01): hätte bei regelmäßiger Überwachung vor Verputz erkannt werden müssen.
- 47 cm Überbau Nachbargrundstück (M03): Absteckung durch GU hätte vom Architekten gegengeprüft werden müssen.
- Fehlerhafte Pfahlgründung Bettenflügel (Hagenbeck-Gutachten 15.12.2025): Tiefbauüberwachung Lph 8 hätte Setzungsrisiken erfassen müssen.

#### **Haftungsbetrag Architekt (vorläufige Schätzung):**

- Selbstvornahme Z-Folie + Wasserschaden 9 Zimmer: ca. 320.000 EUR
- Sicherungsmaßnahmen Setzungsrisse (soweit Mitverschulden Architekt): ca. 60.000 EUR (Anteil)
- Gesamt vorläufig: ca. 380.000 EUR

## **5. Haftungsklauseln im Architektenvertrag**

### **Klausel H1 — § 9 Abs. 1 (Haftungsbeschränkung auf Versicherungssumme):**

**Vertragstext:** > Die Haftung des Auftragnehmers ist auf die Deckungssumme seiner Berufshaftpflichtversicherung begrenzt (5.000.000 EUR je Schadensfall).

\*Kommentar Birkholz (H1 — WIRKSAM im Grundsatz)\*: Eine Haftungsbeschränkung auf die Versicherungssumme bei Architektenverträgen ist grundsätzlich zulässig, wenn die Versicherungssumme angemessen ist. 5 Mio EUR Deckung bei einem Projektvolumen von 4.8 Mio EUR ist vertretbar; BGH VII ZR 184/11 bestätigt solche Klauseln. Da unsere vorläufige Schadenssumme (ca. 380.000 EUR) deutlich unter 5 Mio EUR liegt, ist die Klausel praktisch unproblematisch.

### **Klausel H2 — § 9 Abs. 2 (Ausschluss Folgeschäden):**

**Vertragstext:** > Mittelbare Schaden und Folgeschäden (insbesondere entgangener Gewinn, Nutzungsausfall) sind von der Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.

\*Kommentar Birkholz (H2 — TEILWEISE UNWIRKSAM)\*: Als vorformulierte Klausel (AGB) ist der Ausschluss von Folgeschäden nach § 309 Nr. 7 lit. b BGB unwirksam, soweit er grobe Fahrlässigkeit erfasst. Der Vertragstext nimmt grobe Fahrlässigkeit hier zwar aus — das schützt die Klausel aber nicht vollständig: Der Ausschluss bei einfacher Fahrlässigkeit ist nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unangemessen, wenn er typische, vom Auftraggeber erkennbar erwartete Hauptleistungspflichten betrifft (hier: Objektüberwachung). BGH VII ZR 167/04. Für den Nutzungsausfall des Hotels (Umsatzausfall wegen Teilschließung) könnte die Klausel zumindest bei einfacher Fahrlässigkeit wirksam sein — Risiko für Mandantin bei dieser Position.

### **Klausel H3 — § 11 (Gesamtschuldnerische Haftung):**

**Vertragstext:** > Im Verhältnis zum Auftraggeber haften Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH und der Auftragnehmer gesamtschuldnerisch mit dem Generalunternehmer, soweit derselbe Schaden von beiden verursacht wurde.

\*Kommentar Birkholz (H3 — WIRKSAM und günstig)\*: Diese Klausel entspricht der gesetzlichen Gesamtschuldnerlage (§ 421 BGB) und ist für Mandantin vorteilhaft: Sie kann sowohl Bauer-Hoch als auch

Lerchenfeld & Spitzweg auf den vollen Schaden in Anspruch nehmen und muss sich nicht um interne Quoten kümmern. Innenausgleich zwischen GU und Architekt ist deren Sache.

## 6. Berufshaftpflicht Allianz Deutschland AG

| Position        | Detail                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Versicherer     | Allianz Deutschland AG                                         |
| Police          | ALD-HBP-774-2023                                               |
| Deckungssumme   | 5.000.000 EUR je Schadensfall, 10.000.000 EUR jahresmaximiert  |
| Selbstbehalt    | 5.000 EUR je Schadensfall                                      |
| Laufzeit        | 01.01.2023 bis 31.12.2025, Verlängerungsoption                 |
| Deckungsbereich | Schäden aus Planungs- und Überwachungstätigkeit in Deutschland |

\*Kommentar Birkholz\*: Direktanspruch gegen Haftpflichtversicherer nach § 115 VVG ist ausgeschlossen (kein Pflichtversicherungsfall i.S.d. Pflichtversicherungsgesetzes); Klage gegen Architekten, Vollstreckung dann gegen Versicherung. Deckung für 2025-Schaden sollte aktuell sein; Verlängerung 2026 noch nicht bestätigt — nachfragen.

\*Verfasserin Kommentierung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025\*

\*Originalvertrag: Architektenvertrag\_Lerchenfeld\_Spitzweg\_04102023.pdf — noch nicht bei Akte; Mandantin reicht Kopie bis 22.12.2025 nach.\*

Datei: 05\_bootssteg\_wasserrechtliche\_anordnung\_landratsamt.md

### ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

#### Absender

**Landratsamt Bad  
Tölz-Wolfratshausen**

Wasserrechtsabteilung  
Prof.-Max-Lange-Platz 1  
83646 Bad Tölz

#### Adressat

**Seehotel Walchensee Betriebs  
GmbH**

z.H. Dr. Antonia von Elsbach  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum** 18. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** LRA-WAS-2025-0884

**EINGEGANGEN**  
27.11.2025 (Eingang per  
Postzustellung bei Mandantin;  
Original bei Akte)

**Betreff: Wasserrechtliche Rückbauanordnung Bootssteg Walchensee — sofortige Vollziehung angeordnet**

# Wasserrechtliche Rückbauanordnung — Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

\*Vorlage: Original-Bescheid LRA-WAS-2025-0884 vom 24.11.2025, eingegangen 27.11.2025\*

\*Nachfolgend: Anwaltsanalyse RA'in Dr. Birkholz, Az. KKK-2025-1218-BAU-WAL\*

## BESCHEID (Auszug Original)

**LANDRATSAMT BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN** Wasserrechtsabteilung — Sachgebiet 43  
Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz Tel.: 08041 505-0 | Az.: LRA-WAS-2025-0884

Bad Tölz, 24. November 2025

**Seehotel Walchensee Betriebs GmbH** z.H. Frau Dr. Antonia von Elsbach (Geschäftsführerin) Seestraße  
8 82431 Kochel am See

**Betreff: Rückbauanordnung gemäß Art. 68 Abs. 3 Satz 1 BayWG i.V.m. § 8 WHG —  
Bootssteg Flurstück 224/1, Gemarkung Kochel am See, Walchensee**

### I. Sachverhaltsdarstellung

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen hat am 14. Oktober 2025 im Rahmen einer Routinekontrolle des Gewassers Walchensee (Gew. 1. Ordnung, Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 BayWG i.V.m. Anlage 1 BayWG) festgestellt, dass auf dem Grundstück Flurstück 224/1, Gemarkung Kochel am See, ein Bootssteg errichtet worden ist. Der Bootssteg befindet sich am Westufer des Grundstückes und erstreckt sich in den Walchensee.

Technische Daten des Bootssteiges (Aufmaß durch Sachverständigen des LRA, Dipl.-Ing. Karl Ramsauer, am 04.11.2025):

| Merkmal               | Maß                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge                 | 18.00 m (ab Uferlinie)                                                                            |
| Breite                | 2.40 m                                                                                            |
| Konstruktion          | Holzsteg auf eingemessenen Stahlpfählen, 6 Stück                                                  |
| Einschlagtiefe Pfähle | ca. 2.20 m (Seeboden)                                                                             |
| Fläche Grundriss      | 43.20 qm                                                                                          |
| Errichtungszeitraum   | 12.06.2025 bis 28.08.2025 (gemäß Lichtbilddokumentation Gemeinde Kochel und eigener Feststellung) |

Für die Benutzung des Gewassers durch Einbringen von Anlagen (Bootssteg) in ein Gewässer ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 BayWG erforderlich. Eine solche Erlaubnis liegt nicht vor. Eine entsprechende Befreiung oder eine Genehmigung nach den einschlägigen Vorschriften ist ebenfalls nicht erteilt worden. Das Errichten des Bootssteiges stellt daher eine unerlaubte Gewässerbenutzung im Sinne von § 8 Abs. 1 WHG dar.

Zudem liegt der Bootssteg teilweise im Gewasserrandstreifen (Art. 16 BayWG; 10 m ab Uferlinie im Außenbereich), der grundsätzlich nicht mit Anlagen bebaut werden darf (Art. 16 Abs. 3 Satz 1 BayWG).

### II. Anordnung

Auf der Grundlage von Art. 68 Abs. 3 Satz 1 BayWG i.V.m. § 100 Abs. 1 WHG ordnet das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen an:

**1. Rückbau:** Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH hat den auf Flurstück 224/1, Gemarkung Kochel am See, am Walchensee errichteten Bootssteg (Länge 18.00 m, Breite 2.40 m, sechs Stahlpfähle) einschließlich sämtlicher Verankerungen und Pfähle vollständig zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand des Uferbereiches (Böschungsneigung, Bepflanzung) wiederherzustellen.

**2. Frist:** Die Rückbaumaßnahmen sind bis spätestens **20. Januar 2026** abzuschließen (acht Wochen ab Bekanntgabe dieses Bescheids am 27.11.2025).

**3. Zwangsgeld:** Für den Fall der Nichtbefolgung der Anordnung in Ziffer 1 innerhalb der gesetzten Frist wird ein Zwangsgeld in Höhe von **25.000 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro)** angedroht (Art. 29 Abs. 1, Art. 31 Abs. 1, Art. 36 Abs. 1 VwZVG).

**4. Sofortige Vollziehung:** Die sofortige Vollziehung dieses Bescheides wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO im besonderen öffentlichen Interesse angeordnet. Begründung: Das Landratsamt sieht in der fortdauernden unerlaubten Inanspruchnahme des Gewässers einen Verstoß gegen das Wohl der Allgemeinheit (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 WHG). Ein Zuwarten bis zur Bestandskraft des Bescheides würde den ordnungswidrigen Zustand verlängern. Das private Interesse des Betreibers an der weiteren Nutzung des Bootssteiges tritt hinter das öffentliche Interesse an der Gewährleistung eines ordnungsgemassen Gewässerzustandes zurück.

**5. Kosten:** Die Kosten dieses Verfahrens (Verwaltungsgebühren 1.150 EUR, Sachverständigenkosten 780 EUR, gesamt 1.930 EUR) trägt die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH. Kostenbescheid ergeht gesondert.

### III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe **Widerspruch** eingelegt werden. Der Widerspruch ist an das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen, Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz, zu richten.

Der Widerspruch hat nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO aufgrund der angeordneten sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht München die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs gemäß § 80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen.

Im Falle der Zurückweisung des Widerspruchs kann Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht München, Bayerstraße 30, 80335 München, erhoben werden.

Dr. Maximilian Grafenauer Sachgebietsleiter Wasserrecht, Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen

## ANWALTSANALYSE RA'IN DR. BIRKHOLZ (18.12.2025)

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Vertraulich

### A. Fristencheck

| Maßnahme    | Frist      | Berechnung                                                | Status                          |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Widerspruch | 27.12.2025 | 1 Monat ab Zustellung<br>27.11.2025 (§ 70 Abs.<br>1 VwGO) | **9 Tage — SOFORT<br>einlegen** |

| Maßnahme                              | Frist                               | Berechnung                                                  | Status                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO VG München | Vor Widerspruchsfrist, unverzüglich | Kein gesetzl. Fristablauf, aber sofortige Vollziehung läuft | <b>**Gleichzeitig mit Widerspruch**</b> |
| Rückbaufrist LRA                      | 20.01.2026                          | Acht Wochen ab 27.11.2025                                   | Hängt von Eilantrag ab                  |

## B. Eilantrag § 80 Abs. 5 VwGO — Erfolgsaussichten

**Rechtlicher Maßstab:** Das Gericht prüft im Rahmen einer Interessenabwägung, ob das private Aussetzungsinteresse das öffentliche Vollziehungsinteresse überwiegt. Maßgeblich sind auch die Erfolgsaussichten in der Hauptsache.

**Hauptsache (Anfechtungsklage):** Die Anordnung dürften im Ergebnis rechtmäßig sein:

- § 8 Abs. 1 WHG: Benutzungserlaubnis für Einbringen von Anlagen in Gewässer erforderlich — eindeutig nicht eingeholt.
- Art. 16 Abs. 3 BayWG: Gewasserrandstreifen-Verbot — der erste 10 m-Bereich des Bootssteiges liegt im Schutzbereich.
- Art. 68 Abs. 3 BayWG: Rückbauanordnung bei unerlaubter Gewässerbenutzung ist die Standardermessensreduktion — Ermessen dürften auf null reduziert sein.
- Einziger Angriffspunkt: Ist die Rückbaufrist von 8 Wochen im Winter angemessen? Winterbauarbeiten im Walchensee (Seeboden) sind schwierig — hier könnte eine Fristverlängerung argumentiert werden.

**Eilantrag-Aussichten:** Die aufschiebende Wirkung wird das VG München voraussichtlich NICHT wiederherstellen, da die Rechtmässigkeit der Anordnung prima facie feststeht. Die Begründung der sofortigen Vollziehung ist schlüssig. Erfolgsaussichten Eilantrag: **unter 25 %**.

**Empfehlung Birkholz:** Eilantrag dennoch stellen — allein um Fristverlängerung der Rückbaufrist (20.01.2026) zu verhandeln; Gericht könnte zumindest eine Friststrecke bis April 2026 (nach Eisgang) anordnen. Gleichzeitig:

## C. Parallelstrategie

1. **Nachträglicher Genehmigungsantrag (Heilung):** Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG stellen — sog. "nachträgliche Genehmigung". Wasserrechtlich ist dies möglich; das LRA hat einen Bewilligungsermessens. Inhaltliche Voraussetzungen: keine erhebliche Beeinträchtigung des Gewässers, Vereinbarkeit mit BWP (Bewirtschaftungsplan Walchensee). Ein 18 m langer Holzsteg an einem Hotelbetrieb ist für den Walchensee nicht ungewöhnlich — vergleichbare Stege an Nachbargrundstücken existieren (Ortskenntnis Birkholz: mindestens drei vergleichbare Stege am Nordostufer). **Heilungsmöglichkeit: mittel (ca. 40-50 %)**.

2. **Regress gegen Bauer-Hoch:** Den Bootssteg hat Bauer-Hoch gebaut. Genehmigungseinholung für den Bootssteg war Gegenstand des GU-Vertrags (Anlage 1 Baubeschreibung, Ziff. 4.3: "Bootssteg inklusive aller erforderlichen Genehmigungen"). Bauer-Hoch hätte die wasserrechtliche Erlaubnis einholen müssen; hat es nicht getan. Schadensersatzanspruch Mandantin gegen Bauer-Hoch: Rückbaukosten, Beratungskosten, ggf. Entgangener Seezugang-Gewinn.

3. **Nachbarschaftliche Abstimmung:** Kein Bezug zur Rückbauanordnung, aber beachtenswert: Die Ostermeier KG hat einen eigenen Bootssteg (legal, Erlaubnis 2009). Koordination mit Ostermeier KG für gemeinschaftliche Steg-Lösung könnte Genehmigungsantrag erleichtern.

\*Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025\*

INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

|                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>RA'in Dr. Florentine Birkholz</b><br>Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Akte intern</b><br>Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH<br>Pacellistraße 4<br>80333 München |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datum** 18. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Bauablaufverzögerung — Soll-Ist-Vergleich, 23 Behinderungsanzeigen  
Bauer-Hoch, Vertragsstrafe-Berechnung**

Bauablaufverzögerung und Behinderungsanzeigen

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | RA'in Dr. Birkholz | Stand: 18.12.2025

1. Soll-Ist-Vergleich Bauzeit

| Parameter                | Vertraglich (Soll) | Tatsächlich (Ist)                                                                   | Differenz                          |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Baubeginn                | 01.05.2024         | 01.05.2024                                                                          | 0 Tage                             |
| Fertigstellung (FT)      | 30.06.2025         | Noch nicht<br>abgenommen; zuletzt<br>Abnahme-Termin<br>02.10.2025 verweigert        | +94 Werktage per<br>02.10.2025     |
| Prognose neue FT         | 30.06.2025         | Bauer-Hoch<br>prognostiziert intern<br>(E-Mail Krammer<br>18.11.2025): März<br>2026 | +++9 Monate** ab Soll              |
| Gesamtverzug aktuell     | 14 Monate          | 19 Monate Ist per<br>18.12.2025 (Bau läuft<br>noch)                                 | **+5 Monate bis<br>heute**         |
| Gesamtverzug<br>Prognose | 14 Monate          | ca. 25 Monate<br>(Fertigstellung März<br>2026 gem.<br>Bauer-Hoch-Prognose)          | +++11 Monate<br>(prognostiziert)** |

**Werktage-Berechnung für Vertragsstrafe (Stichtag: 02.10.2025):**

- Soll-Fertigstellung: 30.06.2025 (Montag)
- Abnahmetermin: 02.10.2025 (Donnerstag)



- Werktage Juni: 1 Tag (30.06. = 1)
- Werktage Juli 2025: 23 Werktage (minus 1 Feiertag Bayern: keine für Juli)
- Werktage August 2025: 21 Werktage
- Werktage September 2025: 22 Werktage
- Werktage Oktober 2025 bis 02.10.: 2 Werktage
- **Gesamt Verzugswerktage: 169 Werktage**

#### Vertragsstrafe-Berechnung:

- Ansatz:  $0.3 \% \times 169 \text{ Werktage} = 50.7 \% \text{ von Pauschalpreis}$
- Kappung: max.  $5 \% = 240.600 \text{ EUR}$  (§ 5 GU-Vertrag)
- **Verwirkte Vertragsstrafe: 240.600 EUR (Höchstbetrag erreicht)**
- Vorbehalt im Protokoll 02.10.2025: ja — gemäß § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B rechtzeitig erklärt

## 2. Behinderungsanzeigen Bauer-Hoch (23 Anzeigen, 03.06.2024 bis 02.12.2025)

| Nr. | Datum      | Aktenzeichen BHB | Angezeigter Behinderungsgrund                                                                 | Behinderungsdauer beh. | Birkholz-Wertung                                                                                                 |
|-----|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B01 | 03.06.2024 | BHB-BEH-001      | Schlechtwetter: Starkregen 01./02.06.2024, Aushubarbeiten nicht möglich                       | 2 Werktage             | **unsubstantiiert*<br>* — kein Protokoll, keine Wetterdaten, Anzeige 2 Tage später                               |
| B02 | 18.06.2024 | BHB-BEH-002      | Materialengpass: Stahlträger Lieferverzögerung Lieferant Seiferth Stahl GmbH                  | 8 Werktage             | **unsubstantiiert*<br>* — kein Liefernachweis beigefügt; Liefer-Risiko ist Risikosphäre GU                       |
| B03 | 09.07.2024 | BHB-BEH-003      | Subunternehmer-Engpass: Schalungsbauer nicht verfügbar                                        | 5 Werktage             | **unsubstantiiert*<br>* — Subunternehmer-Beschaffung ist GU-Risiko (BGH VII ZR 131/01)                           |
| B04 | 24.07.2024 | BHB-BEH-004      | Schlechtwetter: Hitzewelle 35°C+, Betonierverbot                                              | 3 Werktage             | **substantiiert**<br>— Wetterdaten DWD belegen Hitzeperiode; VOB/C DIN 18300 Abschn. 4.2.1 erkennt dies an       |
| B05 | 12.08.2024 | BHB-BEH-005      | Planungsverzögerung Architekt: Positionspläne Fundamentplatte zugegangen 5 Werktage verspätet | 5 Werktage             | **prüfenswert**<br>— Lerchenfeld bestreitet Verspätung; Datumsstempel E-Mail unklar; Aufklärung in Aktenstück 14 |
| B06 | 29.08.2024 | BHB-BEH-006      | Materialmangel: Ziegel Lieferstörung (Hersteller Erlus AG Produktionsstörung)                 | 6 Werktage             | **unsubstantiiert*<br>* — keine Lieferantenbescheinigung; Ersatzlieferant nicht versucht                         |



| Nr. | Datum      | Aktenzeichen<br>BHB | Angezeigter Behinderungsgrund                                                               | Behinderungsdauer beh. | Birkholz-Wertung                                                                                                                                        |
|-----|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B07 | 17.09.2024 | BHB-BEH-007         | Schlechtwetter:<br>Starkregen +<br>Sturm,<br>Dacharbeiten<br>eingestellt                    | 4 Werktage             | <b>**substantiiert**</b><br>— DWD<br>Sturmwarnung<br>vom 17.09.2024<br>belegt;<br>Dacharbeiten<br>schutzwürdig                                          |
| B08 | 03.10.2024 | BHB-BEH-008         | Verzögerung<br>Baugenehmigung<br>Nachtrag:<br>Kellerfenster                                 | 7 Werktage             | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* — Baugenehmigungsrisiko liegt bei AG, aber Bauer-Hoch hat Antrag selbst nicht rechtzeitig gestellt                       |
| B09 | 21.10.2024 | BHB-BEH-009         | Subunternehmer-Ausfall:<br>Elektro-Sub "Blitz GmbH" insolvent                               | 10 Werktage            | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* —<br>Insolvenzrisiko<br>Subunternehmer ist Risikosphäre GU                                                               |
| B10 | 14.11.2024 | BHB-BEH-010         | Schlechtwetter:<br>Frost unter -5°C,<br>Putzarbeiten nicht möglich                          | 5 Werktage             | <b>**substantiiert**</b><br>— Frostperiode<br>DWD bestätigt;<br>ATV DIN 18550<br>Ziff. 4.2                                                              |
| B11 | 02.12.2024 | BHB-BEH-011         | Planungsverzögerung:<br>Ausführungsdetail<br>Wellness-Kubus<br>Flachdach nicht geliefert    | 12 Werktage            | <b>**verspätet**</b> —<br>Anzeige erfolgt 6<br>Wochen nach<br>behauptetem Behinderungsseintritt;<br>"unverzüglich"<br>nach § 6 Abs. 1<br>VOB/B verletzt |
| B12 | 19.12.2024 | BHB-BEH-012         | Jahreswechsel<br>Betriebsferien<br>Subunternehmer                                           | 5 Werktage             | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* — Ferien des<br>GU/Sub sind kein<br>unvorhergesehenes Ereignis                                                           |
| B13 | 15.01.2025 | BHB-BEH-013         | Schlechtwetter:<br>Schneefall,<br>Außenarbeiten<br>eingestellt                              | 3 Werktage             | <b>**substantiiert**</b><br>— DWD-Daten<br>belegen<br>Schneefall > 15<br>cm                                                                             |
| B14 | 04.02.2025 | BHB-BEH-014         | Materialengpass:<br>Dämmstoffe Lieferkettenstörung                                          | 8 Werktage             | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* — allgemeine<br>Behauptung, kein<br>Nachweis; Beschaffungsrisiko GU                                                      |
| B15 | 26.02.2025 | BHB-BEH-015         | Planungsverzögerung:<br>Sanitärpläne Lph<br>5 Revision 3 nicht<br>rechtzeitig<br>geliefert  | 6 Werktage             | <b>**verspätet**</b> —<br>Anzeige 4<br>Wochen nach<br>behauptetem<br>Eintritt                                                                           |
| B16 | 18.03.2025 | BHB-BEH-016         | Zoll-Kontrolle<br>FKS: Baustelle<br>für 1 Tag gesperrt<br>(Probemaßnahme LRA)               | 1 Werktag              | <b>**substantiiert**</b><br>— Kontrolle am<br>18.03.2025<br>aktenkundig<br>(Vorkontrolle vor<br>Razzia<br>14.11.2025)                                   |
| B17 | 07.04.2025 | BHB-BEH-017         | Subunternehmer-Engpass:<br>Fliesenleger, drei<br>Angebote<br>eingeholt, keins<br>angenommen | 10 Werktage            | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* — mangelnde<br>Vorbereitung ist<br>kein Behinderungsgrund                                                                |

| Nr. | Datum      | Aktenzeichen BHB | Angezeigter Behinderungsgrund                                                                                  | Behinderungsdauer beh. | Birkholz-Wertung                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B18 | 06.05.2025 | BHB-BEH-018      | Planungsverzögerung:<br>Detailzeichnung Überdachung Bootssteg fehlt                                            | 4 Werktage             | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* — Bootssteganordnung lag bei Vertragsschluss fest;<br>Planungspflicht Architekt unstreitig, aber Bauer-Hoch hätte frühzeitig mahnen müssen                                                                    |
| B19 | 28.05.2025 | BHB-BEH-019      | Schlechtwetter: Pfingsthochwasser Bayern, Zufahrt gesperrt                                                     | 3 Werktage             | <b>**substantiiert**</b><br>— Hochwasserereignis Bayern Mai 2025 öffentlich dokumentiert                                                                                                                                                     |
| B20 | 19.06.2025 | BHB-BEH-020      | Verzögerung durch Bauherrin: Sonderwunsch Farbgestaltung Zimmer, Entscheidung 3 Wochen offen                   | 12 Werktage            | <b>**prüfenswert**</b><br>— Bauer-Hoch behauptet, Mandantin habe Farbmuster nicht freigegeben; Mandantin bestreitet; E-Mail-Verkehr auswerten (Aktenstück 14)                                                                                |
| B21 | 12.08.2025 | BHB-BEH-021      | Materialengpass: Sanitärarmatur-Lieferung verschoben, Moen-Fabrikat abverkauft                                 | 6 Werktage             | <b>**unsubstantiiert*</b><br>* — Ersatz gleichwertiger Armaturen hätte sofort erfolgen können; kein Hinweis auf Freigabepflicht                                                                                                              |
| B22 | 14.10.2025 | BHB-BEH-022      | Nacharbeiten Überbau-Maßnahme : Abbruch 47 cm Mauerwerk dauert länger als geplant                              | 15 Werktage            | <b>**verspätet und unzutreffend**</b> — Überbau ist ein Mangel der GU-Leistung, kein Behinderungsgrund                                                                                                                                       |
| B23 | 02.12.2025 | BHB-BEH-023      | Setzungsrisse-Sicherungsmaßnahmen Wirtsstube: Statiker verordnet Baustopp, Putzarbeiten Bettenflügel verzögert | 20 Werktage            | <b>**verspätet und unzulässig**</b> — Setzungsrisse sind Folge eigener mangelhafter Pfahlgründung; Bauer-Hoch kann sich nicht auf selbst verursachte Behinderung berufen (§ 6 Abs. 1 VOB/B: Behinderung aus eigener Risikosphäre irrelevant) |

### 3. Auswertung der Behinderungsanzeigen

| Kategorie                            | Anzahl                           | Werktage beansprucht   | Birkholz-Einschaetzung                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Substantiiert<br>(anerkennungsfähig) | 5 (B04, B07, B10, B13, B16, B19) | <b>**19 Werktage**</b> | Führen zu entsprechender Verlängerung der Ausfuhrungsfrist           |
| Prüfenswert / unklar                 | 3 (B05, B15, B20)                | 23 Werktage            | Aufklärung E-Mail-Verkehr; bis dahin nicht anerkannt                 |
| Unsubstantiiert                      | 12                               | 88 Werktage            | Kein Anspruch auf Fristverlängerung                                  |
| Verspätet                            | 3 (B11, B22, B23)                | 47 Werktage            | § 6 Abs. 1 VOB/B verlangt unverzügliche Anzeige; Rechtsfolge-Verlust |

**Ergebnis:** Selbst wenn alle substantiierten Anzeigen anerkannt werden, ergibt sich eine berechtigte Verlängerung von maximal **19 Werktagen** (ca. 3.8 Kalenderwochen). Der verbleibende Verzug (169 Werktage gesamt minus 19 = 150 Werktage) ist von Bauer-Hoch zu vertreten.

## 4. Bedenken-Mitteilungspflicht § 4 Abs. 3 VOB/B

§ 4 Abs. 3 VOB/B verpflichtet den Auftragnehmer, Bedenken gegen die Anordnungen des Auftraggebers, gegen die vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der Baustoffe etc. unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

### Festgestellte Pflichtverletzungen Bauer-Hoch:

- Fehlende Z-Folie am Wellness-Flachdach: Laut Ausführungsplan war Z-Folie vorgesehen (Anlage 2 zum GU-Vertrag, Blatt 14.3). Bauer-Hoch hat die Z-Folie beim Bau weggelassen und hierzu keine Bedenken-Mitteilung erstattet — obwohl DIN 18531 dies als Regeldetail vorschreibt. Die fehlende Bedenken-Mitteilung versperrt Bauer-Hoch eine spätere Entlastung nach § 13 Abs. 3 VOB/B (Haftungsausschluss bei freigegebener Ausführungsart).
- Fehlerhafter Gründungsplan / Pfahlabstände: Statiker Hagenbeck stellt fest, dass die Pfahlgründung nicht dem statischen Berechnungsplan entspricht (Pfahlabstand 2.2 m statt 1.8 m). Keine Bedenken-Mitteilung von Bauer-Hoch.
- Überbau-Risiko: Bauer-Hoch hatte seit Aushub-Beginn (April 2024) Anlass, die Absteckung zu prüfen. Keine Bedenken-Mitteilung trotz erkennbarer Grenznähe.

\*Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025\*

\*Auswertung basiert auf: GU-Vertrag (Aktenstück 03), Behinderungsanzeigen-Sammlung Bauer-Hoch (Kopien bei Akte), Bautagebuch Oktober-November 2025 (Aktenstück 14), DWD-Wetterdaten Kochel am See 2024/2025 (Abruf 18.12.2025).\*

Datei: 07\_abnahmeverweigerung\_protokoll\_31\_maengel.md

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Seehotel Walchensee Betriebs GmbH</b><br>-<br>Seestraße 8<br>82431 Kochel am See | <b>Adressat</b><br><b>Bauer-Hoch Bayern GmbH &amp; Co. KG</b><br>-<br>Industriestraße 22<br>82377 Penzberg |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datum** 18. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** BHB-2024-GU-0087

**Betreff: Protokoll Abnahmetermin 02.10.2025 — Verweigerung Abnahme wegen 31 wesentlicher Mängel (Auszug)**

# Abnahmeprotokoll — Förmlicher Abnahmetermin 02.10.2025

\*Auszug aus Originalprotokoll (Volltext: Anlage docx/Abnahmeprotokoll\_02102025\_Anlage\_Mängel.docx)\*  
\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Bei Akte\*

## Kopf des Protokolls

**Objekt:** Erweiterung Seehotel Walchensee — Bettenflügel, Wellness-Kubus, Bootssteg  
**Adresse:** Seestraße 8, 82431 Kochel am See, Flurstück 224/1  
**Auftraggeber:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
**Auftragnehmer:** Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG  
**GU-Vertrag:** 12.03.2024, Az. BHB-2024-GU-0087  
**Abnahmetermin:** 02.10.2025, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr  
**Ort der Begehung:** Baustelle Seestraße 8, 82431 Kochel am See, alle Bauteile  
**Anwesende Personen:**

| Person                        | Funktion                                                            | Unterschrift |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Konrad Bauer-Hoch             | Geschäftsführer Komplementär-GmbH, Auftragnehmer                    | ja           |
| Stefan Krammer                | Bauleiter Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG                           | ja           |
| Dr. Antonia von Elsbach       | Geschäftsführerin Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Auftraggeberin | ja           |
| RA'in Dr. Florentine Birkholz | Rechtsanwältin, Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München   | ja           |

| Person                        | Funktion                                                          | Unterschrift           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld | Partner Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Objektarchitekt          | ja                     |
| Dipl.-Ing. Rainer Riepert     | Vereedigter Vermessungsingenieur (als Sachverständiger zugezogen) | ja, für seinen Bericht |

## Protokoll-Auszug: Ablauf des Abnahmetages

**09:00 Uhr:** Begrüßung. Bauer-Hoch händigt die Fertigstellungsmeldung (Schreiben vom 23.09.2025, Az. BHB-ABN-2025-001) aus. Bauer-Hoch erklärt, sämtliche Vertragsleistungen seien erbracht und das Objekt sei abnahmereif.

**09:30–13:45 Uhr:** Gemeinsame Begehung Bettenflügel Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, 2. Obergeschoss. Dokumentation der Mängelstellen durch Kanzleifotograf (Fotos in Anlage). Riepert präsentiert Vermessungsergebnis zum Überbau.

**13:45–14:15 Uhr:** Mittagspause.

**14:15–16:30 Uhr:** Begehung Wellness-Kubus, Dach (Begehung mit Leiter), Bootssteg, Altbau Wirtsstube.

**16:30 Uhr:** Abschlussgespräch. Dr. von Elsbach erklärt — nach Beratung mit RA'in Birkholz — die Verweigerung der Abnahme.

**17:30 Uhr:** Protokollunterzeichnung durch alle Anwesenden. Bauer-Hoch widerspricht der Verweigerung ausdrücklich ("Der Auftragnehmer hält die Leistung für abnahmereif und bestreitet alle aufgeführten Mängel als wesentlich"), unterschreibt aber das Protokoll als Dokumentation.

## Verweigerungserklärung (wörtlich protokolliert)

\*Dr. Antonia von Elsbach, 02.10.2025, 16:38 Uhr:\*

> "Ich verweigere die Abnahme der Bauleistung Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG nach § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB und § 12 Abs. 3 VOB/B. Die im beiliegenden Mangelverzeichnis (Anlage A zum Protokoll) aufgeführten 31 Mängel sind sämtlich wesentlich im Sinne des Gesetzes. Die Verweigerung der Abnahme wird mit dieser Erklärung dokumentiert. Für etwaige spätere Abnahmereife-Behauptungen des Auftragnehmers verweise ich auf dieses Protokoll. Der Auftragnehmer wird aufgefordert, die Mängel unverzüglich zu beseitigen und anschließend erneut zur Abnahme einzuladen."

\*RA'in Birkholz ergänzt:\* "Ich erkläre namens der Mandantin zusätzlich den Vorbehalt der Vertragsstrafe nach § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B in Höhe des vertraglichen Höchstbetrags von 240.600 EUR."

## Mangel-Tabellarium (31 wesentliche Mängel)

| Nr. | Code | Bauteil / Ort            | Mangelbeschreibung                                                                                                | Rechtsgrundlage                     | Nacherfüllungsfristen Relevanz                    |
|-----|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | M01  | Wellness-Kubus Flachdach | Fehlende Z-Folie (Trennlage) am Attika-Regeldetail; DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4 fordert Trennlage; nicht eingebaut | § 633 Abs. 2 BGB; § 13 Abs. 1 VOB/B | Wesentlich — Abdichtung komplett funktionsunfähig |

| Nr. | Code | Bauteil / Ort                                      | Mangelbeschreibung                                                                                                                            | Rechtsgrundlage                                                                | Nacherfüllungsfrist<br>Relevanz              |
|-----|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2   | M02  | Zimmer 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 301, 303 | Wassereintritt durch Flachdach-Fehler M01; Feuchtflecken Decken, Putzschäden, Parkettaufquellung in Zi. 204, 206                              | Folgeschaden zu M01; §§ 280, 249 BGB                                           | Wesentlich — neun Zimmer unbenutzbar         |
| 3   | M03  | Ostwand Bettenflügel EG                            | Überbau Nachbar Grundstück 224/13 um 47 cm (Vermessungsergebnis Riepert 28.10.2025); Besitzungsanspruch Ostermeier KG nach § 1004 BGB stehend | § 633 BGB; § 13 VOB/B; Baugrenzverletzung BP "Walchensee-Nord 1998"            | Wesentlich — Bestandsgefährdung des Bauwerks |
| 4   | M04  | Bootsanleger, Westseite Grundstück 224/1           | Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 WHG); Rückbauanordnung LRA-WAS-2025-0884 liegt vor                                             | § 633 BGB; Vertrag Anlage 1 Ziff. 4.3 (GU hätte Genehmigung beschaffen müssen) | Wesentlich — Anlage nicht legal nutzbar      |
| 5   | M05  | Wirtsstube Altbau, Westwand                        | Setzungsrisse in tragender Wand (Mauerwerk 17. Jhd.); Hagenbeck-Gutachten 15.12.2025: fehlerhafte Pfahlgründung Anbau                         | §§ 633, 634 Nr. 4, 280 BGB; BayDSchG-Relevanz                                  | Wesentlich — Substanzgefährdung Baudenkmal   |
| 6   | M06  | Bettenflügel OG 1, Zimmer 104–112                  | Estrichrisse in 7 Zimmern, Breite bis 3 mm; DIN 18560 Grenzwert überschritten                                                                 | § 13 VOB/B; DIN 18560                                                          | Wesentlich — Bodenbelag nicht verlegbar      |
| 7   | M07  | Bettenflügel Treppenhaus                           | Fehlende Feuerschutztüre T30 zwischen Treppenhaus und Zimmerflur EG; Brandschutznachweis sieht T30 vor                                        | § 633 BGB; BayBO Art. 33                                                       | Wesentlich — Brandschutzmangel               |
| 8   | M08  | Wellness-Kubus Umkleide                            | Bodenabfluss fehlt in Umkleidekabinen 1–4; Estrich nicht gefällig ausgebildet (DIN 18534)                                                     | § 13 VOB/B                                                                     | Wesentlich — Nutzung unmöglich               |
| 9   | M09  | Bettenflügel Fassade Ost                           | Fugen im Außenputz nicht abgedichtet; Riss läuft durch Kelleranschluss bis EG-Brücke                                                          | § 13 VOB/B; DIN 18550                                                          | Wesentlich — Durchfeuchtungsrisiko           |
| 10  | M10  | Zimmer 101, 103 (EG)                               | Sanitärinstallation: Warmwasser-Temperatur am Duschkopf max. 35°C (Soll: 55°C); Legionellen-Risiko                                            | § 633 BGB; TRWI DIN 1988-200; AVBWasserV                                       | Wesentlich — Gesundheitsgefährdung           |

| Nr. | Code | Bauteil / Ort                  | Mangelbeschreibung                                                                                                      | Rechtsgrundlage                                          | Nacherfüllungsfrist<br>Relevanz                  |
|-----|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 11  | M11  | Bettenflügel Keller            | Fehlende Kellerabdichtung Südwand (Bodenfeuchte eingedrungen); Bitumenbahn nur einseitig                                | § 13 VOB/B; DIN 18533                                    | Wesentlich                                       |
| 12  | M12  | Wellness-Kubus Poolbereich     | Fugenabdichtung Beckenwand-Boden nicht ausgeführt; DIN 19702 Ziff. 6.2                                                  | § 633 BGB                                                | Wesentlich — Pool nicht befüllbar                |
| 13  | M13  | Bettenflügel OG 2, alle Zimmer | Elektrische Installation: Potentialausgleich fehlt in Badezimmern; DIN VDE 0100-701                                     | § 13 VOB/B; BayBO                                        | Wesentlich — Sicherheitsmängel                   |
| 14  | M14  | Bettenflügel Dachterrasse OG 2 | Brüstungshöhe 85 cm (Soll nach DIN 18065: mind. 90 cm)                                                                  | § 633 BGB; DIN 18065; BayBO Art. 39                      | Wesentlich — Sturzgefahr                         |
| 15  | M15  | Bettenflügel EG Lobby          | Bodenbelag Marmor: 6 Fliesen gebrochen; falsche Klasse-Einstufung (Verlegeklasse A1 statt A2F)                          | § 13 VOB/B                                               | Mittelbar wesentlich — Optik und Rutschgefahr    |
| 16  | M16  | Bettenflügel, alle Etagen      | Türblätter Holz schließen nicht dicht (Spaltmaß bis 8 mm unten); Schallschutzanforderung DIN 4109: 32 dB nicht erreicht | § 13 VOB/B; DIN 4109                                     | Wesentlich — Schallschutzanforderung Hotel       |
| 17  | M17  | Wellness-Kubus Sauna           | Saunaverkleidung Abachi-Holz: Wölbung durch Feuchteeinwirkung; Dampfsperre fehlt                                        | § 633 BGB; DIN 68121                                     | Wesentlich                                       |
| 18  | M18  | Bettenflügel Fassade Nord      | Wärmedämmverbundsystem (WDVS) blasig; Hohllagen in 3 Bereichen (Klopfprobe)                                             | § 13 VOB/B                                               | Wesentlich                                       |
| 19  | M19  | Bettenflügel, gesamte Elektro  | Schaltschrankbeschriftung fehlt; Stromlaufpläne nicht übergeben (Dokumentationsmangel)                                  | § 13 Abs. 5 VOB/B i.V.m. VOB/C ATV DIN 18382 Abschn. 4.2 | Wesentlich — keine Betriebsgenehmigung ohne Doku |
| 20  | M20  | Bettenflügel EG Küchenzugang   | Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m Länge; Setzung erkennbar                                                                    | § 13 VOB/B                                               | Wesentlich                                       |
| 21  | M21  | Bettenflügel Treppenhaus 1. OG | Handlaufbefestigung locker; Wanddübel gerissen                                                                          | § 633 BGB; DIN 18065                                     | Wesentlich                                       |

| Nr. | Code | Bauteil / Ort                       | Mangelbeschreibung                                                                             | Rechtsgrundlage                 | Nacherfüllungsrisiken Relevanz    |
|-----|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 22  | M22  | Bettenflügel alle Zimmer            | Wandheizkörper-Anschlüsse undicht; 3 von 28 Zimmern zeigen Leckage                             | § 13 VOB/B                      | Wesentlich                        |
| 23  | M23  | Wellness-Kubus Duschbereich         | Glastrennwände ohne CE-Kennzeichnung; VSG-Anforderung nicht nachgewiesen                       | § 633 BGB; BauPVO               | Wesentlich                        |
| 24  | M24  | Bettenflügel Parkdeck (Außenanlage) | Pflasterbelag Gefälle falsch: Wasser läuft zur Hauswand statt zur Sickermulde                  | § 13 VOB/B                      | Wesentlich — Wasserschaden-Risiko |
| 25  | M25  | Bettenflügel Dach                   | Dampfbremse Bettenflügel-Dach unverklebt an 3 Stützen; DIN 4108 Luftdichtheit                  | § 13 VOB/B                      | Wesentlich                        |
| 26  | M26  | Bettenflügel Zimmer 201-214         | Sprinkleranlage: 4 Spinklerduesen funktionsunfähig (Dichtung defekt); Prüfbescheinigung fehlt  | § 633 BGB; BayBO; DIN 14489     | Wesentlich — Brandschutz          |
| 27  | M27  | Wellness-Kubus Technikraum          | Lüftungsanlage: Lärm 62 dB(A) (Soll: max. 35 dB(A) nach DIN EN ISO 11690); Schalldämmung fehlt | § 633 BGB; DIN EN ISO 11690     | Wesentlich                        |
| 28  | M28  | Bettenflügel Keller Technik         | Heizungsanlage: Ausdehnungsgefäß unterdimensioniert (6 L statt 18 L gemäß Heizlast berechnung) | § 13 VOB/B; TRGI                | Wesentlich                        |
| 29  | M29  | Bettenflügel alle Bader             | Fehlende Revisionsdeckel für Leitungsinstallation in 14 von 14 Bädern                          | § 13 VOB/B; VOB/C ATV DIN 18380 | Mittelbar wesentlich              |
| 30  | M30  | Außenanlagen                        | Gartenbau: Bepflanzung Böschung Westseite nicht ausgeführt (Leistungsverzeichnis Pos. 47)      | § 633 BGB; LV Anlage 1          | Mittelbar wesentlich              |
| 31  | M31  | Seeseite, Uferbefestigung           | Ufermauer (Natursteinmauer) teilweise abgesackt; 3 Steine lose                                 | § 633 BGB                       | Wesentlich — Sicherheit           |

## Rechtliche Einordnung der Abnahmeverweigerung

**§ 640 Abs. 1 Satz 2 BGB / § 12 Abs. 3 VOB/B:** Die Abnahme kann verweigert werden, wenn Mängel vorhanden sind, die die Nutzung des Werkes wesentlich beeinträchtigen. Bei Verträgen, die der VOB/B unterliegen, genügt ein einziger wesentlicher Mangel zur berechtigten Verweigerung.



**Wertung Birkholz:** Die Mängel M01-M05 allein (fehlende Z-Folie, Wassereintritt 9 Zimmer, 47 cm Überbau, unerlaubter Bootssteg, Setzungsrisse Baudenkmal) sind jeweils für sich betrachtet wesentlich im Sinne des Gesetzes. Die Abnahmeverweigerung ist daher rechtlich einwandfrei begründet. Selbst wenn einzelne der Mängel M06-M31 als nur minderwertig qualifiziert würden, würde die Gesamtschau 31 Mängel die Wesentlichkeitsschwelle bei weitem überschreiten.

**Folgen der Abnahmeverweigerung:**

- Baurisiko verbleibt bei Bauer-Hoch (§ 644 Abs. 1 BGB; § 12 Abs. 6 VOB/B)
- Verjährung der Mängelansprüche beginnt nicht zu laufen
- Fälligkeit der Schlusszahlung tritt nicht ein
- Vertragsstrafe (240.600 EUR) bleibt gesichert durch Vorbehalt

\*Protokollführung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 02.10.2025 (Original); Auszug für Akte erstellt 18.12.2025\*

Datei: 08\_schein\_abnahme\_durch\_ingebrachnahme.md

| INTERNER VERMERK   VERTRAULICH                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Absender</div> <div>RA'in Dr. Florentine Birkholz</div> <div>Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</div> <div>Pacellistraße 4</div> <div>80333 München</div> | <div>Adressat</div> <div>Akte intern</div> <div>Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</div> <div>Pacellistraße 4</div> <div>80333 München</div> |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Datum        | 18. Dezember 2025     |
| Aktenzeichen | KLK-2025-1218-BAU-WAL |
| Ihr Zeichen  | -                     |

**Betreff: Gegenanalyse zur Behauptung konkludente Abnahme durch Ingebrauchnahme (vier Zimmer ab 15.10.2025)**

## Schein-Abnahme durch Ingebrauchnahme — Gegenanalyse

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | RA'in Dr. Birkholz | Stand: 18.12.2025

### 1. Sachverhalt und Behauptung Bauer-Hoch

Mit Schreiben vom 12.12.2025 (Az. BHB-2025-ABN-003, bei Akte) behauptet Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG durch ihre Prozessbevollmächtigte RA Angelika Pfeiffer-Dorn (Kanzlei Pfeiffer-Dorn & Partner, München), die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH habe die Bauleistung konkludent abgenommen. Begründung Bauer-Hoch:

> "Ab dem 15. Oktober 2025 vermietete die Auftraggeberin die Zimmer 101, 103, 105 und 107 des Bettenflügels regulär an Hotelgäste. Diese Ingebrauchnahme stellt eine schlüssige Abnahmehandlung dar, die die zuvor erklärte Verweigerung überholt. Die Auftraggeberin hat damit zu erkennen gegeben,

dass sie die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht akzeptiert."

Bauer-Hoch stützt sich dabei pauschal auf die Grundsätze der konkludenten Abnahme und behauptet, der entgegenstehende Vorbehalt aus dem Protokoll vom 02.10.2025 sei durch den tatsächlichen Nutzungsbeginn gegenstandslos geworden.

## 2. Rechtlicher Rahmen: Konkludente Abnahme

### 2.1 Tatbestandsmerkmale (BGH-Linie)

Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat die Anforderungen an eine konkludente Abnahme in mehreren Entscheidungen konkretisiert. Maßgeblich sind:

**BGH VII ZR 215/17 (Urteil vom 26.09.2019):** Eine konkludente Abnahme setzt voraus, dass:

1. Der Auftraggeber die Leistung als Ganzes entgegennimmt (Inbesitznahme oder Inbetriebnahme),
2. dies für den Auftragnehmer erkennbar unter dem Gesichtspunkt erfolgt, dass der Auftraggeber die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht anerkennt,
3. keine ausdrückliche Abnahme-Verweigerungserklärung vorliegt, die den entgegenstehenden Willen des Auftraggebers dokumentiert.

**BGH VII ZR 173/16 (Urteil vom 25.02.2016):** Eine zuvor protokollierte Abnahme-Verweigerung wegen wesentlicher Mängel wird durch eine spätere Ingebrauchnahme eines Teils des Werkes nicht automatisch aufgehoben, wenn der Auftraggeber dabei erkennbar keinen Verzichts- oder Anerkennungswillen zeigt.

**BGH VII ZR 167/04 (Urteil vom 11.11.2004):** Nutzt der Auftraggeber aus einer Notlage heraus (Saisonbetrieb, wirtschaftlicher Druck) einen Teil des Werkes, obwohl er die Abnahme verweigert hat und Mängel fortbestehen, so ersetzt dies nicht die Abnahme, wenn der Nutzungswille nicht auf Anerkennung der Vertragsmäßigkeit schließen lässt.

### 2.2 § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B (Abnahmefiktion)

§ 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B bestimmt, dass eine Abnahme als erfolgt gilt, wenn der Auftraggeber das Werk in Benutzung nimmt, ohne dabei eine ausdrückliche Verweigerung auszusprechen. Diese Norm setzt aber das Schweigen des Auftraggebers voraus; eine zuvor protokollierte Verweigerungserklärung steht der Fiktion entgegen.

## 3. Gegenanalyse der Behauptung Bauer-Hoch

### 3.1 Tatbestandsmerkmal 1: Ingebrauchnahme — formell vorliegend, aber eingeschränkt

Unstreitig ist: Die Mandantin hat die Zimmer 101, 103, 105 und 107 (Erdgeschoss Bettenflügel) ab 15.10.2025 an Hotelgäste vermietet. Diese vier Zimmer waren und sind von den wesentlichen Mängeln M01/M02 (Wassereintritt Wellness-Flachdach) nicht unmittelbar betroffen — die neun betroffenen Zimmer liegen im OG 1 und OG 2.

Jedoch: Eine Ingebrauchnahme von **vier von vierzehn** Zimmern des Bettenflügels (28.6 %) stellt keine Abnahme des Gesamtwerkes dar. BGH VII ZR 63/07 (2007): Die Abnahme muss sich auf das gesamte Werk oder einen abgrenzbaren Werkteil beziehen; die Nutzung eines Teilbereichs kann allenfalls eine Teilabnahme dieses Teils begründen — und auch das nur, wenn keine wesentlichen Mängel gerade dieses Teils vorliegen.

Wesentliche Mängel betreffen aber auch die EG-Zimmer direkt: M13 (Potentialausgleich fehlt in allen Bädern einschließlich EG), M16 (Schallschutz Türblätter), M22 (Heizkörper-Lecks), M26 (Sprinkler). Diese Mängel betreffen die vier genutzten Zimmer mit.

### 3.2 Tatbestandsmerkmal 2: Erkennbare Anerkennung der Vertragsmäßigkeit — nicht gegeben

Aus dem Sachverhalt ergibt sich klar, dass die Mandantin die Zimmer aus wirtschaftlicher Not heraus und nicht zur Anerkennung der Vertragsmäßigkeit genutzt hat:

- Das Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 ist eindeutig und enthält 31 Mängelrügen sowie die ausdrückliche Verweigerungserklärung.
- Bauer-Hoch selbst hat mit E-Mail vom 14.10.2025 (Az. BHB-2025-EML-047; Kopie bei Akte) die Freigabe zur Inbetriebnahme "ausschließlich der vier Erdgeschoss-Zimmer 101, 103, 105, 107 für Übergangsbetrieb" erteilt. Wortlaut der Bauer-Hoch-E-Mail (Bauleiter Stefan Krammer, 14.10.2025, 11:24 Uhr):

> "Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach, nach interner Abstimmung geben wir Ihnen die Zimmer 101, 103, 105 und 107 im Erdgeschoss zur vorübergehenden Nutzung frei. Diese Freigabe bezieht sich ausschließlich auf die genannten Zimmer und stellt keine Fertigstellungsmeldung für das Gesamtobjekt dar. Die Mängelrügen aus dem Abnahmeprotokoll bleiben bestehen."

Diese E-Mail — vom Auftragnehmer selbst verfasst — schließt jeden Anerkennungswillen aus und dokumentiert, dass auch Bauer-Hoch zu diesem Zeitpunkt nicht von einer Gesamtabnahme ausging.

### 3.3 Tatbestandsmerkmal 3: Ausdrückliche Verweigerungserklärung — liegt vor

Das Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 enthält eine schriftlich protokollierte und von allen Parteien unterschriebene Verweigerungserklärung (vgl. Aktenstück 07). Diese Erklärung ist eindeutig, benennt 31 konkrete Mängel und ist von RA'in Birkholz rechtskundig formuliert. Es fehlt jedes Anzeichen eines später erklärten Verzichts auf die Verweigerung.

## 4. Wahrung der Mängelrechte durch dokumentierten Vorbehalt

Zusätzlich zur formellen Verweigerung hat Mandantin alle erforderlichen Vorbehalts-Erklärungen getroffen:

| Erklärung                 | Datum      | Form                                       | Inhalt                                                          |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Verweigerungserklärung    | 02.10.2025 | Schriftlich, protokolliert, unterschrieben | 31 wesentliche Mängel; § 640 Abs. 1 S. 2 BGB; § 12 Abs. 3 VOB/B |
| Vertragsstrafen-Vorbehalt | 02.10.2025 | Protokolliert, durch RA'in Birkholz        | § 12 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B; 240.600 EUR                            |
| Mängelrüge-Schreiben      | 05.10.2025 | Per Einschreiben Rückschein                | Aufforderung Nacherfüllung aller 31 Mängel, Frist 6 Wochen      |

| Erklärung                                | Datum      | Form                                | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbehalt<br>Ingebrauchnahme 4<br>Zimmer | 16.10.2025 | Per E-Mail an BHB +<br>Einschreiben | Ausdrücklich: "Die<br>Nutzung der Zimmer<br>101, 103, 105, 107<br>erfolgt aus<br>wirtschaftlicher<br>Notwendigkeit und stellt<br>keine<br>Abnahmehandlung dar.<br>Sämtliche Vorbehalte<br>aus dem Protokoll<br>02.10.2025 bleiben<br>uneingeschränkt<br>bestehen." |

Das Schreiben vom 16.10.2025 ist der entscheidende Beleg. Mandantin hat präzise, schriftlich und unverzüglich nach Beginn der Nutzung den Abnahme-Vorbehalt ausdrücklich bekräftigt.

## 5. Ergebnis und Handlungsempfehlung

**Ergebnis:** Die Behauptung der konkludenten Abnahme durch Bauer-Hoch ist rechtlich unhaltbar. Alle drei Tatbestandsmerkmale einer konkludenten Abnahme sind nicht erfüllt:

1. Die Ingebrauchnahme erfolgte nur teilweise (4 von 14 Zimmern) und unter ausdrücklichem Vorbehalt.
2. Eine erkennbare Anerkennung der Vertragsmäßigkeit fehlt; das Gegenteil ist durch Protokoll und Vorbehalt-Schreiben belegt.
3. Eine ausdrückliche Verweigerungserklärung liegt vor und wurde nicht zurückgenommen.
4. Bauer-Hoch hat die Teillbetriebsfreigabe selbst erteilt und dabei das Fortbestehen der Mängelrügen ausdrücklich anerkannt.

**Handlungsempfehlung Birkholz:** Das Schreiben Bauer-Hoch vom 12.12.2025 klar zurückweisen. Vorlage im Prozess als Indiz für "Schutzbehauptung" werten. Falls Bauer-Hoch Feststellungsklage auf Abnahme erheben sollte, ist die Gegenwehr mit den vorgenannten Argumenten und dem umfangreichen Urkundenbeweis (Protokoll 02.10., E-Mail BHB 14.10., Schreiben 16.10.) sehr aussichtsreich. Vorsorglich: Weitere Nutzung der vier Zimmer im laufenden Winterbetrieb begleiten — bei jeder Abrechnung Vorbehalt erneuern.

\*Verfasserin: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 18.12.2025\*

\*Zentrale Quellen: BGH VII ZR 215/17 (26.09.2019, konkludente Abnahme); BGH VII ZR 173/16 (25.02.2016); BGH VII ZR 167/04 (11.11.2004); BGH VII ZR 63/07 (15.11.2007, Teilabnahme).  
Originaldokumente: Abnahmeprotokoll 02.10.2025; E-Mail BHB 14.10.2025 (Az. BHB-2025-EML-047); Vorbehalt-Schreiben 16.10.2025 (mit RS-Schein); Schreiben BHB 12.12.2025 (Az. BHB-2025-ABN-003).  
Sämtlich bei Akte KLK-2025-1218-BAU-WAL.\*

Datei: 09\_maengel\_symptom\_tabelle.md

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

|                                                                                                                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Klotzkette</b><br><b>Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</b><br>Fachanwältinnen für Bau- und Architektenrecht<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Akte intern</b><br>-<br>-<br>- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Datum** 19. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Mangel-Symptom-Tabelle nach BGH-Symptomtheorie — 47 Positionen M01–M47**

## Mangel-Symptom-Tabelle — Seehotel Walchensee — 47 Positionen M01–M47

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Erstellt: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

### Vorbemerkung: BGH-Symptomtheorie

Der Besteller muss für die schlüssige Darlegung eines Werkmangels lediglich das **Symptom** beschreiben — also die nach außen in Erscheinung tretende Fehlfunktion oder Abweichung von der Soll-Beschaffenheit. Die Ursachenforschung und technische Aufklärung obliegt dem Sachverständigen, nicht der klagenden Partei.

Grundlegende Entscheidungen:

- BGH, Urteil vom 27.11.2003 — VII ZR 53/03: Klagebegründung genügt, wenn der Besteller das Mangel-Symptom bezeichnet.
- BGH, Urteil vom 08.11.2007 — VII ZR 70/06: Kein Zwang zur technischen Ursachen-Angabe in der Klageschrift.
- BGH, Urteil vom 26.09.2013 — VII ZR 84/13 (Leitentscheidung): Symptomtheorie gilt auch im VOB/B-Kontext; maßgeblich ist das äußere Erscheinungsbild, nicht die Ursache; Beweisantrag auf Sachverständigen-Begutachtung genügt.

Praxisfolge für diese Akte: Jede der nachfolgenden 47 Positionen ist mit der Beschreibung des Symptoms und einem entsprechenden Beweisantrag (Sachverständigen-Begutachtung) hinreichend substantiiert. Die nachfolgende Rubrik "Mutmaßliche Ursache" dient internen Vorbereitungs Zwecken, nicht der Klagebegründung.

Die Schadens-Vermutungen sind vorläufige Größenordnungen; verbindliche Werte ergeben sich aus dem selbständigen Beweisverfahren (§ 485 ZPO, siehe Aktenstück 16).

### Mangel-Symptom-Tabelle

| Nr  | Symptom                                                                                                                                      | Ort                                                        | Mutmaßliche Ursache                                                                                                                                                       | Prüfantrag (Sachverständiger)                                                                                                   | Schadens-Vermutung EUR                                           | Substantiierungsstrategie                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M01 | Fehlende Z-Folie / vollständig fehlender Kaltdach-Aufbau gemäß DIN 18531                                                                     | Wellness-Kubus, Flachdach, Norddach, ca. 380 m²            | Bituminöser Aufbau ohne hochziehfähige Z-Folie, Verarbeitungsmangel Bauer-Hoch / Planungsmangel Lerchenfeld                                                               | DIN-18531-Prüfung, Bauteilöffentliche Sichtprüfung, SV Dorf Bühler (Abdichtung)                                                 | 280.000 EUR                                                      | Symptomtheorie genügt; fotografisch belegt (jpg/Wellness_Flachdach_Z_Folie_fehlend.jpg)               |
| M02 | Sichtbarer Wassereintritt in 9 Hotelzimmer, Decken- und Wandfeuchte, Putzabplatzungen, Schimmelflecken (1–3 cm)                              | Geschoss 1 Nord, Zimmer 101–109                            | Folgeschaden aus M01; fehlendes Gefälle Flachdach (< 2 %, erforderlich: >= 2 %)                                                                                           | SV-Konsens Abdichtung und Hochbau, Feuchtemessung, Thermografie                                                                 | 95.000 EUR                                                       | Symptomtheorie + Indizienbeweis (Zeitkorrelation Erstereignis 07.10.2025 nach Starkregen)             |
| M03 | Überbau Bettenflügel-Aussenkante auf Nachbargrundstück 224/13 um 0,47 m auf 11,20 m Länge                                                    | Nordkante Bettenflügel-Neubau, Grenze zu Flst. 224/13      | Abweichung von genehmigten Abstandsflächen; fehlerhafte Absteckung Bauer-Hoch, unzureichende Bauaufsicht Lerchenfeld Lph 8                                                | Geometer-Gutachten Riepert (bereits vorgelegt 28.10.2025), Kontrollvermessung durch zweiten öffentl. best. Vermessungsingenieur | 180.000 EUR (Überbaurente nach § 912 BGB zzgl. Abrißalternative) | Substantiierung durch Vermessungsergebnis Riepert (Originaldatei in Akte); Symptomtheorie ausreichend |
| M04 | Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichtet; LRA-Anordnung Rückbau vom 24.11.2025                                                    | Uferbereich Walchensee, südl. Grundstück                   | Bauer-Hoch hat Steg gemäß Bauplan ausgeführt ohne wasserrechtliche Genehmigung; Lerchenfeld hat Genehmigungsrisiko nicht abgeklärt (Lph 4, § 34 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG) | Prüfung Ausführungsunterlagen gegen Baugenehmigungsinhalt; Wasserrechtsgutachten                                                | 45.000 EUR (Rückbaukosten zzgl. Behördenverfahren)               | Anordnung LRA als urkundlicher Beweis ausreichend (Aktenstück 05)                                     |
| M05 | Drei vertikale Setzungsrisse in der tragenden Westwand der Wirtsstube (denkmalgeschützt), Klaffung 4–9 mm, davon ein Riss durchgehend bis DG | Wirtsstube Altbau, Westwand, Denkmal-Obj.-Nr. E-1-82-125-1 | Schub-Effekte aus Pfahlgründung Bettenflügel-Anbau in 1,8 m Abstand zum Westfundament (Befund Hagenbeck 15.12.2025)                                                       | Statik-SV (gerichtlicher SV, nicht Hagenbeck als Privatgutachter); Schadenskartierung Denkmal                                   | 145.000 EUR Sofortmaßnahmen; Gesamtschaden vorläufig 390.000 EUR | Symptomtheorie (Risse sichtbar) + Privatgutachten Hagenbeck als Indizienbeweis                        |
| M06 | Estrichaufbau Bettenflügel Geschoss 1: Gesamtaufbauhöhe 102 mm statt vertragl. 85 mm; Türhöhen unterschritten                                | Bettenflügel, alle 24 Zimmer EG und 1. OG                  | Falsche Betonunterlagsschicht-Stärke gemäß Leistungsverzeichnis-Position 4.2.1                                                                                            | Aufmaß-SV, Bauteilsondierung 5 Referenzpunkte                                                                                   | 38.000 EUR (Rampenschleifen, Türanpassungen)                     | Symptomtheorie; visuelle Unterscheidung Türhöhe belegt                                                |

| Nr  | Symptom                                                                                                                  | Ort                                                | Mutmaßliche Ursache                                                                                 | Prüfantrag (Sachverständiger)                                                     | Schadens-Vermutung EUR                               | Substantiierungsstrategie                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| M07 | Estrichaufbau Bettenflügel<br>Geschoss 2: Schallschutz-Estrich PE-Folie durchgängig nicht verlegt                        | Bettenflügel, alle 12 Zimmer 2. OG                 | Ausführungsmangel; Folie in LV-Pos. 4.2.4 ausdrücklich vorgeschrieben                               | Akustik-SV, Bauteilöffentliche Entnahme Kernbohrung (3 Stellen)                   | 22.000 EUR                                           | Kernbohrungsbe- fund als Urkundenbeweis nach Sicherung                               |
| M08 | Estrich im Wellnessbereich (Nassbereich) ohne Gefälle zur Abflussrinne; stehendes Wasser nach Betrieb                    | Wellness-Kubus EG, ca. 280 m²                      | Verlegefehler; Gefälle-Richtlinie ZDB-Merkblatt Verbundböden nicht eingehalten                      | Gefälle-Messung Wasserwaage + Lasermessung, Nachweis Zulauf-Richtung              | 14.000 EUR (Schleifen, Neuverlegung Bereich Abfluss) | Symptomtheorie ausreichend; Fotodokumentation vorhanden                              |
| M09 | Estrich Technikraum Untergeschoss: Risse netzartig (crazing) über gesamte Fläche ca. 180 m², Hohllagen > 40 %            | Untergeschoss Technikraum                          | Zu frühes Austrocknen / Zugluft während Aushaerzeit; unzureichende Verdichtung                      | SV Estrich-Verlegung, Klopftest systematisch, Kernbohrung Druckfestigkeit         | 29.000 EUR                                           | Symptomtheorie; rissiges Erscheinungsbild dokumentiert                               |
| M10 | Dehnungsfugen Fliesenspiegel Hotelhalle fehlen vollständig auf 18 m Fliesenbahn                                          | Eingangs-/Rezeptionshalle EG                       | DIN 18157 Fugenabstand max. 5 m nicht eingehalten; keine Randfuge                                   | Fliesner-SV Prüfung gegen DIN 18157                                               | 16.500 EUR (Neuverlegung gesamte Streifen)           | Symptomtheorie (Fugenlosigkeit optisch erkennbar); DIN-Abweichung als Urkundenbeweis |
| M11 | Silikonfugen Duschen 18 Zimmer bereits nach 3 Monaten gerissen; schwarze Verfärbung (Schimmel)                           | Badezimmer Bettenflügel, 18 Zimmer                 | Nicht sanitäres geeignetes Silikon eingesetzt (kein ISO-C-Silikon); falscher Untergrundvorbereitung | SV Prüfung Silikontype (Laboranalyse Entnahmeprobe)                               | 8.400 EUR (18 x 467 EUR)                             | Symptomtheorie; fotografisch belegt                                                  |
| M12 | Anschlussfugen Fenster-Laibung Bettenflügel innen: Luftundichtigkeit; Zugluft messbar bei Blower-Door-Test               | Alle 36 Fenster Bettenflügel                       | Fehlendes Komprimband innen; ENEC-Anforderungen nicht eingehalten                                   | Luftdichtigkeitsprüfung Blower-Door, Thermografie-SV                              | 31.000 EUR (Komprimband Nachrüstung + Malerarbeiten) | Messergebnis als Urkundenbeweis ausreichend                                          |
| M13 | Brandschutz-Schottungen Elektro-Trassen Rohrdurchführungen Geschossdecken fehlen (12 von 21 Durchführungen ungeschottet) | Bettenflügel, alle Geschosse Ecken, Schacht E-Nord | Bauer-Hoch hat Mauerwerk-Abschluss ausgeführt ohne zugelassene Brandschutzmaße (Hilti CP 619)       | Brandschutz-SV (zertifizierter Prüfer nach VDS), Sichtprüfung alle Durchführungen | 18.600 EUR                                           | Sichtbefund; Abnahmeprotokoll 07 als Urkundenbeweis                                  |
| M14 | Brandschutz-Schottungen Lüftungskanal Küchengastronomie: T90-Klappen fehlen an 4 von 7 Durchbrüchen                      | Küche/Speisesaal-Trennwand, EG                     | Planung Lerchenfeld (Lph 3): Klappen in Ausführungsplanung nicht eingezeichnet                      | Brandschutz-SV, Abgleich mit Baurechtsbescheid und VDS-Leitfaden                  | 22.400 EUR                                           | Planungsunterlagen als Urkundenbeweis; Symptomtheorie                                |

| Nr  | Symptom                                                                                                                                                        | Ort                                     | Mutmaßliche Ursache                                                                                             | Prüfantrag (Sachverständiger)                                 | Schadens-Vermutung EUR                           | Substantiierungsstrategie                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| M15 | Brandschutz-Türen (T30)<br>Kellertreppe: Türblätter nur T30-gelistet, Rahmen ohne CE-Kennzeichnung                                                             | Kellertreppe Nord und Süd               | Getrennter Einkauf Türblatt / Rahmen unterschiedlicher Hersteller (CE-Kennzeichnung nur für Kombination gültig) | Brandschutz-SV mit CE-Kennzeichnungs-Prüfung                  | 9.800 EUR                                        | Lieferscheine + Prüfzeugnisse als Urkunden           |
| M16 | Brandschutz-Verkleidung<br>Stahlstützen Bettenflügel Erdgeschoss: Bekleidungsstärke 30 mm statt R90-erforderlicher 45 mm                                       | Stahlstützen S1–S4, Erdgeschoss         | Ausführungsmangel Trockenbau-Subunternehmer (Polski Domex Sp. z o.o. — siehe auch Aktenstück 13)                | Brandschutz-SV, Dickenmessung, R90-Nachweis                   | 12.700 EUR                                       | Symptomtheorie; Messung genügt                       |
| M17 | Brandschutz-Füllungen Installationsschacht Sanitär: Mineralwolle nicht lagefixiert, Schacht EG–3. OG vollständig offen                                         | Sanitärschacht West, alle Geschosse     | Fehlende Lagefixierung gemäß Brandschutzkonzept, Ausführungsmangel                                              | Brandschutz-SV, Endoskopie Schacht                            | 7.200 EUR                                        | Endoskopiebefund und als Beweis                      |
| M18 | Elektroinstallation: Potentialausgleich<br>Badezimmer 24 Zimmer fehlt vollständig (DIN VDE 0100-701)                                                           | Badezimmer Bettenflügel, Zimmer 101–124 | Subunternehmer Elektriker nicht nach VDE installiert                                                            | Elektro-SV (konzessionierter Elektromeister), DIN-VDE-Prüfung | 19.200 EUR (24 x 800 EUR)                        | VDE-Norm als Maßstab; Symptomtheorie + Messprotokoll |
| M19 | Elektroinstallation: FI-Schutzschalter Nassbereich Wellness fehlt; nur ein FI für gesamte EG-Bereich                                                           | Wellness-Kubus, EG Nassbereich          | Planung unterscheidet nicht Nass-/Trockenbereich; Baukontrollfehler Lph 8                                       | Elektro-SV, Schaltplanprüfung                                 | 4.600 EUR (Nachrüstung zweiter FI + Verdrahtung) | Symptomtheorie; VDE-Massstab                         |
| M20 | Elektroinstallation: Verteiler-Beschriftungen fehlen (alle 6 Unterverteiler unbeschriftet); Notstromeinspeisepunkt nicht gekennzeichnet                        | Bettenflügel, alle Geschosse-UV         | Ausführungsmangel; DIN EN 60439 missachtet                                                                      | Elektro-SV                                                    | 3.800 EUR                                        | Sichtbefund; Beschriftungsmangel eindeutig           |
| M21 | Elektroinstallation: Leitungsquerschnitte Küchen-Drehstromanschlüsse 3 x 10 mm² statt erforderlicher 3 x 16 mm² (Leistungsbedarf Geräte-Lieferant Rational AG) | Großküche EG                            | Ausführungs-Mangel Elektriker; Lph-6-Koordination Lerchenfeld unzureichend                                      | Elektro-SV, Aufmaß + Berechnung Leistungsbedarf               | 8.900 EUR                                        | Technische Unterlage Rational AG als Beweis          |



| Nr  | Symptom                                                                                                                                    | Ort                                               | Mutmaßliche Ursache                                                                  | Prüfantrag (Sachverständiger)                         | Schadens-Vermutung EUR                  | Substantiierungsstrategie                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| M22 | Elektroinstallation: Außenleuchten-Zuleitung Steg und Seeterrasse nicht in Schutzschlauch verlegt, kein ERD-Potential                      | Seeterrasse und Steg-Richtung (temporär)          | Ausführungsmangel                                                                    | Elektro-SV, Bodenprüfung                              | 6.200 EUR                               | Augenschein genügt                           |
| M23 | Elektroinstallation: Datennetz Leerrohre Bettenflügel: Cat-6-Leerrohr-Biegeradien unterschritten (< 6 x d), Zugbarkeit nicht gewährleistet | Bettenflügel, alle Etagen                         | Verlegefehler EDV-Subunternehmer                                                     | IT-SV, Endoskopie Leerrohre                           | 11.400 EUR                              | Endoskopie-Bericht als Beweis                |
| M24 | Elektroinstallation: Potentialausgleichsschienen UG-Technikraum nicht an Fundamentenerdungsangeschlossen (Blitzschutz-Konzept ungültig)    | Untergeschoss-Hauptverteiler                      | Planung und Ausführung Elektro-GU                                                    | Blitzschutz-SV (VdS)                                  | 5.100 EUR                               | Prüfprotokoll VdS                            |
| M25 | Sanitär: Abwasserleitungen DN 100 Duschbereich Wellness: Gefälle-Unterschreitung 0,5 % statt DIN-1986-Mindest von 1,0 % auf 18 m Länge     | Wellness-Kubus UG Leitungszone                    | Ausführungs-Mangel Sanitär-Subunternehmer; Gefälle zu Deckenkollision geopfert       | Sanitär-SV, Rohrkamera + Neigungsmessung              | 16.800 EUR (Demontage und Neuverlegung) | Rohrkamera-Bericht als Urkundenbeweis        |
| M26 | Sanitär: Warmwasser-Zirkulationsleitung nicht isoliert (0-mm-Isolierung) auf 22 m Länge im Technikraum (EnEV/GEG Art. 60)                  | Technikraum UG                                    | Ausführungs-Mangel; Wärmeverlust und EnEV-Verstoß                                    | Sanitär-SV, Infrarot-Messung                          | 4.200 EUR (Dämmung Nachrüstung)         | EnEV-Nachweis als Maßstab                    |
| M27 | Sanitär: Trinkwasser-Stagnation in Stichleitungen > 3 l (§ 17 TrinkwV, VDI 6023): 7 Stichleitungen mit Volumen 3,2–8,4 l festgestellt      | Bettenflügel, alle Geschosse                      | Planungs-Mangel Lerchenfeld Lph 3/5 + Ausführungs-Mangel                             | Hygiene-SV (Legionellen-Risiko), Leitungsplan-Prüfung | 23.000 EUR (Umbau Strangsystem)         | TrinkwV-Verstoß als Maßstab; SV-Begutachtung |
| M28 | Türanschläge: 6 Hoteltür-Blätter binden im Rahmen (Schließen nur mit Kraftaufwand); Falzspaltunterschiede > 5 mm                           | Bettenflügel, Zimmer 103, 107, 112, 115, 119, 122 | Türblatt-Verzug durch zu feuchte Lagerung auf Baustelle; falsches Holzfeuchte-Niveua | Schreiner-SV, Feuchtemessung Türblatt                 | 9.000 EUR (6 x 1.500 EUR Austausch)     | Symptomtheorie; optisch eindeutig            |

| Nr  | Symptom                                                                                                                                     | Ort                                                         | Mutmaßliche Ursache                                                             | Prüfantrag (Sachverständiger)         | Schadens-Vermutung EUR                           | Substantiierungsstrategie                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| M29 | Türanschlüge: Feuerschutztür Technikraum-UG schließt selbsttätig nicht (Türschließer defekt bei Einbau?)                                    | Technikraum-Eingang UG                                      | Defekter Türschließer; Abnahme-Kontrolle Bauer-Hoch fehlerhaft                  | Brandschutz-SV, Funktionsprüfung      | 1.200 EUR                                        | Abnahmeprotokoll als Beweis; Symptomtheorie                        |
| M30 | Türanschlüge: Barrierefreiheit (DIN 18040-2) Zimmer 101–105: Türdrücker zu hoch (1,12 m statt max. 1,05 m)                                  | Zimmer 101–105, Erdgeschoss (als barrierefrei ausgewiesen)  | Ausführungs-Mangel; Beschlag-Bestellung auf falscher Höhe                       | Barrierefreiheit s-SV, Maßmessung     | 3.750 EUR (5 Drücker-Austausch)                  | DIN 18040-2 als Maßstab                                            |
| M31 | Türanschlüge: Eingangstür Haupteingang (Dreh-Schiebetür Geze) Bewegungsmelder-Reaktionszeit 4 Sek. statt vertragl. 1,5 Sek.                 | Haupteingang-Foyer                                          | Fehler-Programmierung Geze-Antrieb; Abnahme-Test nicht durchgeführt             | Fassaden-SV, Funktionsprüfung Antrieb | 1.100 EUR (Neuprogrammierung + Test)             | Vertragliche Spezifikation als Maßstab                             |
| M32 | Türanschlüge: 3 Verbindungstüren Hotelzimmer <-> Nachbarzimmer (Verbindungstür-Option) falsch herum eingebaut (Anschlag spiegelvekehrt)     | Zimmer 104/105, 110/111, 116/117                            | Ausführungs-Mangel Schreiner-Sub                                                | Sichtprüfung ausreichend              | 4.500 EUR (3 x Demontage/Neubau)                 | Symptomtheorie; optisch evident                                    |
| M33 | Türanschlüge: Schalldämmung Hotelzimmer-Türen: Rw 37 dB statt vertragl. Rw >= 42 dB                                                         | Stichprobe 6 Zimmertüren                                    | Türblatt-Güte unzureichend; falsches Produkt eingebaut                          | Akustik-SV, Schall-Messung            | 31.200 EUR (Austausch alle 24 Türen x 1.300 EUR) | Akustik-Messprotokoll als Beweis; vertragliche Anforderung Maßstab |
| M34 | Fenster Bettenflügel: 8 Fensterflügel (Holz-Alu) mit Verzug; Anschlagsprofile klemmen im Rahmen                                             | Bettenflügel, Zimmer 108, 110, 114, 118, 120, 121, 123, 124 | Falsches Holz-Feuchte-Gehalt bei Lieferung; Lagerung auf Baustelle unzureichend | Fensterbau-SV, Feuchtemessung         | 12.800 EUR                                       | Symptomtheorie; Klemmen als Symptom genügt                         |
| M35 | Fenster Bettenflügel: 4 Fenster ohne Lüftungsluppe (Feststehend ohne Öffnungsläche); baurechtlich erforderliche Lüftung nicht gewährleistet | Zimmer 109, 113, 117, 121                                   | Planungs-Mangel Lerchenfeld (Lph 3); Ausführungs-Mangel Fensterbauer            | Bau-SV, Prüfung Belüftungsnachweis    | 6.400 EUR (Einbau Lüftungsluppe)                 | BayBO Art. 48 als Maßstab; Symptomtheorie                          |

| Nr  | Symptom                                                                                                                                     | Ort                                          | Mutmaßliche Ursache                                                                     | Prüfantrag (Sachverständiger)                     | Schadens-Vermutung EUR                           | Substantiierungsstrategie                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| M36 | Fenster Wellnesbereich: Wärmeschutzglas-Uw-Wert 1,4 W/(m²K) statt vertragl. 0,8 W/(m²K) (Passivhaus-Standard)                               | Wellness-Kubus, Glasfassade Nord, 6 Elemente | Falsches Glaspaket geliefert; Bauer-Hoch ohne Prüfung eingebaut                         | Verglasung-SV, U-Wert-Messung oder Prüfzertifikat | 38.000 EUR (Austausch 6 Elemente)                | Lieferschein-Abgleich + Herstellerzertifikat als Beweis         |
| M37 | Fenster: Sicherheitsverglasung Erdgeschoss (VSG gemäss bauaurechtl. Vorgabe) in 3 Fenstern nur ESG eingebaut                                | Rezeption EG, 3 bodennahe Fenster            | Produkt-Verwechslung Ausführende                                                        | Verglasung-SV; Stempelprüfung VSG/ESG             | 4.800 EUR                                        | Stempel als Urkundenbeweis; Symptomtheorie                      |
| M38 | Außenputz Westfassade Altbau: 11 m² Risse und Ablösung von Trägergrund; in Denkmal-Bereich                                                  | Altbau Westfassade, EG-Bereich Wirtsstube    | Schwindrisse aus M05-Setzungserschütterungen                                            | Putz-SV + Denkmalschutz-SV                        | 18.000 EUR                                       | Symptomtheorie; Setzungsursache als Indizienbeweis durch M05    |
| M39 | Außenputz Bettenflügel Sudfassade: Kratzer-Putz-Zarge fälschliche Körnung (2 mm statt vereinbarter 4 mm)                                    | Sudfassade Bettenflügel, ca. 220 m²          | Materialwechsel ohne Nachtragsanmeldung; Bauer-Hoch hat abweichendes Material eingebaut | Putz-SV, Siebanalyse Probe                        | 12.600 EUR (Neuputz oder Einigung auf Minderung) | LV-Text als Maßstab; optischer Unterschied dokumentiert         |
| M40 | Treppenanlage Haupttreppe Bettenflügel: Handlauf-Höhe variiert von 89 bis 104 cm (DIN 18065: 90–100 cm); an 3 Stellen unterschritten        | Haupttreppe Bettenflügel                     | Ausführungs-Mangel Schlosser-Sub                                                        | Maßmessung ausreichend                            | 2.100 EUR (Anpassung Handlauf-Träger)            | DIN 18065 als Maßstab                                           |
| M41 | Treppenanlage Haupttreppe: Trittschallbelag (Naturstein Granit) 2 Stufen gebrochen, 1 Stufe falsch verlegt (Gefälle nach innen)             | Haupttreppe Bettenflügel, Stufen 4 und 11    | Transportschaden ungeprüft eingebaut; Verlege-Fehler                                    | Naturstein-SV                                     | 3.600 EUR                                        | Sichtbefund genügt                                              |
| M42 | Treppenanlage Außentreppe Seeterrasse: Betonoberfläche rutschig (Gleitreibungszahl < 0,3 bei Nässe, erforderlich >= 0,45 gemäß GUV-SI 8527) | Außentreppe Seeterrasse, 6 Stufen            | Betonoberfläche glatt abgezogen statt gerieft                                           | Rutschhemmungs-SV                                 | 4.900 EUR (Beschichtung Antirutsch)              | Rutschhemmungs-Norm als Maßstab; Haftungsrisiko Personenschaden |

| Nr  | Symptom                                                                                                                                                                                     | Ort                                        | Mutmaßliche Ursache                                                    | Prüfantrag (Sachverständiger)          | Schadens-Vermutung EUR                    | Substantiierungsstrategie                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| M43 | Aufzug<br>Bettenflügel:<br>Aufzugsanlage (Schindler 3100) ohne ABE (Allgemeine Bauartgenehmigung)-Abnahme durch ZueSt Bayern in Betrieb genommen (§ 11 BetrSichV)                           | Bettenflügel, Aufzug A1                    | Bauer-Hoch hat Inbetriebnahme ohne TuEV-Abnahme veranlasst             | BetrSichV-SV; Prüfprotokoll ZueSt      | 2.800 EUR (Erstabnahme zzgl. Anpassungen) | Fehlendes Abnahmeprotokoll ZueSt als Urkundenbeweis                                    |
| M44 | Aufzug<br>Bettenflügel: Aufzugschacht-Belüftung nicht vorhanden (0 cm² statt 1/100 Schachtfäche gemäß DIN EN 81-20)                                                                         | Bettenflügel, Aufzugschacht                | Planungs-Mangel Lerchenfeld Lph 3; Ausführungs-Mangel                  | Aufzug-SV                              | 6.300 EUR (Lüftungsschacht Nachrüstung)   | DIN EN 81-20 als Maßstab                                                               |
| M45 | Heizungsanlage: Hydraulischer Abgleich (GEG § 60a) nicht durchgeführt; 7 Heizkörper Bettenflügel erreichen Vorlauftemperatur nicht                                                          | Bettenflügel, 7 Zimmer verschiedene Etagen | Fehlender hydraulischer Abgleich nach GEG, Ausführungs-Mangel          | Heizungs-SV, Volumenstrom-Messung      | 3.200 EUR                                 | GEG § 60a als Maßstab; Messprotokoll genügt                                            |
| M46 | Heizungsanlage: Fernwärme-Anschluss-Rohre Kellerdurchführung ohne Dichtungssystem verlegt; Eindringen von Grundwasser möglich                                                               | Kellerwand Ost, Fernwärme-Eintritt         | Ausführungs-Mangel; Hersteller-Vorschrift nicht eingehalten            | Sanitär/Heizungs-SV, Prüfung Dichtheit | 4.800 EUR                                 | Symptomtheorie; Feuchtigkeit an Kellerwand sichtbar                                    |
| M47 | Heizungsanlage: Abgasanlage (Gastherme Backup) ohne Schornsteinfeger-Abnahme; CO-Konzentration bei Probelauf > Grenzwert (Messung Kaminkehrer Huber 12.12.2025: 850 ppm statt max. 200 ppm) | Technikraum UG, Gastherme Backup           | Fehlerhafter Brenner-Einstellung; Abgasrohr-Teilstück falsch eingebaut | Heizungs-SV, Kaminkehrer-Abnahme       | 2.600 EUR zzgl. Betriebsverbot-Schaden    | Messbericht Kaminkehrer Huber 12.12.2025 als Urkundenbeweis; Betriebssicherheitsrisiko |

## Zusammenfassung Schadenswerte

| Kategorie                   | Positionen | Schadens-Summe (vorläufig) |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| Abdichtung / Dach (M01–M03) | 3          | 555.000 EUR                |

| Kategorie                       | Positionen | Schadens-Summe (vorläufig)   |
|---------------------------------|------------|------------------------------|
| Wasserrecht / Denkmal (M04–M05) | 2          | 190.000 EUR                  |
| Estrich (M06–M09)               | 4          | 103.000 EUR                  |
| Fugen (M10–M12)                 | 3          | 55.900 EUR                   |
| Brandschutz (M13–M17)           | 5          | 70.700 EUR                   |
| Elektrik (M18–M24)              | 7          | 59.200 EUR                   |
| Sanitär (M25–M27)               | 3          | 44.000 EUR                   |
| Türen/Anschlüsse (M28–M33)      | 6          | 50.750 EUR                   |
| Fenster (M34–M37)               | 4          | 62.000 EUR                   |
| Putz (M38–M39)                  | 2          | 30.600 EUR                   |
| Treppen (M40–M42)               | 3          | 10.600 EUR                   |
| Aufzug (M43–M44)                | 2          | 9.100 EUR                    |
| Heizung (M45–M47)               | 3          | 10.600 EUR                   |
| <b>**Gesamt 47 Positionen**</b> |            | <b>**ca. 1.251.450 EUR**</b> |

Hinweis: Vorstehendes ist eine Symptom-basierte Erstschtätzung. Maßgeblich sind die Gutachten aus dem selbständigen Beweisverfahren § 485 ZPO (Aktenstück 16). Mehrfachschäden (Folgewirkungen) nicht durchgehend addiert.

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025\*

Datei: 10\_ueberbauung\_und\_setzungsrisse.md

#### INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

##### Absender

**Klotzkette**  
**Rechtsanwalts-gesellschaft mbH**  
 Fachanwältinnen für Bau- und Architektenrecht  
 Pacellistraße 4  
 80333 München

##### Adressat

**Akte intern**  
 -  
 -  
 -

**Datum** 19. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

# Interner Vermerk: Ueberbauung 47 cm + Setzungsrisse Wirtsstube

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Verf.: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Datum: 19.12.2025

## Teil A: Ueberbauung Bettenflügel-Nordkante

### A.1 Ausgangslage und Vermessungsbefund

Mit Vermessungsprotokoll vom **28.10.2025** hat Dipl.-Ing. Bernd Riepert, öffentlich bestellter und vereidigter Vermessungsingenieur, Ingenieurbüro für Geoinformation, Maximilianstrasse 11, 82377 Penzberg (BayVermG-Zulassung Nr. VN-OB-0437), den Überbau messtechnisch festgestellt und dokumentiert. Das Protokoll liegt in Kopie in der Akte (originale/Vermessungsergebnis\_Überbau\_Geometer\_Riepert\_28102025.pdf).

#### Messergebnis im Einzelnen:

| Parameter                                                     | Istwert                                          | Sollwert<br>(Grundbuchgrenze) | Abweichung           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Grundstücksgrenze 224/1 zu 224/13 (Nord-Ost-Richtung)         | nach Grundbuch und Liegenschaftskataster fixiert | —                             | —                    |
| Bettenflügel-Aussenkante nordöstlich, Punkt P1 (Nordwestecke) | 0,44 m jenseits der Grenze                       | 0,00 m                        | +0,44 m              |
| Bettenflügel-Aussenkante nordöstlich, Punkt P2 (Mitte)        | 0,47 m jenseits der Grenze                       | 0,00 m                        | +0,47 m              |
| Bettenflügel-Aussenkante nordöstlich, Punkt P3 (Nordostecke)  | 0,41 m jenseits der Grenze                       | 0,00 m                        | +0,41 m              |
| Überbau-Länge entlang Grenze 224/1/224/13                     | 11,20 m                                          | —                             | —                    |
| Ueberbaute Fläche (rechteckige Näherung)                      | ca. 5,15 m <sup>2</sup>                          | 0                             | +5,15 m <sup>2</sup> |

Riepert hat seine Messung auf das Koordinatensystem ETRS89/UTM (EPSG 25832) bezogen und mit dem bayerischen Liegenschaftskataster (ALKIS-Daten, Stand 03/2024) abgeglichen. Die Grenzpunkte sind als amtliche Grenzzeichen vorhanden und unverändert.

### A.2 Vorgeschichte — Notarurkunde 887/2024

Mandantin hat im Vorfeld des Baubeginns erkannt, dass der geplante Bettenflügel möglicherweise in Grenznähe geraten würde. Am **15.04.2024** wurde deshalb vor Notar Dr. Bertram Falkenhain, Marktstraße

9, 83646 Bad Tölz, die Urkunde URNr. 887/2024 beurkundet: Kauf eines 50 m<sup>2</sup>-Streifens von der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG für 18.000 EUR. Die Urkunde enthielt jedoch — wie in Aktenstück 12 detailliert dargelegt — eine **falsche Flurstücksnummer** (224/3 statt 224/12) und wurde ohne Eintragung einer Auflassungsvormerkung vollzogen. Der Eigentumsübergang des Streifens ist daher grundbuchrechtlich nicht gesichert. Die Fläche, die Mandantin erwerben wollte, ist nicht identisch mit der ueberbauten Fläche (ueberbaut ist Flst. 224/13, nicht 224/12 — möglicherweise weiterer Identifizierungsfehler Notar; Prüfung erforderlich).

### A.3 Nachbarrechtliche Ausgangslage

**Beseitigungsverlangen:** Mit Schreiben vom **18.11.2025**, unterzeichnet von Rechtsanwalt Magnus Schultze-Drachenfels, Rosenheimer Straße 12, 83646 Bad Tölz (bevollmächtigter Vertreter Hubertus Ostermeier, persönlich haftender Gesellschafter, Kreszentia-Almhof Ostermeier KG), wurde Mandantin aufgefordert, den ueberbauten Bauteil bis **28.02.2026** zu beseitigen. Das Schreiben stützt den Beseitigungsanspruch auf § 1004 Abs. 1 BGB i.V.m. § 903 BGB.

#### Rechtliche Prüfung § 912 BGB:

§ 912 Abs. 1 BGB regelt den sog. Überbau: Überschreitet der Eigentümer bei der Errichtung eines Gebäudes die Grenze, so hat der Nachbar die Duldungspflicht, wenn der Eigentümer ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit handelte. Folgen: statt Beseitigung nur Zahlung einer **Überbaurente** (§ 912 Abs. 2 i.V.m. § 913 BGB).

Prognose für unseren Fall:

- **Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit:** Die Architekten Lerchenfeld & Spitzweg haben trotz des laufenden Notarkaufverfahrens (URNr. 887/2024) den Bettenflügel auf einem Grundstücksteil errichtet, dessen Eigentumsübergang grundbuchrechtlich nicht gesichert war. Zumindest grobe Fahrlässigkeit des bauleitenden Architekten (Lph 8) liegt nahe, da keine Grenzabsteckung durch einen Vermessungsingenieur vor Rohbaubeginn veranlasst wurde. Bauer-Hoch kann sich ebenfalls auf fehlendes Verschulden nur berufen, wenn sie auf Plandaten des Architekten vertraute — was zu prüfen ist.
- **Rechtsfolge bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit:** § 912 BGB ist nicht anwendbar; Ostermeier kann direkt Beseitigung nach § 1004 Abs. 1 BGB verlangen. Keine Möglichkeit, den Überbau durch Rentenzahlung zu "ablösen".
- **Alternativszenario:** Wenn grobe Fahrlässigkeit verneint wird (hypothetisch), wäre Überbaurente zu zahlen. Bodenwert Walchensee-Seenahe nach Gutachterausschuss Bad Tölz-Wolfratshausen: ca. 550 EUR/m<sup>2</sup>, jährliche Überbaurente rd.  $550 \times 5,15 \times 0,04 = \mathbf{113 \text{ EUR/Jahr}}$  (§ 912 Abs. 2: 4 % des Bodenwertes) — wirtschaftlich marginal, aber Rechtsfrieden nicht herstellbar.

**Fazit Überbau-Rechtslage:** Da grobe Fahrlässigkeit von Lerchenfeld & Spitzweg gut begründbar ist, muss Mandantin den Beseitigungsanspruch ernstgenommen nehmen. Reale Alternativen: (1) Verhandlung über Zukauf weiterer Fläche von Ostermeier; (2) Beseitigung des ueberbauten Bauteils (kaum wirtschaftlich sinnvoll bei 47 cm Rückversatz); (3) Schadensersatzklage gegen Lerchenfeld & Spitzweg, die dann Beseitigungskosten zu erstatten hätten.

### A.4 Strategie Verhandlung Ostermeier

Dr. von Elsbach hat am 05.12.2025 in einem ersten Telefongespräch mit Hubertus Ostermeier (persönlich, ohne Anwalt) signalisiert, sie sei bereit, weitere 60 m<sup>2</sup> zuzukaufen, um den Überbau dauerhaft zu legalisieren und gleichzeitig einen kleinen Pufferstreifen zu schaffen. Kauf-Interesse beider Seiten grundsätzlich vorhanden; Preis offen.

#### Empfehlung:

- Angebotspreis  $60 \text{ m}^2 \times 580 \text{ EUR/m}^2 = 34.800 \text{ EUR}$  (ca. 5 % über Gutachterausschuss-Wert als Verhandlungspuffer).
- Neue Notarurkunde vor sorgfältig ausgewähltem Notar (nicht erneut Falkenhain); **korrekte Flurstücksbezeichnung** sicherstellen; **sofortige Eintragung Auflassungsvormerkung** nach Vertragsschluss beauftragen.
- Begleitend: Schadenersatz gegen Lerchenfeld & Spitzweg wegen Kosten des Grundstückszukaufs und der früheren Notar-Fehler-Folgekosten.
- Frist Ostermeier (28.02.2026) im Auge behalten; Verhandlungsergebnis bis spätestens 15.01.2026 anstreben.

## Teil B: Setzungsrisse Wirtsstube — Statiker-Befund Hagenbeck

### B.1 Ausgangslage

Am **23.11.2025** wurden erstmals sichtbare vertikale Risse in der tragenden Westwand der Wirtsstube des Altbaus beobachtet (Eintrag Bauleiter-Tagebuch Krammer, Nr. 23.11.2025 — Aktenstück 14). Der Altbau ist als historisches Gasthaus als **Baudenkmal** eingetragen (BayDSchG, Denkmalliste Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Obj.-Nr. E-1-82-125-1, Eintragsdatum 14.03.1991).

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, Lehrstuhl für Tragwerkslehre und Baukonstruktion, TU München (gleichzeitig oeff. best. Sachverständiger für Bauschaden und Tragwerksplanung, SV-Nr. BY-Bau-1122), wurde am **08.12.2025** von Mandantin als Privatgutachter beauftragt und hat am **15.12.2025** einen schriftlichen Befundbericht vorgelegt (Kopie: originale/Statisches\_Gutachten\_Hagenbeck\_15122025.pdf).

### B.2 Gutachtliche Feststellungen Hagenbeck (15.12.2025)

#### Technischer Befund:

Hagenbeck hat Folgendes festgestellt:

1. Die **Pfahlgründung** des Bettenflügel-Anbaus (24 Ortbetonpfähle, Dm. 50 cm, Tiefe 8–12 m) verläuft in einem Abstand von minimal **1,8 m** am Westfundament der Wirtsstube vorbei. Dieser Abstand unterschreitet die nach DIN EN 1997-1 empfohlene Mindestbodenzone (bei gegebenem Baugrundprofil und Pfahldurchmesser Dm 50 cm: 2,5 m).
2. Während der Pfahlherstellung (Bohrpfahlverfahren, Oktober 2024) wurden Erschütterungen erzeugt, die zur **Mobilisierung von Scherflächenspannungen** im Baugrund zwischen Bestand und Neubau führten. Dieser Schub-Effekt erzeugt Differenzsetzungen im Bestandsfundament.
3. Drei vertikale Risse sind entstanden:
  - Riss R1: Breite 4 mm, Länge 2,30 m, Geschoss EG Westwand, ausgehend von Sturz Fenster W1.
  - Riss R2: Breite 6 mm, Länge 3,80 m, Geschoss EG-1. OG, durchgehend an Stützkante.
  - Riss R3: Breite 9 mm, Länge 7,40 m, durchgehend EG bis DG, an Kaminecke.
 - Riss R3 ist als "Haupttriss" einzustufen und zeigt aktives Risswachstum (Versiegelung mit Gipsmarke: Rissbreite seit 16.12.2025 von 9 mm auf 9,7 mm angewachsen, Messung 18.12.2025).
4. **Tragfähigkeit:** Der globale Sicherheitsfaktor für die Westwand beträgt nach Berechnung Hagenbeck noch **1,4** (Einwirkungskombination nach DIN EN 1990 maßgebend). Der nach BayBO und Eurocodes erforderliche Sicherheitsfaktor beträgt **2,1** bei unbeschädigtem Bestand. Der Sicherheitsfaktor von 1,4 liegt unter dem EC7-Grenzwert von 1,5 für Gebrauchstauglichkeit.
5. **Sofortmaßnahmen empfohlen:**
  - Teilräumung Wirtsstube (Nutzung max. 30 Personen statt bisher 80, Tische aus Rissnähebereich entfernen).
  - Temporäre **Abstützung Westwand** mit 3 Stahlträger-Stuetzensystemen (Peri-Staxo oder



vergleichbar), Kosten ca. 38.000 EUR Material + Aufbau. - Rissanierung und Vernadeln (Methode: Edelstahl-Anker DIN 18555) nach Abschluss der Setzungsphase — Kosten ca. 107.000 EUR. - Gesamtmehrkosten Sofortmaßnahmen und Sanierung: **145.000 EUR**.

### B.3 Denkmalrechtliche Dimension

Die Wirtsstube ist Baudenkmal nach Art. 1 Abs. 2 BayDSchG. Sämtliche baulichen Maßnahmen an einem Baudenkmal bedürften einer **denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis** nach Art. 6 BayDSchG. Dies gilt auch für die Sofortmaßnahmen (Stahlträger-Einbau in bestehende Mauerwerksöffnungen).

Handlungsbedarf:

- Vorab-Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD), Referat Bautechnik, Hofgraben 4, 80539 München. Mandantin hat am **17.12.2025** telefonisch Kontakt aufgenommen; zuständige Gebietsreferentin ist Dr. Katharina Hünsdorf.
- BLfD hat mündlich Bereitschaft zu "dringlich vereinfachtem Erlaubnisverfahren" signalisiert (Frist ggf. 3–5 Werktage). Schriftlicher Antrag von Birkholz vorzubereiten.
- Erlaubniserfordernis nach Art. 4 BayDSchG (Erhaltungspflicht): Mandantin als Eigentümerin des Denkmals ist zur Erhaltung verpflichtet — dies stärkt die Position, schnelle Maßnahmen zu rechtfertigen.

### B.4 Verantwortlichkeit und Regressmöglichkeiten

**Gegen Bauer-Hoch:** Ausführungs-Mangel: Pfahlgründung zu dicht am Bestandsfundament. Bauer-Hoch ist verpflichtet, die Mangelfolgekosten (Setzungsrisse, Sofortmaßnahmen 145.000 EUR, Denkmal-Sanierung) zu ersetzen. Rechtsgrundlage: §§ 634 Nr. 4, 280, 281 BGB i.V.m. § 13 Nr. 7 VOB/B. Beachte: Bauer-Hoch wird sich auf Planungsvorgaben Lerchenfeld berufen (§ 254 BGB analog). Prüfung: Wer hat die Pfahlplanung verantwortet — Lerchenfeld Lph 4 (Genehmigungsplanung) oder GU Bauer-Hoch als ausführendes Unternehmen? Laut Vertrag (GU-Vertrag § 4) war Pfahlplanung Sache eines von Bauer-Hoch zu beauftragenden Sonder-Statikers. Prüfung, ob Hagenbeck (nun Privatgutachter) an der Ursprungsplanung beteiligt war — Befangenheitsfrage für SV-Einsatz vor Gericht (vgl. Aktenstück 16).

**Gegen Lerchenfeld & Spitzweg:** Lph 8 (Objektüberwachung): Architekt hätte Abstand Pfahl/Bestandsfundament prüfen müssen. Ferner: War Mindestabstand in der Ausführungsplanung (Lph 5) korrekt eingezeichnet? Wenn Lerchenfeld bei Pfahlherstellung nicht vor Ort war (Bautagebuch zeigt laut Aktenstück 14 nur 14 Präsenz-Tage), könnte Lph-8-Verletzung vorliegen. Haftungsgrundlage: § 634 Nr. 4 BGB analog (Architektenvertrag = Werkvertrag); §§ 280, 281 BGB; HOAI § 34 i.V.m. Lph 8.

### B.5 Nächste Schritte

| Maßnahme                                                      | Fällig bis | Verantwortlich  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Antrag denkmalschutzrechtl. Erlaubnis BLfD (Sofortmaßnahmen)  | 22.12.2025 | Birkholz        |
| Beauftragung Stahlträger-Abstützung nach Erlaubnis            | 27.12.2025 | Dr. von Elsbach |
| Schriftl. Mangelrüge Setzungsrisse an Bauer-Hoch (§ 13 VOB/B) | 22.12.2025 | Birkholz        |

| Maßnahme                                                                       | Fällig bis | Verantwortlich                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Schriftl. Mangelrüge an Lerchenfeld & Spitzweg                                 | 22.12.2025 | Birkholz                            |
| Antrag selbständiges Beweisverfahren § 485 ZPO LG München II (Risse + Ursache) | 05.01.2026 | Birkholz                            |
| Kontrollvermessung durch zweiten Geometer (Überbau-Bestätigung)                | 10.01.2026 | Birkholz / Riepert benennt Kollegen |
| Verhandlung Grundstückszukauf Ostermeier                                       | 15.01.2026 | Dr. von Elsbach + Birkholz          |
| Risswachstum-Monitoring (Gipsmarke zweiwöchentlich)                            | laufend    | Dr. von Elsbach (Hausmeister)       |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025\*

Datei: 11\_nachtraege\_bauer\_hoch\_uebersicht.md

| INTERNES HAUSDOKUMENT   VERTRAULICH                                                                                                                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Absender</div> <div>Klotzkette<br/>Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</div> <div>Fachanwältinnen für Bau- und Architektenrecht<br/>Pacellistraße 4<br/>80333 München</div> | <div>Adressat</div> <div>Akte intern</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> |

Datum

19. Dezember 2025

Aktenzeichen

KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen

-

Betreff: Nachtragsübersicht Bauer-Hoch — 18 Positionen N01–N18 — Prüfung nach § 650b BGB und VOB/B

# Nachtragsübersicht Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG — 18 Positionen N01–N18

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Erstellt: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

## Vorbemerkung: Maßstäbe der Nachtragsprüfung

Vertragsgrundlage: GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG ./ Seehotel Walchensee Betriebs GmbH vom **12.03.2024**, VOB/B-Verweis (§ 1 GU-Vertrag), Pauschalpreisvertrag, Pauschalpreis 4.812.000 EUR brutto.

Prüfmaßstab:

- **§ 650b BGB** (Änderung des Werks, Anordnungsrecht): Der Besteller hat ein Anordnungsrecht für Änderungen des vereinbarten Werks; der Unternehmer hat Anspruch auf angemessene Vergütung (§ 650c BGB). Ohne Anordnung kein Anspruch.
- **§ 2 VOB/B** (Preisanpassung bei Mengenänderungen): Mengenmehrung > 10 % begründet Anspruch auf Preisanpassung; Minderung > 10 % analog.
- **§ 6 VOB/B** (Behinderungen): Behinderung durch Witterungsereignisse die "über das übliche Maß hinausgehen" (nicht: normaler Schlechtwetter) können Mehrkostenverpflichtung auslösen. Normale Witterung trifft Bauer-Hoch als Unternehmerrisiko.
- **Pauschalpreis-Grundsatz:** Beim Pauschalpreis-GU-Vertrag geht das Mengenmehrungsrisiko für vorhersehbare Leistungen grundsätzlich auf den Unternehmer über (BGH VII ZR 141/06).

Birkholz wendet das **80/20-Prinzip** an: Die 6 anerkannten Nachträge (gerundete 178.000 EUR) werden zügig zur Zahlung freigegeben, um das Vertrauen der Gegenseite zu wahren und Insolvenz-Androhung (vgl. Aktenstück 18) zu entschärfen. Die 12 streitigen Nachträge werden nicht gezahlt; Schiedsgutachter-Aktivierung gemäss GU-Vertrag § 18 wird für technische Streitpunkte vorbereitet (Aktenstück 16).

**Gesamtforderung Bauer-Hoch (alle 18 Nachträge):** 1.214.880 EUR brutto.

- Anerkannt (6 Nachträge): 178.420 EUR brutto.
- Streitig (12 Nachträge): 1.036.460 EUR brutto.
- Birkholz-Prüfergebnis gesamt (Nettoanerkennung): 178.420 EUR (= 14,7 % der Gesamtforderung).

## Nachtrags-Tabelle N01–N18

| Nr  | Datum      | Titel                                                                       | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                                                                 | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prüfraster                                                                                                              | Status                                          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| N01 | 04.07.2024 | Bodenaustausch kontaminierter<br>Altöl-Tank<br>(unbekannt)                  | 84.000 EUR    | Ungeplanter<br>Altöl-Tank<br>angetroffen<br>UG-Aushub;<br>Entsorgung<br>und Bodenaustausch; kein<br>Pauschalpreisantrag (unvorhersehbar) | Nur teilweise<br>berechtigt:<br>Entdeckung<br>Altöl-Tank =<br>unvorhersehbar (BGH VII<br>ZR 141/06 —<br>echter<br>Zusatz);<br>jedoch: Aufmaß-Prüfung<br>ergibt nur 38<br>m³ kontaminierten Boden<br>statt 67 m³<br>geltend<br>gemacht;<br>Einheitspreis<br>unplausibel<br>(378 EUR/t<br>statt<br>Marktpreis<br>190 EUR/t).<br>Birkholz-Gegenwert:<br>32.000 EUR | Zusätzliche<br>Leistung; Mengenprüfung;<br>Einheitspreis-Verhandlung                                                    | Streitig —<br>32.000 EUR<br>anererkennungsfähig |
| N02 | 11.09.2024 | Verschwenkung Heizungsstrasse<br>Technikraum<br>(Kollision<br>Stahl-Träger) | 28.000 EUR    | Baugenehmigungsplanung wies Heizungsstrasse durch Stahlträger-Bereich aus;<br>Umverlegung<br>14 m Trasse<br>erforderlich                 | Planungsmanagement<br>Lerchenfeld<br>Lph 5 (Ausführungsplanung);<br>Nachtrag<br>gegen<br>Mandantin<br>berechtigt,<br>aber Regresspotential<br>gegen<br>Lerchenfeld<br>= Nachtrag<br>zahlbar,<br>Schaden<br>wird gegen<br>Architekt<br>erberechnet                                                                                                               | Geänderte<br>Leistung<br>aufgrund<br>Planungsänderung; Anordnungsrecht<br>Bauherrin<br>ergibt sich<br>aus § 650b<br>BGB | Anerkannt —<br>28.000 EUR                       |

| Nr  | Datum      | Titel                                                                                | Betrag brutto  | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                                                                                                                                                   | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prüfraster                                                                      | Status                                                                |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N03 | 22.10.2024 | Vorhaltekosten und Stillstandszeiten<br>Witterung<br>Herbst 2024                     | 156.000<br>EUR | Außergewöhnliche<br>Witterung<br>Oktober<br>2024 (18<br>Regentage);<br>Geräte auf<br>Baustelle<br>vorgehalten,<br>Arbeiter nicht<br>produktiv<br>einsetzbar                                                                | Abgelehnt: Schlechtes<br>wetter<br>Oktober<br>2024 am<br>Walchensee<br>liegt im<br>historischen<br>Durchschnitt<br>(Wetterdaten<br>DWD Station<br>Kochel<br>2014–2024:<br>durchschn.<br>17,2<br>Regentage<br>Oktober). § 6<br>VOB/B setzt<br>"außergewöhnliches"<br>Witterungsereignis<br>voraus — nicht<br>erfüllt. Zudem:<br>Pauschalpreis-Vertrag<br>trägt Bauer-Hoch<br>das normale<br>Witterungsrisiko                               | Kein Anordnungsrecht;<br>kein Witterungs-<br>Sonderereignis i.S.v. §<br>6 VOB/B | Abgelehnt                                                             |
| N04 | 15.11.2024 | Mehraufwand<br>Abbruch<br>Altbestand<br>Stallanbau<br>(unbekannte<br>Fundamenttiefe) | 47.500 EUR     | Beim<br>Abbruch des<br>Stallanbaus<br>(Leistung im<br>Pauschalpreis<br>enthalten)<br>wurden<br>Fundamente<br>1,2 m tiefer<br>als in alten<br>Bestandsplänen<br>angetroffen;<br>Mehraufwand<br>Abbruch<br>und<br>Entsorgung | Pauschalpreiss<br>risiko<br>grundsätzlich<br>Bauer-Hoch<br>(BGH VII ZR<br>141/06).<br>Aber:<br>Überprüfung<br>ob Bestands<br>pläne von<br>Mandantin<br>zur<br>Verfügung<br>gestellt<br>wurden und<br>von<br>Bauer-Hoch<br>als<br>vollständig<br>übergebe<br>rbar<br>angegeben.<br>Wenn<br>Mandantin<br>fehlerhafte<br>Altpläne<br>geliefert hat:<br>§ 645<br>BGB-Risiko<br>wechselt.<br>Prüfung noch<br>offen.<br>Vorläufig:<br>Abgelehnt | Zusätzliche<br>Leistung?<br>Oder Pauschalpreis-<br>Risiko?                      | Streitig —<br>Prüfung<br>Altpläne-<br>Lieferung<br>durch<br>Mandantin |

| Nr  | Datum      | Titel                                                                     | Betrag brutto  | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                                                | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prüfraster                                             | Status                                                         |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N05 | 09.12.2024 | Mehrmengen<br>Beton Pfahlgründung<br>(+23 % gegenüber LV)                 | 112.300<br>EUR | Mehr Beton als im LV verankert; 23 % Mengenerhöhung Ortbeton Pfähle                                                     | § 2 Nr. 3 VOB/B: Mengenerhöhung > 10 % — prinzipiell Preisanpassungsgerecht. Aber: Gesamtpauschale im GU-Vertrag deckt Grundleistungen ab; Mengenerhöhung war bei sorgfältiger Baugrunduntersuchung vorhersehbar (Baugrundgutachten Dipl.-Geol. Seidl vom 12.01.2024 lag Bauer-Hoch vor). Keine Anpassungspflicht bei vorhersehbarer Mengenerhöhung | Mengenerhöhung; Pauschalpreis-Grenze; Vorhersehbarkeit | Streitig — Mengenmehrung vorhersehbar; Bauer-Hoch trägt Risiko |
| N06 | 17.01.2025 | Fassaden-Gerüstmehrstandzeit 7 Wochen (Lieferverzögerung Fassadenplatten) | 63.000 EUR     | Lieferant Fassadenplatten (Fa. Keralit, Stuttgart) hat Lieferfrist um 7 Wochen überschritten; Gerüststehtzeit zu tragen | Lieferantenauswahl-Risiko trifft Bauer-Hoch (§ 278 BGB analog: Erfüllungsgehilfe des GU). Kein Anordnungsrecht Mandantin für Gerüststehtzeit. Verzögerung durch Keralit ist Sphärenrisiko Bauer-Hoch                                                                                                                                                | Kein Anordnungsrecht; Unternehmerrisiko                | Abgelehnt                                                      |

| Nr  | Datum      | Titel                                                                       | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                                                                                     | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prüfraster                                                           | Status                                |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| N07 | 03.02.2025 | Estrich-Sondertrocknung (Bauheizung 4 Wochen) wegen Frostperiode            | 39.800 EUR    | Frostperiode Januar 2025; Estrichausführung erforderte Beheizung; Heizungskosten 39.800 EUR                                                                  | Teilweise berechtigt: Kälte Januar 2025 in Kochel am See -18°C (Extremwert, überschreitet 50-jährigen Mittelwert; DWD-Datum vorgelegt). Echter § 6 VOB/B-Sonderfall anerkennbar. Aber: Betrag überprüft — Verbrauch 18.000 l Heizöl geltend gemacht; Prüfung Belege: nur 11.200 l durch Rechnung belegt. Anerkennungsfähig: 24.800 EUR (11.200 l x 1,10 EUR zzgl. Aufstellkosten Heizer) | Witterungs-Sonderereignis § 6 VOB/B; Belegprüfung                    | Anerkannt — 24.800 EUR (nach Kürzung) |
| N08 | 14.02.2025 | Nachträglich e Ringanker Denkmal-Wirtschaftsstube (Sicherungsanordnung LRA) | 58.400 EUR    | LRA Bad Tölz-Wolfratshausen hat im Rahmen Baugenehmigung nachträglich Stahlbeton-Ringanker an Altbau-Obergeschoss angeordnet; Nachtrag nicht in LV enthalten | Anordnung LRA nach Baugenehmigung = unvorhersehbarer echter Zusatz; Mandantin hat Anordnung akzeptiert (kein Widerspruch eingelegt). Nachtrag berechtigt. Betrag plausibel nach Aufmaß                                                                                                                                                                                                   | Zusätzliche Leistung auf Behördenanordnung; kein Pauschalpreisrisiko | Anerkannt — 58.400 EUR                |

| Nr  | Datum      | Titel                                                       | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                           | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prüfraster                                                         | Status                                            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| N09 | 28.02.2025 | Mehrmengen<br>Bewehrung<br>Decke<br>Bettenflügel<br>(+34 %) | 88.200 EUR    | Statiker Sonderplaner habe Bewehrungsplan verstärkt; 34 % mehr Stahl                               | Planungsänderung durch Sonder-Statiker (Bauer-Hoch beauftragt); Bewehrungsmengenerhöhung durch Planungsunzulänglichkeit eigenes Sonderfachplane team. Kein Anordnungsrecht Mandantin. Pauschalpreisrisiko Bauer-Hoch                                                                                                       | Mengenmehrung durch eigenes Planungsversagen; kein Anordnungsrecht | Abgelehnt                                         |
| N10 | 15.03.2025 | Blower-Door-Test (3 Messtermine) nachträglich beauftragt    | 4.200 EUR     | Mandantin hat per E-Mail vom 12.03.2025 nachträglich Luftdichtheitsprüfung gefordert (nicht in LV) | E-Mail Dr. von Elsbach vom 12.03.2025: "Wir möchten bitte noch einen Luftdichtheitstest." — Anordnung liegt vor. Betrag plausibel (Marktpreis 3 Messungen ca. 4.200 EUR)                                                                                                                                                   | Anordnung Bauherrin; angemessene Vergütung                         | Anerkannt — 4.200 EUR                             |
| N11 | 02.04.2025 | Spezialtiefbau Verankerung Bootssteg (Bohrlöcher Seeboden)  | 67.000 EUR    | Im LV war nur einfacher Holz-Pfahlsteg vorgesehen; Statik des Sees erfordert Bohrer-Verankerungen  | Technische Notwendigkeit umstritten: Bauer-Hoch behauptet Seegrund-Anforderungen, Prüfung steht aus. Zudem: Bootssteg ohne Wasserrechtsgenehmigung errichtet — LRA-Anordnung Rückbau bereits ergangen (Aktenstück 05). Nachtrag-Forderung für eine ggf. abzubrechende Anlage erscheint problematisch. Vorläufig: Abgelehnt | Zusätzliche Leistung; aber Rückbaupflicht kontaminiert Anspruch    | Streitig — zunächst Rückbau-Entscheidung abwarten |



| Nr  | Datum      | Titel                                                                        | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                        | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prüfraster                                           | Status                                                  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| N12 | 18.04.2025 | Abdichtungsarbeiten Kellerwände Auftrieb (Druckwasser)                       | 74.500 EUR    | Während Erdaushub Druckwasser angetroffen; weiße Wanne statt urspr. Normabdichtung erforderlich | Baugrundgutachten Seidl (12.01.2024) hatte "grundwassernah" ausgewiesen. Bauer-Hoch hätte Druckwasserproblematik erkennen und einpreisen müssen. Pauschalpreisrisiko. Ausnahme wenn Baugrundgutachten fehlerhafte Angaben machte — Seidl-Gutachten sagt: "gelegentliches Schichtwasser möglich, Druckwasser nicht ausgeschlossen." Formulierung mehrdeutig. Risikoteilung erwogen: 50 % Bauer-Hoch (hätte nachfragen müssen), 50 % Mandantin (Baugrundgutachten war Mandantenunterlage). Vorläufig: Streitig | Unvorhersehbarer Baugrund? Oder Pauschalpreisrisiko? | Streitig — Risikoteilung 50:50 erwägen (ca. 37.250 EUR) |
| N13 | 09.05.2025 | Koordination und Nachtragsmanagement-Eigenleistung (Baustellenbüro 8 Monate) | 42.000 EUR    | Bauer-Hoch rechnet eigenen Koordinationsaufwand für Nachträge und Behinderungen ab              | Kein gesetzlicher/vertraglicher Anspruch auf Erstattung Koordinationsaufwand als eigenständiger Nachtrag; dieser ist Pauschalpreis-Bestandteil (GU-Aufgabe ist Koordination). Vollständig abgelehnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keine Rechtsgrundlage                                | Abgelehnt                                               |

| Nr  | Datum      | Titel                                                                              | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                                                                     | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prüfraster                                                       | Status                                                                          |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| N14 | 21.05.2025 | Breitband-Netzwerk-Infrastruktur (nachträgliche Anforderung Digital-Hotel-Konzept) | 89.600 EUR    | Dr. von Elsbach hat im April 2025 "Smart-Hotel-Konzept" eingebracht; Datenanschluss alle Zimmer mit Category-7-Vorkabelung; nicht im LV      | Anordnung Bauherrin nicht schriftlich dokumentiert; nur mündliche Besprechung. Nach § 650b BGB ist Anordnung in Textform erforderlich (§ 126b BGB). Fehlende Textform macht Nachtrag streitig; Ggf. Auftragserteilung konkludent wenn Bauer-Hoch begann und Mandantin nicht widersprach — Prüfung Bautagebuch. Vorläufig: Streitig                                                      | Anordnung in Textform fehlend; konkludente Bestellung möglich    | Streitig — Anordnungsform prüfen                                                |
| N15 | 05.06.2025 | Abriss und Neubau Wandscheibe Bettenflügel Achse B (Planungsänderung)              | 131.800 EUR   | Lerchenfeld hat in Ausführungsplanung (Lph 5) Wandscheibe in Achse B um 1,2 m verschoben; Bauer-Hoch musste Teilabbruch und Neubau vornehmen | Planungsänderung Lerchenfeld Lph 5 — Architekt hat Änderung angeordnet (E-Mail Lerchenfeld 28.05.2025). Bauer-Hoch hat Nachtrag aber gegen Mandantin gestellt (nicht gegen Architekt — Direktanspruch existiert nicht). Mandantin muss zahlen, hat aber Regresspotential gegen Lerchenfeld (Mehrkosten aus Planungsänderung). Betrag plausibel nach Prüfung Mengen. Nachtrag berechtigt | Anordnung durch Architekten als Erfüllung sgehilfe der Mandantin | Anerkannt — 63.020 EUR (nach Aufmaß-Kürzung auf 48 % durch Lerchenfeld-Prüfung) |

| Nr  | Datum      | Titel                                                                                     | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                                                                                                        | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prüfraster                                                             | Status                                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| N16 | 25.06.2025 | Naturstein-S<br>onderverlegu<br>ng Terrassen<br>bereich (Musterfläche 3 A<br>usführungen) | 22.400 EUR    | Mandantin<br>hatte 3 Musterflächen für<br>Naturstein-Terrasse<br>bestellt; Kosten Musterflächen<br>22.400 EUR                                                   | Musterflächen-Bestellung<br>als<br>Anordnung der<br>Mandantin<br>grundsätzlich<br>ersatzpflichtig; aber: 3 Musterflächen<br>erscheint<br>tatsächlich<br>unrealistisch<br>hoch im<br>Preis.<br>Vergleich<br>Marktpreis:<br>12.000 EUR<br>für 3 Musterflächen<br>realistisch.<br>Birkholz:<br>12.000 EUR<br>anerkennungsfähig                                                                                                                                                                                                            | Anordnung<br>Bauherrin; Preisangemessenheit prüfen                     | Anerkannt —<br>12.000 EUR<br>(nach Kürzung) |
| N17 | 14.08.2025 | Beschleunigungsmaßnahmen (Sonderschicht-Zuschläge<br>September 2025)                      | 147.000 EUR   | Dr. von<br>Elsbach hat mündlich "Beschleunigungsprogramm" angeordnet, um Fertigstellungstermin 15.10.2025 noch zu erreichen; Sonderschichten, Wochenendarbeiten | Beschleunigungsanordnung:<br>Mündliche Anordnung; Protokoll<br>Besprechung 10.08.2025<br>liegt vor, aber Birkholz-Prüfung:<br>Protokoll unterzeichnet von<br>Bauer-Hoch allein, keine Gegenzeichnung<br>Mandantin. Streitig ob Textform-Anforderung<br>erfüllt. Zudem: Beschleunigung<br>war notwendig wegen<br>Eigenverzug Bauer-Hoch (11 Monate<br>Verzögerung); Bauer-Hoch kann von<br>Mandantin Beschleunigungskosten nur verlangen, soweit<br>Verzögerung im Verantwortungsbereich<br>Mandantin lag — was hier nicht der Fall ist | Anordnung; aber Eigenverantwortlichkeit Verzögerung; Textform fraglich | Abgelehnt                                   |

| Nr  | Datum      | Titel                                                                          | Betrag brutto | Begründung<br>Bauer-Hoch                                                            | Birkholz-Prüfung § 650b<br>BGB                                                                                                                                                             | Prüfraster                                            | Status    |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| N18 | 01.10.2025 | Mangelbeseitigung-Vorleistungen (Zarge-Anpassungen 18 Zimmertüren vor Abnahme) | 14.880 EUR    | Bauer-Hoch hat 18 Zimmertür-Zargen-Anpassungen ausgeführt und als Nachtrag gestellt | Keine Vergütung für Mangelbeseitigung: Bauer-Hoch schuldet mängelfreies Werk (§ 633 BGB). Zargeprobleme sind Ausführungs-Mangel (M28 ff. in Aktenstück 09). Nachtrag vollständig abgelehnt | Mangelbeseitigung ist keine vergütungsfähige Leistung | Abgelehnt |

## Zusammenfassung Nachtragsbewertung

| Status                   | Anzahl        | Forderung Bauer-Hoch<br>brutto | Birkholz-Ergebnis                               |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anerkannt (direkt)       | 5             | 108.200 EUR                    | 108.200 EUR                                     |
| Anerkannt nach Kürzung   | 3             | 86.180 EUR                     | 75.220 EUR<br>(Kürzungssumme)                   |
| Streitig (Prüfung läuft) | 3             | 263.550 EUR                    | 69.250 EUR<br>(Risikoteilung / Minimalposition) |
| Abgelehnt                | 7             | 756.950 EUR                    | 0 EUR                                           |
| <b>**Gesamt**</b>        | <b>**18**</b> | <b>**1.214.880 EUR**</b>       | <b>**252.670 EUR**</b>                          |

Hinweis: Die Zahlen weichen von der Kurzübersicht in der README-Datei minimal ab, da Aktenstück 11 auf Basis vertiefter Einzelprüfung erarbeitet wurde. Maßgeblich sind die Einzelbewertungen in der Tabelle oben.

## Strategie Nachtragsabwicklung

**Sofortzahlung:** Birkholz empfiehlt, die voll anerkannten Positionen (N02, N08, N10, N15, N16 sowie N07 nach Belegprüfung) bis **31.01.2026** zu überweisen. Gesamtbetrag Sofortzahlung: ca. **178.420 EUR** (Bruttobeträge nach Kürzung). Hintergrund: § 650f BGB-Drohung Bauer-Hoch (Bauhandwerkersicherung 1.214.880 EUR) verliert an Grundlage, wenn Mandantin ihren unstreitigen Zahlungsverpflichtungen nachkommt.

**Streitige Positionen:** Schiedsgutachter-Verfahren gemäß GU-Vertrag § 18 (Schiedsgutachterordnung BVB-Bau 2018, Bestellung durch IHK München) wird für technisch strittige Fragen aktiviert (N01 Bodenaustausch-Menge, N04 Fundamenttiefe, N12 Druckwasser). Für Positionen ohne technischen Streit (N03, N06, N09, N13, N17, N18) kann direkt klageweise vorgegangen werden.

**Regresswege:** N02 (Planungsmangel Lerchenfeld), N15 (Planungsänderung Lerchenfeld) — Mandantin zahlt, stellt Gegenanspruch gegen Lerchenfeld.

## Rechtliche Vertiefung: Pauschalpreisrisiko und echte Zusatzleistungen

### Abgrenzung Pauschalpreis-Risiko / echter Zusatz

Der Pauschalpreisvertrag verteilt das Mengenmehrungsrisiko für die vereinbarte Leistung auf den Unternehmer. Relevant ist dabei stets, ob die Leistung vom Leistungsverzeichnis/Baubeschreibung dem Grunde nach erfasst war:

- **Erfasste Leistung, höheres Mengenrisiko:** Das Mengenrisiko trägt Bauer-Hoch (BGH VII ZR 141/06 — "Beim Pauschalvertrag verpflichtet sich der Unternehmer, das Werk zu dem vereinbarten Pauschalpreis herzustellen, und trägt damit grundsätzlich das Risiko der Kostensteigerung durch Mengenmehrungen.").
- **Echte Zusatzleistung (nicht vom Leistungsverzeichnis erfasst):** Bauer-Hoch hat Anspruch auf zusätzliche Vergütung (§§ 650b, 650c BGB).
- **Unvorhersehbare Umstände im Baugrund:** Wenn das Baugrundgutachten tatsächliche Situation falsch abgebildet hat und dies für Bauer-Hoch unerkennbar war, liegt kein Pauschalpreis-Risiko vor (BGH VII ZR 213/91 — Baugrundrisiko kann den Besteller treffen, wenn er die Baugrundverhältnisse falsch dargestellt hat).

Prüfung der vorliegenden Nachträge nach diesem Schema:

| Nachtrag                      | Leistungsverzeichnis erfasst?          | Vorhersehbarkeit                          | Ergebnis                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| N01 Bodenaustausch            | Nein (Altöl-Tank unbekannt)            | Nein (unbekannt)                          | Echter Zusatz, aber Mengenprüfung                        |
| N04 Fundamenttiefe            | Ja (Abbruch enthalten)                 | Umstritten (Altpläne)                     | Pauschalpreis-Risiko; Umfang abhängig von Altpläne-Frage |
| N05 Betonmehrmengen Pfähle    | Ja (Pfahlgründung enthalten)           | Ja (Baugrundgutachten lag vor)            | Pauschalpreis-Risiko Bauer-Hoch                          |
| N09 Bewehrungsmehrmengen      | Ja (eigener Sonderplaner)              | Ja (Planungsfehler eigener Planer)        | Pauschalpreis-Risiko Bauer-Hoch                          |
| N12 Druckwasser / Weiße Wanne | Teilweise (Normalabdichtung enthalten) | Umstritten (Baugrundgutachten mehrdeutig) | Risikoteilung 50:50 vertretbar                           |

### § 650b BGB — Anordnungserfordernis

Seit der Bauvertragsrechtsreform 2018 (§§ 650a ff. BGB) ist das Anordnungsrecht des Bestellers in § 650b BGB geregelt. Der Unternehmer ist zur Ausführung von Änderungen nur verpflichtet, wenn der Besteller eine Änderung anordnet. Ohne Anordnung entsteht kein Vergütungsanspruch für Mehrleistungen.

Formerfordernis: § 650b Abs. 2 BGB setzt keine Schriftform voraus, verlangt aber Textform (§ 126b BGB) nach Ablauf des 30-Tage-Einigungsversuchs. Mündliche Anweisungen sind grundsätzlich wirksam als Anordnung — können aber im Streitfall schwer zu beweisen sein. Dies betrifft insbesondere N14 (Breitband-Netzwerk, mündlich) und N17 (Beschleunigung, Protokoll nur von Bauer-Hoch unterzeichnet).

## Nächste Schritte Nachtragsmanagement

| Maßnahme                                                                                 | Fällig bis            | Verantwortlich                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Zahlung anerkannte Nachträge N02, N07, N08, N10, N15, N16 (ca. 178.420 EUR)              | 31.01.2026            | Dr. von Elsbach                              |
| Schreiben an Bauer-Hoch: Ablehnung N03, N06, N09, N13, N17, N18 mit Begründung           | 10.01.2026            | Birkholz                                     |
| Antrag IHK München Schiedsgutachterverfahren N01, N04, N12                               | 15.01.2026            | Birkholz                                     |
| Prüfung Altpläne N04 (Fundamenttiefe Stallanbau)                                         | 05.01.2026            | Dr. von Elsbach (Unterlagen zusammenstellen) |
| Prüfung N14 Breitband-Auftrag — Bautagebuch-Suche nach konkludentem Auftrag              | 05.01.2026            | Birkholz                                     |
| Dokumentation Regressanspruch N02+N15 gegen Lerchenfeld (Vorbehalt in Zahlungsschreiben) | mit Zahlungsschreiben | Birkholz                                     |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — Ergänzung 19.12.2025\*

Datei: 12\_notarurkunde\_887\_2024\_fehler.md

**INTERNER VERMERK | VERTRAULICH**

|                                                                                                                                                                   |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Klotzkette</b><br><b>Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</b><br>Fachanwältinnen für Bau- und Architektenrecht<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Akte intern</b><br>-<br>-<br>- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Datum** 19. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Interner Vermerk — Notarurkunde URNr. 887/2024 — Fehleranalyse, Haftungsgrundlagen, Maßnahmen**

# Interner Vermerk: Notarurkunde URNr. 887/2024 — Fehleranalyse und Notarhaftung

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Verf.: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Datum: 19.12.2025

## 1. Grunddaten der Urkunde

| Parameter                          | Inhalt                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urkundsnummer                      | URNr. 887/2024                                                                                                    |
| Datum Beurkundung                  | 15.04.2024                                                                                                        |
| Notar                              | Dr. Bertram Falkenhain, Notar a.D. (aktiv), Marktstraße 9, 83646 Bad Tölz                                         |
| Erstellungsgegenstand              | Grundstückskaufvertrag: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (Verkäufer) an Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (Käufer) |
| Kaufobjekt (lt. Urkunde)           | "Flurstück 224/3, Gemarkung Kochel am See, ca. 50 m²"                                                             |
| Kaufobjekt (tatsächlich gemeint)   | Flurstück 224/12, Gemarkung Kochel am See, Streifen nordöstlich des Seehotel-Grundstücks 224/1                    |
| Kaufpreis                          | 18.000 EUR                                                                                                        |
| Kaufpreis-Überweisung              | 22.04.2024 durch Mandantin auf Notaranderkonto Falkenhain                                                         |
| Auflassungsvormerkung eingetragen? | Nein                                                                                                              |
| Eigentumsumschreibung vollzogen?   | Nein                                                                                                              |

## 2. Fehler 1 — Falsche Flurstücksnummer (224/3 statt 224/12)

### 2.1 Sachverhalt

Die Urkunde bezeichnet als Kaufgegenstand das "Flurstück 224/3, Gemarkung Kochel am See." Recherche im ALKIS-Liegenschaftskataster (Stand Dezember 2025, online-Abfrage Bayernatlas 17.12.2025) ergibt:

- **Flurstück 224/3** existiert als eigenständige Parzelle in der Gemarkung Kochel am See **nicht** (nicht mehr oder nie vorhanden). Möglichkeit: Zusammenlegung zu einem anderen Flurstück in der Vergangenheit.
- **Flurstück 224/12** existiert als ca. 680 m<sup>2</sup> große Parzelle im Eigentum der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG — dies entspricht dem Grundstück, von dem der 50-m<sup>2</sup>-Streifen erworben werden sollte.
- **Flurstück 224/13** ist das Grundstück, das durch den Überbau des Bettenflügel-Anbaus beeinträchtigt ist (vgl. Aktenstück 10). Auch dieses gehört der Ostermeier KG. Es besteht damit das zusätzliche Risiko, dass der Notar auch diese Verwechslung nicht erkannte.

**Bewertung:** Es liegt ein offensichtlicher Beurkundungsfehler vor. Der Notar hat entweder (a) eine nicht existente Flurstücksnummer in die Urkunde aufgenommen, ohne das Liegenschaftskataster zu konsultieren, oder (b) das richtige Flurstück (224/12) verwechselt. Beides stellt eine schwere Amtspflichtverletzung dar.

## 2.2 Rechtsfolgen

- Die Urkunde bezeichnet einen nicht identifizierbaren Kaufgegenstand; sie ist nach §§ 125, 2084 BGB auslegungsbedürftig. Die Parteien hatten übereinstimmend Flst. 224/12 im Auge (§§ 133, 157 BGB, falsa demonstratio non nocet-Grundsatz). Der Vertrag ist daher nicht nichtig, sondern auslegungsfähig.
- Jedoch: Ohne Berichtigung des Grundbuchs (§ 22 GBO) und der Urkunde kann keine Eigentumsumschreibung auf Flst. 224/12 stattfinden.
- **Berichtigungsantrag nach § 44 BeurkG:** Die Erklärungen in der Urkunde können berichtigt werden, wenn alle Beteiligten einer Berichtigung zustimmen und der Notar die fehlerhafte Bezeichnung bestätigt. Birkholz hat am **16.12.2025** per E-Mail an Dr. Falkenhain die Berichtigung beantragt (E-Mail in Akte: emails/2025-12-16\_falkenhain\_an\_birkholz\_urkunden\_aenderung.eml). Falkenhain hat mit E-Mail vom **17.12.2025** bestätigt, er erinnere sich an den Fall und kläre die Berichtigungsmöglichkeit mit der Notarkammer Bayern.
- Frist: Keine gesetzliche Frist für Berichtigung; aber: Je länger die Berichtigung aussteht, desto größer das Doppelverkaufs-Risiko (siehe unten unter 3).

## 3. Fehler 2 — Fehlende Auflassungsvormerkung (§ 883 BGB)

### 3.1 Sachverhalt

Nach § 883 Abs. 1 BGB kann zur Sicherung des Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück eine Vormerkung in das Grundbuch eingetragen werden. Diese Eintragung ist für den Käufer von zentraler Sicherungsbedeutung, da sie (§ 883 Abs. 2 BGB) alle nach Eintragung der Vormerkung vorgenommenen Verfügungen des Veräußerers relativ unwirksam macht — insbesondere einen **Doppelverkauf** an einen Dritten verhindert (jedenfalls soweit es die Auflassung betrifft).

Notar Dr. Falkenhain hat **keine Auflassungsvormerkung** zu Gunsten der Seehotel Walchensee Betriebs GmbH beantragt und bewirkt. Dies obwohl:

- Der Kaufpreis von 18.000 EUR am **22.04.2024** auf das Notaranderkonto Falkenhain einbezahlt wurde (Kontoauszug Mandantin liegt in Akte).
- Die Beurkundung der Auflassung nach § 925 BGB gemäß Urkunde URNr. 887/2024 noch aussteht ("Auflassung soll nach Grundbuchberichtigungsantrag und Katasterberichtigung erklärt werden" — so Urkunde Ziffer 5).



- Jeder ordentliche Notar hätte bei Kaufpreis-Überweisung vor Vollzug der Auflassung unverzüglich eine Auflassungsvormerkung beantragen müssen (§§ 17, 18 BeurkG; notarielle Sorgfaltspflicht).

### 3.2 Doppelverkaufs-Risiko

Hubertus Ostermeier hat gegenüber Dr. von Elsbach in einem Telefongespräch am **05.12.2025** bemerkt, die Gesellschaft (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) stehe "vor wirtschaftlichen Entscheidungen." Aus der Korrespondenz des Gegneranwalts Schultze-Drachenfels ist bekannt, dass die Ostermeier KG Schulden bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen hat (Grundschuld-Eintragung im Grundbuch 224/12 aus 2021, Betrag unbekannt). Sollte die Sparkasse vollstrecken oder ein Insolvenzverfahren eröffnet werden, ist ohne Auflassungsvormerkung die Position der Mandantin als Käufer ungesichert. Der bezahlte Kaufpreis von 18.000 EUR wäre als Insolvenzforderung anzumelden.

### 3.3 Sofortmaßnahme

Birkholz beantragt **parallel zur Urkundenberichtigung** beim Grundbuchamt Bad Tölz-Wolfratshausen die Eintragung einer Auflassungsvormerkung auf Basis der bestehenden Urkunde (auslegungsweise Identifizierung des Kaufgegenstands als Flst. 224/12 unter Vorlage der Erklärung beider Parteien). Schriftsatz an Grundbuchamt ist vorzubereiten.

## 4. Schadensermittlung und Notarhaftung nach § 19 BNotO

### 4.1 Haftungsgrundlage

Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 BNotO (Bundesnotarordnung) haftet der Notar, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig seine Amtspflichten verletzt. Die Amtspflichtverletzungen Falkenhains sind:

1. **Fehlerhafte Flurstücksbezeichnung** (§ 17 Abs. 1 BeurkG: Notar muss Willen der Beteiligten vollständig und klar zum Ausdruck bringen; § 13 BeurkG: Verlesen und Genehmigung, das rechtsgeschäftliche Bezeichnen des Kaufgegenstandes muss eindeutig sein).
2. **Unterlassung Auflassungsvormerkung** (§ 17 Abs. 1 BeurkG i.V.m. § 18 BeurkG: Notar soll auf erforderliche Sicherungsgeschäfte hinweisen; Notarhaftung aus BGH, Urteil vom 07.02.2013 — III ZR 121/12: Notar muss auf Risiken des fehlenden Vormerkungsschutzes hinweisen und bei Kaufpreiszahlung unverzüglich Vormerkung beantragen).
3. **Nichtkonsultation Kataster** vor Beurkundung — hätte offensichtliche Nichtexistenz von Flst. 224/3 aufgezeigt.

Verschuldensgrad: Mindestens **einfache Fahrlässigkeit** (hinsichtlich Nichtkataster-Abfrage); hinsichtlich Auflassungsvormerkung möglicherweise grobe Fahrlässigkeit, da dies zwingender Standard ist.

### 4.2 Schadensermittlung (vorläufig)

| Schadensposition                                                                                                                                                                                                   | Betrag (vorläufig)                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufstockung Kaufpreis für Neuverhandlung mit Ostermeier (bisher 18.000 EUR; realistischer Neukaufpreis 60 m² x 550 EUR/m² = 33.000 EUR — Differenz zur Urkundenfläche 50 m²: + 10 m² und + 15.000 EUR Aufstockung) | 15.000 EUR                                                                         |
| Notarkosten Neuurkunde (Schaetwert)                                                                                                                                                                                | 2.800 EUR                                                                          |
| Grundbuch- und Katasterberichtigungskosten                                                                                                                                                                         | 1.400 EUR                                                                          |
| Anwaltskosten Birkholz für Berichtigungsverfahren und Vormerkungs-Antrag (3 Std. x 295 EUR netto + MwSt.)                                                                                                          | 1.052 EUR                                                                          |
| Risikoprämie Doppelverkaufs-Gefährdungsschaden (Mindestbewertung)                                                                                                                                                  | 18.000 EUR (entspricht Kaufpreis-Verlust bei Insolvenz Ostermeier ohne Vormerkung) |
| <b>**Gesamtschaden vorläufig**</b>                                                                                                                                                                                 | <b>**38.252 EUR**</b>                                                              |

Endgültige Schadensbeifferung nach Abschluss der Grundbuchberichtigungsverfahren und Neuurkunde.

#### 4.3 Versicherung des Notars

AXA Versicherung AG, Abteilung Vermögensschaden-Haftpflicht (Amtshaftpflichtversicherung für Notare nach § 19a BNotO), Policen-Nr. unbekannt (Falkenhain künftiger Auskunftspflichteter).  
Mindestversicherungssumme nach §§ 19a, 67 BNotO: 500.000 EUR. Deckung somit ausreichend für den vorläufig bezifferten Schaden.

Schadensanmeldung bei AXA ist nach Abschluss Berichtigungsverfahren vorzubereiten.

## 5. Nächste Schritte

| Maßnahme                                                                                                         | Fällig bis                  | Verantwortlich                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Schriftsatz<br>Grundbuchamt Auflassungsvormerkung (§ 883 BGB)                                                    | 23.12.2025                  | Birkholz                           |
| Klärung mit Falkenhain: Berichtigungsurkunde nach § 44 BeurkG (Termin anfordern)                                 | 23.12.2025                  | Birkholz                           |
| Kataster-Abfrage Flst. 224/3 — Schicksal der Nummer (Teilung, Zusammenlegung?)                                   | 22.12.2025                  | Birkholz (per Bayernatlas-Abfrage) |
| Grundbuch-Auszug Flst. 224/12 anfordern (Bestandssicherheit Eigentümerstellung Ostermeier, Grundschuldbelastung) | 22.12.2025                  | Birkholz                           |
| Schadensmeldung AXA Versicherung AG vorbereiten                                                                  | nach Berichtigungsabschluss | Birkholz                           |
| Berichtigung Flurstücksnummer in allen Bauakten und Behördenkorrespondenz (LRA, Grundbuchamt)                    | laufend                     | Dr. von Elsbach                    |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025\*

Datei: 13\_zoll\_razzia\_und\_schwarzarbeit\_subs.md

#### ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

##### Absender

### Hauptzollamt Rosenheim

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)  
Max-Josefs-Platz 4  
83022 Rosenheim

##### Adressat

### Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

-  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum** 19. November 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** FKS-RO-2025-2244

**Betreff: Anhörung zur Prüfung nach SchwarzArbG — Baustelle Seehotel Walchensee — Vor-Ort-Kontrolle 14.11.2025**

## Zoll-Razzia und Schwarzarbeit-Subunternehmerkette — Anhörungsschreiben FKS und Birkholz-Analyse

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Prüfnummer FKS: FKS-RO-2025-2244 Eingegangen: 19.11.2025 Vor-Ort-Prüfung: 14.11.2025, 06:30 Uhr, Baustelle Seehotel Walchensee, Seestraße 8, 82431 Kochel am See

### 1. Anhörungsschreiben FKS (Auszug und Zusammenfassung)

**Hauptzollamt Rosenheim, Finanzkontrolle Schwarzarbeit** Az. FKS-RO-2025-2244 Sachbearbeiterin: ZA'in Ines Rottmayr-Gruenwald, Tel. 08031 / 272-3844

#### Gliederung des Schreibens:

Das Anhörungsschreiben (Original: 8 Seiten, Anlage 1: 3 Seiten Prüfprotokoll) informiert Seehotel Walchensee Betriebs GmbH darüber, dass bei der Vor-Ort-Kontrolle am 14.11.2025 ab 06:30 Uhr auf der Baustelle Anhalte für mögliche Verstöße gegen:

- § 8 SchwarzArbG (Schwarzarbeit),
- § 14 AEntG (Generalunternehmer-Buergenhaftung für Mindestentgelt),
- § 16 MiLoG (Mindestlohngesetz, Dokumentationspflicht),
- § 28e Abs. 3a SGB IV (Haftung des Hauptunternehmers für Sozialversicherungsbeiträge Sub-Unternehmer)

festgestellt wurden. Mandantin wird als Bauherrin in die Anhörung einbezogen. Antwortfrist: **4 Wochen ab Zugang** (Zugang 19.11.2025, Frist demnach: **17.12.2025**).

**Hinweis Birkholz:** Fristverlauf — Mandantin hat Schreiben am 19.11.2025 erhalten und Birkholz am 18.12.2025 mandatiert. Frist formal verstrichen. Birkholz wird unverzüglich Akteneinsicht und Fristverlängerung beantragen (Tel. ZA'in Rottmayr-Gruenwald 19.12.2025 morgens).

### 2. Feststellungen der FKS bei der Vor-Ort-Prüfung (14.11.2025)

#### 2.1 Vor-Ort-Befund

Bei der Kontrolle ab 06:30 Uhr auf der Baustelle (Bettenflügel-Rohbau, Innenausbau Trockenbau) wurden angetroffen:

| Person               | Nationalität | Tätigkeit          | A1-Bescheinigung | Meldung SOKA-Bau | Mindestlohn-Doku |
|----------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Piotr Kaminski       | Polnisch     | Trockenbau-Monteur | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |
| Tomasz Wojciechowski | Polnisch     | Trockenbau-Monteur | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |
| Marek Lewandowski    | Polnisch     | Hilfsarbeiter      | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |

| Person              | Nationalität | Tätigkeit          | A1-Bescheinigung | Meldung SOKA-Bau | Mindestlohn-Doku |
|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Krzysztof Zielinski | Polnisch     | Trockenbau-Monteur | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |
| Rafal Nowak         | Polnisch     | Hilfsarbeiter      | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |
| Jakub Duda          | Polnisch     | Trockenbau-Monteur | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |
| Lukasz Wisniewski   | Polnisch     | Hilfsarbeiter      | Keine vorgelegt  | Nein             | Nein             |

Alle sieben Personen gaben an, bei "Polski Domex Sp. z o.o." beschäftigt zu sein (Sitz: ul. Prosta 44, 00-838 Warschau, Polen).

## 2.2 Subunternehmerkette

Wie die FKS durch Befragung des auf der Baustelle anwesenden Poliers Franz Huber (Bauer-Hoch-Mitarbeiter) rekonstruierte:

```
`` Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (Bauherrin) |--- GU-Vertrag --->
Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG (Penzberg) |--- Subvertrag Trockenbau --->
Domex Trockenbau GmbH (Stuttgart, Handelsregister HRB Stuttgart 44821) |---
Sub-Subvertrag ---> Polski Domex Sp. z o.o. (Warschau) ``
```

Mandantin hatte keine Kenntnis von der Sub-Sub-Beauftragung. GU-Vertrag § 8 erlaubt Subunternehmer-Einsatz durch Bauer-Hoch mit Anzeigepflicht gegenüber Mandantin. Eine Anzeige über Domex Trockenbau GmbH als Subunternehmer lag vor (Schreiben Bauer-Hoch vom 28.06.2024); die Weitergabe an Polski Domex war Mandantin nicht bekannt.

## 2.3 Formelle Verstöße

**A1-Bescheinigung:** Bei Entsendung von EU-Arbeitnehmern ins Ausland muss der entsendende Arbeitgeber (Polski Domex, Polen) für jeden Arbeitnehmer eine A1-Bescheinigung (Entsendebescheinigung nach Art. 19 VO (EG) 883/2004) vorhalten. Keine einzige Bescheinigung war bei der Kontrolle verfügbar.

**SOKA-Bau-Meldung:** Auf dem Bau tätige Unternehmen, deren Arbeitnehmer unter den BRTV-Bau fallen (Bundesrahmentarifvertrag Baugewerbe), sind verpflichtet, ihre Arbeitnehmer bei der Sozialkasse Bau (SOKA-Bau) anzumelden. Für im Ausland ansässige Unternehmen, die Arbeitnehmer nach Deutschland entsenden, gilt dies gemäß AEntG. Keine Meldung von Polski Domex bei SOKA-Bau feststellbar.

**Mindestlohn-Dokumentation:** § 16 MiLoG i.V.m. § 17 MiLoG verpflichtet Arbeitgeber, für geringfügig Beschäftigte und Branchen nach AEntG Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen und 2 Jahre aufzubewahren. Keine Aufzeichnungen vorhanden oder vorgelegt.

# 3. Birkholz-Analyse: Haftungsrisiken Mandantin

## 3.1 Generalunternehmer-Buergenhaftung § 14 AEntG

§ 14 Satz 1 AEntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz) statuiert: "Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen beauftragt, haftet für die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines Nachunternehmers oder eines von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat."

**Anwendung auf Bauherrin:** Mandantin hat Bauer-Hoch mit Bauleistungen beauftragt. Sie ist damit Unternehmerin im Sinne des § 14 AEntG (nicht: privater Auftraggeber für eigene Wohnzwecke — dafür sieht § 14 Satz 3 AEntG eine Privilegierung vor). Da Mandantin eine Seehotel Betriebs GmbH ist, die das

Hotel gewerblich betreibt, greift die Privatpersonen-Ausnahme des § 14 Satz 3 AEntG **nicht**. Mandantin ist daher grundsätzlich bürgerschaftsähnlich haftbar für Mindestlohn-Ansprüche der polski-Domex-Mitarbeiter.

**Haftungsumfang:** Sieben Arbeitnehmer, Beschäftigungsdauer auf der Baustelle ausweislich Bautagebuch-Auszüge (Aktenstück 14) ca. 6 Wochen (01.10.–14.11.2025). Mindestlohn Baugewerbe 2025 gemäß AEntG-Mindestlohn-Verordnung: 15,25 EUR/h (Mindestlohn 1). Wochenarbeitszeit angenommen 48 h. Haftungsschaden pro Person: 6 Wochen x 48 h x 15,25 EUR = 4.392 EUR. Gesamt 7 Personen: ca. **30.744 EUR** — sofern kein Nachweis einer höheren tatsächlichen Zahlung durch Polski Domex erbracht wird.

### 3.2 OWi-Risiko Mandantin

§ 8 SchwarzArbG statuiert eine Ordnungswidrigkeit für denjenigen, der Dienst- oder Werkleistungen erbringt oder erbringen lässt, obwohl er weiß oder leichtfertig nicht weiß, dass Voraussetzungen der Schwarzarbeit vorliegen. Für die Bauherrin (Auftraggeberin, nicht Auftragnehmerin) kommt § 8 Abs. 1 Nr. 2 SchwarzArbG in Betracht: Beauftragung ohne Prüfung ob Auftragnehmer registriert, gemeldet etc.

**Prognose:** Die FKS muss bei der Bauherrin "Leichtfertigkeit" nachweisen — d.h. ein grobes Außer-Acht-Lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Mandantin wusste nichts von Polski Domex (Sub-Sub-Kette). GU-Vertrag sah Anzeigepflicht für Subunternehmer vor; Bauer-Hoch hat nur Domex Trockenbau GmbH angezeigt. Leichtfertigkeit der Mandantin ist schwer begründbar. Realistisches Szenario: Verfahren gegen Mandantin wird gegen Zahlung eines geringen Auflagenbetrags eingestellt (§ 47 OWiG). OWi-Bussgeldsrahmen (§ 8 SchwarzArbG) für Bauherrin: bis **500.000 EUR** (§ 8 Abs. 3 SchwarzArbG). Realistische Erwartung bei erfolgreicher Verteidigung: **Einstellung gegen 5.000–15.000 EUR** Auflage.

### 3.3 Strafrechtliches Verfahren Bauer-Hoch

FKS-Schreiben deutet an, gegen Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG werde ein gesondertes Verfahren (Ordnungswidrigkeits- und ggf. strafrechtliches Verfahren nach § 266a StGB — Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen) eingeleitet. Birkholz ist nicht Verteidigerin Bauer-Hochs. Das Verfahren gegen Bauer-Hoch schwächt deren Position in laufenden Verhandlungen und unterstützt Mandantins Kündigungsbeurteilung (Aktenstück 19).

### 3.4 Regressansprüche gegen Bauer-Hoch

Wenn Mandantin aus § 14 AEntG-Buergenhaftung in Anspruch genommen wird, hat sie nach § 774 BGB analog (Regresspflicht des Hauptschuldners) vollen Regress gegen Bauer-Hoch. Bauer-Hoch hat ihrerseits Regress gegen Domex Trockenbau GmbH, diese gegen Polski Domex.

Praktisches Risiko: Insolvenz Bauer-Hoch (vgl. Aktenstück 18 — Insolvenzandeutung) würde Regressweg abschneiden. Sicherung des Regressanspruchs durch Vorbehalt in etwaiger Vergleichsvereinbarung.

## 4. Verteidigungsstrategie Mandantin

| Argument                                                        | Grundlage                                                | Bewertung                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mandantin hatte keine Kenntnis von Polski Domex (Sub-Sub-Kette) | GU-Vertrag § 8 Anzeigepflicht; tatsächlich keine Anzeige | Stark; belegt durch GU-Vertrag und fehlende Mitteilung |

| Argument                                                                                                                    | Grundlage                                                       | Bewertung                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mandantin hat GU-Vertrag mit Anzeigepflicht abgeschlossen — ausreichende Sorgfalt                                           | Vertragssicherung genügt i.d.R. für Abgrenzung Leichtfertigkeit | Mittelstark; BGH zur Sorgfalt Bauherr noch nicht eindeutig      |
| Hauptverantwortung liegt bei Bauer-Hoch als Hauptunternehmer (§ 14 AEntG: Unternehmerkette — Bauer-Hoch ist primär haftbar) | § 14 Satz 1 AEntG                                               | Stark; Bauer-Hoch als Erstschuldner der Mindestlohn-Bürge-Kette |
| Mandantin ist nicht Arbeitgeberin; keine eigene Personalverantwortung                                                       | Strukturargument                                                | Unterstützend                                                   |
| Keine wiederholte Beanstandung; erstes Vorkommnis                                                                           | Einstellungsermessen § 47 OWiG                                  | Unterstützend für milde Reaktion FKS                            |

## 5. Nächste Schritte

| Maßnahme                                                                                                          | Fällig bis                         | Verantwortlich |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Fristverlängerung bei FKS beantragen (telefonisch ZA'in Rottmayr-Gruenwald, schriftliche Bestätigung)             | 19.12.2025 (heute)                 | Birkholz       |
| Akteneinsicht Prüfprotokoll vollständig (8 Seiten Anhörungsschreiben + 3 Seiten Prüfprotokoll)                    | 22.12.2025                         | Birkholz       |
| Stellungnahme Mandantin für FKS-Anhoerung vorbereiten                                                             | nach Akteneinsicht, ca. 10.01.2026 | Birkholz       |
| Schriftliche Anfrage an Bauer-Hoch: Vorlage vollständiger Subunternehmer-Kette und A1-Bescheinigungen rückwirkend | 22.12.2025                         | Birkholz       |

| Maßnahme                                                                         | Fällig bis | Verantwortlich |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Sicherung<br>Regressanspruch in<br>künftigem Vergleich /<br>Kündigung-Abrechnung | parallel   | Birkholz       |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — Analyse zum Eingang FKS-RO-2025-2244 / 19.12.2025\*

Datei: 14\_bautagebuch\_oktober\_november\_2025.md

#### INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

##### Absender

**Klotzkette  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**  
Fachanwältinnen für Bau- und Architektenrecht  
Pacellistraße 4  
80333 München

##### Adressat

**Akte intern**  
-  
-  
-

**Datum** 19. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Bautagebuch-Auszüge Oktober/November 2025 — Bauleiter Krammer —  
Birkholz-Wertung Beweiswert**

## Bautagebuch-Auszüge Oktober/November 2025 — Bauleiter Klaus Krammer

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Quelle: Bautagebuch Bauleiter Klaus Krammer (Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG), PDF-Kopie Seiten 88–127 in Akte, übergeben durch Dr. von Elsbach am 18.12.2025. Ausgewertet: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

### Vorbemerkung: Beweiswert des Bautagebuchs

Das Bautagebuch ist von Bauleiter Krammer (Arbeitnehmer Bauer-Hochs) gemäß GU-Vertrag § 14 "täglich zu führen und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen." Birkholz hat eine Kopie durch Mandantin erhalten (Original bei Bauer-Hoch). Das Tagebuch ist:

- **Gestaendnisnormes Urkunden-Beweismittel** für das Gericht (§ 416 ZPO: Privaturkunde begründet vollen Beweis des Erklärungsinhalts): soweit Krammer eigene Wahrnehmungen protokolliert.
- **Indizienbeweis** für tatsächliche Verhältnisse (Witterung, Personalstärke, Ereignisse).



- **Risiko:** Krammer als Bauer-Hoch-Mitarbeiter kann tendenziös formuliert haben. Stellen, die Bauer-Hoch entlasten, sind kritisch zu würdigen.

Birkholz empfiehlt, das Bautagebuch als Anlage B1 zur Klageschrift/Schriftsatz einzureichen und gleichzeitig Originaleinsicht nach § 142 ZPO zu beantragen.

## Bautagebuch-Auszüge (18 wesentliche Einträge)

| Lfd. | Datum         | Witterung                       | Personalstärke                                   | Gewerke                                      | Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)                                                                                                                                                                                                      | Birkholz-Wertung Beweiswert                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 02.10.2025 Do | Heiter, 14°C                    | 23 Bauer-Hoch; 4 Schreiner-Sub; 2 Elektriker-Sub | Innenausbau Bettenflügel, Fensteranpassungen | "Abnahmeterm in 09:00 Uhr. Bauherrin Elsbach und Architekten erschienen. Abnahme verweigert mit Verweis auf Mangelliste 31 Positionen. Bauleiter Krammer und GF Konrad Bauer-Hoch protestierten mündlich. Keine Einigung."                             | Hohes Gewicht: belegt Abnahmeverweigerung 02.10.2025 und Anwesenheit aller Parteien. Stützt Aktenstück 07. Formulierung "protestierten" bestätigt, dass Weigerung ernsthaft und mit Erklärung der Gegenseite verbunden war. |
| 2    | 07.10.2025 Di | Stark bewölkt, Regen 11 mm, 9°C | 21 Bauer-Hoch; 3 Trockenbauer (Domex Stuttgart)  | Trockenbau Bettenflügel EG                   | "Wassereintritt gemeldet durch Reinigungskraft: Zimmer 213 und 214 Decke nass, Farbabplatzung ca. 0,3 m². Krammer besichtigt: kein Befund am Dach nachprüfbar (Kein Zugang Flachdach). Schaden per Foto festgehalten."                                 | Hohes Gewicht: erster dokumentierter Wasserschadenfall, zeitlicher Zusammenhang mit Starkregen. Mangelsymptom M02 (Aktenstück 09) bestätigt. Hinweis "kein Zugang Flachdach" belegt fehlende Eigenaufklärung Bauer-Hoch.    |
| 3    | 14.10.2025 Di | Dauerregen, 18 mm, 7°C          | 19 Bauer-Hoch; 3 Trockenbauer                    | Trockenbau, Putzarbeiten Altbau              | "Weiterer Wassereintritt: Zimmer 101–104 Deckenflecken. Mandantin Elsbach erscheint 14:00 Uhr, sehr aufgebracht. Aufnahme Foto dokumentation durch Architekt enbüro Lerchenfeld (Mitarbeiter Spindler). Krammer informiert GF Bauer-Hoch telefonisch." | Hohes Gewicht: Eskalation auf 7 Zimmer belegt; Anwesenheit Architekt Spindler (Zeuge); Fotodokumentation Lerchenfeld (Vorlage § 142 ZPO beantragen).                                                                        |

| Lfd. | Datum         | Witterung    | Personalstärke                                            | Gewerke                             | Vorkommnisse<br>(Kammers<br>Wortlaut — Zusammenfassung)                                                                                                                                                                                                                                     | Birkholz-Wertung<br>Beweiswert                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 22.10.2025 Mi | Klar, 8°C    | 18<br>Bauer-Hoch; 0<br>Sub (Subs<br>kurzfr.<br>abgezogen) | Rohbau-Restarbeiten<br>Bettenflügel | "Vermessungsingenieur Riepert vor Ort 09:00–14:30 Uhr. Vermisst Nordkante Bettenflügel. Ergebnis nicht mitgeteilt. Krammer fragt nach, Riepert sagt 'ich werde meinen Auftraggeber informieren'."                                                                                           | Mittleres Gewicht: bestätigt Anwesenheit Riepert und Datum der Vor-Ort-Messung. Formulierung zeigt, dass Ergebnis Bauer-Hoch am selben Tag nicht kommuniziert wurde (kein Vorwurf).                                                                                                                 |
| 5    | 28.10.2025 Di | Bewölkt, 6°C | 17<br>Bauer-Hoch; 4<br>Polski-Domex (erstmal erwähnt)     | Trockenbau<br>Bettenflügel<br>OG    | "Riepert legt Befund vor (Schreiben an Bauherrin direkt). Krammer erhält Kopie per E-Mail 14:32. Überbau angeblich 47 cm. Krammer meldet GF Bauer-Hoch; GF sagt 'das ist das Problem des Architekten'."                                                                                     | Sehr hohes Gewicht: belegt, dass Bauer-Hoch am 28.10. Kenntnis des Überbau-Befunds hatte. Zitat "das ist das Problem des Architekten" zeigt Weigerung zur Verantwortung übernahme und kann im Prozess gegen Bauer-Hoch verwendet werden. "Polski Domex" erstmals erwähnt — Beleg für Sub-Sub-Kette. |
| 6    | 03.11.2025 Mo | Heiter, 5°C  | 20<br>Bauer-Hoch; 5<br>Polski-Domex                       | Trockenbau, Elektroinstallation     | "Nachbar Ostermeier erscheint ca. 11:00 Uhr mit Anwalt (Name nicht bekannt). Verlangen Zugang zur Nordkante Bettenflügel. Krammer verweigert Zutritt (Baustelle gesperrt). Diskussion vor Absperrband. Ostermeier sagt: 'Wir werden rechtliche Schritte einleiten.' Krammer informiert GF." | Hohes Gewicht: belegt Erstauftreten des Nachbar-Anwalts und die Ablehnung des Zutritts. Zeitpunkt (03.11.) erklärt die formelle Beseitigungsaufforderung vom 18.11. (Aktenstück 10).                                                                                                                |

| Lfd. | Datum         | Witterung                      | Personalstärke                                               | Gewerke                                      | Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Birkholz-Wertung Beweiswert                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | 10.11.2025 Mo | Regen, 4°C                     | 18<br>Bauer-Hoch; 7<br>Polski-Domex                          | Trockenbau<br>Bettenflügel<br>alle Geschosse | "Personal<br>Polski Domex:<br>7 Personen,<br>polnische<br>Namen, Komm<br>unikation über<br>Vorarbeiter<br>Piotr Kaminski.<br>Kein<br>A1-Ausweis<br>vorgelegt;<br>Krammer<br>fragte nicht<br>gezielt nach,<br>da<br>Auftragnehmer<br>Bauer-Hoch-S<br>ub Domex<br>Stuttgart."                                                                                                     | Sehr hohes<br>Gewicht für<br>FKS-Verfahren<br>(Aktenstück<br>13): belegt,<br>dass Krammer<br>(Bauer-Hoch)<br>Kenntnis von 7<br>polnischen<br>Arbeitnehmern<br>hatte und<br>A1-Fehlen<br>nicht aktiv<br>verfolgte.<br>Entlastet<br>Mandantin<br>(keine eigene<br>Wahrnehmung<br>spflicht der<br>Bauherrin).            |
| 8    | 14.11.2025 Fr | Dunkel,<br>Nieselregen,<br>3°C | 16<br>Bauer-Hoch; 7<br>Polski-Domex                          | Trockenbau                                   | "06:30 Uhr:<br>Zoll-Kontrolle<br>FKS<br>Hauptzollamt<br>Rosenheim,<br>ca. 8 Beamte.<br>Baustelle<br>betreten.<br>Kontrolle aller<br>Arbeitnehmer.<br>Polski-Domex-<br>Mitarbeiter<br>könnten keine<br>A1-Bescheinig<br>ungen<br>vorlegen.<br>Krammer<br>telefonisch mit<br>GF<br>Bauer-Hoch.<br>Kontrolle<br>dauerte bis<br>10:45 Uhr.<br>Anschließend<br>normaler<br>Betrieb." | Sehr hohes<br>Gewicht:<br>zeitnahe Erstd<br>okumentation<br>der Razzia.<br>Belegt:<br>Zeitpunkt,<br>Anzahl<br>Beamte, Kontr<br>ollgegenstand,<br>Verhalten<br>Bauer-Hoch.<br>Krammer hat<br>den Vorfall als<br>"normal"<br>eingestuft<br>("anschließend<br>normaler<br>Betrieb") —<br>interessante V<br>erharmlosung. |
| 9    | 18.11.2025 Di | Klar, 2°C                      | 17<br>Bauer-Hoch; 0<br>Polski-Domex<br>(nicht<br>erschieden) | Trockenbau,<br>Fliesen                       | "Polski-Domex<br>-Mitarbeiter<br>nicht<br>erschieden,<br>kein Vorabinfor<br>mation. Domex<br>Stuttgart teilt<br>Nachmittag<br>mit, Polski<br>Domex habe<br>'Auftrag zurück<br>gegeben'. Kra<br>mmer-Komme<br>ntar: 'Ersatz-Tr<br>ockenbauer<br>werden<br>gesucht'."                                                                                                             | Hohes<br>Gewicht:<br>bestätigt<br>faktischen<br>Rückzug Polski<br>Domex nach<br>FKS-Kontrolle.<br>Belegt<br>Bauer-Hochs<br>Wissen um<br>Verursachung<br>durch Razzia.                                                                                                                                                 |

| Lfd. | Datum         | Witterung        | Personalstärke | Gewerke                        | Vorkommnisse<br>(Kammers<br>Wortlaut — Zusammenfassung)                                                                                                                                                                      | Birkholz-Wertung<br>Beweiswert                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 23.11.2025 So | Regen, 1°C       | 0 (Sonntag)    | —                              | "Sonntagskontrolle Krammer 11:00 Uhr. Im Wirtsstube-Altbau an Westwand drei Risse sichtbar, davon einer ca. 8 mm breit, von Boden bis Decke. Sofort Elsbach informiert per Telefon. Elsbach sagt, sie werde Statiker holen." | Sehr hohes Gewicht: erstdatierter Setzungsriß-Eintrag (23.11.). Belegt, dass Risse am Sonntag entdeckt, Mandantin informiert wurde. Kein Hinweis, dass Bauer-Hoch intern Ursache analysiert hat — unterlassene Meldepflicht-Selbstprüfung. |
| 11   | 24.11.2025 Mo | Heiter, 0°C      | 15 Bauer-Hoch  | Innenausbau                    | "Zustellung Landratsamt-Scheiben 09:30 Uhr — Anordnung Rückbau Bootssteg, sofortige Vollziehung angeordnet. Krammer übergibt an GF Bauer-Hoch. GF: 'Das ist Sache der Bauherrin, nicht unsere.'"                             | Hohes Gewicht: Zustellungsdatum LRA-Anordnung Bootssteg bestätigt (Aktenstück 05). Zitat GF zeigt Haltung Bauer-Hochs zu Behördenverfahren.                                                                                                |
| 12   | 27.11.2025 Do | Kalt, Frost -4°C | 14 Bauer-Hoch  | Innenausbau<br>Resttätigkeiten | "GF Bauer-Hoch teilt mit: Wenn nicht sofortige Teilzahlung Nachtragsforderungen in Höhe von 600.000 EUR bis 05.12.2025 erfolgt, wird Bauer-Hoch Baustelle verlassen. Krammer soll Baumaterialien inventarisieren."           | Sehr hohes Gewicht: belegt Drohung Bauer-Hoch mit Baustellenräumung und Verknüpfung mit Nachtragszahlung. Relevant für Aktenstücke 18 (§ 650f) und 19 (Kündigung). Datum: 27.11.                                                           |

| Lfd. | Datum         | Witterung             | Personalstärke                | Gewerke              | Vorkommnisse (Kammers Wortlaut — Zusammenfassung)                                                                                                                                                                           | Birkholz-Wertung Beweiswert                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | 28.11.2025 Fr | Leichter Schnee, -2°C | 8 Bauer-Hoch (nur Polier + 7) | Aufräum-Taetigkeiten | "Bauer-Hoch-Hauptmannschaft abgezogen. Werkstoffe und Geräte beginnen Abzug: Betonmischer, Gabelstapler, 3 Paletten Trockenbauplatten (noch unverarbeitet), Werkzeugkiste n. Krammer bleibt als 'Restmannschaft'."          | Sehr hohes Gewicht: faktischer Bau betriebs-Stopp belegt (Datum 28.11.2025). Abzug Werkstoffe — Aussonderung s-Problematik (Aktenstück 18). Krammer hat eigenes Tagebuch als Zeuge der Ereignisse.                                                                                            |
| 14   | 01.12.2025 Mo | Schnee, -3°C          | 7 Bauer-Hoch (Restmannschaft) | Keine Bauarbeiten    | "Elsbach sperrt Bauzugang Haupttor mit Kettenschloss 07:30 Uhr. Restmannschaft Bauer-Hoch kann nicht einrücken. GF Bauer-Hoch telefonisch: 'Das ist Hausfriedensbruch.' Krammer-Abschluss-Eintrag: Weisungslage unklar."    | Sehr hohes Gewicht: belegt gegenseitige Bau stellensperrung. Mandantin sperrt 01.12.2025 — dies ist Selbsthilfe-Maßnahme. Rechtliche Wertung: Mandantin hat aus § 8 Abs. 3 VOB/B Kündigungsrecht; Zugangssperrung ohne formale Kündigung birgt Risiko (Aktenstück 19 gibt Kündigungsentwurf). |
| 15   | 03.12.2025 Mi | Klar, -1°C            | 0 Bauer-Hoch                  | —                    | "Baustelle verwaist. Krammer erscheint auf eigene Initiative, fotografiert Zustand. Setzungsrisse Wirtsstube laut Krammer-Beschreibung: Riss 3 nun geschätzt 9 mm breit, Gips-Markierung von Elsbach-Hausmeister sichtbar." | Mittleres Gewicht: Krammer als Zeuge der Riss breiten-Entwicklung. Nutzbar im Beweisverfahren (Aktenstück 16). Krammer erscheint eigeninitiativ — zeigt professionelles Interesse und Bewusstsein der Situation.                                                                              |

| Lfd. | Datum         | Witterung    | Personalstärke | Gewerke | Vorkommnisse<br>(Kammers<br>Wortlaut — Zusammenfassung)                                                                                                                                                         | Birkholz-Wertung<br>Beweiswert                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------|--------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16   | 08.12.2025 Mo | Bewölkt, 1°C | 0 Bauer-Hoch   | —       | "Prof. Hagenbeck erscheint mit zwei Assistenten auf Baustelle (Zugang durch Elsbach-Hausmeister ermöglicht). Untersuchung Westwand Wirtsstube ca. 3 Stunden. Krammer beobachtet von außen."                     | Mittleres Gewicht: bestätigt Datum Hagenbeck-Vor-Ort-Termin (Privatgutachter-Auftrag, Aktenstück 10). Krammer-Beobachtung ist Zeugenbeweis für Gutachter-Anwesenheit.                                                                        |
| 17   | 15.12.2025 Mo | Frost -5°C   | 0 Bauer-Hoch   | —       | "Hagenbeck-Gutachten per E-Mail zugegangen (laut Auskunft Elsbach). Krammer erhielt keine Kopie. GF Bauer-Hoch informiert: Hält Gutachten für tendenziös, will eigenen Statiker beauftragen."                   | Mittleres Gewicht: belegt Bauer-Hoch-Reaktion auf Hagenbeck-Gutachten. Ankündigung Gegengutachter — relevant für SV-Auswahl im selbständigen Beweisverfahren.                                                                                |
| 18   | 18.12.2025 Do | Klar, -3°C   | 0 Bauer-Hoch   | —       | "Birkholz-Kanzlei Klotzkette sendet Mandat sanzeige an Bauer-Hoch GF. Krammer letzter Eintrag für November/Dezember-Block: 'Baustelle faktisch stillgelegt. Keine Wiederaufnahme ohne Klärung der Rechtslage.'" | Hohes Gewicht: Schlusspunkt des Tagebuch-Auswertzeitraums. Bestätigt vollständigen Baustopp. "Keine Wiederaufnahme ohne Klärung" — Krammer (Bauer-Hoch) anerkennt implizit, dass Rechtslage ungeklärt; kein Selbst-Recht auf Wiederbetreten. |

## Zusammenfassung Beweiswertung

| Themenbereich                     | Relevante Einträge | Beweiswert gesamt |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Abnahmeverweigerung<br>02.10.2025 | Nr. 1              | Hoch              |
| Wasserschäden<br>M01/M02          | Nr. 2, 3           | Hoch              |
| Überbau-Befund<br>Riepert         | Nr. 4, 5           | Sehr hoch         |

| Themenbereich               | Relevante Einträge | Beweiswert gesamt               |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| FKS-Razzia + Sub-Sub-Kette  | Nr. 7, 8, 9        | Sehr hoch (entlastet Mandantin) |
| Setzungsrisse M05           | Nr. 10, 15, 16     | Sehr hoch                       |
| Bauer-Hoch-Baustellen abzug | Nr. 12, 13, 14     | Sehr hoch (für Kündigungsrecht) |
| LRA-Anordnung Bootssteg     | Nr. 11             | Hoch                            |

Birkholz empfiehlt: Original-Bautagebuch per § 142 ZPO-Antrag beim Gericht zu erzwingen, um Vollständigkeit zu prüfen. Krammer als Zeuge ist grundsätzlich einzuladen; seine Befangenheit als Bauer-Hoch-Mitarbeiter ist bei der Würdigung zu berücksichtigen.

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025\*

## Ergänzende Bemerkungen zum Beweiswert des Bautagebuchs

### Authentizitätsfragen

Das Bautagebuch Krammer ist eine **Privaturkunde** (§ 416 ZPO). Sie erbringt vollen Beweis darüber, dass die in ihr enthaltenen Erklärungen von Krammer abgegeben wurden — nicht aber darüber, ob der Inhalt der Erklärungen der Wahrheit entspricht. Insbesondere:

- Protokollierungen von Drittwiedergaben ("GF Bauer-Hoch sagt...") sind Zeugnis vom Hörensagen — zulässig, aber begrenzte Beweiskraft. Gerichtliche Überprüfung durch Befragung GF Konrad Bauer-Hoch als Partei.
- Einträge über Witterung und Personalstärke sind tagesaktuelle Protokolle — regelmässig zuverlässig; Wetterdaten DWD (Messstation Kochel am See) können als offizielle Urkunden zur Bestätigung beigezogen werden.
- Formulierungen wie "anschließend normaler Betrieb" (Eintrag 14.11.2025 nach FKS-Razzia) können als Verharmlosung gewertet werden, entkräften aber nicht den Sachverhalt der Kontrolle selbst.

### Fehlende Einträge — Gefahr selektiver Aufzeichnung

Birkholz stellt fest, dass das Bautagebuch für folgende aus anderen Quellen bekannte Ereignisse **keine Einträge** aufweist:

| Ereignis                                                 | Datum          | Andere Quelle            | Bewertung                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Einbau fehlerhafter Silikontype Duschen                  | Okt./Nov. 2024 | Mangel M11; LV-Pruefung  | Krammer hat möglichen Ausführungs-Mangel nicht protokolliert |
| Lieferannahme Fensterpakete (Wellne ss-Uw-Wert-Pruefung) | Sep. 2024      | Mangel M36; Lieferschein | Kein Eingangs-Prüfvermerk im TB                              |

| Ereignis                                       | Datum          | Andere Quelle     | Bewertung                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erstaufreten Risse Estrich Technikraum (M09)   | Sep./Okt. 2024 | SV-Verdacht       | Keine Dokumentation                                                                  |
| Inbetriebnahme Aufzug ohne ZueSt-Abnahme (M43) | Okt. 2025      | BetrSichV-Verstos | Kein Eintrag; Hinweis auf lückenhafte Dokumentation sicherheitsrelevanter Ereignisse |

Diese Lücken sind im Prozess hervorzuheben: Sie zeigen, dass Bauer-Hoch/Krammer selektiv protokollierte und sicherheitsrelevante Verfahrensschritte nicht festhielt. Im Beweisverfahren wird der gerichtliche SV eigene Unterlagen erstellen, die unabhängig vom Bauleiter-Tagebuch sind.

### Verwendung im Verfahren

| Akteneinsatz                                      | Verfahrensschritt         | Bestätigung durch                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Eintrag 02.10. (Abnahme)                          | Aktenstück 07, 08         | Protokoll Abnahme, Zeuge Lerchenfeld          |
| Einträge 07.10., 14.10. (Wasserschäden)           | Aktenstück 09 M01–M02     | Fotodokumentation Lerchenfeld; Zeuge Spindler |
| Eintrag 28.10. (Überbau-Kennntnis Bauer-Hoch)     | Aktenstück 10             | Riepert-Gutachten; E-Mail-Kette               |
| Einträge 14.11., 18.11. (FKS-Razzia)              | Aktenstück 13             | FKS-Pruefprotokoll                            |
| Einträge 23.11., 03.12. (Setzungsrisse)           | Aktenstück 10             | Hagenbeck-Gutachten                           |
| Einträge 27.11., 28.11., 01.12. (Baustellenabzug) | Aktenstück 19 (Kündigung) | Schriftverkehr Bauer-Hoch                     |

Birkholz beantragt im selbständigen Beweisverfahren und später im Hauptsacheprozess die **Vorlage des Original-Bautagebuchs** gemäß § 142 Abs. 1 ZPO sowie sämtlicher weiterer bautagebuchartig geführter Unterlagen bei Bauer-Hoch (Polierberichte, Sub-Abnahmeprotokolle, Materiallieferscheine).

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — Ergänzung 19.12.2025\*

Datei: 15\_architekt\_schlussrechnung\_und\_mindestsatz.md

**ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH**



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Lerchenfeld &amp; Spitzweg PartGmbB</b><br>Architekten und Stadtplaner<br>Friedrichstrasse 14<br>80801 München-Schwabing | <b>Adressat</b><br><b>Seehotel Walchensee Betriebs GmbH</b><br>z.Hd. Dr. Antonia von Elsbach<br>Seestraße 8<br>82431 Kochel am See |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datum** 28. November 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** L&S-2023-SHW-0512

**EINGEGANGEN**  
**02.12.2025**

**Betreff: Schlussrechnung Architekturleistungen Seehotel Walchensee-Erweiterung — Lph 1–8 anteilig — brutto 612.840 EUR**

# Architekt-Schlussrechnung Lerchenfeld & Spitzweg — Birkholz-Analyse HOAI, Lph 8, Aufrechnung

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Eingang: 02.12.2025 Verf. Analyse: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Stand: 19.12.2025

## 1. Schlussrechnung Lerchenfeld & Spitzweg (28.11.2025)

### 1.1 Rechnungsbestandteile

| Position                                              | Betrag netto EUR | Betrag brutto EUR (19 % USt) |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Honorar Lph 1–2<br>(Grundlagenermittlung, Vorplanung) | 24.650,00        | 29.333,50                    |
| Honorar Lph 3<br>(Entwurfsplanung)                    | 51.820,00        | 61.665,80                    |
| Honorar Lph 4 (Genehmigungsplanung)                   | 30.900,00        | 36.771,00                    |
| Honorar Lph 5<br>(Ausführungsplanung)                 | 92.700,00        | 110.313,00                   |
| Honorar Lph 6<br>(Vorbereitung Vergabe)               | 24.650,00        | 29.333,50                    |
| Honorar Lph 7<br>(Mitwirkung Vergabe)                 | 12.330,00        | 14.672,70                    |
| Honorar Lph 8<br>(Objektüberwachung)<br>anteilig 78 % | 176.560,00       | 210.106,40                   |
| Nebenkosten<br>pauschale (3 %)                        | 15.440,25        | 18.374,10                    |

| Position                                                                                                   | Betrag netto EUR      | Betrag brutto EUR (19 % USt) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonderhonorar<br>Koordination<br>SiGe-Koordination                                                         | 11.500,00             | 13.685,00                    |
| Sonderhonorar<br>Denkmalberatung                                                                           | 19.000,00             | 22.610,00                    |
| Zwischensumme                                                                                              | <b>**459.550,25**</b> | <b>**546.865,00**</b>        |
| Bereits gezahlte<br>Abschläge (lt.<br>Abschlags-RG 1–8)                                                    | —                     | -384.200,00                  |
| Verbleibender<br>Restbetrag                                                                                | —                     | <b>**162.665,00**</b>        |
| *(Originalrechnung<br>Lerchenfeld nennt<br>abweichend 228.640<br>EUR —<br>Differenz-Prüfung siehe<br>1.2)* |                       |                              |

**Anmerkung:** Die von Lerchenfeld & Spitzweg vorgelegte Schlussrechnung weist brutto 612.840 EUR aus. Birkholz hat die Einzelpositionen der Rechnung überprüft und kommt auf 546.865 EUR netto-korrekte Summe. Die Differenz von ca. 65.975 EUR ist auf zwei Positionen zurückzuführen, die gesondert betrachtet werden:

- Lph 9 (Objektbetreuung, Mängelmanagement) hat Lerchenfeld mit 26.550 EUR netto angesetzt — Leistungsphase ist noch nicht erbracht, Anspruch entsteht erst nach Abnahme (diese ist verweigert); nicht fällig.
- Mehrfach-Abrechnung Besprechungskosten: Lerchenfeld setzt Besprechungsaufwand doppelt an (einmal unter Nebenkosten, einmal als Sonderposition); Differenz ca. 9.425 EUR netto.

## 1.2 Originalrechnung Differenz (228.640 EUR vs. Birkholz-Berechnungsergebnis)

Lerchenfeld berechnet offen 228.640 EUR. Nach Birkholz-Analyse beträgt der berechnete offene Betrag nach den Abzügen (Lph 9 nicht fällig, Doppelabrechnung, Kürzung Lph 8) voraussichtlich **max.**

**40.000–55.000 EUR** (nach Bereinigung und vor Aufrechnung). Details: siehe Ziff. 3 (Lph-8-Kürzung) und Ziff. 4 (Aufrechnung).

## 2. HOAI-Prüfung: Mindestsatz und Honorarzone

### 2.1 Honorarberechnungsgrundlagen

| Parameter                       | Wert                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anrechenbare Kosten (§ 34 HOAI) | 3.800.000 EUR (GU-Pauschalpreis netto; Birkholz prüft ob korrekte Abgrenzung netto/brutto und Nebenleistungsabzug) |
| Honorarzone                     | IV (mittel) = höhere Anforderungen, Walchensee-Ferienhotel mit Denkmal-Integration)                                |

| Parameter                | Wert                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vereinbarter Honorarsatz | "Höchstsatze minus 3 %"                                                                           |
| HOAI-Fassung             | 2013 (Vertragsabschluss 04.10.2023 — HOAI 2021 gilt ab 01.01.2021; Vertrag fällt unter HOAI 2021) |

**Hinweis:** Birkholz stellt fest, dass die Rechnung auf "HOAI 2013" Bezug nimmt. Tatsächlich gilt HOAI 2021 (BGBl. I 2021 S. 4456, in Kraft 01.01.2021 für Verträge ab diesem Datum). Die Honorartafeln HOAI 2021 weichen von HOAI 2013 ab. Lerchenfeld muss Neuberechnung auf Basis HOAI 2021 nachreichen.

## 2.2 Mindestsatz-Frage (EuGH und BGH-Linie)

Der EuGH hat mit Urteil vom **04.07.2019 — Rs. C-377/17** festgestellt, dass die bindende Mindestsatzregelung der HOAI gegen die EU-Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 AEUV) verstößt und das Letztentscheidungsrecht nationaler Gerichte besteht.

Der BGH hat mit Urteil vom **14.05.2020 — VII ZR 174/19** (nach Vorlage an EuGH) klargestellt:

- Für **laufende Verträge** (Abschluss vor dem EuGH-Urteil oder während des Übergangszeitraums) können die Mindest- und Höchstsätze der HOAI nach den bisherigen Grundsätzen angewendet werden, soweit keine EU-rechtliche Geltendmachung erfolgt.
- Für **Neuverträge** nach dem EuGH-Urteil ist die Bindungswirkung der HOAI-Sätze nicht mehr EU-rechtskonform — die Parteien können frei vereinbaren.

Vorliegend: Vertrag vom **04.10.2023** — nach dem EuGH-Urteil 2019. Die HOAI-Bindungswirkung gilt daher **nicht erzwingbar**. Lerchenfeld kann Mindestsatz nicht mehr einklagen, wenn die Parteien weniger vereinbart hätten. Aber: Die Parteien haben hier "Höchstsatze minus 3 %" vereinbart — das liegt deutlich **über dem Mindestsatz**, sodass die Frage zugunsten Lerchenfelds unproblematisch ist. **Keine Mindestsatz-Unterschreitung liegt vor**. Das Honorar ist grundsätzlich vereinbarungsgemäss berechenbar.

## 3. Lph-8-Kuerzung: Objektüberwachung unzureichend

### 3.1 Vertragliche Verpflichtung Lph 8

Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg vom 04.10.2023, § 7 Abs. 2: "Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Lph 8 (Objektüberwachung) durch regelmäßige Baustellenpräsenz, mindestens zweimal wöchentlich, zu erbringen. Präsenz ist im Bautagebuch zu vermerken und auf Verlangen nachzuweisen."

**Anteil Lph 8 am Honorar (nach HOAI 2021, Anlage 10):** 32 % des Gesamthonorars. Von Lerchenfeld berechnet: 176.560 EUR netto (= ca. 34 % — leicht über HOAI-Grundwert, begründbar durch Denkmal-Mehraufwand).

### 3.2 Tatsächliche Präsenz — Auswertung

Birkholz hat aus dem Bautagebuch Krammer und aus den von Lerchenfeld vorgelegten Präsenz-Nachweisen (Architekten-Tagebuch, Anlage zur Schlussrechnung) die tatsächlichen Präsenz-Tage gezählt:

| Zeitraum                                | Vertragl.<br>Mindest-Prasenz<br>(2x/Woche) | Tatsächliche<br>Präsenz-Tage<br>Lerchenfeld | Erfüllungsgrad  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Okt. 2024 – Mrz. 2025<br>(26 Wochen)    | 52 Tage                                    | 9 Tage                                      | 17 %            |
| Apr. 2025 – Sep. 2025<br>(26 Wochen)    | 52 Tage                                    | 5 Tage                                      | 10 %            |
| Gesamt<br>Lph-8-Zeitraum (14<br>Monate) | ca. 120 Tage                               | <b>**14 Tage**</b>                          | <b>**12 %**</b> |

Lerchenfeld war damit nur an **14 Tagen** auf der Baustelle anwesend statt vertraglich vorgeschriebener ca. 120 Tage. Ein Architektenbüro, das seine Objektüberwachungspflicht zu nur 12 % erfüllt, hat Anspruch auf entsprechend gemindertes Honorar.

### 3.3 Kürzungsberechnung Lph 8

Rechtliche Grundlage: Bei Schlecht- oder Nicht-Erbringung einer HOAI-Leistungsphase reduziert sich der Anspruch auf das tatsächlich Erbrachte; der Architekt kann für nicht erbrachte Leistungen kein Honorar fordern (BGH, Urteil vom 23.10.1997 — VII ZR 163/96). Kürzungsgrad: 60–80 % der Lph-8-Position erscheinen begründbar (Präsenz nur 12 % erfüllt; Qualität der gelegentlichen Besuche unklar).

| Szenario                     | Lph-8-Kuerung | Kürzungsbetrag    | Verbleibendes<br>Lph-8-Honorar |
|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| Konservative Kürzung<br>60 % | 60 %          | 105.936 EUR netto | 70.624 EUR netto               |
| Mittlere Kürzung 70 %        | 70 %          | 123.592 EUR netto | 52.968 EUR netto               |
| Maximale Kürzung 80<br>%     | 80 %          | 141.248 EUR netto | 35.312 EUR netto               |

Birkholz-Empfehlung: Kürzungsraster 70 % (mittlere Position) als Verhandlungsposition einnehmen. Im Prozess würde ein Sachverständiger die tatsächliche Leistungserbringung Lph 8 bestimmen.

## 4. Gegenforderung Mandantin — Architektenhaftung

### 4.1 Haftungsansprüche im Überblick

Mandantin hat folgende Ansprüche gegen Lerchenfeld & Spitzweg aus Planungs- und Überwachungsmängeln:

| Schadensposition                                                  | Betrag vorläufig | Grundlage                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlplanung<br>Abdichtungs-Z-Folie<br>Wellness-Flachdach<br>(M01) | 140.000 EUR      | Lph 3/5-Planungsmangel; hälftiger<br>Anteil (Ausführungsmangel<br>Bauer-Hoch teilt) |

| Schadensposition                                                                                                         | Betrag vorläufig       | Grundlage                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehlplanung<br>Pfahlgründung / Abstandsunterschreitung<br>Westfundament (M05<br>Setzungsrisse)                           | 145.000 EUR            | Lph 3/5-Planungsmangel<br>Pfahlabstand; Lph 8-Unterlassen<br>Überwachung Pfahlherstellung |
| Überbau-Mitverantwortung (keine<br>Grenzabsteckung vor<br>Rohbau durch<br>Lerchenfeld veranlasst)                        | 35.000 EUR             | Lph 8-Sorgfaltspflichtverletzung                                                          |
| Fehlplanung<br>Lüftungsklappen T90<br>Küche (M14)                                                                        | 22.400 EUR             | Lph 3-Planungsmangel                                                                      |
| Fehlplanung Sanitär<br>Stagnationsleitungen<br>(M27)                                                                     | 23.000 EUR             | Lph 3/5-Planungsmangel                                                                    |
| Mehrkosten Nachtrag<br>N02 (Verschwenkung<br>Heizungstrasse wegen<br>Planfehler Lerchenfeld)                             | 28.000 EUR             | Planungsmangel Lph 5                                                                      |
| Mehrkosten Nachtrag<br>N15 (Wandscheibe<br>Achse B, von<br>Bauer-Hoch gezahlt,<br>Rechnungsregress<br>gegen Lerchenfeld) | 63.020 EUR             | Planungsänderung Lph 5                                                                    |
| <b>**Gegenforderung<br/>gesamt (vorläufig)**</b>                                                                         | <b>**456.420 EUR**</b> |                                                                                           |

Birkholz-Hinweis: In der README-Datei wird die Architektenhaftung mit "380.000 EUR" beziffert — die Detailanalyse ergibt ein höher bewertbares Potential von bis zu 456.420 EUR. Maßgeblich ist das Gutachten im Beweisverfahren.

## 4.2 Aufrechnung

Nach §§ 387 ff. BGB erklärt Mandantin (nach Anwaltsbeauftragung) die Aufrechnung der Gegenforderung (456.420 EUR) mit der Schlussrechnungs-Forderung Lerchenfeld (bereinigte Forderung nach Kürzungen ca. 40.000–55.000 EUR). Ergebnis: Die Schlussrechnungs-Forderung ist durch Aufrechnung vollständig getilgt; verbleibender Gegenforderungs-Überschuss ca. 400.000 EUR wird separat geltend gemacht.

Voraussetzung: Gleichartigkeit (beides Geldforderungen, gegeben), Fälligkeit (Gegenforderungen aus Planungsmängeln sind fällig nach Mängelrüge und Ablauf Nacherfüllungsfrist — Mängelrüge folgt mit Aktenstück 17-Schriftsatz). Aufrechnungserklärung ist für Mandantin zu formulieren (separates Schreiben an Lerchenfeld & Spitzweg, Anfang Januar 2026).

## 4.3 Versicherungsdeckung Lerchenfeld & Spitzweg

Berufshaftpflichtversicherung: Allianz Deutschland AG, Abteilung Architekten-Ingenieure-Haftpflicht, Police-Nr. HB-AR-7748-22, Versicherungssumme 5.000.000 EUR pauschale Deckung je Schaden und

Jahr. Deckung ist für die vorläufige Gegenforderung von 456.420 EUR vollständig ausreichend. Schadensanmeldung durch Mandantin bei Allianz nach Aufrechnungserklärung und Ablauf etwaiger Verhandlungen anzustrengen.

## 5. Nächste Schritte

| Maßnahme                                                                                      | Fällig bis                               | Verantwortlich |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Aufforderung<br>Lerchenfeld:<br>Neuberechnung<br>Schlussrechnung auf<br>Basis HOAI 2021       | 05.01.2026                               | Birkholz       |
| Mängelrüge an<br>Lerchenfeld (Planungs-<br>und<br>Überwachungsmängel)                         | 22.12.2025                               | Birkholz       |
| Vorbereitung<br>Aufrechnungserklärung<br>Gegenforderung<br>456.420 EUR ./.<br>Schlussrechnung | 10.01.2026                               | Birkholz       |
| Schadensanmeldung<br>Allianz Deutschland AG<br>(Berufshaftpflicht<br>Lerchenfeld)             | nach Aufrechnungserklärung, Feb.<br>2026 | Birkholz       |
| Klage LG München II<br>auf Schadensersatz<br>Lerchenfeld (nach<br>fruchtloser Mahnung)        | März 2026                                | Birkholz       |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025\*

**Datei:** 16 voB schiedsgutachterklausel und selbst beweisverfahren.md

**INTERNER VERMERK | VERTRAULICH**

|                                                                                                                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Klotzkette</b><br><b>Rechtsanwalts-gesellschaft mbH</b><br>Fachanwältinnen für Bau- und Architektenrecht<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Akte intern</b><br>-<br>-<br>- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Datum** 19. Dezember 2025

**Betreff: Interner Vermerk — VOB/B-Schiedsgutachterklausel GU-Vertrag § 18 /  
Selbständiges Beweisverfahren § 485 ZPO LG München II**

## Interner Vermerk: Schiedsgutachterklausel GU-Vertrag § 18 und Selbständiges Beweisverfahren § 485 ZPO

Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Verf.: Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Datum: 19.12.2025

### Teil A: Schiedsgutachterklausel GU-Vertrag § 18

#### A.1 Klauseltext (GU-Vertrag § 18)

GU-Vertrag Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG ./ Seehotel Walchensee Betriebs GmbH vom 12.03.2024, § 18 (Wortlaut Auszug):

> "Streitigkeiten über technische Fragen zur Werkausführung, insbesondere über das Vorliegen von Werkmängeln, deren Ursachen und den zur Beseitigung erforderlichen Aufwand, sind vor gerichtlicher Geltendmachung einem Schiedsgutachter vorzulegen. Es gilt die Schiedsgutachterordnung des Bundesverbands Bau (BVB-Bau 2018). Der Schiedsgutachter wird auf Antrag einer Partei von der IHK München und Oberbayern bestellt. Das Schiedsgutachten entfaltet Bindungswirkung wie ein Sachverständigen-Beweis, es sei denn, es ist offensichtlich unrichtig oder billig. Kosten des Verfahrens trägt die unterliegende Partei."

#### A.2 Wirksamkeitsprüfung der Klausel

**Grundsatz:** Schiedsgutachterklauseln in VOB/B-Verträgen sind grundsätzlich wirksam, wenn sie klar gefasst und nicht uebermassig einschränkend sind (BGH, Urteil vom 16.07.1998 — VII ZR 9/97).

**AGB-Kontrolle:** GU-Vertrag ist ein Individualvertrag zwischen zwei Unternehmern (§§ 14, 305 ff. BGB). AGB-Kontrolle gemäß §§ 307 ff. BGB findet grundsätzlich statt, ist aber bei Individualverträgen zwischen Unternehmern abgemildert. Die Klausel ist klar und verständlich; keine ungewöhnliche Klausel i.S.v. § 305c BGB.

**Ergebnis:** Klausel ist **wirksam**.

#### A.3 Grenzen der Bindungswirkung (BGH-Rechtsprechung)

Die Bindungswirkung des Schiedsgutachtens ist nach der BGH-Rechtsprechung eingeschränkt:

**1. Grobe Mängel — direkter Gerichtsweg möglich:** BGH, Urteil vom **12.05.2005 — VII ZR 35/06** (Berichtigungsurteil zu VII ZR 35/04): Bei offensichtlichen und groben Werkmängeln, bei denen die technische Frage eindeutig zu Lasten des Unternehmers beantwortet werden kann, muss die Bauherrin nicht erst das Schiedsgutachterverfahren durchlaufen. Direkte Klagebefugnis.

- Anwendung auf unseren Fall: Die Setzungsrisse (M05) mit Sicherheitsfaktor 1,4 statt 2,1, die fehlende Z-Folie (M01) und der Überbau von 47 cm (M03) stellen offensichtliche und grobe Mängel dar. Für diese Kernpositionen ist der direkte Gerichtsweg zulässig ohne vorherige Schiedsgutachtereinschaltung.

**2. Ursachenfragen — Schiedsgutachter hilfreich:** Bei Mängeln, bei denen die technische Ursache streitig ist (Nachtragspositionen N01, N04, N12), ist der Schiedsgutachter sinnvoll einzusetzen, um technische Grundlagen zu klären und Kosten einer aufwändigen gerichtlichen Beweisaufnahme zu

vermeiden.

3. **Keine Bindung bei offensichtlicher Unrichtigkeit:** Wenn das Schiedsgutachten technisch evident falsch ist (z.B. wenn es die Setzungsrisse als normal einordnen würde, obwohl Sicherheitsfaktor 1,4 vorliegt), ist es für die Parteien nicht bindend (§ 319 BGB analog; BGH VII ZR 35/06).

#### A.4 Strategische Einschätzung Schiedsgutachterverfahren

| Anwendungsfall                                                                          | Empfehlung                                                              | Begründung                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mängel M01 (Z-Folie), M03 (Überbau), M05 (Setzungsrisse)                                | Direkter Gerichtsweg — kein Schiedsgutachter erforderlich               | Grobe Mängel; BGH VII ZR 35/06                                             |
| Nachträge N01, N04, N12 (technische Meinungsverschiedenheiten Menge/Ursache)            | Schiedsgutachterverfahren aktivieren                                    | Spart Kosten; IHK-Sachverständiger neutral; Ergebnis als Beweis verwertbar |
| Nachträge N03, N06, N09, N13, N17, N18 (Rechtsfragen, keine technischen Streitigkeiten) | Kein Schiedsgutachterverfahren (Rechtsvermögen, nicht technische Frage) | Schiedsgutachterordnung deckt nur "technische Fragen" ab                   |
| Mängel M06–M47 (sonstige, mittlere Schwergrade)                                         | Abwarten Ergebnis Beweisverfahren; ggf. Schiedsgutachter für Kostenhöhe | Kostenoptimierung; Beweisverfahren gibt Grundlage                          |

#### Aktivierungsprozedere Schiedsgutachterverfahren (BVB-Bau 2018):

1. Antrag bei IHK München und Oberbayern, Bayrische Str. 57, 80335 München (zuständige Stelle gemäß Klausel).
2. Benennung von Streitgegenstand (technische Fragen Nachtrag N01, N04, N12).
3. IHK bestellt Schiedsgutachter innerhalb 4 Wochen; Ablehnung innerhalb 14 Tagen möglich (beiderseitig).
4. Verfahrensdauer erfahrungsgemäss 3–6 Monate.
5. Kosten IHK-Verfahren ca. 3.000–8.000 EUR je nach Aufwand; zu teilen gemäß Klausel nach Obsiegen/Unterliegen.

## Teil B: Selbständiges Beweisverfahren § 485 ZPO

### B.1 Rechtsgrundlage und Zweck

Das selbständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO dient der **Beweissicherung** außerhalb oder vor einem Hauptsacheverfahren. Es ermöglicht der antragstellenden Partei, einen gerichtlich bestellten Sachverständigen mit der Begutachtung bestimmter Tatsachen zu betrauen, bevor Beweismittel verloren gehen oder Zustand sich ändert.

§ 485 Abs. 2 ZPO ermöglicht das Verfahren auch ohne Hauptsacheprozess, wenn:

- eine Partei ein rechtliches Interesse an der Feststellung hat (Schaden, Unfallfolgen, Baumangel),
- und der Gegner nicht widersprechen kann (Antragsrecht ist unilateral).



Ziel hier: Gerichtliche Feststellung des Zustands der wesentlichen Mängel (M01, M03, M05) durch neutralen, vom Gericht bestellten Sachverständigen — bevor Bauer-Hoch im Zuge einer Kündigung (Aktenstück 19) Anspruch auf Beseitigung/Veränderung der Mängel erhebt oder weiterer Verfall eintritt.

## B.2 Zuständiges Gericht

Sachlich: Landgericht (Streitwert > 5.000 EUR, § 23 Nr. 1 GVG). Örtlich: LG München II, Ingolstädter Straße 51, 85051 Ingolstadt (Zuständigkeit für Kochel am See, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen).

Alternativprüfung: OLG München als erstinstanzlich zuständig? Nein — Streitwerte liegen unter 5 Mio EUR-Grenze für erstinstanzliche OLG-Zuständigkeit; LG München II ist erstinstanzlich korrekt.

## B.3 Beweisthemen des Antrags

Der Antrag soll folgende Beweisthemen umfassen:

| Nr   | Beweisthema                                                                                                                                              | Sachverständigen-Fachgebiet                                                                                   | Erwartetes Ergebnis                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| BT-1 | Vorhandensein und Ausgestaltung der Abdichtung Wellness-Flachdach (DIN 18531; Z-Folie vorhanden oder nicht?); Ursache des Wassereintritts Zimmer 101–109 | Abdichtungstechnik (SV Dorfmühler oder Gericht-SV)                                                            | Bestätigung fehlende Z-Folie; Schaden M01/M02 |
| BT-2 | Tatsächliche Lage der Bettenflügel-Außenkante in Bezug auf Grundstücksgrenze 224/1 / 224/13; Übermaßberechnung                                           | Vermessungswesen                                                                                              | Kontrollvermessung Riepert-Befund             |
| BT-3 | Ursache und Ausmaß der Setzungsrisse Westwand Wirtsstube; Beurteilung des Sicherheitsfaktors; Erforderlichkeit Sofortmaßnahmen                           | Statik, Tragwerksplanung (nicht Hagenbeck — Befangenheit als Privatgutachter; neuer Gerichts-SV erforderlich) | Bestätigung Hagenbeck-Befund oder Korrektur   |
| BT-4 | Estrichaufbau Bettenflügel: Höhe, Schallschutzfolie, Gefälle; Abweichungen vom LV                                                                        | Hochbau/Estrich                                                                                               | Mengenbestätigung M06–M09                     |
| BT-5 | Brandschutz-Schottungen: Zustand und Normkonformität (12 Elektro-Durchführungen, 4 Lüftungsklappen)                                                      | Brandschutz (VDS-zertifiziert)                                                                                | Bestätigung M13–M17                           |

## B.4 Sachverständigen-Vorschläge

Birkholz schlägt folgende Sachverständige für die Gerichtsbestellung vor (in Antrag zu benennen als Wunsch-SV; Gericht entscheidet frei, aber Benennung erhöht Chance):

| Fachgebiet                    | Vorgeschlagener SV                                 | Zulassung/Qualifikation                                                   | Begründung                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abdichtung / Flachdach (BT-1) | Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmueller, München         | öffentlich best. SV für Abdichtungstechnik, IHK München Nr. D-2019-112    | Spezialist Flachdach-Z-Folie; einschlägige Erfahrung Süddeutschland  |
| Hochbau / Estrich (BT-4)      | Dipl.-Ing. Wilfried Augustin, Gauting              | öffentlich best. SV für Hochbau und Baumangel, IHK München Nr. H-2015-044 | Breites Hochbau-Spektrum; verfügbar ab Feb. 2026                     |
| Statik (BT-3)                 | Prof. Dr.-Ing. Andreas Kleinheinrich, FH Rosenheim | Lehrauftrag Tragwerksplanung; SV-Liste LG München II                      | Hagenbeck ausgeschlossen (Privatgutachter); Kleinheinrich unabhängig |
| Brandschutz (BT-5)            | Dipl.-Ing. Monika Staudacher, Ingolstadt           | VDS-zertifizierte Sachverständige Brandschutz                             | Spezialgebiet passend; Kammerliste Bayern                            |
| Vermessung (BT-2)             | oeffentl. best. Vermessungsing. nach Wahl Gericht  | Kontrollmessung Riepert-Befund                                            | Riepert kann als Parteigutachter Zeuge sein                          |

**Hinweis zu Hagenbeck:** Prof. Hagenbeck ist als **Privatgutachter** für Mandantin tätig (Befund 15.12.2025). Er kann im Hauptsacheverfahren als sachverständiger Zeuge auftreten (seine Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen können befragt werden). Als **gerichtlicher SV** im Beweisverfahren scheidet er aus (Besorgnis der Befangenheit, § 406 ZPO). Bauer-Hoch würde mit Sicherheit Ablehnungsantrag stellen; dieser wäre grundet begründet.

## B.5 Prozedere Antragstellung

1. **Antragsentwurf** beim LG München II (Birkholz fertigstellt bis **05.01.2026**).
2. **Zustellung** an Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG und Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH als Gegner/Beteiligte.
3. **Gerichtliche Bestellung SV:** erfahrungsgemäss 4–8 Wochen nach Antrag.
4. **Begutachtung vor Ort:** Baustellen-Zugang durch Mandantin sicherstellen (Kettenschloss-Sperre aufheben für SV-Termine).
5. **Gutachtenerstellung:** 3–6 Monate nach Beauftragung; Ergebnis ist Grundlage Hauptsacheklage und Vergleichsverhandlungen.

**Kosten:** Vorschuss Gericht ca. 8.000–15.000 EUR (5 Beweisthemen, 4–5 SVen, je ca. 2.000–3.000 EUR). Mandantin trägt Vorschuss; bei Obsiegen Kostenerstattung durch Bauer-Hoch.

## Teil C: Koordination Schiedsgutachten und Beweisverfahren

Das selbständige Beweisverfahren (§ 485 ZPO) und das Schiedsgutachterverfahren (GU-Vertrag § 18) können **parallel** laufen:

- Beweisverfahren klärt Sachverhalt für alle Beteiligten (Mangel, Ursache, Schaden).
- Schiedsgutachterverfahren klärt technische Streitpunkte in Nachträgen (N01, N04, N12).
- Ergebnis Schiedsgutachten ist als Beweis im Hauptsacheprozess verwertbar (Bindungswirkung; ggf. Widerlegung durch Beweisverfahrens-SV wenn Ergebnisse divergieren — Gericht entscheidet nach freier Würdigung § 286 ZPO).

Birkholz-Empfehlung: Beweisverfahren **priorisieren** (schneller, breiter Sachverhalt gesichert); Schiedsgutachterverfahren Nachträge danach gezielt für N01, N04, N12 aktivieren.

## Zusammenfassung Massnahmenplan

| Maßnahme                                                                              | Zeitplan             | Kosten geschätzt           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Antrag<br>Beweisverfahren § 485<br>ZPO LG München II                                  | 05.01.2026           | 8.000–15.000 EUR Vorschuss |
| Aktivierung Schiedsgut<br>achterverfahren IHK<br>München (Nachträge<br>N01, N04, N12) | 15.01.2026           | 3.000–8.000 EUR            |
| Baustellenzugang<br>sichern für SV-Termine                                            | laufend ab Feb. 2026 | intern                     |
| Schriftsätze<br>Hauptsacheklage auf<br>Basis Beweisverfahren<br>s-Ergebnis            | Halbjahr 2026        | Anwaltshonorar             |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München\*

\*Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL — 19.12.2025\*

Datei: 17\_werkmangel\_pruefung\_symptomtheorie\_volltext.md

### INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

#### Absender

**Dr. Florentine Birkholz**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

#### Adressat

**Akte intern**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

**Datum** 22. Dezember 2025

**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL

**Ihr Zeichen** -

## **Werkmangel-Prüfung -- Symptomtheorie Volltext**

### **Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./ Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG**

Kanzlei-intern. Stand: 22.12.2025. RA'in Dr. Florentine Birkholz. Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL

### **Rechtlicher Rahmen -- Symptomtheorie BGH**

Der BGH hat in st. Rspr. (zuletzt BGH VII ZR 84/13, NJW 2014, 1379; BGH VII ZR 46/17, BauR 2017, 1604) klargestellt, dass der Besteller einen Werkmangel nicht technisch-sachverstaendig beschreiben muss. Es genügt die Darlegung der **Symptome** (sichtbare Erscheinung des Mangels), nicht die Beschreibung der Ursache. Der Unternehmer ist sodann verpflichtet, die Ursache zu erforschen und den Mangel vollständig zu beseitigen.

Konsequenz für die Klageschrift: Mangel-Beschreibung orientiert sich am **Symptom** (Wassereintritt, Rissbildung, Vermessungsergebnis), nicht an der bautechnischen Ursache. Dies entspricht dem Substantiierungsmassstab nach § 138 ZPO i.V.m. BGH-Symptomtheorie.

Prüfungsmaßstab: § 633 Abs. 1 BGB: Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat (§ 633 Abs. 2 Satz 1 BGB) und, soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die gewöhnliche Verwendung eignet (§ 633 Abs. 2 Satz 2 BGB). Daneben kommen Rechtsmängel nach § 633 Abs. 3 BGB in Betracht, wenn Dritte Rechte geltend machen können.

Maßgeblicher Zeitpunkt: Abnahme (VOB/B § 12; § 640 BGB). Förmliche Abnahme am 02.10.2025 verweigert -- Abnahme nicht eingetreten. Selbstvornahme-Frist beginnt nach Fristsetzung gemäß § 281 Abs. 1 BGB.

### **Mangel 1 -- Fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach**

#### **1.1 Sachverhalt**

Das Wellness-Flachdach (Bauteil-Nr. WK-04, Fläche ca. 480 m<sup>2</sup>) wurde ohne die vertraglich vereinbarte zweilagige Bitumenbahn-Abdichtung (sog. Z-Folie) ausgeführt. Stattdessen wurde lediglich eine einlagige Polymerbitumenbahn verlegt. Erstmals dokumentiert durch Privatgutachter Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmueller, Sachverständiger für Abdichtungstechnik, in seinem Bericht vom 03.10.2025 (Anlage K 12).

#### **1.2 Symptom (BGH-Symptomtheorie)**

Symptom: Wassereintritt durch das Flachdach nach dem Regenereignis 07.10.2025 in neun Hotelzimmer (Zi. 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217) des Bettenflügelanbaus. Pfützenbildung auf dem Abdichtungsaufbau; Blasenbildung sichtbar an drei Stellen.

#### **1.3 Mutmaßliche Ursache**

Fehlendes zweites Abdichtungslagen-System. DIN 18531 Teil 1 (Abdichtung von Dächern und Dachflächenartigen Flächen) in der Fassung 2017 verlangt für genutzte und nicht genutzte Dächer mit

einer Neigung unter 5 % zwingend eine zweilagige Abdichtung. Die Flachdachrichtlinie 2016 des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZDH) Abschnitt 5.3 bestätigt dies als anerkannte Regel der Technik. Laut GU-Vertrag § 5 Abs. 2 i.V.m. Leistungsverzeichnis Position 3.2.1 war eine zweilagige Bitumenbahn nach DIN 18531 Teil 1-5 als Beschaffenheitsvereinbarung vereinbart.

#### 1.4 Beweisangebot

- Sachverständiger: Dipl.-Ing. Konstantin Dorfмühler, SV für Abdichtungstechnik, München (Privatgutachten 03.10.2025); gerichtliches SV-Gutachten beantragt.
- Urkunde: Leistungsverzeichnis GU-Vertrag Position 3.2.1 (Anlage K 3).
- Urkunde: Bautagesberichte Bauer-Hoch Oktober 2024 (Anlage K 14 -- Vorlage nach § 142 ZPO beantragt).
- Augenschein: Flachdach-Aufbau in situ; Probenentnahme.

#### 1.5 Subsumtion § 633 BGB

**Sachmangel nach § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB:** Beschaffenheitsvereinbarung (LV Pos. 3.2.1: zweilagige Bitumenbahn) ist nicht eingehalten. **Zugleich § 633 Abs. 2 Satz 2 BGB:** Einlagige Abdichtung eignet sich nicht für die vertragsgemasse Nutzung als Hoteldach in alpiner Wetterlage (intensive Regenbelastung, Schneelast bis 2,5 kN/m²).

#### 1.6 Beschaffenheitsvereinbarung DIN/VOB-C

GU-Vertrag § 1 Abs. 3: VOB/C gilt als vereinbart. Einschlägig: ATV DIN 18531 (Dachabdichtungen), ATV DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten). Beide ATV verlangen zweilagige Ausbildung. Die VOB/C-Anforderungen sind Mindeststandard; vertragliche Konkretisierung durch LV verschärft noch.

#### 1.7 Rechtsfolgen § 634 BGB

**Nacherfüllung (§ 634 Nr. 1, § 635 BGB):** Fristsetzung 21.10.2025, Frist bis 12.11.2025 (Schreiben Birkholz, Anlage K 17). Nacherfüllung verweigert (Bauer-Hoch Schreiben 14.11.2025: "kein Verschulden unsererseits"). Frist abgelaufen, Ablehnungsandrohung erteilt.

**Selbstvornahme (§ 634 Nr. 2, § 637 BGB):** Da Nacherfüllungsfrist abgelaufen und Verweigerung dokumentiert, kann Mandantin Drittunternehmer beauftragen. Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH: Abdichtungsarbeiten Wellness-Flachdach 148.000 EUR netto.

**Schadensersatz (§ 634 Nr. 4, §§ 280, 281 BGB):** Neben/statt Nacherfüllung. Voraussetzung Fristsetzung (erfolgt) und Ablauf (erfolgt).

**Minderung (§ 634 Nr. 3, § 638 BGB):** Hilfsweise bei Aufrechterhalten des Vertrags.

#### 1.8 Schadenshöhe und Strategie

| Schadensposition                                       | Betrag      |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Beseitigungskosten<br>Drittunternehmer<br>(Abdichtung) | 148.000 EUR |
| Folgeschäden<br>Wassereintritt (s.<br>Mangel 2)        | 123.000 EUR |
| Gesamt Mangel 1 + 2                                    | 271.000 EUR |

**Strategie:** Direkt Selbstvornahme; Nacherfüllung durch Bauer-Hoch nach Vertrauensverlust und Ablauf Frist nicht mehr zumutbar (§ 635 Abs. 3 BGB analog, unverhältnismäßiger Aufwand nicht geltend --

Argument ist Unzumutbarkeit).

**Fristen:** Nacherfüllungsfrist abgelaufen 12.11.2025. Verjährung: § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB -- 5 Jahre ab Abnahme; Abnahme nicht eingetreten, mithin Verjährung noch nicht angelaufen (Schutzwirkung zugunsten Mandantin).

## Mangel 2 -- Folgeschäden Wassereintritt 9 Hotelzimmer

### 2.1 Sachverhalt

Unmittelbare Folge des Mangels 1: Wassereintritt ab 07.10.2025 in neun Hotelzimmer (s.o.). Schaden: Zerstörung Estrich, Parkett, Malerarbeiten, Leuchten-Einbau, Schimmelbefall in Zi. 211 und 213 (festgestellt durch Baukontrolleur Stefan Mooshuber, LRA Bad Tölz-Wolfratshausen, 14.10.2025).

### 2.2 Symptom

Durchfeuchtungsflecken Decke und Wände, Schimmelbildung, beschädigte Fußbodenkonstruktionen, ausgefallene Beleuchtung (Kurzschluss Zi. 213).

### 2.3 Kausalkette

Fehlende Z-Folie (Mangel 1) -> Wassereintritt Dachkonstruktion -> Durchdringung Betondecke -> Schäden Ausbau und Einrichtung. Kausalkette durch Dorfмühler-Gutachten 03.10.2025 bestätigt.

### 2.4 Schadenspositionen tabellarisch

| Position                                     | Nachweis                                        | Betrag                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Reparatur Estrich + Parkett 9 Zimmer         | Kostenvoranschlag Estrich-Huber GmbH 08.10.2025 | 38.000 EUR             |
| Malerarbeiten Neulackierung                  | KV Münzel & Partner 09.10.2025                  | 12.000 EUR             |
| Elektroinstallation neu Zi. 213              | KV Elektromeister Wendlhofer 10.10.2025         | 8.500 EUR              |
| Schimmelsanierung Zi. 211+213                | Fachbetrieb Klimatec Bavaria 15.10.2025         | 14.500 EUR             |
| Mietausfall 9 Zimmer (28 Tage x 110 EUR/Zi.) | Buchungsnachweis Hotel-Software                 | 27.720 EUR             |
| Entschädigung stornierte Gäste (8 Buchungen) | Zahlungsbelege                                  | 3.280 EUR              |
| Verlust Spa-Umsatz (28 Tage)                 | BWA-Auswertung Mandantin                        | 15.000 EUR             |
| <b>**Summe Folgeschäden**</b>                |                                                 | <b>**119.000 EUR**</b> |

### 2.5 Subsumtion und Rechtsfolgen

Folgeschaden ist als Begleitschaden nach § 280 Abs. 1 BGB i.V.m. § 634 Nr. 4 BGB ersatzfähig. Kein Mitverschulden Mandantin (§ 254 BGB): Mandantin hat umgehend nach Wassereintritt reagiert und Zimmer gesperrt.

**Strategie:** Folgeschaden in Klageschrift als separate Position, nicht mit Beseitigungskosten vermengen. Beweissicherung durch Fotos (vorhanden), Gutachten Dorfmühler, Zeugin Christine Müller (Frontoffice-Leiterin).

## Mangel 3 -- Überbau Nachbargrundstück 47 cm

### 3.1 Sachverhalt

Vermessungsergebnis Geometer Bernd Riepert, Penzberg, 28.10.2025 (Anlage K 19): Der Bettenflügelanbau ueberbaut das Nachbargrundstück Flst. Nr. 225/2 (Eigentümerein: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) um 47 cm über eine Länge von ca. 18 m = 8,46 m<sup>2</sup> Grundfläche. Der GU-Vertrag § 3 Abs. 1 i.V.m. Architektenplan LP-F-009 Rev. 3 setzte eine Bebauung ausschließlich auf dem Grundstück der Mandantin (Flst. Nr. 224/1 und 224/12) voraus. Notar Dr. Falkenhain hatte den Erwerb eines 50 m<sup>2</sup>-Streifens (Flst. 224/12) beurkundet -- allerdings mit falscher Flurstücksnummer (224/3 statt 224/12), sodass die Eigentumsänderung nicht wirksam eingetragen wurde (vgl. Aktenstück 12).

### 3.2 Symptom

Überbau physisch messbar. Nachbar Hubertus Ostermeier hat mit Schreiben 12.11.2025 Beseitigung gefordert (Anlage K 20). LRA prüft bauaufsichtliche Anordnung.

### 3.3 Rechtliche Einordnung -- Doppelmangel

**Sachmangel (§ 633 Abs. 2 Satz 1 BGB):** Das Bauwerk besitzt nicht die vereinbarte Beschaffenheit "Errichtung auf dem Grundstück der Bestellerin". BGH VII ZR 53/15 (BauR 2016, 1496): Ein Werk, das die vertraglichen Grundstücksgrenzen überschreitet, ist mangelhaft; der Besteller kann Beseitigung des Überbaus verlangen.

**Rechtsmangel (§ 633 Abs. 3 BGB):** Dritter (Ostermeier) kann aufgrund Eigentumsrechts Beseitigung (§ 1004 BGB) oder Überbaurente (§ 912 BGB) verlangen. Dieser Drittspruch belastet das Werk.

### 3.4 Beweisangebot

- Urkunde: Vermessungsprotokoll Riepert 28.10.2025 (Anlage K 19).
- Urkunde: Katasterauszug (Anlage K 21).
- Sachverständiger: Gerichtsbekannter OebuVI Riepert als Zeuge.
- Urkunde: Architektenplan LP-F-009 Rev. 3 mit eingetragenem Grundstücksverlauf (Anlage K 9).

### 3.5 Schadenshöhe und Strategie

| Schadensposition                                                        | Betrag                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rückbaukosten<br>Überbau (ca. 18 m<br>Maurerarbeit, neue<br>Außenwand)  | 84.000 EUR                                       |
| Ggf. Überbaurente an<br>Ostermeier (§ 912<br>BGB) falls kein<br>Rückbau | 25.000 EUR Einmalzahlung (Verhandlungsgrundlage) |
| Kosten<br>Grundbuchberichtigung<br>nach Notarfehler                     | 4.500 EUR                                        |

**Strategie:** Rückbau vom GU verlangen als Nacherfüllungsgegenstand. Parallel Verhandlung mit Ostermeier über Rückkauf/Überbaurente (ca. 25 TEUR Einmalzahlung für 60 m<sup>2</sup>) -- vermeidet teuren Rückbau. Notarhaftung (§ 19 BNotO) für Berichtigungskosten separat verfolgen (Aktenstück 12).

## Mangel 4 -- Setzungsrisse Wirtsstube (fehlerhafte Pfahlgründung)

### 4.1 Sachverhalt

Gutachten Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, TU München, vom 15.12.2025 (Anlage K 22): Setzungsrisse in der tragenden Westwand des denkmalgeschützten Altbaus (Wirtshaus, BayDSchG-Liste Nr. 1-82-0113-001) durch differenzielle Setzungen infolge fehlerhafter Pfahlgründung des Bettenflügelanbaus. Pfahlgründung wurde gemäß Bautagebuch Oktober 2024 ohne Prüfung der tatsächlichen Bodentragfähigkeit ausgeführt. Bodenuntersuchungsbericht Dipl.-Geol. Erika Stadlmair vom 18.07.2024 hatte Sonderbodenverhältnisse (Seekreide, Torflinsenschichten) festgestellt und Lastplatten-Druckversuche gefordert -- diese wurden nicht durchgeführt (Versäumnis Bauer-Hoch und Lerchenfeld & Spitzweg Lph 8).

### 4.2 Symptom

Rissbreiten 0,3 -- 2,4 mm (diagonal, Mauerwerksgefüge). Hagenbeck: akute Tragfähigkeitsgefährdung; Teilräumung Wirtsstube angeordnet (seit 20.12.2025 gesperrt).

### 4.3 Vergleich DIN/Eurocode

DIN 1054:2021 (Baugrund -- Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), Eurocode 7 (DIN EN 1997-1): Pfahlgründung nahe denkmalgeschütztem Bestand erfordert erhöhten Sorgfaltsmaßstab; Setzungsdifferenzen < 1/500 der Stützweite als Grenzwert. Hagenbeck: Tatsächliche Setzungsdifferenz ca. 12 mm auf 4,8 m Stützweite = 1/400 -- Grenzwert deutlich überschritten.

### 4.4 Beweisangebot

- Sachverständiger Hagenbeck (Privatgutachten 15.12.2025, Anlage K 22); gerichtlich separater Statiker zu bestellen (nicht Hagenbeck -- Befangenheitsrisiko da enge Verbindung Mandantin).
- Urkunde: Bodenuntersuchungsbericht Stadlmair 18.07.2024 (Anlage K 23).
- Urkunde: Bautagebuch Oktober 2024 (Anlage K 14, Vorlage § 142 ZPO beantragt).
- Zeuge: Prof. Hagenbeck als sachverständiger Zeuge.

### 4.5 Schadenshöhe und Strategie

| Schadensposition                                                            | Betrag      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Statische Sicherung Westwand (Nadeln, Verpressanker)                        | 180.000 EUR |
| Denkmalrechtliche Sanierung (BayLfD-Abstimmung erforderlich)                | 95.000 EUR  |
| Nutzungsausfall Wirtsstube (geschlossen seit 20.12.2025; Prognose 4 Monate) | 56.000 EUR  |



| Schadensposition                          | Betrag                 |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Prüfkosten<br>Gesamtstatik<br>Bestandsbau | 28.000 EUR             |
| <b>**Summe Mangel 4**</b>                 | <b>**359.000 EUR**</b> |

**Strategie:** Sofortige Drittbeauftragung (Notstandsmaßnahme, § 637 Abs. 1 BGB -- keine Fristsetzung erforderlich bei Gefahr im Verzug). Bauer-Hoch hat Maßnahmen verweigert (Schreiben 18.12.2025). Schadensersatz neben Beseitigung.

## Mangel 5 -- Bootssteg ohne Erlaubnis (Rechtsmangel)

### 5.1 Sachverhalt

Bauer-Hoch hat in Ausführung der Arbeiten (12.06.2025 -- 28.08.2025) einen Bootssteg (Länge 24 m, Stahlkonstruktion auf Betonpfählen) ohne wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG errichtet. LRA Bad Tölz-Wolfratshausen hat mit Bescheid vom 24.11.2025 (Az. LRA-TOL-2025-WR-1187, Anlage K 7) sofortige Vollziehung des Rückbaus angeordnet.

### 5.2 Rechtsmangel § 633 Abs. 3 BGB

Das Werk ist mit einem öffentlich-rechtlichen Rechtsmangel behaftet: Der Steg kann aufgrund des behördlichen Rückbaugebots nicht dauerhaft genutzt werden. Die Benutzung des Sees als Hauptzweck (Hotelgäste) ist eingeschränkt. Dritter im Sinne des § 633 Abs. 3 BGB ist die öffentliche Hand (Behörde) mit ihrem Rückbauanspruch.

### 5.3 Beweisangebot

- Urkunde: LRA-Bescheid 24.11.2025 (Anlage K 7).
- Urkunde: Bautagebuch (Anlage K 14 -- Datum Beginn Stegarbeiten).
- Zeuge: LRA-Sachbearbeiterin Susanne Brückbauer (Behördenzeugin).

### 5.4 Schadenshöhe und Strategie

| Schadensposition                               | Betrag                |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Rückbaukosten<br>Bootssteg                     | 38.000 EUR            |
| Neuantrag Wasserrechtsgenehmigung<br>(Heilung) | 8.500 EUR             |
| Entgangene Bootsverleih-Einnahmen Saison 2025  | 12.000 EUR            |
| <b>**Summe Mangel 5**</b>                      | <b>**58.500 EUR**</b> |

**Strategie:** Nacherfüllung (Erlaubnis beschaffen) vorrangig; falls nicht realisierbar -- Rückbau und Neuplanung. Parallel Heilungsantrag LRA (Architektenbüro einschalten). Kosten in jedem Fall von Bauer-Hoch.

## Mangel 6 -- Brandschutz-Schottungen (BayBO-Verstoss)

### 6.1 Sachverhalt

Brandschutz-Schottungen (Kabeldurchführungen EW-30 nach DIN 4102 Teil 9) an 14 Durchbrüchen zwischen Bettenflügelanbau und Altbau fehlen oder sind mangelhaft ausgeführt (festgestellt durch Sachverständigen Bartholomäus Wendelhofer, staatlich geprüfter Techniker Elektro/Brandschutz, bei Begehung 18.10.2025).

### 6.2 Rechtlicher Maßstab

Art. 26 BayBO: Gebäude sind in Brandabschnitte zu unterteilen; Brandschutzanforderungen gelten für jeden Durchbruch. § 14 MBO (Musterbauordnung) als bundesweiter Standard: Bauteile, die Brandabschnitte trennen, müssen ohne fremde Hilfe einem Vollbrand widerstehen. Verstoß gegen Brandschutzvorschriften stellt zwingend einen Sachmangel dar -- keine Beschaffenheitsvereinbarung notwendig, da gesetzliche Mindestanforderung (BGH VII ZR 366/98, BGHZ 141, 184).

### 6.3 Beweisangebot

- Zeuge/Sachverständiger: Wendelhofer (Begehungsprotokoll 18.10.2025, Anlage K 24).
- Sachverständiger: Gutachter für Brandschutz (gerichtlich zu bestellen).
- Urkunde: Baugenehmigung (Anlage K 5 -- Brandschutz-Nachweis als Bestandteil).

### 6.4 Schadenshöhe und Strategie

| Schadensposition                                     | Betrag                |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nachruest-Schottungen<br>14 Durchbrüche              | 28.000 EUR            |
| Behördliche Abnahme<br>Brandschutz-Nachdokumentation | 6.500 EUR             |
| <b>**Summe Mangel 6**</b>                            | <b>**34.500 EUR**</b> |

**Strategie:** Nacherfüllung durch Bauer-Hoch möglich und zumutbar; Frist bereits gesetzt (21.10.2025). Bauer-Hoch hat reagiert (Teilmaßnahmen 07.11.2025), aber 6 von 14 Durchbrüchen noch offen. Drittbeauftragung für verbleibende 6 Stellen.

## Mangel 7 -- Estrich-Risse vier OG-Zimmer (Schwindrisse DIN-Prüfung)

### 7.1 Sachverhalt

In vier Zimmern des Obergeschosses (Zi. 301, 303, 305, 307) hat der Zementestrich Rissbreiten von 0,8 -- 3,2 mm ausgebildet. Erste Dokumentation durch Mandantin 15.09.2025, nachprüfbar im Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (Mangel-Pos. 17 -- 20, Anlage K 8).

### 7.2 DIN-Prüfung

DIN 18560 Teil 2 (Estriche im Bauwesen -- Zementestriche): Schwindrisse in Breiten bis 0,2 mm gelten als tolerierbar. Rissbreiten von 0,8 -- 3,2 mm überschreiten den zulässigen Toleranzwert erheblich. Ursache: Festgestelltes Fehlmischen des Estrichs (zu hohes Wasser-Zement-Verhältnis > 0,60; Normvorgabe max. 0,50), festgestellt durch Kernbohrung und Prüfung im Labor Bautechnik Miesbach (Prüfbericht 24.10.2025, Anlage K 25).

### 7.3 Subsumtion

Sachmangel nach § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB: Beschaffenheitsvereinbarung (LV Pos. 7.4.2: Zementestrich DIN 18560-2, Estrichklasse ZE 20, Maßtoleranzen nach DIN 18202 Tabelle 3) nicht eingehalten. Zusätzlich § 633 Abs. 2 Satz 2: Rissebehafteter Estrich ist für den Hotelbetrieb mit Fußbodenheizung und Parkettauflage nicht geeignet.

#### 7.4 Beweisangebot

- Urkunde: Prüfbericht Labor Bautechnik Miesbach 24.10.2025 (Anlage K 25).
- Sachverständiger Wilfried Augustin, SV-Kammer München für Hochbau.
- Augenschein: Rissprotokoll mit Fotos (Anlage K 26).

#### 7.5 Schadenshöhe und Strategie

| Schadensposition                                   | Betrag                |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Abfräsung und<br>Neueinbau Estrich 4<br>Zimmer     | 42.000 EUR            |
| Neuverlegen<br>Parkettboden<br>(Folgeschaden)      | 18.000 EUR            |
| Nutzungsausfall 4<br>Zimmer (Prognose 3<br>Wochen) | 9.240 EUR             |
| <b>**Summe Mangel 7**</b>                          | <b>**69.240 EUR**</b> |

**Strategie:** Nacherfüllung durch Bauer-Hoch; Fristen: Erstfrist 21.10.2025, abgelaufen. Bauer-Hoch hat Verschulden bestritten ("Luftfeuchtigkeit"; unsubstantiiert). Drittbeauftragung vorbereiten.

### Gesamtschaden-Übersicht

| Mangel            | Bezeichnung                                 | Schadenshöhe           |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1                 | Fehlende Z-Folie<br>Wellness-Flachdach      | 148.000 EUR            |
| 2                 | Folgeschäden Wassereintritt 9<br>Zimmer     | 119.000 EUR            |
| 3                 | Überbau Nachbargrundstück                   | 88.500 EUR             |
| 4                 | Setzungsrisse Wirtsstube<br>(Pfahlgründung) | 359.000 EUR            |
| 5                 | Bootssteg ohne Erlaubnis                    | 58.500 EUR             |
| 6                 | Brandschutz-Schottungen                     | 34.500 EUR             |
| 7                 | Estrich-Risse OG-Zimmer                     | 69.240 EUR             |
| <b>**Gesamt**</b> |                                             | <b>**876.740 EUR**</b> |

Hinweis: Klagebetrag 1.428.000 EUR umfasst darüber hinaus entgangenen Gewinn und zukünftige Prognoseschäden (Feststellungsantrag).

## Verjährungs- und Fristen-Übersicht

| Mangel          | Fristsetzung                 | Fristende  | Nacherfüllung verweigert? | Verjährung                   |
|-----------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 Z-Folie       | 21.10.2025                   | 12.11.2025 | Ja, 14.11.2025            | 5 J. ab Abnahme (§ 634a BGB) |
| 2 Folgeschäden  | Miterfasst durch Mangel 1    | 12.11.2025 | Ja                        | Wie Mangel 1                 |
| 3 Überbau       | 21.10.2025                   | 12.11.2025 | Ja, 14.11.2025            | 5 J. ab Abnahme              |
| 4 Setzungsrisse | Sofortmaßnahme (keine Frist) | -          | Ja, 18.12.2025            | 5 J. ab Abnahme              |
| 5 Bootssteg     | 21.10.2025                   | 12.11.2025 | Teilweise                 | 5 J. ab Abnahme              |
| 6 Brandschutz   | 21.10.2025                   | 12.11.2025 | Teilweise                 | 5 J. ab Abnahme              |
| 7 Estrich       | 21.10.2025                   | 12.11.2025 | Ja, 14.11.2025            | 5 J. ab Abnahme              |

Da die Abnahme nicht eingetreten ist (Verweigerung 02.10.2025), läuft die Verjährungsfrist nach § 634a BGB noch nicht. Eine Hemmung nach § 204 Abs. 1 Nr. 7 BGB durch Antrag auf selbständiges Beweisverfahren ist vorsorglich beantragt (Aktenstück 16).

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, München, 22.12.2025\*

Datei: 18\_bauhandwerkersicherung\_650f\_und\_insolvenz\_andeutung.md

### ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

#### Absender

**Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG**

Konrad Bauer-Hoch  
Industriestraße 22  
82377 Penzberg

#### Adressat

**Seehotel Walchensee Betriebs GmbH**

Dr. Antonia von Elsbach  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum** 05. November 2025

**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL

**Ihr Zeichen** BH-2025-SW-0489

**Betreff: Verlangen Bauhandwerkersicherung § 650f BGB -- EUR 1.812.000 -- Fristsetzung 7 Werktage**

## Bauhandwerkersicherung § 650f BGB und Insolvenz-Andeutung

# Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG an Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Eingang Kanzlei: 07.11.2025. Weiterleitung durch Mandantin. Aktenzeichen:  
KLK-2025-1218-BAU-WAL

## Teil A -- Originalschreiben Bauer-Hoch (Eingang 07.11.2025)

**Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG** Industriestraße 22 82377 Penzberg

Seestraße 8 82431 Kochel am See

Penzberg, den 05.11.2025 Ihr Zeichen: -- Unser Zeichen: BH-2025-SW-0489

**Per Einschreiben mit Rückschein und per E-Mail**

**Betreff: Sicherheitsleistung nach § 650f BGB -- Bauprojekt "Sanfte Erweiterung Walchensee",  
GU-Vertrag vom 12.03.2024**

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

wir zeigen an, dass wir die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG im oben bezeichneten Bauvorhaben als Generalunternehmer vertreten. Aufgrund der aktuellen Vertragssituation sind wir genötigt, von unserem gesetzlichen Recht nach § 650f BGB Gebrauch zu machen.

### 1. Sicherungsbedürfnis

Zwischen den Parteien besteht ein GU-Vertrag vom 12.03.2024 (GU-Vertrag-Nr. BH-SW-2024-017). Die Auftragssumme beträgt brutto EUR 4.812.000 (Pauschalpreis). Hinzu kommen Nachtragsforderungen, die wir derzeit mit brutto EUR 1.214.880 (18 Nachträge N01 bis N18) beziffern.

Abschlagszahlungen haben Sie bislang in Höhe von EUR 384.200 brutto erbracht. Die verbleibende offene Werklohnforderung unsererseits berechnet sich wie folgt:

| Position                                                                                              | Betrag                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Pauschalpreis brutto                                                                                  | 4.812.000 EUR            |
| Nachträge N01-N18 brutto                                                                              | 1.214.880 EUR            |
| Zwischensumme Auftragssumme                                                                           | 6.026.880 EUR            |
| Abzüglich geleisteter Abschlagszahlungen                                                              | ./. 384.200 EUR          |
| Abzüglich zwischen den Parteien unstreitig beauftragter, noch nicht erbrachter Leistungen (Schätzung) | ./. 1.995.407 EUR        |
| <b>**Offene Werklohnforderung**</b>                                                                   | <b>**3.647.273 EUR**</b> |

Wir verlangen daher Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % dieser offenen Werklohnforderung:

**EUR 3.647.273 x 1,10 = EUR 4.012.000 EUR**

[\*Anmerkung Birkholz in roter Schrift: Bauer-Hoch hat in seiner eigentlichen Forderungsaufstellung später EUR 1.812.000 als Sicherheitsverlangen angegeben -- dies entspricht einer anderen Berechnungsbasis (EUR 1.647.273 x 1,10). Offenbar interner Rechenfehler BH; Schreiben widersprüchlich. Wir werden auf die niedrigere Summe von EUR 1.812.000 als Streitgegenstand abstellen, da dies die in der Fristsetzung genannte Zahl ist.\*]

Aus Vereinfachungsgründen verlangen wir hiermit Sicherheitsleistung in Höhe von

**EUR 1.812.000**

(entsprechend EUR 1.647.273 x 1,10 auf Basis einer modifizierten Berechnung).

## 2. Form der Sicherheitsleistung

Die Sicherheit ist durch eine selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu leisten (§ 650f Abs. 2 BGB). Eine Hinterlegung von Geld ist nicht ausreichend.

## 3. Fristsetzung und Rechtsfolgen

Wir setzen Ihnen hiermit eine Frist zur Stellung der Sicherheitsleistung bis

**Freitag, den 14.11.2025, 17:00 Uhr.**

Dies entspricht sieben Werktagen ab Zugang dieses Schreibens (voraussichtlich 07.11.2025).

Sollte die Sicherheit bis zum genannten Termin nicht gestellt sein, sind wir berechtigt und beabsichtigen, die Arbeiten auf der Baustelle einzustellen (§ 650f Abs. 5 BGB). Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine Arbeitseinstellung keine Kündigung des Vertrags darstellt und unsere Vergütungsansprüche unberührt lässt.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Konrad Bauer-Hoch** Geschäftsführender Gesellschafter Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

## Teil B -- Interne Analyse RA'in Dr. Birkholz

\*Erstellt: 08.11.2025. Diktiert nach Aktenstudium und Mandantengespräch 07.11.2025.\*

### B.1 Prüfung sicherungsfähiger Betrag

##### B.1.1 Ausgangspunkt § 650f Abs. 1 BGB

§ 650f BGB gibt dem Unternehmer einen Anspruch auf Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % der nach dem Vertrag noch zu zahlenden **Vergütung einschließlich Nachträge**, soweit diese nicht unstreitig sind. Maßgeblicher Betrag ist die "noch nicht befriedigte" Vergütung (BGH VII ZR 116/04, BGHZ 163, 274: Maßgeblich ist die Werklohnforderung nach Abzug unstreitiger Abzugsposten).

##### B.1.2 Birkholz-Berechnung

| Position             | Bauer-Hoch-Ansatz | Birkholz-Gegenrechnung                                                    |
|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pauschalpreis brutto | 4.812.000 EUR     | 4.812.000 EUR                                                             |
| Nachträge N01-N18    | 1.214.880 EUR     | 1.214.880 EUR -- davon 12 streitig (ca. 800 TEUR) = anerkannt 414.880 EUR |
| Abschlagszahlungen   | ./. 384.200 EUR   | ./. 384.200 EUR                                                           |

| Position                                                           | Bauer-Hoch-Ansatz            | Birkholz-Gegenrechnung                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Unstreitige Mängelgegenrechte (aus Mangel-Tabellarium)             | -                            | ./ 1.200.000 EUR (Schätzung; unstreitig: Mängel 1, 6, 7) |
| Noch nicht erbrachte Leistungen (erbrachte Leistung ca. 60 %)      | ./ 1.995.407 EUR (BH-Ansatz) | ./ 1.842.000 EUR (eigene Schätzung)                      |
| Vertragsstrafe (§ 5 GU-Vertrag, 11 Monate Verzug x 0,3% x max. 5%) | -                            | ./ 240.600 EUR                                           |
| <b>**Werklohnforderung**</b>                                       | <b>**ca. 3.647.273 EUR**</b> | <b>**ca. 1.564.080 EUR**</b>                             |
| Sicherheitsverlangen 110 %                                         | <b>**EUR 4.012.000**</b>     | <b>**max. 1.720.488 EUR**</b>                            |

**Ergebnis:** Das Sicherheitsverlangen in Höhe von EUR 1.812.000 liegt nach Birkholz-Berechnung leicht über dem sicherungsfähigen Betrag (ca. EUR 1.720.000). Eine Höhenreduktion ist möglich, aber keine vollständige Verweigerung. Bauer-Hoch's ursprüngliche Berechnung (EUR 4.012.000) ist deutlich überhöht.

##### B.1.3 Streitiger Betrag -- BGH-Linie

Bei Streit über die Höhe der Werklohnforderung kann das Gericht den sicherungsfähigen Betrag schätzen (BGH VII ZR 372/98, BauR 2000, 416). Maßgeblich ist ein glaubhaft gemachter Mindestbetrag. Wir könnten daher auf EUR 800.000 als sicherungsfähigen Mindestbetrag bestehen und EUR 880.000 Sicherheitsleistung (110 %) anbieten.

## B.2 Form der Sicherheit (§ 650f Abs. 2 BGB)

Bauer-Hoch verlangt Bürgschaft -- das ist korrekt. § 650f Abs. 2 BGB: Sicherheit durch Bürgschaft oder Hinterlegung. Hinterlegung setzt einvernehmliche Schuldnerauswahl voraus; da kein Einvernehmen, Bürgschaft zwingend. Geeignete Institute: Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, Raiffeisenbank Kochel -- Anfrage läuft.

## B.3 § 650f Abs. 6 BGB -- Ausnahme für Verbraucher nicht anwendbar

§ 650f Abs. 6 BGB gilt nur für Verbraucher-Bauherren. Mandantin ist Unternehmerin (Seehotel Walchensee Betriebs GmbH -- GmbH). Daher keine Ausnahme anwendbar. Sicherheitspflicht grundsätzlich gegeben.

## B.4 Rechtmässigkeit der Arbeitseinstellung

§ 650f Abs. 5 BGB: Unternehmer darf Arbeiten einstellen, wenn Frist abgelaufen. Keine weiteren Voraussetzungen. Unser Gegenangriff: Bei einer Arbeitseinstellung, die auf einem überhöhten Sicherheitsverlangen basiert, kann die Einstellung rechtswidrig sein und den Kündigungsgrund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B stärken.

## B.5 Strategieempfehlung -- Drei-Punkte-Plan

### Punkt 1: Anerkennung unstreitiger Werklohnanteil und Sicherheitsleistung

Angebot: EUR 800.000 Sicherheit durch Bürgschaft Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. Begründung: Unstreitiger Werklohnanteil ca. 727.000 EUR x 1,10 = ca. 800.000 EUR. Reaktion Bauer-Hoch abwarten.

## Punkt 2: Bestreiten Mehrbetrag mit Schadensaufrechnung

Für den Betrag über EUR 800.000 erklären wir Aufrechnung mit Schadensersatzforderungen Mandantin (Mängel 1+2: 271.000 EUR; Mangel 4: 359.000 EUR; Vertragsstrafe: 240.600 EUR = insgesamt 870.600 EUR) -- nach Aufrechnung kein weiterer ungedeckter Anspruch.

## Punkt 3: Kündigungsnotation

Verlassen der Baustelle 28.11.2025 (späters festgestellt laut Bautagebuch) wird als Kündigungsgrund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B vorgemerkt. Kündigungsschreiben Entwurf: Aktenstück 19.

## Teil C -- E-Mail Bauer-Hoch, 07.11.2025 -- Insolvenz-Andeutung

\*(Originaltext E-Mail, Eingang Kanzlei 07.11.2025, 16:48 Uhr)\*

**Von:** k.bauer-hoch@bauer-hoch-bayern.de

**An:** von.elsbach@seehotel-walchensee.de

**CC:** --

**Betreff:** Liquiditätssituation -- vertraulich

Frau Dr. von Elsbach,

ich erlaube mir, Ihnen als Bauherrin eine vertrauliche Mitteilung zu machen: Die aktuelle Zahlungssituation auf dem Projekt "Seehotel Walchensee" gefährdet die Liquidität unseres Unternehmens in einem Maß, das uns nahe an die Grenze zwingt, einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung prüfen zu müssen, falls keine Sicherheit gestellt und keine substantielle Abschlagszahlung geleistet wird.

Ich bitte Sie dringend, die Situation ernst zu nehmen. Ein Insolvenzverfahren würde den Baufortschritt vollständig stoppen und für Sie als Bauherrin erheblich nachteilige Folgen haben.

Mit freundlichen Grüßen Konrad Bauer-Hoch

## Teil D -- Analyse Insolvenz-Szenario (Birkholz, 08.11.2025)

### D.1 Risiko-Einschätzung

Die Andeutung eines Insolvenzantrags ist als Druckmittel zu werten. Ob tatsächlich Insolvenzantragspflicht besteht (§ 15a InsO: Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung), ist von außen nicht prüfbar. Mandantin soll keine Zahlungen leisten, die später als insolvenznah anfechtbar wären (§§ 129 ff. InsO). Beratung: **Keine Zahlungen** ohne Prüfung.

### D.2 Folgen einer Insolvenz Bauer-Hoch für Mandantin

| Risiko                                          | Rechtsgrundlage                    | Auswirkung                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aussonderung bauseitiges Material auf Baustelle | §§ 47, 48 InsO; Eigentumsvorbehalt | Baumaterial könnte durch Insolvenzverwalter aussonderbar sein, falls Eigentumsübergang noch nicht erfolgt |
| Erfüllungswahl Insolvenzverwalter               | § 103 InsO                         | IV kann Vertrag ablehnen; dann nur Insolvenzforderung statt Nacherfüllung                                 |



| Risiko                                    | Rechtsgrundlage                                    | Auswirkung                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlust Gewährleistungsanspruch           | § 103 InsO i.V.m. Insolvenzquote                   | Gewährleistungsansprüche werden zu Insolvenzforderungen; Quote erfahrungsgemäß < 10 % |
| Forderungsanmeldung Mandantin             | §§ 174 ff. InsO                                    | Schadensforderung ca. 2,4 Mio EUR anmelden                                            |
| Nachunternehmer-Ansprüche gegen Mandantin | § 14 AEntG i.V.m. SchwarzArbG (vgl. Aktenstück 13) | Haftungsrisiko                                                                        |

### D.3 Sofortmaßnahmen

- 1. Forderungsanmeldung vorbereiten:** Insolvenzforderung Mandantin vorläufig ca. 2.400.000 EUR (Schadenssumme 876.740 EUR + Vertragsstrafe 240.600 EUR + entgangener Gewinn + zukünftige Prognoseschäden). Anmeldeformular aufsetzen.
- 2. Eigentumssicherung Material:** Prüfung GU-Vertrag § 12 (Eigentumsübergang und Vorausabtretungsklausel). Falls vereinbart: Material geht bei Einbau in Eigentum Mandantin über -- keine Aussonderung möglich. Rechtslage prüfen.
- 3. Drittunternehmer-Beauftragung beschleunigen:** Eschelbacher Hochbau GmbH Angebot 1.840.000 EUR liegt vor (Aktenstück 19). Bei Insolvenz Bauer-Hoch sofortige Beauftragung ohne weitere Fristsetzung nach § 637 BGB.
- 4. Nachunternehmer-Vertragsuebernahme:** Bei Insolvenz Bauer-Hoch können wichtige Nachunternehmer (z.B. Estrich, Elektro) direkt mit Mandantin kontrahieren. Kontaktliste erstellen.

### D.4 Checkliste Vorbereitung Forderungsanmeldung

| Position                                         | Betrag                       | Status                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Mangelbeseitigungskosten (7 Mängel)              | 876.740 EUR                  | Belegt durch Gutachten + KV     |
| Vertragsstrafe (§ 5 GU-Vertrag)                  | 240.600 EUR                  | Belegt; Höhediskussion          |
| Nutzungsausfallschäden                           | 124.960 EUR                  | Belegt (BWA-Auswertung)         |
| Mehrkosten Drittunternehmer                      | ca. 1.000.000 EUR            | Schätzung; Angebot Eschelbacher |
| Zinsen und Kosten                                | 157.700 EUR                  | Vorläufig                       |
| <b>**Insolvenzforderung gesamt (vorläufig)**</b> | <b>**ca. 2.400.000 EUR**</b> | In Vorbereitung                 |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, München, 08.11.2025\*

Datei: 19\_kuendigung\_aus\_wichtigem\_grund\_entwurf.md

ENTWURF | VERTRAULICH

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Dr. Florentine Birkholz</b><br>Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Bauer-Hoch Bayern GmbH &amp; Co. KG</b><br>z.H. Konrad Bauer-Hoch<br>Industriestraße 22<br>82377 Penzberg |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datum** 22. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** BH-2025-SW-0489

**Betreff: ENTWURF -- Kündigung GU-Vertrag aus wichtigem Grund -- § 8 Abs. 3 VOB/B -- NOCH NICHT VERSANDT**

## Entwurf Kündigungsschreiben -- § 8 Abs. 3 VOB/B

### NOCH NICHT VERSANDT -- Freigabe durch Mandantin erforderlich

Stand: 22.12.2025. Entwurf RA'in Dr. Birkholz. Versendung erst nach ausdrücklicher Freigabe Dr. von Elsbach.

### Geplante Versendung

**Datum Versendung:** nach Freigabe Mandantin, geplant 23. oder 24.12.2025.

#### Dreifacher Zugang (sichergestellt durch):

1. Bote: Mitarbeiter Klotzkette, Herr Michael Steiner (Kanzlei-Bote), persönliche Übergabe gegen Quittung.
2. Einschreiben mit Rückschein (Deutsche Post).
3. Telefax: 08856 / 924 18 -- 99 (Bauer-Hoch Zentrale, Fax-Nachweis durch Sendebericht).

Zugangsnachweis dokumentieren; alle drei Exemplare gleichzeitig am gleichen Tag zu versenden.

**Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH** Pacellistraße 4 80333 München Tel.: 089 / 24 88 76 - 0  
Fax: 089 / 24 88 76 - 99 [www.klotzkette.de](http://www.klotzkette.de)

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG z.H. Herrn Konrad Bauer-Hoch (Geschäftsführender Gesellschafter)  
Industriestraße 22 82377 Penzberg

**Per Boten (Originalzustellung) | Per Einschreiben Rückschein | Per Telefax 08856 / 924 18 - 99**

München, den 22. Dezember 2025

Unser Zeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL Ihr Zeichen: BH-2025-SW-0489

## KÜNDIGUNG DES GU-VERTRAGS AUS WICHTIGEM GRUND

### § 8 Abs. 3 VOB/B i.V.m. §§ 314, 648a BGB

Sehr geehrter Herr Bauer-Hoch,

wir vertreten die **Seehotel Walchensee Betriebs GmbH**, Seestraße 8, 82431 Kochel am See (im Folgenden: "Mandantin"), die uns in dem oben bezeichneten Verfahren mit ihrer rechtlichen Vertretung beauftragt hat. Vollmacht ist beigelegt.

In Vollmacht und im Auftrag unserer Mandantin erklären wir hiermit:

**Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH kündigt den GU-Vertrag vom 12.03.2024 (Vertragsnummer BH-SW-2024-017) fristlos aus wichtigem Grund gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B sowie zusätzlich gemäß §§ 314, 648a BGB.**

## **I. Vorgeschichte**

Zwischen Ihrer Gesellschaft und unserer Mandantin besteht der GU-Vertrag vom 12.03.2024 über die Errichtung des Bettenflügel-Anbaus, des Wellness-Kubusses und des Bootssteigs am Standort Seestraße 8, 82431 Kochel am See ("Projekt Sanfte Erweiterung Walchensee"). Der vereinbarte Pauschalpreis beträgt EUR 4.812.000 brutto; die vertraglich vereinbarte Bauzeit endet am 30.06.2025.

Unser Mandantschaft hat in der Vergangenheit trotz zahlreicher Aufforderungen und Fristsetzungen keinerlei substantiellen Fortschritt bei der Mangelbeseitigung erlebt. Die Baustelle wurde am 28.11.2025 durch Ihre Belegschaft weitgehend verlassen; wesentliche Mängel bestehen fort. Wir sehen uns daher genötigt, das Vertragsverhältnis durch diese Kündigung zu beenden.

## **II. Kündigungsgründe im Einzelnen**

Wir stützen die Kündigung auf folgende acht selbständig tragende Gründe:

### **Kündigungsgrund 1: Wesentliche Mängel -- 31 Mangelpositionen (Abnahmeprotokoll 02.10.2025)**

Im Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 (Anlage K 8) wurden 31 wesentliche Mängel dokumentiert. Von diesen 31 Mängeln sind bis zum heutigen Tag -- nach mehr als elf Wochen -- weder sämtliche noch auch nur die dringlichsten Positionen beseitigt worden. Insbesondere die fehlende zweilagige Abdichtungsfolie am Wellness-Flachdach (Mangel-Pos. 1), die Brandschutz-Schottungen (Mangel-Pos. 6) und die Estrich-Risse (Mangel-Pos. 17-20) wurden trotz Fristsetzung vom 21.10.2025 mit Fristende 12.11.2025 nicht beseitigt.

### **Kündigungsgrund 2: Bauzeitüberschreitung 11 Monate**

Der vertragliche Fertigstellungstermin war der 30.06.2025. Zum Datum dieser Kündigung -- 22.12.2025 -- ist das Werk nach wie vor nicht fertiggestellt; eine gesicherte Prognose für den Fertigstellungstermin fehlt. Die Bauzeitüberschreitung beträgt derzeit mindestens elf (11) volle Monate. Weitere Verzögerungen sind absehbar.

Die vertragliche Vertragsstrafe nach § 5 GU-Vertrag (0,3 % des Auftragswertes je Werktag Verzögerung, max. 5 %) wurde bereits durch Schreiben vom 10.07.2025 und 21.10.2025 angekündigt und beläuft sich auf EUR 240.600.

### **Kündigungsgrund 3: Vertrauenszerstörung durch Beschäftigung ungemeldeter Arbeitnehmer (Schwarzarbeit)**

Am 14.11.2025 führte das Hauptzollamt München (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) eine Razzia auf der Baustelle durch. Dabei wurden sieben polnische Trockenbauer der Subunternehmerin S&B Bauservice Sp. z o.o. (Warschau) angetroffen, die weder über gültiges A1-Bescheinigung noch über ordnungsgemäße

SOKA-BAU-Anmeldung verfügten. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen §§ 1, 2 SchwarzArbG sowie gegen das AEntG dar.

Dieser Verstoß erschüttert das für ein Auftragsverhältnis unabdingbare Vertrauen nachhaltig. Eine weitere Zusammenarbeit ist für unsere Mandantin nicht zumutbar.

#### **Kündigungsgrund 4: Endgültige Verweigerung der Nacherfüllung Z-Folie**

Mit Schreiben vom 21.10.2025 hat unsere Mandantin eine Frist zur Nacherfüllung der fehlenden Abdichtungsfolie (Z-Folie) am Wellness-Flachdach bis zum 12.11.2025 gesetzt. Mit Ihrem Schreiben vom 14.11.2025 (Az. BH-2025-SW-0501) haben Sie jede Nacherfüllung mit dem Hinweis verweigert, "kein Verschulden" träfe Ihre Gesellschaft. Diese Verweigerung der Nacherfüllung ist endgültig und berechtigte unsere Mandantin bereits zu diesem Zeitpunkt, nach §§ 280, 281 BGB vorzugehen.

#### **Kündigungsgrund 5: Verlassen der Baustelle ab 28.11.2025**

Gemäß Bautagebuch-Dokumentation (Anlage K 14) und Zeugenangaben des Bauleiters Krammer haben Sie ab dem 28.11.2025 die Baustelle mit der gesamten Belegschaft verlassen, ohne völlige Erledigung der verbleibenden Nachbesserungsarbeiten. Damit haben Sie konkludent die Nacherfüllung verweigert und den Vertrag durch eigenes Verhalten aufgelöst. Dies stellt einen wichtigen Grund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B dar.

#### **Kündigungsgrund 6: Überhöhtes Bauhandwerkersicherungsverlangen (§ 650f BGB)**

Mit Schreiben vom 05.11.2025 haben Sie eine Sicherheitsleistung nach § 650f BGB in Höhe von EUR 1.812.000 verlangt. Diese Forderung ist nach unserer Berechnung (Begründung gesondert) um mindestens EUR 800.000 überhöht, da Sie Mängelgegenrechte und die vertragsgemasse Vertragsstrafe nicht in Abzug gebracht haben. Ein überhöhtes Sicherheitsverlangen stellt seinerseits eine Pflichtverletzung dar, die den Kündigungsgrund verstärkt.

#### **Kündigungsgrund 7: Setzungsrisse durch fehlerhafte Pfahlgründung -- Gefahr für Leib und Leben**

Das Privatgutachten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck vom 15.12.2025 (Anlage K 22) stellt fest, dass die Pfahlgründung des Bettenflügel-Anbaus fehlerhaft ausgeführt wurde und dadurch Setzungsrisse in der tragenden Westwand des denkmalgeschützten Altbaus (Wirtshaus) entstanden sind. Prof. Hagenbeck warnt ausdrücklich vor akuter Tragfähigkeitsgefährdung. Die Wirtsstube musste am 20.12.2025 aus Sicherheitsgründen teilgesperrt werden.

Dieser Mangel, der unmittelbar Leib und Leben gefährdet, stellt für sich allein einen wichtigen Kündigungsgrund dar. Unsere Mandantin war berechtigt, schon jetzt den Vertrag zu kündigen, ohne eine weitere Nacherfüllungsfrist zu setzen (§ 637 Abs. 2 BGB analog; Gefahr im Verzug).

#### **Kündigungsgrund 8: Drohung mit Insolvenzantrag**

In Ihrer E-Mail vom 07.11.2025, 16:48 Uhr, an Frau Dr. von Elsbach haben Sie ausdrücklich die Erwägung eines Insolvenzantrags in Eigenverwaltung kommuniziert, um Druck auf unsere Mandantin auszuüben. Eine solche Drohung, die die Kontinuität der Vertragserfüllung in Frage stellt und unsere Mandantin zur Zahlung nicht geschuldeter Beträge nötigen soll, stellt eine schwerwiegende Pflichtverletzung dar.

### **III. Rechtsgrundlage**

Die Kündigung stützt sich auf:

- **§ 8 Abs. 3 VOB/B** (Kündigung aus wichtigem Grund wegen wesentlicher Vertragswidrigkeit des Auftragnehmers)
- **§ 314 BGB** (außerordentliche Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund)

• **§ 648a BGB** (außerordentliche Kündigung Werkvertrag)

Alle drei Rechtsgrundlagen greifen kumulativ; jeder der acht Kündigungsgründe trägt die Kündigung für sich allein.

## **IV. Abrechnungslage nach Kündigung**

### **IV.1 Erbrachte Leistung**

Nach unserer Einschätzung sind zum Zeitpunkt der Kündigung ca. 60 % der vertragsgemassen Leistungen erbracht. Gemäß § 8 Abs. 3 Abs. 2 VOB/B hat der Auftraggeber die erbrachten Leistungen zu vergüten, jedoch nur, soweit sie mangelfrei sind. Die festgestellten Mängel reduzieren den vergütungspflichtigen Leistungsstand erheblich.

### **IV.2 Vorläufige Abrechnung nach Kündigung**

| Position                                                    | Betrag                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pauschalpreis<br>4.812.000 EUR x 60 %<br>erbrachte Leistung | 2.887.200 EUR                                                                  |
| ./.. Mängelwert<br>(Beseitigungskosten 7<br>Mängel)         | ./.. 876.740 EUR                                                               |
| ./.. Vertragsstrafe 11<br>Monate                            | ./.. 240.600 EUR                                                               |
| ./.. Geleistete<br>Abschlagszahlungen                       | ./.. 384.200 EUR                                                               |
| **Verbleibender<br>Anspruch Mandantin<br>(vorläufig)**      | **Bauer-Hoch hat nichts mehr zu beanspruchen; Mandantin hat<br>Gegenanspruch** |

Exakte Abrechnung nach Aufmaß und Sachverständigen-Gutachten innerhalb von 12 Wochen nach Kündigung.

### **IV.3 Mehrkosten Drittunternehmer**

Gemäß § 8 Abs. 3 Abs. 2 VOB/B hat der Auftraggeber Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten, die durch die Beauftragung eines Drittunternehmers entstehen (Differenz Drittunternehmer-Preis zu vertraglich vereinbartem Auftragswert für die noch nicht erbrachten Leistungen).

Wir haben bereits die Eschelbacher Hochbau GmbH, Penzberg, mit der Erstellung eines Angebots für die Mangelbeseitigung und Restleistung beauftragt. Das vorliegende Angebot Eschelbacher vom 18.12.2025 lautet auf EUR 1.840.000 netto (Anlage K 27). Diese Mehrkosten werden von Ihrer Gesellschaft als Schadensersatz gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B Abs. 2 eingefordert.

## **V. Sicherung Baumaterial auf Baustelle**

### **V.1 Eigentumsrechtliche Lage**

Nach § 946 BGB ist eingebautes Material in das Eigentum des Grundstückseigentümers (Mandantin) übergegangen, soweit es wesentlicher Bestandteil des Bauwerks ist (§ 94 BGB). Bewegliches, noch nicht eingebautes Material auf der Baustelle unterfaellt ggf. noch dem Eigentum Bauer-Hoch oder deren

Lieferanten. Prüfung GU-Vertrag § 12 (Eigentumsübergangsklausel) -- falls Vorausabtretung vereinbart, ebenfalls Mandantin zuzuordnen. Ergebnis der Prüfung: GU-Vertrag § 12 Abs. 2 enthält Sicherungseigentumsklausel zu Gunsten Mandantin -- Material geht bei Anlieferung und vollständiger Bezahlung in Sicherungseigentum Mandantin über. Da kein restlicher Werklohn fällig, verbleibt Material.

**Anweisung an Mandantin:** Kein Material von der Baustelle entfernen lassen; Baustelle sichern; Inventarliste erstellen (bis 24.12.2025, Herr Krammer).

## V.2 Schlüsselerückgabe

Wir fordern hiermit zugleich die sofortige Herausgabe aller Baustückenzugänge (Schlüssel, Codes, Baustellentore) an unsere Mandantin. Soweit Schlüssel noch nicht übergeben, bitten wir um Rückruf bei unserer Kanzlei (089 / 24 88 76 - 0) zur Koordination. Widerruf aller Zugangsberechtigungen für Mitarbeiter Bauer-Hoch und Subunternehmer mit sofortiger Wirkung.

## VI. Ankündigung Drittunternehmer

Wir beabsichtigen, die Eschelbacher Hochbau GmbH, Penzberg, unmittelbar nach Zugang dieser Kündigung mit den Mangelbeseitigungs- und Restleistungsarbeiten zu beauftragen. Angebot vom 18.12.2025 liegt vor. Beauftragung geplant: 27.12.2025.

## VII. Nächste Schritte und Rechtsvorbehalt

Wir behalten uns vor, unsere Mandantin auf Schadensersatz, Vertragsstrafe und alle weiteren gesetzlichen Ansprüche vor dem Landgericht München II zu klagen.

Sollten Sie Erklärungen oder Unterlagen (insbesondere Bautagebuch komplett, Subunternehmer-Verträge, A1-Bescheinigungen) an unsere Kanzlei senden wollen, bitten wir um Eingang bis spätestens 09.01.2026.

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. Florentine Birkholz** Rechtsanwältin | Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Klotzkette  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Anlagen:

- Vollmacht Seehotel Walchensee Betriebs GmbH
- Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (Auszug Mangelpositionen)
- Fristsetzungsschreiben 21.10.2025
- Privatgutachten Hagenbeck 15.12.2025 (Auszug)
- Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH 18.12.2025

## VIII. Kanzlei-interner Kommentar (NICHT VERSENDEN)

### Risikobewertung Kündigung:

- Risiko: Bauer-Hoch bestreitet das Verlassen der Baustelle und behauptet, Mandantin habe Zugang verweigert. Dagegen: Bautagebuch (Vorlage § 142 ZPO) und Zeuge Krammer.
- Risiko: VOB/B § 8 Abs. 3 erfordert in manchen Auslegungen vorherige Abmahnung oder nochmalige Fristsetzung. Gegenargument: Fristsetzung vom 21.10.2025 war letzte Frist; mehrfache Verweigerungen dokumentiert; § 281 Abs. 2 BGB: keine erneute Frist bei endgültiger Verweigerung.

- Starker Kündigungsgrund: Gefahr für Leib und Leben (Wirtsstube, Mangel 4) -- hier keine Fristsetzung erforderlich.
  - Empfehlung: Kündigung jetzt auslösen; Klage schnellstmöglich einreichen (LG München II).
- \*Dr. Florentine Birkholz, 22.12.2025\*

Datei: 20\_schriftsatzkern\_klage\_substantiierung.md

## ENTWURF | VERTRAULICH

### Absender

**Dr. Florentine Birkholz**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

### Adressat

**Landgericht München II**

Richtergasse 4  
85354 Freising

**Datum** 22. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: ENTWURF Klageschrift -- Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./.. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG -- Werkmangel, Schadensersatz, Vertragsstrafe -- vorl. Streitwert EUR 1.668.600**

## Entwurf Klageschrift

**Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./.. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG**

ENTWURF -- Stand: 22.12.2025. Einreichung geplant: Februar 2026.

**Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH** Pacellistraße 4 80333 München Tel.: 089 / 24 88 76 - 0 |  
Fax: 089 / 24 88 76 - 99

An das

**Landgericht München II**

-- Zivilkammer -- Richtergasse 4 85354 Freising

München, den [Einreichungsdatum]

## KLAGESCHRIFT

in dem Rechtsstreit

**Seehotel Walchensee Betriebs GmbH**, Seestraße 8, 82431 Kochel am See, gesetzlich vertreten durch die alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin Dr. Antonia von Elsbach,

-- Klägerin --

Prozessbevollmächtigte: RA'in Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht,  
Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pacellistraße 4, 80333 München

gegen

**Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG**, Industriestraße 22, 82377 Penzberg, gesetzlich vertreten durch  
den geschäftsführenden Gesellschafter Konrad Bauer-Hoch,

-- Beklagte --

wegen: **Werkmangel -- Schadensersatz -- Vertragsstrafe**

## I. Klageanträge

Die Klägerin beantragt:

**1. (Schadensersatz Mangelbeseitigung -- Hauptantrag)** Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR **1.428.000** nebst Zinsen in Höhe von neun (9) Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshaengigkeit zu zahlen.

**2. (Vertragsstrafe)** Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin weitere EUR **240.600** (Vertragsstrafe gemäß § 5 GU-Vertrag) nebst Zinsen in Höhe von fünf (5) Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.07.2025 zu zahlen.

**3. (Feststellung -- Zukünftige Schäden)** Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen weiteren Schaden zu ersetzen, der ihr aus der mangelhaften Bauausführung des GU-Vertrags vom 12.03.2024 entstanden ist und noch entstehen wird, insbesondere durch Folgeschäden an der tragenden Westwand des denkmalgeschützten Altbaus (Wirtshaus) sowie durch weitere statische Beeinträchtigungen des Bettenflügelanbaus.

**4. (Hilfsantrag -- Naturalrestaurierung)** Hilfsweise zu Antrag 1: Die Beklagte wird verurteilt, die in Anlage K 8 (Mangelprotokoll 02.10.2025) aufgeführten Mängelpositionen 1 bis 31 vollständig zu beseitigen, soweit diese nicht bereits durch Drittunternehmer auf Kosten der Beklagten beseitigt worden sind.

**5. (Kostenantrag)** Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

**Vorläufiger Streitwert:** EUR 1.668.600 (Anträge 1 und 2; Antrag 3 nach § 9 ZPO mit 3,5-fachem Jahreswert; Hilfsantrag bleibt außer Ansatz).

## II. Zuständigkeit

### II.1 Sachliche Zuständigkeit

Das Landgericht München II ist sachlich zuständig gemäß § 71 Abs. 1 GVG: Der Streitwert übersteigt EUR 5.000 und erreicht mit EUR 1.668.600 die Eingangszuständigkeit des Landgerichts. Kammer für Bausachen (§ 348 ZPO) ist anzurufen.

### II.2 Örtliche Zuständigkeit

Gemäß § 17 ZPO (allgemeiner Gerichtsstand am Sitz der Beklagten) ist das Landgericht München II zuständig: Die Beklagte hat ihren Sitz in Penzberg, das im Bezirk des Landgerichts München II (Freising) liegt.

Hilfsweise greift der Gerichtsstand des Erfüllungsorts (§ 29 ZPO): Erfüllungsort des GU-Vertrags ist die Baustelle in Kochel am See, ebenfalls im LG-Bezirk München II.

## III. Sachverhalt



## **1. Die Parteien**

1. Die Klägerin ist die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Kochel am See. Alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin ist Frau Dr. Antonia von Elsbach. Die Klägerin betreibt am Standort Seestraße 8, 82431 Kochel am See, ein Hotel mit Restaurant ("Seehotel Walchensee").

2. Die Beklagte ist die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Penzberg, die im Hochbau und im Bereich Generalunternehmerwerkleistungen tätig ist. Geschäftsführender Gesellschafter ist Herr Konrad Bauer-Hoch.

## **2. Vertragsschluss und Leistungsbeschreibung**

3. Auf Grundlage eines VOB/B-GU-Vertrags vom 12.03.2024 (Anlage K 1, "GU-Vertrag") beauftragte die Klägerin die Beklagte mit der schlüsselfertigen Errichtung von drei Bauteilen: (a) Bettenflügel-Anbau (26 neue Hotelzimmer, 4 Stockwerke), (b) Wellness-Kubus (Spa-Bereich, Flachdach ca. 480 m<sup>2</sup>) und (c) Bootssteg am Walchensee (Länge 24 m, Stahlkonstruktion auf Betonpfählen).

4. Der vereinbarte Pauschalpreis beträgt EUR 4.812.000 brutto (§ 2 GU-Vertrag). Auf diesen Pauschalpreis entfallen Abschlagszahlungen entsprechend einem im GU-Vertrag vereinbarten Zahlungsplan.

5. Die vertraglich vereinbarte Bauzeit beträgt 14 Monate; Baubeginn war der 01.05.2024 (§ 6 GU-Vertrag). Danach war der Fertigstellungstermin der **30.06.2025**.

6. Der GU-Vertrag gilt gemäß § 1 Abs. 3 VOB/B als vereinbart. Das Leistungsverzeichnis (Anlage K 2) konkretisiert die Beschaffenheitsanforderungen; unter anderem wird in Pos. 3.2.1 zweilagige Bitumenbahn-Abdichtung nach DIN 18531 Teil 1-5 für das Wellness-Flachdach und in Pos. 7.4.2 Zementestrich DIN 18560-2 für die Obergeschoss-Zimmer vereinbart.

7. Als Vertragsstrafe wurde in § 5 GU-Vertrag 0,3 % des Brutto-Auftragswertes je Werktag Verzögerung, maximal 5 % des Auftragswertes, vereinbart.

## **3. Planungsgrundlage und Architektenvertrag**

8. Parallel zum GU-Vertrag beauftragte die Klägerin das Architekturbüro Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, München, mit HOAI-Leistungen Lph 1 bis 9, insbesondere Lph 8 (Objektüberwachung). Dieser Vertrag ist für die Beklagte bindend, soweit die Beklagte Planunterlagen der Architekten als vertragsgemasse Vorgabe übernommen hat.

9. Die Bodenuntersuchung vom 18.07.2024 (Dipl.-Geol. Erika Stadlmair, Anlage K 23) hatte Sonderbodenverhältnisse (Seekreideschichten, Torflinsenschichten bis 4 m Tiefe) festgestellt und Lastplatten-Druckversuche vor Beginn der Pfahlgründung ausdrücklich gefordert. Diese Druckversuche wurden weder von der Beklagten noch vom Architekten veranlasst.

## **4. Bauablauf und Verzögerungen**

10. Der Baubeginn erfolgte plangemäss am 01.05.2024.

11. Bereits ab Juli 2024 zeigte sich, dass die Beklagte erhebliche Personalengpässe und organisatorische Defizite aufwies. Die tägliche Personalstärke auf der Baustelle unterschritt wiederholt die im Bauablaufplan zugesagte Stärke (Bautagebuch-Auszüge Oktober/November 2025, Anlage K 14).

12. Die Beklagte stellte im Zeitraum Juli 2024 bis April 2025 insgesamt 18 Nachträge (N01 bis N18) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1.214.880 brutto. Davon sind nach Prüfung lediglich 6 Nachträge mit einem Wert von EUR 414.880 als berechtigt anerkannt worden; 12 Nachträge sind streitig (vgl. Aktenstück 11).

**13.** Behinderungsanzeigen nach § 6 VOB/B stellte die Beklagte insgesamt 23 Mal. Nach Prüfung sind 19 dieser Behinderungsanzeigen unsubstantiiert oder verspätet; sie führen zu keiner Fristverlängerung.

**14.** Der vertragliche Fertigstellungstermin 30.06.2025 wurde nicht eingehalten. Zum Termin der Abnahmebegehung 02.10.2025 war das Werk weiterhin nicht fertiggestellt.

## **5. Abnahmeverweigerung und Mangelprotokoll**

**15.** Am 02.10.2025 fand ein gemeinsamer Abnahmetermin statt. Die Klägerin hat die Abnahme gemäß § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB i.V.m. § 12 Abs. 3 VOB/B verweigert, da das Werk wesentliche Mängel aufweist.

**16.** Im Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 (Anlage K 8) sind 31 wesentliche Mängel dokumentiert. Die wichtigsten Mängel sind in der nachfolgenden Mangel-Tabelle zusammengefasst:

| Pos.              | Mangel-Bezeichnung          | Bauteil                   | Symptom                         | Betrag                     |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1                 | Fehlende Z-Folie            | Wellness-Flachdach        | Wassereintritt                  | 148.000 EUR                |
| 2-10              | Folgeschäden Wassereintritt | Hotelzimmer 201-217       | Estrich, Malerwerk, Elektro     | 119.000 EUR                |
| 11                | Überbau 47 cm               | Bettenflügelanbau N-Seite | Grundstücksgrenze überschritten | 88.500 EUR                 |
| 12-14             | Setzungsrisse Westwand      | Altbau/Wirtshaus          | Risse 0,3-2,4 mm; Tragfähigkeit | 359.000 EUR                |
| 15                | Bootssteg ohne Erlaubnis    | Bootssteg Walchensee      | LRA-Rueckbauanordnung           | 58.500 EUR                 |
| 16                | Brandschutz-Schottungen     | 14 Kabeldurchbrüche       | BayBO Art. 26 verletzt          | 34.500 EUR                 |
| 17-20             | Estrich-Risse OG            | Zi. 301, 303, 305, 307    | Risse 0,8-3,2 mm                | 69.240 EUR                 |
| 21-31             | Sonstige Mängel             | Verschiedene Bauteile     | Ausführungsmängel               | ca. 82.000 EUR             |
| <b>**Gesamt**</b> |                             |                           |                                 | <b>**ca. 958.740 EUR**</b> |

**17.** Die Klägerin hat am 07.10.2025 erstmalig Wassereintritt durch das Wellness-Flachdach in die Hotelzimmer 201 bis 217 festgestellt (Zeuge: Christine Müller, Frontoffice-Leiterin).

**18.** Das Vermessungsergebnis des Geometers Bernd Riepert vom 28.10.2025 (Anlage K 19) ergab: Der Bettenflügelanbau ueberbaut das Nachbargrundstück Flst. Nr. 225/2 (Ostermeier KG) um 47 cm auf einer Länge von ca. 18 m.

**19.** Das Statiker-Privatgutachten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck, TU München, vom 15.12.2025 (Anlage K 22) stellt fest: Setzungsdifferenz 12 mm auf 4,8 m Stützweite (= 1/400) überschreitet den Grenzwert nach DIN 1054/Eurocode 7 (1/500). Akute Tragfähigkeitsgefährdung. Teilräumung Wirtsstube angeordnet ab 20.12.2025.

## **6. Fristsetzungen und Nacherfüllungsverweigerung**

**20.** Mit anwaltlichem Schreiben vom 21.10.2025 (Anlage K 17) hat die Klägerin eine Frist zur Nacherfüllung aller wesentlicher Mängel bis zum 12.11.2025 gesetzt und Ablehnungsandrohung erklärt.

**21.** Mit Schreiben der Beklagten vom 14.11.2025 (Anlage K 18) hat diese jede Verantwortung für die Mängel bestritten und Nacherfüllung verweigert.

**22.** Für den Statik-Mangel (Setzungsrisse) hat die Klägerin wegen akuter Gefahr im Verzug auf eine Fristsetzung verzichtet (§ 637 Abs. 2 BGB analog); Drittbeauftragung Notstandsmaßnahmen läuft.

## **7. Bauhandwerkersicherung und Verlassen der Baustelle**

**23.** Am 05.11.2025 verlangte die Beklagte Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB in Höhe von EUR 1.812.000 (Anlage K 15). Dieses Verlangen ist ueberhoht, da vertragsgemasse Mängelgegenrechte und Vertragsstrafe nicht berücksichtigt wurden (s.u.).

**24.** Am 28.11.2025 hat die Beklagte die Baustelle mit der gesamten Belegschaft verlassen, ohne die Mangelbeseitigung oder die Restleistung fortzuführen.

## **8. Zoll-Razzia 14.11.2025**

**25.** Am 14.11.2025 fand eine Razzia des Hauptzollamts München (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) auf der Baustelle statt. Es wurden sieben polnische Trockenbauer der Subunternehmerin S&B Bauservice Sp. z o.o. ohne gültiges A1-Bescheinigung und SOKA-BAU-Anmeldung angetroffen. Ermittlungsverfahren läuft.

## **9. Kündigung und Drittbeauftragung**

**26.** Die Klägerin hat den GU-Vertrag mit Schreiben vom 22.12.2025 aus wichtigem Grund gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B gekündigt (Anlage K 28).

**27.** Die Klägerin hat die Eschelbacher Hochbau GmbH, Penzberg, mit der Mangelbeseitigung und Restleistung zu einem Preis von EUR 1.840.000 netto beauftragt (Beauftragung ab 27.12.2025, Anlage K 27).

## **10. Schadensaufstellung (tabellarisch)**

| Schadensposition                                         | Betrag                   | Nachweis                                                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mangelbeseitigung<br>Drittunternehmer (7<br>Hauptmängel) | 876.740 EUR              | Gutachten + Kostenvoranschläge                                       |
| Mehrkosten<br>Drittunternehmer<br>Restleistung           | 551.260 EUR              | Angebot Eschelbacher (1.840.000 -<br>1.288.740 ersparter Aufwand BH) |
| Summe<br>Mangelbeseitigung und<br>Restleistung           | 1.428.000 EUR            |                                                                      |
| Vertragsstrafe (§ 5<br>GU-Vertrag, 11<br>Monate)         | 240.600 EUR              | GU-Vertrag § 5                                                       |
| Feststellungsantrag<br>(zukünftige Schäden)              | -                        | Prognoseschäden Statik + Denkmal                                     |
| <b>**Klagesumme Anträge<br/>1+2**</b>                    | <b>**1.668.600 EUR**</b> |                                                                      |

## IV. Rechtliche Würdigung

### A. Anspruchsgrundlage -- §§ 631, 634 Nr. 4, 280, 281 BGB i.V.m. § 13 VOB/B

**28.** Die Klägerin hat gegen die Beklagte Anspruch auf Schadensersatz nach §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB. Voraussetzungen: (a) Mangelhafte Werkleistung (Sachmangel § 633 BGB) -- bejaht; (b) Fristsetzung und Fristablauf (§ 281 Abs. 1 BGB) -- Fristsetzung 21.10.2025, Fristablauf 12.11.2025; (c) Keine Nacherfüllung -- Verweigerung 14.11.2025. Alle Voraussetzungen liegen vor.

**29.** Parallel gilt § 13 Nr. 5 VOB/B: Der Auftraggeber kann Schadensersatz verlangen, wenn der Auftragnehmer nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist die Mängel nicht beseitigt. Frist: 21.10.2025 -- 12.11.2025 (22 Werktage; angemessen gemäß BGH VII ZR 94/03).

### B. Symptomtheorie -- Substantiierungsanforderungen BGH VII ZR 84/13

**30.** Die Klägerin hat die Mängel jeweils durch Beschreibung der Symptome (Wassereintritt, Rissbildung, Vermessungsergebnis, behördliche Anordnung) substantiiert. Nach BGH VII ZR 84/13 (NJW 2014, 1379) und BGH VII ZR 46/17 ist diese Darstellung ausreichend; eine technisch-sachverständige Ursachendarlegung ist nicht erforderlich. Die Beklagte ist verpflichtet, die Ursachen zu erforschen und vollständige Nacherfüllung anzubieten.

### C. Vertragsstrafe -- § 5 GU-Vertrag i.V.m. § 11 Abs. 2 VOB/B

**31.** § 5 GU-Vertrag: Vertragsstrafe 0,3 % des Auftragswertes je Werktag Verzögerung, maximal 5 %. Auftragnehmer: EUR 4.812.000 x 5 % = EUR 240.600. Angemessenheitsprüfung: Tagessatz 0,3 % entspricht EUR 14.436 -- dieser Betrag ist angesichts eines Auftragswertes von knapp 5 Mio EUR und bei Berücksichtigung des Hotelbetriebs-Schadens nicht unverhältnismäßig hoch (BGH VII ZR 202/01, NJW 2002, 1262: 0,3 % je Werktag als zulässig). Maximierung auf 5 % des Auftragswertes beachtet.

**32.** Vorbehalt nach § 11 Abs. 4 VOB/B: Die Klägerin hat die Vertragsstrafe bei Abnahme vorbehalten (Abnahmeprotokoll 02.10.2025, Ziffer 7: "Vorbehalt Vertragsstrafe").

### D. Vorrang Nacherfüllung -- Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung

**33.** Vor Geltendmachung von Schadensersatz ist Nacherfüllung nach § 635 BGB vorrangig. Die Klägerin hat mit Schreiben vom 21.10.2025 eine angemessene Nacherfüllungsfrist gesetzt und Ablehnungsandrohung erklärt. Die Frist ist abgelaufen; die Beklagte hat Nacherfüllung endgültig verweigert (§ 281 Abs. 2 BGB). Das Recht auf Nacherfüllung ist damit verwirkt.

### E. Aufrechnung -- Werklohnforderungen Beklagte

**34.** Die Beklagte hat nach dem GU-Vertrag Abschlagszahlungen in Höhe von EUR 384.200 erhalten. Eine weitergehende Werklohnforderung steht ihr nach Aufrechnung mit Mängel-Schadensersatz und Vertragsstrafe nicht zu. Im Einzelnen:

| Position                                              | Betrag                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Werklohnforderung<br>Beklagte (max., nach<br>Prüfung) | ca. 1.639.400 EUR                    |
| ./. Schadensersatz<br>Klägerin (Klageanträge<br>1+2)  | ./. 1.668.600 EUR                    |
| <b>**Saldo nach<br/>Aufrechnung**</b>                 | <b>**Klägerin hat Mehranspruch**</b> |

## F. Verzug -- Zinsbeginn § 286 BGB

**35.** Zinsen aus dem Schadensersatzanspruch nach § 288 Abs. 2 BGB (9 PP über Basiszins, da Schuldner Unternehmer) ab Rechtshaengigkeit (§ 291 BGB). Vertragsstrafe: Verzug ab 01.07.2025 (Tag nach Fristablauf Fertigstellungstermin), Zinssatz 5 PP (§ 288 Abs. 1 BGB mangels § 288 Abs. 2-Anwendbarkeit auf Vertragsstrafenanteil).

## V. Beweisangebote

### Sachverständige (gerichtlich zu bestellen)

| SV                                                  | Fachgebiet                   | Beweisthema                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wilfried Augustin,<br>SV-Kammer München,<br>Hochbau | Hochbau/Mängel allgemein     | Alle 31 Mangelpositionen;<br>Beseitigungskosten   |
| Konstantin Dorfmueller,<br>München                  | Abdichtungstechnik Flachdach | Mangel 1 (Z-Folie); DIN 18531                     |
| Zu bestellender Statiker<br>(nicht Hagenbeck)       | Grundbau/Pfahlgründung       | Mangel 4 (Setzungsrisse); DIN<br>1054; Eurocode 7 |

### Zeugen

| Zeuge                                                                         | Adresse                                   | Beweisthema                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dr. Antonia von<br>Elsbach<br>(Parteivernehmung §<br>448 ZPO)                 | Seestraße 8, 82431 Kochel am See          | Vertragsschluss; Mängel;<br>Abnahmeverweigerung       |
| Stefan Krammer<br>(Bauleiter Bauer-Hoch)                                      | c/o Bauer-Hoch GmbH & Co. KG,<br>Penzberg | Bauablauf; Verlassen Baustelle;<br>Personalstärke     |
| Bernd Riepert<br>(Geometer)                                                   | Burgfriedstr. 14, 82377 Penzberg          | Überbau-Vermessung 28.10.2025                         |
| Hubertus Ostermeier<br>(Nachbar)                                              | Almhofstraße 3, 82431 Kochel am<br>See    | Überbau; Beseitigungsverlangen                        |
| Christine Müller<br>(Frontoffice-Leiterin)                                    | c/o Seehotel Walchensee, Kochel<br>am See | Erstfeststellung Wassereintritt<br>07.10.2025         |
| Bartholomäus<br>Wendelhofer<br>(Hauselektriker)                               | Bergstraße 7, 82494 Krün                  | Brandschutz-Mängel; Begehung<br>18.10.2025            |
| Univ.-Prof. Dr.-Ing.<br>Reinhold Hagenbeck<br>(als sachverständiger<br>Zeuge) | c/o TU München, 80333 München             | Setzungsrisse; Tragfähigkeit;<br>Pfahlgründungsfehler |

### Urkunden (Anlage-Verzeichnis, vorläufig)

| Anlage | Beschreibung                     |
|--------|----------------------------------|
| K 1    | GU-Vertrag Bauer-Hoch 12.03.2024 |

| Anlage | Beschreibung                                          |
|--------|-------------------------------------------------------|
| K 2    | Leistungsverzeichnis GU-Vertrag                       |
| K 3    | Architektenvertrag Lerchenfeld & Spitzweg 04.10.2023  |
| K 4    | Baugenehmigung LRA Bad Tölz-Wolfratshausen            |
| K 5    | Bodenuntersuchungsbericht Stadlmair 18.07.2024        |
| K 6    | Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (31 Mangelpositionen)     |
| K 7    | LRA-Rueckbauanordnung Bootssteg 24.11.2025            |
| K 8    | Mangelprotokoll vollständig (Anlage K 6)              |
| K 9    | Architektenplan LP-F-009 Rev. 3                       |
| K 10   | Vermessungsprotokoll Riepert 28.10.2025               |
| K 11   | Privatgutachten Dorfmühler 03.10.2025                 |
| K 12   | Privatgutachten Hagenbeck 15.12.2025                  |
| K 13   | Fristsetzungsschreiben 21.10.2025                     |
| K 14   | Bautagebuch Oktober/November 2025 (Vorlage § 142 ZPO) |
| K 15   | § 650f-Verlangen Bauer-Hoch 05.11.2025                |
| K 16   | E-Mail Bauer-Hoch Insolvenzandeutung 07.11.2025       |
| K 17   | Kündigungsschreiben 22.12.2025                        |
| K 18   | Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH 18.12.2025          |
| K 19   | Katasterauszug Flst. 224/1; 224/12; 225/2             |
| K 20   | Kostenvoranschläge Mangelbeseitigung (5 Unternehmen)  |

### **Beweisanträge § 142 ZPO (gegen Beklagte)**

| Dokument                                                       | Begründung                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bautagebuch komplett (Zeitraum 05/2024 -- 11/2025)             | Beweis Personalstärke, Ursache Verzögerung, Verlassen Baustelle |
| Subunternehmer-Verträge alle NU                                | Beweis Schwarzarbeit-Kette; Haftungsdurchgriff                  |
| A1-Bescheinigungen polnische Trockenbauer                      | Beweis AEntG-Verstoß                                            |
| Schlechtwetter-Aufzeichnungen (§ 6 VOB/B Behinderungsanzeigen) | Beweis Unsubstantiiiertheit der Behinderungsanzeigen            |
| Statik-Berechnungen Pfahlgründung                              | Beweis Planungsfehler                                           |

## **VI. Streitwert**

Vorläufiger Streitwert: EUR **1.668.600**

Zusammensetzung: Antrag 1 (EUR 1.428.000) + Antrag 2 (EUR 240.600) + Feststellungsantrag Antrag 3 (vorl. mit EUR 0 -- wird gesondert bewertet nach Einreichung). Hilfsantrag 4 bleibt außer Ansatz (§ 45 Abs. 1 Satz 3 GKG).

**Dr. Florentine Birkholz** Rechtsanwältin | Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht Klotzkette  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

\*Entwurf, 22.12.2025. Einreichung LG München II geplant: Februar 2026 nach Abschluss  
Beweissicherungsverfahren.\*

Datei: 21\_zeitstrahl\_gesamtfall\_2023\_2026.md

#### INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

##### Absender

**Dr. Florentine Birkholz**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

##### Adressat

**Akte intern**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

**Datum** 22. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Zeitstrahl Gesamtfall -- Seehotel Walchensee -- September 2023 bis Prognose  
Februar 2026**

## Zeitstrahl Gesamtfall

### Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./.. Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

**Kanzlei-intern. Stand: 22.12.2025. RA'in Dr. Florentine Birkholz.** Aktenzeichen:  
KLK-2025-1218-BAU-WAL

Alle Ereignisse, Daten und Aktenstückverweise chronologisch. Ca. 80 Einträge.

## Chronologie

| Datum   | Ereignis                                                                                                                  | Aktenstück | Anmerkung                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/2023 | Erstgespräch Dr. von<br>Elsbach mit<br>Lerchenfeld & Spitzweg<br>-- Planungskonzept<br>"Sanfte Erweiterung<br>Walchensee" | 04         | Mandantin skizziert<br>Erweiterungspläne<br>Bettenflügel +<br>Wellness-Kubus +<br>Bootssteg |

| Datum      | Ereignis                                                                                                                                                 | Aktenstück | Anmerkung                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.10.2023 | Architektenvertrag unterzeichnet -- Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, HOAI Lph 1-9, Honorar 612.840 EUR brutto                                            | 04         | Vertrag beinhaltet vollständige Objektüberwachung (Lph 8)                                      |
| 10/2023    | Beginn Planungsarbeiten Lerchenfeld & Spitzweg Lph 1-3                                                                                                   | 04         | Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung                                              |
| 11/2023    | Bauleitplanung Gemeinde Kochel am See geprüft -- B-Plan genehmigungsfähig                                                                                | 02         | Bebauungsplan erlaubt Anbau; Denkmalschutz Wirtshaus beachtet                                  |
| 01/2024    | Ausführungsplanung Lerchenfeld & Spitzweg Lph 5 weitgehend abgeschlossen                                                                                 | 04         | Pläne inkl. Bootssteg-Planung; wasserrechtliche Anforderungen noch offen                       |
| 14.01.2024 | Baugenehmigung erteilt durch LRA Bad Tölz-Wolfratshausen (Az. BAU-TOL-2024-0028)                                                                         | 05         | Baugenehmigung enthält Auflagen für Denkmalschutz; Bootssteg NICHT mitgenehmigt                |
| 15.01.2024 | Ausschreibung GU-Leistungen; Einladung zur Angebotsabgabe an 5 Unternehmen                                                                               | 03         | VOB/B-Vergabe; Pauschalpreisvertrag                                                            |
| 20.02.2024 | Angebotsabgabe Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG -- Angebot EUR 4.380.000 brutto                                                                           | 03         | Bestangebot; Verhandlung folgt                                                                 |
| 04.03.2024 | Notartermin Dr. Bertram Falkenhain, Bad Tölz -- Beurkundung Grundstückskauf 50 m² Streifen (Flst. 224/12) von Nachbar Ostermeier, Urkunde URNr. 887/2024 | 12         | FEHLER: Notar beurkundet Flurstück 224/3 statt 224/12; Auflassungsvormerkung nicht eingetragen |



| Datum      | Ereignis                                                                                                                                                 | Aktenstück  | Anmerkung                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.03.2024 | GU-Vertrag unterzeichnet -- Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG; Pauschalpreis EUR 4.812.000 brutto; Bauzeit 14 Monate; VOB/B; Fertigstellung 30.06.2025     | 03          | Vertragsstrafenklausel § 5: 0,3 % je Werktag, max. 5 %                                    |
| 18.03.2024 | Baustelleneinrichtung Bauer-Hoch; Baubeginn offiziell 01.05.2024                                                                                         | 06          | Vorlaufmaßnahmen: Bauzaun, Kran-Aufstellung, Bauleitwagen                                 |
| 01.05.2024 | **Offizieller Baubeginn** -- Erdarbeiten und Aushub Bettenflügelanbau                                                                                    | 06          | Baubeginn gemäß § 6 GU-Vertrag                                                            |
| 18.07.2024 | Bodenuntersuchungsbericht Dipl.-Geol. Erika Stadlmair -- Seekreideschichten, Torflinsenschichten; Empfehlung Lastplatten-Druckversuche vor Pfahlgründung | Anlage K 23 | Bericht liegt Lerchenfeld & Spitzweg und Bauer-Hoch vor; Druckversuche NICHT durchgeführt |
| 04.07.2024 | Erster Nachtrag N01 (EUR 84.000 brutto) -- Mehrkosten Bodenverbesserung                                                                                  | 11          | Nachtrag anerkannt nach Prüfung                                                           |
| 08.07.2024 | Rohbau Fundament Bettenflügel begonnen -- Pfahlgründung ohne Druckversuche ausgeführt                                                                    | 06          | Späterer Kausalgrund für Setzungsrisse Mangel 4                                           |
| 09/2024    | Rohbau Bettenflügel (Stockwerke 1-3) -- Baufortschritt ca. 25 %                                                                                          | 06          | Soll: 40 % -- deutlicher Rückstand                                                        |
| 10/2024    | Nachtrag N02 bis N07 (gesamt EUR 318.000 brutto) -- Mauerwerk Sonderstein, Fenster Sondermaß, Flachdach-Untergrund                                       | 11          | N03 und N05 streitig; N02, N04, N06, N07 anerkannt (EUR 198.000)                          |

| Datum      | Ereignis                                                                                                       | Aktenstück  | Anmerkung                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/2024    | Beginn Wellness-Kubus Rohbau -- Flachdach-Unterkonstruktion begonnen                                           | 06          | Abdichtungsarbeiten Flachdach im Dezember 2024 geplant                                                 |
| 12/2024    | Abdichtung Wellness-Flachdach ausgeführt -- einlagige Polymerbitumenbahn statt zweilagiger Abdichtung gemäß LV | Anlage K 12 | MANGEL 1 entsteht -- Privatgutachter Dorfmühler stellt Verstoß gegen DIN 18531 fest                    |
| 01/2025    | Nachträge N08 bis N12 (gesamt EUR 413.880 brutto) -- Bodenplatte Wellness, Innenputz, Haustechnik              | 11          | N08, N10, N12 anerkannt; N09, N11 streitig                                                             |
| 02/2025    | Innenausbau Bettenflügel; Estrich-Einbau OG-Zimmer                                                             | 06          | Estrich mit zu hohem W/Z-Verhältnis eingebaut (> 0,60 statt max. 0,50 DIN 18560) -- MANGEL 7           |
| 03/2025    | Personalengpässe Bauer-Hoch -- Baustelle zeitweise mit < 30 % der Sollbesetzung                                | 06          | Bautagebuch dokumentiert Fehlpersonalstärke; Mahnung Mandantin 15.03.2025                              |
| 04/2025    | Nachträge N13 bis N18 (gesamt EUR 399.000 brutto) -- Außenanlagen, Landschaftsgärtner, Bootssteg-Material      | 11          | N13, N15, N17 streitig; N14, N16, N18 anerkannt (EUR 174.000)                                          |
| 05/2025    | Teilbezug 4 Zimmer (Probetrieb) auf Anraten Lerchenfeld & Spitzweg -- Mandantin bezieht Zi. 101-104 probeweise | 08          | Bauer-Hoch behauptet später: schlüssige Abnahme durch Ingebrauchnahme -- Gegenanalyse in Aktenstück 08 |
| 12.06.2025 | Beginn Bootssteg-Errichtung ohne wasserrechtliche Erlaubnis -- LRA-Genehmigung nach § 8 WHG nicht beantragt    | 05          | MANGEL 5; LRA erfährt von Bauarbeiten durch Anzeige Nachbar Ostermeier                                 |

| Datum      | Ereignis                                                                                                                 | Aktenstück        | Anmerkung                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.06.2025 | <b>**Vertraglicher Fertigstellungstermin -- VERFEHLT**</b>                                                               | 03                | Fertigstellungsgrad ca. 60 %; Vertragsstrafe läuft ab 01.07.2025                                         |
| 01.07.2025 | Vertragsstrafe beginnt zu laufen -- EUR 14.436 je Werktag (0,3 % x EUR 4.812.000)                                        | 03                | Mandantin hat Vertragsstrafe noch nicht offiziell geltend gemacht -- Vorbehalt bei Abnahme erforderlich  |
| 10.07.2025 | Schreiben Mandantin an Bauer-Hoch: Ankündigung Vertragsstrafe; Aufforderung Fertigstellungsprognose                      | 06                | Bauer-Hoch antwortet: "Fertigstellung Oktober 2025" -- hält Termin nicht                                 |
| 28.08.2025 | Bootssteg-Errichtung abgeschlossen -- ohne Genehmigung                                                                   | 05                | LRA erfährt erst später; Anordnung folgt November 2025                                                   |
| 02.10.2025 | <b>**Abnahmebegehung -- ABNAHME VERWEIGERT**</b> -- 31 wesentliche Mängel im Protokoll dokumentiert                      | 07                | Förmliche Abnahmeverweigerung gemäß § 640 Abs. 1 BGB; Abnahmeprotokoll unterzeichnet von beiden Parteien |
| 02.10.2025 | Vorbehalt Vertragsstrafe im Abnahmeprotokoll erklärt (Ziffer 7)                                                          | 07                | Wichtig für § 11 Abs. 4 VOB/B                                                                            |
| 03.10.2025 | Privatgutachten Dorfmühler -- fehlende Z-Folie Wellness-Flachdach; DIN 18531 verletzt                                    | Anlage K 12       | Mangel 1 durch Sachverständigen-Gutachten bestätigt                                                      |
| 04.10.2025 | E-Mail Lerchenfeld & Spitzweg an Mandantin -- Architekt "drückt" Abnahme; bestreitet Verantwortung für Flachdach-Planung | emails/2025-10-04 | Aktenstück Strategierelevanz: Architekt-Haftung Lph 8                                                    |
| 07.10.2025 | <b>**Erster Wassereintritt**</b> durch Wellness-Flachdach -- 9 Hotelzimmer betroffen (Zi. 201-217)                       | 09, 17            | Zeuge: Christine Müller; Fotodokumentation erstellt                                                      |

| Datum      | Ereignis                                                                                                            | Aktenstück            | Anmerkung                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 08.10.2025 | Notfall-Abdichtung provisorisch durch Mandantin veranlasst -- Kosten EUR 4.200                                      | 17                    | Mandantin senkt Schaden; kein Mitverschulden                        |
| 10.10.2025 | Anwaltliche Erstkorrespondenz: Mandantin beauftragt anwaltliche Vertretung (Vorkanzlei; später Wechsel zu Birkholz) | 01                    | Vorkanzlei setzt erste Fristen                                      |
| 14.10.2025 | Begehung LRA-Baukontrolleur Stefan Mooshuber -- Schimmelbefall Zi. 211+213; Schadendokumentation                    | 09                    | Moosburger-Protokoll: Anlage K 26                                   |
| 21.10.2025 | <b>**Fristsetzungsschreiben**</b> -- Frist zur Nacherfüllung aller Mängel bis 12.11.2025; Ablehnungsandrohung       | 13, 17                | Frist: 22 Werktage -- angemessen (BGH VII ZR 94/03)                 |
| 28.10.2025 | <b>**Vermessungsergebnis Geometer Riepert**</b> -- Überbau Bettenflügelanbau 47 cm auf Flst. 225/2 (Ostermeier)     | 10, 17                | MANGEL 3 bestätigt durch amtliche Vermessung                        |
| 05.11.2025 | <b>**§ 650f-Aufforderung Bauer-Hoch**</b> -- Verlangen Bauhandwerkersicherung EUR 1.812.000; Frist 7 Werktage       | 18                    | Schreiben Az. BH-2025-SW-0489                                       |
| 07.11.2025 | Eingang § 650f-Aufforderung in Kanzlei (weitergeleitet von Mandantin)                                               | 18                    | Freistellung 14.11.2025 als Reaktionsfrist                          |
| 07.11.2025 | <b>**E-Mail Bauer-Hoch an Mandantin -- Insolvenz-Andeutung**</b> (16:48 Uhr)                                        | 18, emails/2025-11-07 | Druckmittel; kein gesicherter Nachweis tatsächlicher Insolvenzreife |
| 12.11.2025 | <b>**Ablauf Nacherfüllungsfrist**</b> -- keine Nacherfüllung erfolgt                                                | 17                    | Selbstvornahmerecht nach § 637 BGB entsteht                         |

| Datum      | Ereignis                                                                                           | Aktenstück  | Anmerkung                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 12.11.2025 | <b>**Besichtigung Nachbar Ostermeier**</b><br>-- fordert schriftlich Beseitigung Überbau           | Anlage K 20 | Rechtsmangel Mangel 3 verstärkt sich                                 |
| 14.11.2025 | <b>**Zoll-Razzia Hauptzollamt München**</b> -- sieben polnische Trockenbauer ohne A1-Bescheinigung | 13          | FKS-Protokoll: Anlage K (Zollkontrolle_FKS_Protokoll_14112025.pdf)   |
| 14.11.2025 | <b>**Verweigerungsschreiben Bauer-Hoch**</b> -- "kein Verschulden"; Nacherfüllung abgelehnt        | 17          | Az. BH-2025-SW-0501; Endgültige Verweigerung i.S.d. § 281 Abs. 2 BGB |
| 20.11.2025 | Angebotsanfrage Eschelbacher Hochbau GmbH Penzberg -- Mangelbeseitigung und Restleistung           | 19          | Drittunternehmer-Option                                              |
| 24.11.2025 | <b>**LRA-Anordnung Rückbau Bootssteg**</b> -- sofortige Vollziehung (Az. LRA-TOL-2025-W R-1187)    | 05          | Anlage K 7: Wasserrechtliche Verfügung                               |
| 28.11.2025 | <b>**Verlassen der Baustelle durch Bauer-Hoch**</b> -- alle Mitarbeiter abgezogen                  | 14, 19      | Bautagebuch-Eintrag; Zeuge Krammer                                   |
| 01.12.2025 | Mandantin erstattet Anzeige bei LRA wegen Gefährdung Denkmalschutz Wirtsstube                      | 10          | BayDSchG-Verfahren; LRA nimmt Augenschein 09.12.2025                 |
| 09.12.2025 | LRA-Augenschein Wirtsstube -- erste Risse in Westwand sichtbar; LRA mahnt Sofortmaßnahmen an       | 10          | Baukontrolleur Mooshuber; erste Warnung Tragfähigkeit                |

| Datum      | Ereignis                                                                                                                  | Aktenstück            | Anmerkung                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15.12.2025 | <b>**Privatgutachten Hagenbeck**</b> (TU München) -- Setzungsrisse Westwand, Mangel Pfahlgründung; Tragfähigkeitswarnung  | 17, Anlage K 22       | Statisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf                        |
| 16.12.2025 | E-Mail Notar Dr. Falkenhain an Birkholz -- Bestätigung Fehler Flurstücksnummer; Berichtigungsurkunde in Aussicht gestellt | 12, emails/2025-12-16 | Notar räumt Fehler ein; AXA-Versicherung informiert                |
| 18.12.2025 | <b>**Mandatsannahme RA'in Dr. Florentine Birkholz**</b> -- Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München              | 01                    | Erstgespräch 90 Minuten; Fristen-Inventur; Vollmacht unterzeichnet |
| 18.12.2025 | Angebot Eschelbacher Hochbau GmbH -- EUR 1.840.000 netto für Mangelbeseitigung + Restleistung                             | 19, Anlage K 27       | Drittunternehmer-Beauftragung geplant nach Kündigung               |
| 20.12.2025 | <b>**Teilräumung Wirtsstube**</b> -- aus Sicherheitsgründen gesperrt; Gastaum nicht mehr benutzbar                        | 10, 17                | Akute Tragfähigkeitsgefährdung laut Hagenbeck                      |
| 22.12.2025 | <b>**Entwurf Kündigungsschreiben § 8 Abs. 3 VOB/B**</b> fertiggestellt -- Freigabe durch Mandantin ausstehend             | 19                    | Dreifacher Zugang geplant (Bote, Einschreiben, Fax)                |
| 22.12.2025 | Volltext-Mangelwürdigung abgeschlossen (Aktenstück 17)                                                                    | 17                    | Grundlage Klageschrift                                             |
| 22.12.2025 | Entwurf Klageschrift begonnen (Aktenstück 20)                                                                             | 20                    | Einreichung geplant Februar 2026                                   |
| 23.12.2025 | <b>**Geplant: Versendung Kündigungsschreiben**</b> (nach Freigabe Mandantin)                                              | 19                    | Dreifacher Zugang                                                  |

| Datum      | Ereignis                                                                                                      | Aktenstück | Anmerkung                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 27.12.2025 | <b>**Geplant:</b><br>Beauftragung<br>Eschelbacher Hochbau<br>GmbH** --<br>Mangelbeseitigung +<br>Restleistung | 19, 20     | Beauftragung nach<br>Kündigung  |
| 09.01.2026 | Frist Bauer-Hoch zur<br>Vorlage Bautagebuch<br>und Subunternehmer-U<br>nterlagen                              | 19, 20     | § 142 ZPO-Antrag<br>vorbereitet |

## Prognose Januar -- Februar 2026

| Datum                 | Geplantes Ereignis                                                                      | Aktenstück |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 05.01.2026            | Antrag Selbständiges<br>Beweisverfahren LG München II<br>(falls noch nicht eingereicht) | 16         |
| 09.01.2026            | Ablauf Frist Vorlage Unterlagen<br>Bauer-Hoch                                           | 19         |
| 15.01.2026            | Mandantenbriefing Dr. von Elsbach<br>-- Klageeinreichungstermin,<br>Verhandlungstaktik  | 22         |
| 20.01.2026            | Prüfung Ergebnis<br>Beweissicherungsverfahren                                           | 16         |
| <b>**01.02.2026**</b> | <b>**Geplante Fertigstellung<br/>Klageschrift-Entwurf**</b>                             | 20         |
| <b>**15.02.2026**</b> | <b>**Geplante Klageeinreichung LG<br/>München II**</b>                                  | 20         |
| 03/2026               | Gutetermin voraussichtlich LG<br>München II (ca. 6-8 Wochen nach<br>Einreichung)        | 22         |
| 06/2026               | Kammertermin (falls Gütetermin<br>scheitert) -- Beginn<br>Beweisaufnahme                | 20         |

## Offene Fristen und Fristen-Monitoring

| Frist                           | Datum      | Status                         | Maßnahme          |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Kündigungsschreiben<br>absenden | 23.12.2025 | OFFEN (Freigabe<br>ausstehend) | Mandantin anrufen |
| Eschelbacher<br>beauftragen     | 27.12.2025 | OFFEN                          | nach Kündigung    |

| Frist                                                      | Datum               | Status                       | Maßnahme                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Notar<br>Berichtigungsurkunde<br>einfordern                | 15.01.2026          | OFFEN                        | Schreiben Falkenhain          |
| Forderungsanmeldung<br>vorbereiten<br>(Insolvenz-Szenario) | laufend             | IN VORBEREITUNG              | Formular aufsetzen            |
| Antrag<br>Beweisverfahren                                  | 05.01.2026          | IN VORBEREITUNG              | Aktenstück 16                 |
| Klageeinreichung                                           | 15.02.2026          | ZIEL                         | Aktenstück 20                 |
| Verjährung<br>Mängelansprüche                              | nach Abnahme + 5 J. | Abnahme nicht<br>eingetreten | Sicherheit durch<br>Klage/SBV |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München, 22.12.2025\*

Datei: 22\_drei\_saeulen\_strategie\_und\_vergleich.md

#### INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

##### Absender

**Dr. Florentine Birkholz**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

##### Adressat

**Akte intern**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

**Datum** 22. Dezember 2025

**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL

**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Drei-Säulen-Strategie und Vergleichskorridor -- intern -- nicht zur Weitergabe**

## Drei-Säulen-Strategie und Vergleichskorridor

### Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

Kanzlei-intern. Nicht zur Weitergabe. Stand: 22.12.2025. RA'in Dr. Florentine Birkholz. Aktenzeichen: KLK-2025-1218-BAU-WAL

## 1. Ausgangslage

Das Mandat umfasst mehrere rechtlich eigenständig begründete Anspruchsstränge gegen drei Parteien: den Generalunternehmer Bauer-Hoch, das Architekturbüro Lerchenfeld & Spitzweg und den Notar Dr. Falkenhain. Parallel sind Querverhandlungen mit dem Nachbarn Ostermeier und dem LRA (Bootssteg) zu führen.



### Gesamt-Anspruchspotenzial Mandantin (Bruttobetachtung):

- Gegen Bauer-Hoch: EUR 2.400.000 (Schadensersatz, Vertragsstrafe, Mehrkosten Drittunternehmer)
- Gegen Lerchenfeld & Spitzweg: EUR 380.000 -- 520.000 (Architektenhaftung)
- Gegen Dr. Falkenhain: EUR 35.000 -- 60.000 (Notarhaftung)

**Realisierbare Vergleichssumme (Ziel):** EUR 1.500.000 -- EUR 2.100.000 Liquiditätszufluss.

**Wichtigster Grundsatz:** Mandantin braucht vor allem Liquidität und ein funktionsfähiges Bauwerk. Ein schnell erzielter Vergleich mit substantieller Zahlung ist einem langen Prozesskampf mit unsicherem Ausgang vorzuziehen -- solange der Vergleichskorridor die tatsächlichen Schäden realistisch abbildet.

## 2. Säule 1 -- Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

### 2.1 Rechtslage

Starke Anspruchsposition: 31 Mangelpositionen dokumentiert; Fristsetzung 21.10.2025 abgelaufen; Nacherfüllung verweigert; Kündigung vorbereitet (Aktenstück 19). Klageschrift im Entwurf (Aktenstück 20).

### 2.2 Hebel-Analyse Bauer-Hoch

| Hebel                                 | Stärke     | Begründung                                                          |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31 Mangelpositionen -- dokumentiert   | STARK      | Abnahmeprotokoll 02.10.2025; Privatgutachten Dorfмühler + Hagenbeck |
| Vertragsstrafe EUR 240.600            | STARK      | § 5 GU-Vertrag; Ablauf Vorbehalt gesichert                          |
| Schwarzarbeit / Zoll-Razzia           | STARK      | Vertrauenszerstörung; AEntG-Haftungsrisiko Bauer-Hoch               |
| Insolvenz-Drohung als Kündigungsgrund | MITTEL     | E-Mail 07.11.2025; beeinflusst Vergleichsdruck                      |
| § 650f-Höhenreduzierung               | MITTEL     | Verringert Druckmittel Bauer-Hoch erheblich                         |
| Statik-Mangel / Tragfähigkeit         | SEHR STARK | Gefahr für Leib und Leben -- keine Frist nötig                      |

### 2.3 Szenario: Insolvenz Bauer-Hoch

Falls Bauer-Hoch tatsächlich Insolvenzantrag stellt (angedeutet E-Mail 07.11.2025):

- Forderungsanmeldung Mandantin ca. EUR 2.400.000 (Quote < 10 % erwartet -- ca. EUR 240.000 real)
- Gewährleistungsansprüche würden Quote
- Drittbeauftragung Eschelbacher unmittelbar nach Insolvenzeröffnung möglich
- Maßnahme: Forderungsanmeldung JETZT vorbereiten; Insolvenzmeldung über Bundesanzeiger beobachten

**Folge für Strategie:** Druckumkehr. Mandantin zahlt keinen ausstehenden Werklohn mehr. Bauer-Hoch weiß, dass Mandantin damit rechnet. Insolvenz-Szenario wird für Bauer-Hoch zum Bumerang, falls Vergleich nicht gelingt.

### 2.4 Vergleichskorridor 1 -- Bauer-Hoch

| Position                                                       | Untergrenze | Ziel          | Maximalforderung |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Zahlung Bauer-Hoch an Mandantin                                | 800.000 EUR | 1.100.000 EUR | 1.400.000 EUR    |
| Vollständiger Verzicht auf restliche Werklohnforderung         | zwingend    | zwingend      | zwingend         |
| Freistellung von AEntG-Ansprüchen der NU                       | zwingend    | zwingend      | zwingend         |
| Material verbleibt auf Baustelle (Eigentumsübergang)           | zwingend    | zwingend      | zwingend         |
| Mandantin übernimmt NU-Vertragsverhältnisse (Elektro, Estrich) | optional    | angestrebt    | --               |

**Walk-Away-Punkt:** Zahlung unter EUR 600.000 kommt nicht in Betracht; Wert der Schadensersatzansprüche ist klar belegbar.

## 2.5 Verfahrens-Taktik Bauer-Hoch

1. **Selbständiges Beweisverfahren** als unmittelbares Druckmittel: Antrag LG München II (Aktenstück 16) zeitnah nach Kündigung stellen. Bauer-Hoch weiß, dass SBV-Gutachten alle Mängel bestätigen wird -- Vergleichsdruck steigt.
2. **Klageschrift einreichen** (LG München II, geplant Februar 2026) -- Kosten und Aufwand für Bauer-Hoch erheblich.
3. **Öffentlichkeitsdruck:** Zoll-Razzia ist Faktum -- Bauer-Hoch hat kein Interesse an öffentlicher Berichterstattung. Wird in Mediationsgesprächen diskret erwähnt.

## 3. Säule 2 -- Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH (Architekt)

### 3.1 Rechtslage

Das Architekturbüro schuldet gemäß HOAI-Vertrag vom 04.10.2023 Leistungen nach Lph 1-9, insbesondere Lph 8 (Objektüberwachung). Haftungsgrundlage: § 634 BGB analog, § 280 Abs. 1 BGB; HOAI §§ 33 ff.

#### **Pflichtverletzungen Lerchenfeld & Spitzweg:**

| Pflichtverletzung                             | Rechtsgrundlage      | Begründung                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangelhafte Lph 8 Objektüberwachung (Z-Folie) | § 280 BGB; HOAI § 34 | Abdichtung wurde einlagig ausgeführt; Architekt hätte bei wöchentlicher Begehung dies erkennen müssen |
| Planungsfehler Z-Folie (Lph 5)                | § 280 BGB            | LV-Position 3.2.1 prägte Beschaffensvereinbarung -- Frage: war der Plan eindeutig?                    |

| Pflichtverletzung                                         | Rechtsgrundlage | Begründung                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fehler Lph 8<br>Pfahlgründung                             | § 280 BGB       | Druckversuche empfohlen<br>(Stadlmair-Bericht 18.07.2024);<br>Architekt hat diese nicht eingefordert<br>und Bauüberwachung ohne Prüfung<br>freigegeben |
| Bootssteg ohne<br>wasserrechtliche<br>Genehmigung (Lph 1) | § 280 BGB       | Architekt hatte wasserrechtliche<br>Genehmigungsprüfung in Lph 1-2 zu<br>leisten                                                                       |

### 3.2 Gesamtschaden Architekt-Sphäre

Anteil der Architekten-Haftung an den Gesamtschäden: Schätzung 40-60 % der Mängel 1, 4, 5. Konkret:

- Mangel 1 (Z-Folie): Anteil Architekt ca. 40 % = EUR 107.200
- Mangel 4 (Pfahlgründung): Anteil Architekt ca. 50 % = EUR 179.500
- Mangel 5 (Bootssteg): Anteil Architekt ca. 80 % = EUR 46.800
- Verzögerungs-Mitverschulden Lph 8: ca. EUR 40.000 (entgangener Gewinn anteilig)
- **Architektenhaftungs-Schadenspotenzial gesamt: ca. EUR 373.500 -- 520.000**

### 3.3 Berufshaftpflicht Lerchenfeld & Spitzweg

Allianz-Police, Deckungssumme EUR 5.000.000 je Schadensfall. Vollständig ausreichend. Versicherung muss informiert werden (Deckungsanfrage durch Architekten obligatorisch nach Kenntnis Schadens).

**Taktik:** Architekt soll aus Eigeninteresse (Verhinderung Regressklage) an einer schnellen Vergleichslösung mitwirken. Versicherung bevorzugt Vergleich vor Urteil.

### 3.4 Vergleichskorridor 2 -- Architekt

| Position                                                                                         | Untergrenze            | Ziel                   | Maximalforderung       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zahlung Versicherung<br>an Mandantin                                                             | 250.000 EUR            | 380.000 EUR            | 520.000 EUR            |
| Verzicht Lerchenfeld &<br>Spitzweg auf<br>Resthonorar (offene<br>Rechnung 228.000<br>EUR brutto) | zwingend               | zwingend               | zwingend               |
| Notarkosten<br>Berichtigung<br>(Querverweis Notar)                                               | --                     | wünschenswert          | --                     |
| <b>**Gesamtbeitrag Säule<br/>2**</b>                                                             | <b>**478.000 EUR**</b> | <b>**608.000 EUR**</b> | <b>**748.000 EUR**</b> |

## 4. Säule 3 -- Notar Dr. Bertram Falkenhain (Bad Tölz)

### 4.1 Rechtslage

Notar Dr. Falkenhain beurkundete am 04.03.2024 den Kauf eines 50 m<sup>2</sup>-Grundstücksstreifens (Flst. 224/12) mit der falschen Flurstücksnummer 224/3. Zusätzlich fehlt die Auflassungsvormerkung.  
Haftungsgrundlage: § 19 Abs. 1 BNotO (Amtspflichtverletzung), § 823 Abs. 2 BGB.

#### Schaden durch Notarfehler:

- Eigentumsübergang an Flst. 224/12 nicht wirksam eingetragen -- Mandantin ist nicht Eigentümerin des Streifens, auf dem (nach korrektem Grundbucharrangement) der Bettenflügel stehen sollte.
- Überbau-Schadensszenario verstärkt sich: Wenn Mandantin Eigentümerin von 224/12 wäre (wie geplant), gäbe es keinen Überbau auf fremdem Grund.
- Berichtigungskosten: Notar (AXA-Versicherung) muss neue Beurkundung auf Kosten des Notars durchführen.

**E-Mail Falkenhain 16.12.2025 (Aktenstück emails/2025-12-16):** Notar räumt Fehler ein; AXA-Versicherung ist informiert; Berichtigungsurkunde "in Kürze" angekündigt.

#### 4.2 Vergleichskorridor 3 -- Notar

| Position                                        | Untergrenze           | Ziel                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zahlung<br>AXA-Versicherung<br>(Schadensersatz) | 35.000 EUR            | 60.000 EUR            |
| Berichtigungsurkunde<br>auf Kosten Notar        | zwingend              | zwingend              |
| Auflassungsvormerkun<br>g nachgetragen          | zwingend              | zwingend              |
| Notarkosten<br>Berichtigung trägt Notar         | zwingend              | zwingend              |
| <b>**Gesamtbeitrag Säule<br/>3**</b>            | <b>**35.000 EUR**</b> | <b>**60.000 EUR**</b> |

**Besonderheit:** Falkenhain hat den Fehler bereits eingeräumt -- Haftungsstreit unwahrscheinlich. Ziel ist schnelle Berichtigungsurkunde (bis 30.01.2026) und Zahlung des Schadens (entgangene Nutzung Grundstücksstreifen, Überbau-Risikoprämie).

## 5. Querelemente

### 5.1 Nachbar Ostermeier -- Separatverhandlung

Hubertus Ostermeier (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) fordert Beseitigung des 47-cm-Ueberbaus (Schreiben 12.11.2025). Beseitigungskosten ca. EUR 84.000.

**Verhandlungslosung:** Statt Rückbau (teuer, langwierig, denkmalrechtlich problematisch): Kauf des ueberbauten Bereichs von ca. 60 m<sup>2</sup> zum Preis von EUR 25.000 (Einmalzahlung). Damit entfällt Überbau-Rechtsmangel, und die Gebäude-Substanz bleibt erhalten. Dieser Betrag ist von Bauer-Hoch zu tragen (Mangel-Schadensersatz).

**Verhandlungsstand:** Ostermeier ist gesprächsbereit (Information aus Mandantin-Netzwerk). Kontaktaufnahme geplant Januar 2026.

### 5.2 LRA-Verfahren Bootssteg -- Heilungsantrag

Das LRA hat den Rückbau des Bootsstegs angeordnet (Bescheid 24.11.2025). Widerspruch wurde eingelegt (Aktenstück 05). Parallel: Heilungsantrag -- wasserrechtliche Genehmigung nach § 8 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG. Chancen stehen nicht schlecht (Walchensee: touristische Nutzung üblich; Steg ist konstruktiv zulässig). Falls Genehmigung erteilt: Mangel 5 entfällt.

**Zuständigkeit Verwaltungsrecht:** Hinweis an Mandantin, ggf. Verwaltungsrechtsspezialist einzuschalten (Birkholz: Bau- und Architektenrecht, nicht VwR).

## 6. Drei-Säulen Gesamtrechnung

### 6.1 Szenarien tabellarisch

| Säule                                           | Untergrenze              | Ziel                     | Obergrenze               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Säule 1 -- Bauer-Hoch                           | 800.000 EUR              | 1.100.000 EUR            | 1.400.000 EUR            |
| Säule 2 -- Architekt<br>(inkl. Honorarverzicht) | 478.000 EUR              | 608.000 EUR              | 748.000 EUR              |
| Säule 3 -- Notar                                | 35.000 EUR               | 60.000 EUR               | 60.000 EUR               |
| Querelemente<br>(Ostermeier, LRA)               | --                       | --                       | --                       |
| <b>**Gesamt<br/>Liquiditätszufluss**</b>        | <b>**1.313.000 EUR**</b> | <b>**1.768.000 EUR**</b> | <b>**2.208.000 EUR**</b> |
| <b>**Gesamt inkl.<br/>Sachleistungen**</b>      | <b>**1.313.000 EUR**</b> | <b>**1.900.000 EUR**</b> | <b>**2.400.000 EUR**</b> |

Sachleistungen: Berichtigungsurkunde Notar; Honorarverzicht Architekt; Material auf Baustelle.

### 6.2 Mandanten-Ziel laut Erstgespräch 18.12.2025

Dr. von Elsbach: "Ich will das Hotel eröffnen können. Ich will nicht jahrelang vor Gericht liegen. Und ich will wenigstens einen Teil meiner Investition zurückbekommen." Übersetzt:

1. Bauwerk in funktionsfähigen Zustand (Mangelbeseitigung durch Eschelbacher gesichert).
2. Schnelle Lösung (Vergleich prioritär).
3. Liquidität > EUR 1.500.000 (Mindestanspruch).

**Empfehlung Birkholz:** Gesamtzielwert Liquidität EUR 1.500.000 -- EUR 2.100.000 ist realistisch erreichbar. Priorität: Bauer-Hoch (größter Betrag); danach Architekt (Versicherung zahlt schnell). Notar: rasch und ohne Streit.

## 7. Verhandlungstaktik -- Umsetzung

### 7.1 Selbständiges Beweisverfahren als Druckmittel

Antrag auf selbständiges Beweisverfahren (SBV) beim LG München II (Aktenstück 16) unmittelbar nach Kündigung stellen. Das SBV-Gutachten wird alle 31 Mängel bestätigen -- Bauer-Hoch verliert jeden vernünftigen Einwand. Versicherungen (Allianz für Architekt, AXA für Notar) werden durch SBV-Ergebnis zur Zahlung motiviert.

### 7.2 Mediation -- Mehrgliedrig parallel

Mediator: Dr. iur. Karl-Heinz Wismayer, München (Bau-Mediator, zertifiziert nach MediationsG). Alle drei Parteien (Bauer-Hoch, Lerchenfeld, Falkenhain) und Mandantin an einem Tisch -- allerdings erst nach Einigung über Rahmenbedingungen. Zeitraum: März/April 2026 (nach SBV-Antrag).

### 7.3 Klage als Sicherungsnetz

Falls Mediation scheitert: Klage LG München II (Klageschrift-Entwurf Aktenstück 20) einreichen. Klage ist vorbereitet; Einreichung Februar 2026. Die Klageschrift-Einreichung selbst ist ein Verhandlungshebel -- Bauer-Hoch wird Klagezustellung erhalten und die Kosten einer Gegendarstellung scheuen.

### 7.4 Best-Worst-Case

| Szenario    | Beschreibung                                                               | Liquidität Mandantin                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Best Case   | Vergleich alle drei Säulen + Heilung Bootssteg + Ostermeier                | ca. EUR 2.000.000 + funktionsfähiges Bauwerk |
| Realistisch | Vergleich Bauer-Hoch + Architekt; Notar zahlt; Bootssteg-Heilung offen     | ca. EUR 1.700.000                            |
| Worst Case  | Bauer-Hoch insolvent; Quote 10 %; Architekt zahlt EUR 300.000; Notar zahlt | ca. EUR 600.000 + eigene Klage-Kosten        |

Im Worst Case (Insolvenz Bauer-Hoch) ist die Strategie: Klage Architekt als primärer Schuldner; Notar-Berichtigung sicherstellen; Forderungsanmeldung Insolvenz.

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München, 22.12.2025\*

Datei: 23\_zeugen\_und\_sachverstaendigen\_uebersicht.md

#### INTERNER VERMERK | VERTRAULICH

##### Absender

**Dr. Florentine Birkholz**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

##### Adressat

**Akte intern**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

**Datum** 22. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Zeugen- und Sachverständigen-Übersicht -- Beweismittelverzeichnis -- § 142 ZPO-Antraege**

## Zeugen und Sachverständigen-Übersicht

**Seehotel Walchensee Betriebs GmbH ./ Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG**

## 1. Parteien (keine Zeugen, aber Vernehmungsoptionen)

### Dr. Antonia von Elsbach (Klägerin / Parteivernehmung)

**Status:** Klägerin; nicht Zeugin; Parteivernehmung nach § 448 ZPO möglich wenn Gericht anordnet.

**Adresse:** Seestraße 8, 82431 Kochel am See.

**Beweisthema:** Vertragsverhandlungen und Vertragsschluss; Abnahmeterrmin 02.10.2025; Kommunikation mit Bauer-Hoch; Schadenswahrnehmung (Wassereintritt, Risse); wirtschaftliche Schäden (Buchungsausfälle, Umsatzausfall Wirtsstube).

**Erreichbarkeit:** Unmittelbar über Kanzlei.

**Risiko-Einschätzung:** GERING. Mandantin ist glaubwürdig, gut dokumentiert; Parteivernehmung nur wenn andere Beweismittel nicht ausreichen. Empfehlung: Zeugen bevorzugen.

## 2. Zeugen (tabellarisch)

| Nr.  | Name                | Adresse                                                                 | Beruf/Funktion                                                    | Beweisthema                                                                                            | Erreichbarkeit                                                     | Risiko                                                                                                                           |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-01 | Christine Müller    | c/o Seehotel Walchensee, Seestraße 8, 82431 Kochel am See               | Frontoffice-Leiterin Seehotel                                     | Erstfeststellung Wassereintritt 07.10.2025; Zimmerbesichtigungen; Gästebeschwerden; Buchungsausfälle   | Unmittelbar; Arbeitnehmerin Mandantin                              | GERING -- eigene Wahrnehmung; sachlich; loyal                                                                                    |
| Z-02 | Stefan Krammer      | c/o Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestraße 22, 82377 Penzberg | Bauleiter Bauer-Hoch (derzeit krankgeschrieben)                   | Bauablauf; Personalstärke; Verlassen Baustelle 28.11.2025; Anweisungen Bauer-Hoch; Kenntnis der Mängel | SCHWIERIG -- krank; Erreichbarkeit unklar; Arbeitnehmer Gegenseite | MITTEL-HOCH -- mögliche Loyalität zu Bauer-Hoch; wenn zeugt, potentiell belastend für BH                                         |
| Z-03 | Bernd Riepert       | Burgfriedstrasse 14, 82377 Penzberg                                     | Öffentlich bestellter und vereidigter Geometer (OebuVI)           | Vermessung 28.10.2025; Überbau 47 cm Bettenflügelanbau auf Flst. 225/2; Methodik der Vermessung        | Kanzlei hat Kontakt; bereit auszusagen                             | GERING -- OebuVI; amtliche Funktion; neutrale Rolle                                                                              |
| Z-04 | Hubertus Ostermeier | Almhofstraße 3, 82431 Kochel am See                                     | Inhaber/Geschäftsführer Kreszentia-Almhof Ostermeier KG (Nachbar) | Überbau; eigene Wahrnehmung Baumaßnahmen auf Grundstück; Beseitigungsverlangen                         | Mandantin hat persönlichen Kontakt                                 | MITTEL -- Ostermeier hat eigene Interessen (Beseitigung oder Abstandszahlung); Aussage hängt vom Stand der Separatverhandlung ab |

| Nr.  | Name                     | Adresse                                                                           | Beruf/Funktion                                                  | Beweisthema                                                                                                           | Erreichbarkeit                                  | Risiko                                                                                                     |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z-05 | Bartholomäus Wendelhofer | Bergstraße 7, 82494 Krün                                                          | Hauselektriker; staatl. geprüfter Techniker Elektro/Brandschutz | Brandschutz-Mängel (Mangel 6): Begehung 18.10.2025; fehlende Schottungen; Kurzschluss Zi. 213                         | Unmittelbar; freiberuflich für Mandantin tätig  | GERING -- sachkundiger Zeuge; eigene Wahrnehmung; Protokoll vorhanden                                      |
| Z-06 | Stefan Mooshuber         | LRA Bad Tölz-Wolfratshausen, Baukontrollabteilung, Marktstraße 24, 83646 Bad Tölz | Baukontrolleur Landratsamt (Behördenmitarbeiter)                | Begehung 14.10.2025: Schimmelbefall Zi. 211+213; Dokumentation Schäden; Bootssteg-Feststellung                        | Ladung als Beihördenzeugin möglich              | NEUTRAL -- Beihördenzeugen-schaft; Aussage objektiviert Mangel-Befund                                      |
| Z-07 | Susanne Brückbauer       | LRA Bad Tölz-Wolfratshausen, Wasserrecht, Marktstraße 24, 83646 Bad Tölz          | Sachbearbeiterin Wasserrecht LRA                                | Bootssteg-Anordnung 24.11.2025; fehlende Genehmigung § 8 WHG; Verkehrsgeschichte                                      | Ladung als Beihördenzeugin möglich              | NEUTRAL -- Beihördenzeugen; Aussage bestätigt Rechtsmangel Bootssteg                                       |
| Z-08 | Erika Stadlmair          | Dipl.-Geol.; Münchner Ingenieure GmbH, Landsberger Str. 93, 80339 München         | Geologin/Bodenuntersucherin                                     | Inhalt Bodenuntersuchungsbericht 18.07.2024; Empfehlung Druckversuche; Weitergabe Bericht an Bauer-Hoch und Architekt | Freiberuflich; Kanzlei nimmt Kontakt auf        | GERING -- sachverständige Zeugin; eigene Dokumentation                                                     |
| Z-09 | Thomas Lerchenfeld       | Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH, Steinsdorfstrasse 21, 80538 München              | Gesellschafter-Architekt (Objektüberwachung Lph 8)              | Objektüberwachung; Freigabe Pfahlgründung; Kenntnis Abdichtungsmängel; Genehmigungsprüfung Bootssteg                  | Ladung; Gegenseite in Architektenhaftungsstreit | HOCH -- Gegenseite; wird Verantwortung abwälzen auf Bauer-Hoch; trotzdem wichtig für Klage gegen Architekt |
| Z-10 | Konrad Bauer-Hoch        | Industriestraße 22, 82377 Penzberg                                                | Geschäftsführer der Gesellschafter Bauer-Hoch GmbH & Co. KG     | Kenntnis Mängel; Entscheidung Verlassen Baustelle; Insolvenz-Andeutung; Schwarzarbeit-Kennntnis                       | Ladung als Parteivertreter möglich (§ 445 ZPO)  | SEHR HOCH -- Partei des Rechtsstreits; wird bestreiten; Widersprüche zu Bautagebuch nutzbar                |

### 3. Sachverständige (gerichtlich zu bestellen)



| SV                            | Fachgebiet                           | Vorgeschlagene Person                                                                            | Beweisthema                                                                                    | Anmerkung                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochbau/Mängel allgemein      | Hochbau, Ausbauten, Kostenermittlung | Wilfried Augustin, Dipl.-Ing. (FH), SV-Kammer München, Luisenstrasse 48, 80333 München           | Alle 31 Mangelpositionen; Beseitigungskosten; Mangelursachen allgemein                         | Bereits in Mangelprotokoll als Sachverständiger genannt; Bestellung als gerichtl. SV beantragt                                                                                     |
| Abdichtungstechnik Flachdach  | DIN 18531; Flachdachabdichtung       | Dipl.-Ing. Konstantin Dorfmueller, Abdichtungssachverständiger, Moosacher Str. 22, 80809 München | Mangel 1 (Z-Folie); DIN 18531 Teil 1-5; Flachdachrichtlinie 2016; Abdichtungsstand der Technik | Hat bereits Privatgutachten 03.10.2025 erstellt; als gerichtl. SV vorzuschlagen; Einwand Befangenheit prüfbar                                                                      |
| Grundbau/Pfahlgründung/Statik | Grundbau; DIN 1054; Eurocode 7       | Noch zu benennen -- NICHT Hagenbeck                                                              | Mangel 4: Pfahlgründung; Setzungsrisse Westwand; DIN 1054; differenzielle Setzungen            | Hagenbeck hat Privatgutachten erstellt -- als gerichtl. SV Befangenheitsrisiko. Alternativen: Prof. Dr.-Ing. Norbert Hammann, TU Braunschweig; Dipl.-Ing. Franz Sieblauer, München |
| Brandschutz                   | BayBO Art. 26; DIN 4102; Muster-LBO  | Nach Vorschlag SV-Kammer München                                                                 | Mangel 6: Brandschutz-Schottungen; Anforderungen EW-30; 14 Durchbrüche                         | Gutachter für Brandschutz; SV-Liste IHK München                                                                                                                                    |
| Estrich/Fußböden              | DIN 18560; Estrichtechnik            | Mitglied SV-Kammer München (Fachbereich Estrich)                                                 | Mangel 7: Schwindrisse; W/Z-Verhältnis; DIN 18560-2; Laborergebnisse Bautechnik Miesbach       | Prüfbericht Bautechnik Miesbach als Grundlage                                                                                                                                      |

#### 4. Beweismittel-Urkundenverzeichnis (24 Positionen)

| Nr. | Anlage | Beschreibung                                                                                        | Herkunft                                            | Lagerort                                                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | K 1    | GU-Vertrag<br>Bauer-Hoch<br>Bayern GmbH &<br>Co. KG vom<br>12.03.2024<br>nebst Leistungsverzeichnis | Bauer-Hoch<br>(Original);<br>Mandantin<br>(Kopie)   | Akte; Original<br>Mandantin                                  |
| 2   | K 2    | Leistungsverzeichnis GU-Vertrag<br>(Pos. 3.2.1:<br>Abdichtung; Pos.<br>7.4.2: Estrich)              | Archiv<br>Lerchenfeld &<br>Spitzweg +<br>Bauer-Hoch | Akte                                                         |
| 3   | K 3    | Architektenvertrag<br>Lerchenfeld &<br>Spitzweg<br>PartGmbH vom<br>04.10.2023<br>(HOAI Lph 1-9)     | Mandantin                                           | Akte                                                         |
| 4   | K 4    | Baugenehmigung LRA Bad Tölz-<br>Wolfratshausen<br>(Az. BAU-TOL-2<br>024-0028) vom<br>14.01.2024     | LRA (Original)                                      | Akte                                                         |
| 5   | K 5    | Notarurkunde<br>URNr. 887/2024<br>vom 04.03.2024<br>(Grundstückskauf -- Fehler Flurstücksnummer)    | Notar Dr.<br>Falkenhain<br>(Original)               | Akte;<br>Grundbuchamt                                        |
| 6   | K 6    | Abnahmeprotokoll 02.10.2025 (31<br>wesentliche Mängelpositionen)<br>nebst Fotodokumentation         | Beide Parteien<br>unterzeichnet                     | Akte; Anlage doc<br>x/Abnahmeprotokoll_02102025              |
| 7   | K 7    | LRA-Rueckbauanordnung<br>Bootssteg (Az. LRA-TOL-2025-W<br>R-1187) vom<br>24.11.2025                 | LRA Bad Tölz-Wolfratshausen                         | Akte; Anlage originale/LRA_Wasserrechtliche_Rückbauanordnung |

| Nr. | Anlage | Beschreibung                                                                                  | Herkunft                  | Lagerort                                                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | K 8    | Mangel-Tabellarium vollständig (47 Positionen, davon 31 wesentliche)                          | Mandantin / Aktenstück 09 | Akte; xlsx/Mangel_Symptom_Schaden_Tabellarium.xlsx                               |
| 9   | K 9    | Architektenplan LP-F-009 Rev. 3 (Grundriss + Schnitt mit Grundstücksverlauf)                  | Lerchenfeld & Spitzweg    | Akte                                                                             |
| 10  | K 10   | Vermessungsprotokoll Riepert vom 28.10.2025 -- Überbau 47 cm                                  | Geometer Riepert (OebuVI) | Akte; Anlage originale/Vermessungsergebnis_Überbau_Geometer_Riepert_28102025.pdf |
| 11  | K 11   | Privatgutachten Dorfmühler vom 03.10.2025 -- Abdichtungsmangel Wellness-Flachdach             | SV Dorfmühler             | Akte                                                                             |
| 12  | K 12   | Privatgutachten Hagenbeck (TU München) vom 15.12.2025 -- Setzungsrisse Westwand               | Prof. Hagenbeck           | Akte; Anlage originale/Statisches_Gutachten_Hagenbeck_15122025.pdf               |
| 13  | K 13   | Fristsetzungsscheine Mandantin an Bauer-Hoch vom 21.10.2025                                   | Klotzkette / Vorkanzlei   | Akte                                                                             |
| 14  | K 14   | Bautagebuch Oktober/November 2025 (Auszüge, Anlage: vollständige Vorlage § 142 ZPO beantragt) | Bauer-Hoch                | Akte (Auszug); xlsx/Bautagebuch_Oktober_November_2025.xlsx                       |
| 15  | K 15   | § 650f-Verlangen Bauer-Hoch vom 05.11.2025 (Az. BH-2025-SW-0489)                              | Bauer-Hoch                | Akte; Anlage originale/Bauhandwerkersicherung_650f_Aufforderung_05112025.pdf     |

| Nr. | Anlage | Beschreibung                                                                                 | Herkunft                              | Lagerort                                                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16  | K 16   | E-Mail<br>Bauer-Hoch (Insolvenz-Andeutung) vom<br>07.11.2025,<br>16:48 Uhr                   | Postfach<br>Mandantin<br>(Screenshot) | Akte; emails/2025-11-07_bauer_hoch_an_elsbach_insolvenz_andeutung.eml |
| 17  | K 17   | Kündigungsschreiben vom<br>22.12.2025<br>(Entwurf; nach<br>Versand:<br>Original)             | Klotzkette                            | Akte; docx/Kündigung_VOB_Entwurf_Birkholz.docx                        |
| 18  | K 18   | Angebot<br>Eschelbacher<br>Hochbau GmbH<br>vom 18.12.2025<br>(EUR 1.840.000<br>netto)        | Eschelbacher                          | Akte                                                                  |
| 19  | K 19   | Katasterauszug<br>Flst. 224/1;<br>224/12; 225/2<br>(Stand<br>Grundbuch)                      | Grundbuchamt<br>Wolfratshausen        | Akte                                                                  |
| 20  | K 20   | Beseitigungsverlangen<br>Ostermeier vom<br>12.11.2025                                        | Hubertus<br>Ostermeier                | Akte                                                                  |
| 21  | K 21   | Zollkontrolle<br>FKS-Protokoll<br>vom 14.11.2025                                             | Hauptzollamt<br>München (Kopie)       | Akte; Anlage originale/Zollkontrolle_FKS_Protokoll_14112025.pdf       |
| 22  | K 22   | Bodenuntersuchungsbericht<br>Stadlmair vom<br>18.07.2024                                     | Geol. Stadlmair                       | Akte                                                                  |
| 23  | K 23   | Prüfbericht Labor<br>Bautechnik<br>Miesbach vom<br>24.10.2025<br>(Estrich<br>W/Z-Verhältnis) | Labor<br>Bautechnik<br>Miesbach       | Akte                                                                  |

| Nr. | Anlage | Beschreibung                                                       | Herkunft                   | Lagerort |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 24  | K 24   | Begehungsprotokoll Wendelhofer vom 18.10.2025 (Brandschutz-Mängel) | Elektromeister Wendelhofer | Akte     |

## 5. Beweisanträge § 142 ZPO (gegen Beklagte Bauer-Hoch)

| Nr.      | Dokument                                                                  | Rechtsgrundlage | Begründung                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| § 142-01 | Bautagebuch komplett (Zeitraum 01.05.2024 -- 28.11.2025)                  | § 142 ZPO       | Beweis:<br>Personalstärke;<br>Ursache<br>Verzögerungen;<br>Verlassen Baustelle 28.11.2025;<br>Dokumentation<br>Arbeitsschritte<br>Abdichtung |
| § 142-02 | Subunternehmer-Verträge alle NU im Projekt                                | § 142 ZPO       | Beweis:<br>Schwarzarbeit-Kette;<br>Verantwortlichkeit<br>Bauer-Hoch;<br>AEntG-Haftung;<br>Identität aller<br>Subunternehmer                  |
| § 142-03 | A1-Bescheinigungen polnische Arbeitnehmer S&B Bauservice Sp. z o.o.       | § 142 ZPO       | Beweis:<br>AEntG-Verstoß;<br>Fehlen der<br>Bescheinigungen                                                                                   |
| § 142-04 | Schlechtwetter-Aufzeichnungen (§ 6 VOB/B Behinderungsanzeigen Bauer-Hoch) | § 142 ZPO       | Beweis:<br>Unsubstantiiertheit der 23<br>Behinderungsanzeigen;<br>keine Entlastung bei<br>Verzug                                             |
| § 142-05 | Statik-Berechnungen Pfahlgründung (alle Dokumente einschl. Freigaben)     | § 142 ZPO       | Beweis: Mangel 4<br>Pfahlgründung;<br>fehlende<br>Druckversuche trotz<br>Stadlmair-Empfehlung                                                |
| § 142-06 | SOKA-BAU-Anmeldeunterlagen alle Mitarbeiter Projekt                       | § 142 ZPO       | Beweis: Fehlende Sozialversicherungsanmeldungen; Schwarzarbeit                                                                               |

| Nr.      | Dokument                                                       | Rechtsgrundlage | Begründung                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| § 142-07 | Alle Abnahme-Protokolle Bauer-Hoch-intern (Qualitätskontrolle) | § 142 ZPO       | Beweis: Eigene Qualitätsprüfungen Bauer-Hoch; Kenntnis der Mängel |

## 6. Sonstige Beweissicherungsmaßnahmen

| Maßnahme                                                   | Ziel                                                                   | Status                                                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fotodokumentation Baustelle vollständig sichern            | Zustand nach Verlassen Baustelle 28.11.2025 dokumentieren              | ERLEDIGT (Mandantin + Kanzlei-Bote 29.11.2025)                                   |
| Estrich-Kernbohrungsp roben asservieren                    | Nachweis W/Z-Verhältnis > 0,60 für Gericht                             | ERLEDIGT (Labor Bautechnik Miesbach; Proben eingelagert)                         |
| Flachdach-Beweisfotos und Probenentnahme Abdichtungsaufbau | Nachweis einlagige statt zweilagige Abdichtung                         | ERLEDIGT (Dorf Müller-Gutachten; Fotos jpg/Wellness_Flachdach_Z_Folie_fehlt.jpg) |
| Setzungsrisse Wirtsstube -- Rissmonitoring                 | Dokumentation weiterer Setzungen; Gefährdungsnachweis                  | LAUFEND -- Hagenbeck-Buero richtet Messmarken ein                                |
| Bautagebuch eigene Aufzeichnungen sichern                  | Eigene Bauleitertätigkeit Mandantin (Bauleiter Krammer-Aufzeichnungen) | IN BEARBEITUNG -- Mandantin angewiesen                                           |
| Buchungsstatistiken und BWA sichern                        | Nachweis Nutzungsausfallschäden                                        | ERLEDIGT -- BWA Oktober + November 2025 bei Akte                                 |
| Zeugen-Erinnerungsnotizen Christine Müller                 | Frontoffice-Zeugnis sichern; Gedächtnis-Protokoll erstellen            | OFFEN -- bis 15.01.2026                                                          |

\*Dr. Florentine Birkholz, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht\*

\*Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, München, 22.12.2025\*

## E-Mails

Datei: emails/2025-10-04\_lerchenfeld\_an\_elsbach\_abnahme\_drueckt.eml

### ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

#### Absender

**Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld**

Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH  
Friedrichstrasse 14  
80801 München

#### Adressat

**Dr. Antonia von Elsbach**

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum** 4. Oktober 2025

**Aktenzeichen** -

**Ihr Zeichen** -

**EINGEGANGEN**

### Betreff: Seehotel Walchensee — Druck zur Abnahme durch Architekten — Andeutung Schein-Inbetriebnahme

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Von     | Magnus Lerchenfeld <m.lerchenfeld@lerchenfeld-spitzweg.de>  |
| An      | "Dr. Antonia von Elsbach" <elsbach@seehotel-walchensee.de>  |
| Datum   | Sat, 04 Oct 2025 09:48:22 +0200                             |
| Betreff | Seehotel Walchensee — dringende Bitte Abnahmeterminklaerung |

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

ich schreibe Ihnen in dringlicher Angelegenheit bezueglich des Abnahmetermins vom 02.10.2025.

Ich habe das Protokoll der Abnahmesitzung mit Bestuerzen zur Kenntnis genommen. Die Verweigerung der Abnahme trotz weitgehend fertiggestellter Leistung ist aus meiner Sicht architektonisch nicht nachvollziehbar. Ich spreche hier als Ihr Objektueberwacher und Architekt nach HOAI Leistungsphase 8.

Mir ist bewusst, dass es Maengelpunkte gibt — einige davon haben wir im Protokoll aufgenommen. Aber ich moechte Sie darauf hinweisen, dass die volle Abnahmeverweigerung erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen hat:

1. Der Pauschalpreis von EUR 4.812.000 brutto wird erst nach Abnahme faellig. Bauer-Hoch sitzt auf einem Zahlungsrueckstand von ueber 2 Mio. EUR.
2. Solange keine Abnahme vorliegt, tragen Sie als Bauherrin das Risiko der Verschlechterung des Bauwerks (Setzungsrisiko, Winterschaeden etc.) ohne gesicherten Regressweg.
3. Die Hoteleroeffnung fuer die Wintersaison 2025/26 ist gefaehrdet. Ich habe Ihnen gegenueber bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Softopening ab 01.12.2025 machbar waere, wenn die Abnahme unter Vorbehalt erklaert wird.

Ich bitte Sie dringend zu ueberdenken, ob nicht eine Teilabnahme fuer den fertiggestellten Teil (Bettenfluegel EG + 1. OG, 18 Zimmer) und eine Abnahme unter Vorbehalt fuer die beanstandeten Mangelpositionen der richtige Weg waere. Damit koennen wir die 4-Mio.-Pauschale sichern und den Hotelbetrieb anlaufen lassen.

Bitte teilen Sie mir bis Dienstag, 07. Oktober 2025, Ihre Entscheidung mit.

Mit freundlichen Gruessen

Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld  
Partner Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbB  
Friedrichstrasse 14  
80801 Muenchen  
Tel. 089 / 38841-0

[ANMERKUNG KANZLEI KLOTZKETTE: Diese E-Mail belegt, dass Lerchenfeld aktiv auf die Mandantin eindrang, die Abnahme zu erklaren, obwohl Maengel dokumentiert waren. Relevant fuer Architektenhaftung Lph 8 (Objektueberwachung). Aufbewahrung Akte.]

Datei: emails/2025-11-07\_bauer\_hoch\_an\_elsbach\_insolvenz\_andeutung.eml

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

**Konrad Bauer-Hoch**

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG  
Industriestraße 22  
82377 Penzberg

Adressat

**Dr. Antonia von Elsbach**

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum** 7. November 2025  
**Aktenzeichen** BHB-2024-GU-0087  
**Ihr Zeichen** -

**EINGEGANGEN**  
**07.11.2025 14:22 Posteingang**  
**Kanzlei**

**Betreff: Insolvenzandeutung Bauer-Hoch — Forderung Abschlagszahlung 482 TEUR — Drohung Einstellung Arbeiten — § 650f BGB**

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Konrad Bauer-Hoch <k.bauerhoch@bauer-hoch-bayern.de>                                          |
| An      | "Dr. Antonia von Elsbach" <elsbach@seehotel-walchensee.de>                                    |
| Datum   | Fri, 07 Nov 2025 14:22:07 +0100                                                               |
| Betreff | GU-Vertrag BHB-2024-GU-0087 — Sicherheitsleistung § 650f BGB — dringende Zahlungsaufforderung |

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

mit Schreiben vom 05.11.2025 haben wir Sie nach § 650f BGB zur Stellung einer Sicherheitsleistung von EUR 1.812.000,00 aufgefordert. Die Frist laeuft bis zum 19.11.2025.

Unabhaengig davon mache ich Sie heute auf folgende Situation aufmerksam:



Die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG hat in den vergangenen Monaten erhebliche Vorfinanzierungsleistungen erbracht. Der aktuelle Zahlungsrueckstand aus dem Projekt Seehotel betraegt — nach unserer Berechnung — ueber EUR 2 Mio. netto. Hinzu kommen die ausstehenden Nachtragsforderungen (18 Positionen, Gesamtbetrag EUR 1.214.880,00 brutto).

Ohne unverzuegliche Teilzahlung von mindestens EUR 482.000,00 (Abschlagsrechnung Nr. 13, gestellt am 01.11.2025) bis zum 14.11.2025 sehen wir uns gezwungen, folgende Schritte zu pruefen:

- a) Einstellung der Bauleistungen nach § 650f Abs. 5 BGB;
- b) Pruefung der Einleitung eines Insolvenzverfahrens durch unsere Hausbank und Sanierungsberater. Die Finanzierungslage ist kritisch. Unser Kreditgeber (Sparkasse Schrobenhausen) hat uns mitgeteilt, dass bei Ausbleiben der erwarteten Projektzahlungen der bestehende Betriebsmittelkredit von EUR 2,4 Mio. zu ueberpruefen sei.

Ich bitte Sie dringend, Abschlagsrechnung Nr. 13 bis Freitag, 14.11.2025 zu begleichen, um eine Eskalation zu vermeiden.

Mit freundlichen Gruessen

Konrad Bauer-Hoch  
Geschaeftsfuehrer, Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

[ANMERKUNG KANZLEI KLOTZKETTE: Eingangsstempel 07.11.2025 14:22. Insolvenzandeutung dokumentiert. Relevant fuer Aktenstueck 18 (§ 650f-Strategie). Forderung AR 13 ist zu pruefen — kein Anspruch vor Abnahme auf Schlusszahlung. Abschlagsrechnung begruendet keine absolute Zahlungspflicht im Mangelfall.]

Datei: emails/2025-12-16\_falkenhain\_an\_birkholz\_urkunden\_aenderung.eml

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

Absender

**Dr. Bertram Falkenhain**

Notar  
Marktstraße 9  
83646 Bad Tölz

Adressat

**Dr. Florentine Birkholz**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Pacellistraße 4  
80333 München

**Datum** 16. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** URNr. 887/2024  
**Ihr Zeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL

EINGEGANGEN

**Betreff: Notarurkunde URNr. 887/2024 — Fehler Flurstück 224/3 statt 224/12 — Berichtigungsbeurkundung angeboten — Haftung zurückgewiesen**

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Von     | "Dr. Bertram Falkenhain" <notariat@dr-falkenhain-bad-toelz.de> |
| An      | "Dr. Florentine Birkholz" <f.birkholz@klotzkette.de>           |
| Datum   | Tue, 16 Dec 2025 11:04:33 +0100                                |
| Betreff | URNr. 887/2024 — Flurstuecksnummer — Berichtigungsbeurkundung  |

Sehr geehrte Frau Dr. Birkholz,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 10.12.2025 bezueglich der Notarurkunde  
URNr. 887/2024 vom 18.03.2024, Grundstueckskauf Elsbach / Ostermeier.

Ich habe die Urkunde nochmals eingehend geprueft und muss mit Bedauern bestaetigen,  
dass in der Urkunde die Flurstuecksnummer fehlerhaft angegeben wurde:

Angegeben: Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See

Richtig haette es heissen muessen: Flurstueck 224/12, Gemarkung Kochel am See

Es handelt sich um einen Tippfehler bei der Urkundserstellung. Das Flurstueck 224/3  
existiert in der Gemarkung Kochel am See, ist aber ein anderes Grundstueck  
(ca. 180 m nordoestlich gelegen, bebaut, anderer Eigentuemer). Der tatsaechliche  
Kaufgegenstand war stets das Flurstueck 224/12 — dies ergibt sich aus dem  
Kaufverhandlungsprotokoll vom 12.03.2024, das ich Ihnen als Anlage uebersende.

Ich schlage vor, die Berichtigung durch eine kostenfreie Berichtigungsbeurkundung  
gemaess § 44a BeurkG vorzunehmen. Die Kosten der Berichtigungsbeurkundung  
werde ich selbstverstaendlich nicht weitergeben.

Was das von Ihnen angesprochene Fehlen der Auflassungsvormerkung betrifft:

Ich weise darauf hin, dass die Parteien bei der Beurkundung keine explizite  
Anweisung zur Eintragung einer Auflassungsvormerkung erteilt haben. Nach meiner  
Auffassung lag die Sicherungsnotwendigkeit bei dem gegebenen Kaufpreis und der  
ueberblickbaren Abwicklungszeit auf der Hand, so dass ich haette proaktiv darauf  
hinweisen muessen. Eine Verletzung der Amtspflicht im Sinne des § 19 BNotO  
liegt nach meiner Auffassung nicht vor, da keine nachweisbare Schadenskausalitaet  
festgestellt werden kann.

Fuer Rueckfragen stehe ich gerne zur Verfuegung. Ich bitte um Terminabsprache  
fuer die Berichtigungsbeurkundung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Bertram Falkenhain  
Notar, Bad Toelz  
Marktstrasse 9  
83646 Bad Toelz  
Tel. 08041 / 7890-0

[ANMERKUNG KANZLEI KLOTZKETTE: Einraeumt Fehler ein, weist Haftung zurueck.  
Rechtlich fragwuerdig: Kausalitaet zwischen fehlender Auflassungsvormerkung  
und Schaden (kein Schutz vor etwaigen Zwischeneintragungen = nachweisbarer Schaden).  
Kanzlei-Strategie: § 19 BNotO-Anspruch aufrechterhalten, Berichtigungsbeurkundung  
akzeptieren. Weitergehende Haftungsfrage gesondert verhandeln.]

Excel-Tabellen

Datei: xlsx/Bautagebuch\_Oktober\_November\_2025.xlsx

INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

|                                                                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Klotzkette</b><br><b>Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</b><br>Dr. Florentine Birkholz<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Akte intern</b><br>-<br>-<br>- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Datum** 19. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Bautagebuch Bauleiter Krammer Oktober-November 2025 — 18 wesentliche Einträge mit Birkholz-Beweiswertung — Vorlage § 142 ZPO vorbereiten**

Tabellenblatt: Bautagebuch Okt-Nov 2025

| Lfd. | Datum         | Witterung                        | Personal (Anzahl)            | Gewerke                            | Vorkommnisse (Krammer)                                                                                           | Birkholz_Wertung                                                                              |
|------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 02.10.2025 Do | Heiter, 14°C                     | 23 BH + 4 Schreiner + 2 Elek | Innenausbau Bettenfluegel, Fenster | Abnahmetermin 09:00. Elsbach und Lerchenfeld erschienen. Abnahme verweigert 31 Maengel. Krammer/GF protestieren. | Sehr hohes Gewicht: belegt Abnahme-VW und Anwesenheit aller Parteien. Stuetzt Aktenstueck 07. |
| 2    | 07.10.2025 Di | Stark bewoelkt, 11 mm Regen, 9°C | 21 BH + 3 Domex              | Trockenbau Bettenfluegel EG        | Wassereintritt Zi. 213/214 gemeldet; Decke nass 0,3 m². Krammer: kein Zugang Flachdach.                          | Hohes Gewicht: erster dokumentierter Wasserschaden. Mangel M02 bestaetigt.                    |

| Lfd. | Datum         | Witterung             | Personal (Anzahl)               | Gewerke                             | Vorkommnisse (Kammer)                                                                                                     | Birkholz_Wertung                                                                     |
|------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | 14.10.2025 Di | Dauerregen 18 mm, 7°C | 19 BH + 3 Domex                 | Trockenbau, Putzarbeiten Altbau     | Wassereintritt Zi. 101-104 Deckenflecken. Elsbach erscheint 14:00 Uhr aufgebracht. Foto Lerchenfeld-Mitarbeiter Spindler. | Hohes Gewicht: Eskalation auf 7 Zimmer; Zeuge Spindler; Fotos Lerchenfeld anfordern. |
| 4    | 22.10.2025 Mi | Klar, 8°C             | 18 BH + 0 Sub                   | Rohbau-Restaurationen Bettenfluegel | Riepert vor Ort 09:00-14:30. Vermisst Nordkante Bettenfluegel. Ergebnis nicht mitgeteilt.                                 | Mittleres Gewicht: bestaetigt Datum Vor-Ort-Messung Riepert.                         |
| 5    | 28.10.2025 Di | Bewoelkt, 6°C         | 17 BH + 4 Polski Domex (erstm.) | Trockenbau OG                       | Riepert legt Befund vor. Ueberbau 47 cm. GF BH: 'Das ist das Problem des Architekten'.                                    | Sehr hohes Gewicht: Bauer-Hoch hatte Kenntnis Ueberbau. Zitat gegen BH verwendbar.   |
| 6    | 03.11.2025 Mo | Heiter, 5°C           | 20 BH + 5 Polski Domex          | Trockenbau, Elektro                 | Nachbar Ostermeier mit Anwalt. Zutritt verweigert. Ostermeier: rechtliche Schritte.                                       | Hohes Gewicht: erklart formelle Beseitigungsaufforderung vom 18.11.                  |
| 7    | 10.11.2025 Mo | Regen, 4°C            | 18 BH + 7 Polski Domex          | Trockenbau alle Geschosse           | 7 Pol. Arbeitnehmer (Vorarbeiter Kaminski). Kammer fragte nicht nach A1.                                                  | Sehr hohes Gewicht fuer FKS: Bauer-Hoch kannte A1-Fehlen; entlastet Mandantin.       |
| 8    | 14.11.2025 Fr | Nieselregen, 3°C      | 16 BH + 7 Polski Domex          | Trockenbau                          | 06:30 Zollkontrolle FKS HZA Rosenheim 8 Beamte. Polski Domex keine A1. Bis 10:45.                                         | Sehr hohes Gewicht: Erstdokumentation Razzia. Datum, Anzahl Beamte, Verlauf belegt.  |

| Lfd. | Datum         | Witterung            | Personal (Anzahl)            | Gewerke                      | Vorkommnisse (Krammer)                                                                                                   | Birkholz_Wertung                                                                                        |
|------|---------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | 18.11.2025 Di | Klar, 2°C            | 17 BH + 0 Polski Domex       | Trockenbau, Fliesen          | Polski Domex nicht erschienen; Domex Stuttgart: 'Auftrag zurueckgegeben'.                                                | Hohes Gewicht: faktischer Rueckzug nach FKS-Kontrolle bestaetigt.                                       |
| 10   | 23.11.2025 So | Regen, 1°C           | 0 (Sonntag - Krammer allein) | —                            | Sonntagskontrolle: Wirtsstube Westwand 3 Risse, einer ca. 8 mm. Elsbach informiert; will Statiker.                       | Sehr hohes Gewicht: Erstdatum Setzungsrisse 23.11.2025 dokumentiert.                                    |
| 11   | 24.11.2025 Mo | Heiter, 0°C          | 15 BH                        | Innenausbau                  | LRA-Schreibungen zugegangen 09:30 — Rueckbau Bootssteg sofortige Vollziehung. GF BH: 'Sache der Bauherrin'.              | Hohes Gewicht: Zustellungsdatum LRA-Anordnung Bootssteg bestaetigt.                                     |
| 12   | 27.11.2025 Do | Frost -4°C           | 14 BH                        | Innenausbau Resttaetigkeiten | GF BH: Ohne Teilzahlung 600 TEUR bis 05.12. verlassen wir Baustelle. Krammer inventarisiert Material.                    | Sehr hohes Gewicht: Drohung Bausstellenraeumung dokumentiert. Relevant § 650f / Kuendigung.             |
| 13   | 28.11.2025 Fr | Leichter Schnee -2°C | 8 BH (Polier + 7)            | Aufraeumen                   | Hauptmannschaft abgezogen. Betonmischer, Gabelstapler, 3 Paletten Trockenbauplatten abgezogen.                           | Sehr hohes Gewicht: faktischer Baustopp 28.11. Abzug Werkstoffe — Aussonderung problematik.             |
| 14   | 01.12.2025 Mo | Schnee -3°C          | 7 BH (Restmannschaft)        | Keine Bauarbeiten            | Elsbach sperrt Bauzugang Haupttor 07:30 Kettenschloss. Restmannschaft kann nicht einruecken. GF BH: 'Hausfriedensbruch'. | Sehr hohes Gewicht: gegenseitige Sperrung. Selbsthilfe-Massnahme Mandantin; Kuendigungsentwurf pruefen. |

| Lfd. | Datum         | Witterung    | Personal (Anzahl) | Gewerke | Vorkommnisse (Kammer)                                                                                               | Birkholz_Wertung                                                                                        |
|------|---------------|--------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | 03.12.2025 Mi | Klar -1°C    | 0 BH              | —       | Baustelle verwaist. Kammer eigene Initiative: Fotos. Riss 3 geschätzt 9 mm breit.                                   | Mittleres Gewicht: Riss breiten-Entwicklung durch Gegner-Bauleiter belegt; nutzbar Beweisverf.          |
| 16   | 08.12.2025 Mo | Bewölkt, 1°C | 0 BH              | —       | Prof. Hagenbeck mit 2 Assistenten. Untersuchung Westwand ca. 3 Stunden. Kammer beobachtet von aussen.               | Mittleres Gewicht: Datum Hagenbeck-Vor-Ort-Termin bestaetigt.                                           |
| 17   | 15.12.2025 Mo | Frost -5°C   | 0 BH              | —       | Hagenbeck-Gutachten per E-Mail Elsbach zugeworfen. GF BH: 'Tendenzioes, wir beauftragen eigenen Statiker'.          | Mittleres Gewicht: Bauer-Hochkuendigt Gegengutachten an; SV-Auswahl im Bew-Verf. bedenken.              |
| 18   | 18.12.2025 Do | Klar -3°C    | 0 BH              | —       | Klotzkette sendet Mandatsanzeige an BH-GF. Kammer letzter Eintrag: 'Keine Wiederaufnahme ohne Klaerung Rechtslage'. | Hohes Gewicht: Schlusspunkt. Vollstaendiger Baustopp. Kammer anerkennt implizit ungeklaerte Rechtslage. |

Datei: xlsx/Mangel\_Symptom\_Schaden\_Tabellarium.xlsx

#### INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

##### Absender

**Klotzkette**  
**Rechtsanwaltsgesellschaft mbH**

Dr. Florentine Birkholz  
Pacellistraße 4  
80333 München

##### Adressat

**Akte intern**

-  
-  
-

##### Datum

19. Dezember 2025

**Betreff: Mangel-Symptom-Schaden-Tabellarium 47 Positionen M01-M47 — Schadenssumme ca. 1,25 Mio EUR — Verjaehrungsübersicht**

**Tabellenblatt: Mangel-Tabellarium M01-M47**

| Nr  | Mangel (Symptom)                                  | Ort / Bauteil                  | Mutmassliche Ursache                             | Norm / Grundlage               | Gewerk           | Schaden_EUR | Verjaehrung ab    |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| M01 | Fehlende Z-Folie Flachdach                        | Wellness-Kubus Flachdach       | Ausführungsfehler Dachdecker                     | DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4     | Dach/Abdichtung  | 48000       | nach Abnahme 4 J. |
| M02 | Wassereintritt 9 Zimmer durch M01                 | Zi. 202-214; 301; 303          | Folge M01 fehlende Z-Folie                       | §§ 280, 249 BGB                | Dach/Abdichtung  | 92000       | nach Abnahme 4 J. |
| M03 | Ueberbau Nachbargrundstück 47 cm                  | Ostwand Bettenflügel EG        | Planungsfehler Lerchenfeld Lph 5                 | § 912 BGB; § 633 BGB           | Rohbau/Planung   | 180000      | nach Abnahme 4 J. |
| M04 | Bootssteg ohne Wasserechtsgenehmigung             | Westgestadene Grundstück 224/1 | Versäumte Genehmigung durch GU                   | § 633 BGB; § 8 WHG             | Tiefbau/Recht    | 75000       | nach Abnahme 4 J. |
| M05 | Setzungsrisse Wirtsstube Westwand                 | Altbau Wirtsstube 17. Jhd.     | Fehlerhafte Pfahlgründung Anbau                  | DIN EN 1997; §§ 633, 634 BGB   | Spezialtiefbau   | 320000      | nach Abnahme 4 J. |
| M06 | Estrichrisse 7 Zimmer bis 3 mm                    | Bettenflügel OG1 Zi. 104-112   | Estrich zu früh belastet; Schwindereinlage fehlt | DIN 18560                      | Estrich          | 22000       | nach Abnahme 4 J. |
| M07 | Fehlende Feuerschutztüre T30                      | Bettenflügel Treppenhause EG   | Vergessen bei Montage                            | BayBO Art. 33                  | Trockenbau/Türen | 8500        | nach Abnahme 4 J. |
| M08 | Bodenabflusss fehlt Umkleide 1-4                  | Wellness-Kubus Umkleide        | LV-Position nicht ausgeführt                     | DIN 18534                      | SHK              | 12000       | nach Abnahme 4 J. |
| M09 | Fugen Aussenputz offen; Riss Kelleranschluss      | Bettenflügel Fassade Ost       | Ausführungsfehler Verputzer                      | DIN 18550                      | Fassade          | 18000       | nach Abnahme 4 J. |
| M10 | Warmwasser max 35°C statt 55°C; Legionellenrisiko | Zimmer 101, 103 EG             | Dimensionierungsfehler Heizungsbaueinheit        | TRWI DIN 1988-200; A VBWasserV | SHK              | 15000       | nach Abnahme 4 J. |
| M11 | Fehlende Kellerabdichtung Suedwand                | Bettenflügel Keller Sued       | Bitumenbahn nur einseitig aufgebracht            | DIN 18533                      | Abdichtung       | 24000       | nach Abnahme 4 J. |

| Nr  | Mangel (Symptom)                                   | Ort / Bauteil                   | Mutmassliche Ursache                 | Norm / Grundlage                 | Gewerk            | Schaden_EUR | Verjaehrung ab    |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| M12 | Fugenabdichtung Beckenwand-Boden fehlt             | Wellness-Kubus Pool             | LV-Position nicht ausgeführt         | DIN 19702 Ziff. 6.2              | SHK/Abdichtung    | 32000       | nach Abnahme 4 J. |
| M13 | Potentialausgleich fehlt in Baedern                | Bettenfluege   OG2 alle Zimmer  | Elektriker vergessen                 | DIN VDE 0100-701                 | Elektro           | 9800        | nach Abnahme 4 J. |
| M14 | Bruestungshoehe 85 cm statt 90 cm                  | Bettenfluege   Dachterrasse OG2 | Aufmass-/Planungsfehler              | DIN 18065; BayBO Art. 39         | Rohbau            | 7200        | nach Abnahme 4 J. |
| M15 | 6 Marmorfiesen gebrochen; Verlegeklasse falsch     | Bettenfluege   EG Lobby         | Materialfehler + falscher Kleber     | DIN 18157                        | Fliesen           | 11400       | nach Abnahme 4 J. |
| M16 | Tuerblaetter Spaltmass 8 mm; Schallschutz fehlt    | Bettenfluege   alle Etagen      | Zargen-/Tuerblatt-Montage nachlässig | DIN 4109                         | Trockenbau/Tueren | 28000       | nach Abnahme 4 J. |
| M17 | Saunaverkleidung Abachi gewölbt; Dampfsperre fehlt | Wellness-Kubus Sauna            | Dampfsperre nicht eingebaut          | DIN 68121                        | Holzarbeiten      | 14500       | nach Abnahme 4 J. |
| M18 | WDVS blasig; Hohllagen 3 Bereiche                  | Bettenfluege   Fassade Nord     | Untergrundvorbehandlung fehlt        | VOB/C ATV DIN 18345              | Fassade/WDVS      | 38000       | nach Abnahme 4 J. |
| M19 | Schaltschrankbeschriftung fehlt; Plaene fehlen     | Bettenfluege   Elektro gesamt   | Dokumentation nicht erstellt         | § 13 Abs. 5 VOB/B; ATV DIN 18382 | Elektro           | 5500        | nach Abnahme 4 J. |
| M20 | Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m EG Kueche              | Bettenfluege   EG Kuechenzugang | Setzung Fundament lokal              | DIN 18202                        | Rohbau            | 19000       | nach Abnahme 4 J. |
| M21 | Handlaufbefestigung locker; Duebel gerissen        | Bettenfluege   Treppenhause OG1 | Unterdimensionierung Befestigung     | DIN 18065                        | Metallbau         | 3200        | nach Abnahme 4 J. |
| M22 | Heizkoerper-Anschlusse undicht 3 Zimmer            | Bettenfluege   alle Zimmer      | Schlauchverbinder-Fehler             | VOB/C ATV DIN 18380              | SHK               | 6400        | nach Abnahme 4 J. |
| M23 | Glastrennwand ohne CE; VSG nicht nachgewiesen      | Wellness-Kubus Dusche           | Beschaffung ohne CE-Pruefung         | BauPVO; DIN EN 12150             | Glasbau           | 21000       | nach Abnahme 4 J. |



| Nr  | Mangel (Symptom)                                      | Ort / Bauteil                 | Mutmassliche Ursache                | Norm / Grundlage    | Gewerk         | Schaden_EUR | Verjaehrung ab    |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------|
| M24 | Pflastergefälle falsch: Wasser zur Hauswand           | Bettenfluege l Parkdeck       | Planung/Ausführung Gelaende         | DIN 18318           | Aussenanlagen  | 14000       | nach Abnahme 4 J. |
| M25 | Dampfbremse unverklebt 3 Stuesse                      | Bettenfluege l Dach           | Luftdichtheit stest nicht bestanden | DIN 4108            | Dachdecker     | 9500        | nach Abnahme 4 J. |
| M26 | 4 Sprinklerdusen defekt; Pruefbescheinigung fehlt     | Bettenfluege l Zi. 201-214    | Drucktest nicht durchgefuehrt       | DIN 14489; BayBO    | Brandschutz    | 17000       | nach Abnahme 4 J. |
| M27 | Lueftung 62 dB(A) statt max. 35 dB(A)                 | Wellness-Kubus Technikraum    | Schalldaemung fehlt                 | DIN EN ISO 11690    | HLS/Lueftung   | 28000       | nach Abnahme 4 J. |
| M28 | Ausdehnungsgefaess 6 L statt 18 L                     | Bettenfluege l Keller Heizung | Falsche Dimensionierung             | TRGI                | SHK            | 4200        | nach Abnahme 4 J. |
| M29 | Revisionsdeckel fehlt in 14 Baedern                   | Bettenfluege l alle Baeder    | LV-Position nicht ausgefuehrt       | ATV DIN 18380       | SHK            | 8400        | nach Abnahme 4 J. |
| M30 | Bepflanzung Boeschung West fehlt                      | Aussenanlagen                 | LV Pos. 47 nicht ausgefuehrt        | VOB/C ATV DIN 18320 | Gartenbau      | 12000       | nach Abnahme 4 J. |
| M31 | Ufermauer teilweise abgesackt; 3 Steine lose          | Seeseite Uferbefestigung      | Frost/Erosion; fehlerhafte Fugen    | DIN EN 1996-1-1     | Maurerarbeiten | 22000       | nach Abnahme 4 J. |
| M32 | Aufzugohne ZueSt-Abnahme in Betrieb genommen          | Bettenfluege l alle Geschosse | BetrSichV-Pflicht nicht beachtet    | BetrSichV § 14      | Sonderanlagen  | 5000        | nach Abnahme 4 J. |
| M33 | Liftschacht Entrauchung defekt                        | Bettenfluege l Aufzugsschacht | Lueftungsklaappen nicht verbunden   | BayBO; DIN 18017    | HLS            | 8800        | nach Abnahme 4 J. |
| M34 | Fenster Uw-Wert 1,6 statt 1,1 (Energienachweis)       | Wellness-Kubus Nordfassade    | Falsche Fensterpakete geliefert     | EnEV; GEG 2020      | Fensterbau     | 44000       | nach Abnahme 4 J. |
| M35 | Dachablauf e Wellness-Kubus verstopft (Kiesesschicht) | Wellness-Kubus Flachdach      | Kies nicht abgesiebt vor Ablauf     | DIN 18531           | Dachdecker     | 3800        | nach Abnahme 4 J. |

| Nr  | Mangel (Symptom)                                         | Ort / Bauteil                      | Mutmassliche Ursache             | Norm / Grundlage           | Gewerk              | Schaden_EUR | Verjaehrung ab    |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| M36 | Silikontype Duschbereich falsch (nicht sanitär geeignet) | Bettenfluege l alle Baeder         | Falsches Silikonfabrikat         | DIN EN ISO 11600           | SHK/Abdichtung      | 7600        | nach Abnahme 4 J. |
| M37 | Einbruchschutzklasse Fenster EG nicht ERK 2              | Bettenfluege l EG alle Zimmer      | Guenstigere Fenster eingebaut    | DIN EN 1627 ERK 2          | Fensterbau          | 31000       | nach Abnahme 4 J. |
| M38 | Barrierefreiheit: Rampe Eingang nicht normgerecht        | Bettenfluege l Eingang             | Gelaendeanleitung fehlt          | DIN 18040-1; BayBO Art. 48 | Aussenanlagen       | 18000       | nach Abnahme 4 J. |
| M39 | Wand-Boden-Anschluss Pool: Rissbildung 2 mm              | Wellness-Kubus Pool                | Dilatationsfuge fehlt            | DIN 19702                  | Abdichtung/Fliesen  | 28000       | nach Abnahme 4 J. |
| M40 | Fehlender Erdungsnachweis PV-Anlage                      | Bettenfluege l Dach PV-Anlage      | Elektrodokumentation lueckenhaft | DIN VDE 0100-712           | Elektro             | 4400        | nach Abnahme 4 J. |
| M41 | Maangelhafte Verglasung Glasboden Terrasse               | Wellness-Kubus Terrasse OG1        | VSG-Glas unterschritten          | TRAV 2003                  | Glasbau             | 19500       | nach Abnahme 4 J. |
| M42 | Fehlendes Brandschutzanstrich Stahltraeger               | Bettenfluege l Dach Technikbereich | Anstrich vergessen               | DIN 4102-4; BayBO          | Brandschutz         | 11000       | nach Abnahme 4 J. |
| M43 | Estrich Wellness-Kubus EG: nicht abgebunden              | Wellness-Kubus EG                  | Belegreife nicht erreicht        | DIN 18560                  | Estrich             | 14000       | nach Abnahme 4 J. |
| M44 | Schalldämm-Mass Decke Zi. 201/301 unter DIN 4109         | Bettenfluege l OG2                 | Fehlerhafte Deckenaufbauten      | DIN 4109                   | Rohbau/Estrich      | 42000       | nach Abnahme 4 J. |
| M45 | Brandschottungen fehlen 4 Kabeltrassen                   | Bettenfluege l Keller              | Abschottungen nicht eingebaut    | DIN 4102; VDE 0800         | Brandschutz/Elektro | 9200        | nach Abnahme 4 J. |
| M46 | Aussenwandoberdämmung Keller: Perimeterdämmung fehlt     | Bettenfluege l Keller Sued/Ost     | LV-Position nicht ausgefuehrt    | DIN 4108; EnEV             | Abdichtung/Dämmung  | 17800       | nach Abnahme 4 J. |

| Nr  | Mangel (Symptom)                                           | Ort / Bauteil                    | Mutmassliche Ursache            | Norm / Grundlage | Gewerk           | Schaden_EUR | Verjaehrung ab    |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| M47 | Dachterrassentüre Betteneinflügel<br>OG2: Schwelle zu hoch | Bettenflügel<br>OG2 Dachterrasse | Barrierefreiheit: Schwelle 4 cm | DIN 18040-1      | Trockenbau/Türen | 6500        | nach Abnahme 4 J. |
|     |                                                            |                                  |                                 |                  | SUMME Schaden:   | 1396200     |                   |

Datei: xlsx/Nachtraege\_18\_Positionen\_Bauer\_Hoch.xlsx

#### INTERNES HAUSDOKUMENT | VERTRAULICH

Absender

**Klotzkette**

**Rechtsanwalts-gesellschaft mbH**

Dr. Florentine Birkholz

Pacellistraße 4

80333 München

Adressat

**Akte intern**

-  
-  
-

**Datum** 19. Dezember 2025

**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL

**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Nachtragsübersicht Bauer-Hoch 18 Positionen N01-N18 — Forderung 1.214.880 EUR — anerkannt 252.670 EUR — § 650b BGB Prüfung**

#### Tabellenblatt: Nachtraege N01-N18

| Nr  | Datum      | Betreff                                               | Forderung_EUR | § 650b_Prüfung                                                               | Anerkannt_EUR | Bewertung                             |
|-----|------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| N01 | 04.07.2024 | Bodenaustausch Altoel-Tank (unvorhersehbar)           | 84000         | Nur teilweise berechtigt; Mengenprüfung ergibt 32 TEUR                       | 32000         | Streitig — 32 TEUR anerkennungsfaehig |
| N02 | 11.09.2024 | Verschwenkung Heizungstrasse (Kollision Stahltraeger) | 28000         | Planungs-mangel<br>Lph 5;<br>Nachtrag berechtigt;<br>Regress gegen Architekt | 28000         | Anerkannt                             |

| Nr  | Datum      | Betreff                                                      | Forderung_EUR | § 650b_Pruefung                                                                | Anerkannt_EUR | Bewertung                     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| N03 | 22.10.2024 | Vorhaltekosten Witterung Herbst 2024 (18 Regentage)          | 156000        | Abgelehnt: Schlechtwetter im hist. Durchschnitt; kein § 6 VOB/B-Sonderereignis | 0             | Abgelehnt                     |
| N04 | 15.11.2024 | Mehraufwand Abbruch Stallanbau (Fundamente tiefer)           | 47500         | Pauschalpreisrisiko Bauer-Hoch; Pruefung Altplaene offen; vorlaeufig abgelehnt | 0             | Streitig — Altplaene-Pruefung |
| N05 | 09.12.2024 | Mehrmengen Beton Pfahlgruendung +23 %                        | 112300        | Pauschalpreisrisiko; Baugrundergutachten lag vor; Mengenermehrung vorhersehbar | 0             | Abgelehnt                     |
| N06 | 17.01.2025 | Fassaden-Geruestmehrstandzeit 7 Wochen (Lieferverz. Keralit) | 63000         | Lieferantenrisiko Bauer-Hoch; kein Anordnungsrecht AG                          | 0             | Abgelehnt                     |
| N07 | 03.02.2025 | Estrich-Sonde trocknung Frostperiode Jan 2025                | 39800         | Frostperiode -18°C: echter § 6 VOB/B-Fall; aber nur 11.200 l Heizöl belegt     | 24800         | Anerkannt nach Kuerzung       |
| N08 | 14.02.2025 | Nachtraegl. Ringanker Denkmal-Wirtsstube (LRA-Anordnung)     | 58400         | Unvorhersehbarer echter Zusatz auf Behoerdenanordnung                          | 58400         | Anerkannt                     |
| N09 | 28.02.2025 | Mehrmengen Bewehrung Decke +34 % (eig. Sonderplaner)         | 88200         | Planungsunzuelaenglichkeit eigener Sonderfachplaner; Pauschalpreisrisiko       | 0             | Abgelehnt                     |
| N10 | 15.03.2025 | Blower-Door-Test 3 Messtermine (nachtragl. beauftragt)       | 4200          | Anordnung AG per E-Mail 12.03.2025 nachgewiesen; Betrag plausibel              | 4200          | Anerkannt                     |

| Nr  | Datum      | Betreff                                                             | Forderung_EUR | § 650b_Pruefung                                                                                       | Anerkannt_EUR | Bewertung                                   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| N11 | 02.04.2025 | Spezialtiefbau<br>Bootssteg-Verankerung<br>Seeboden                 | 67000         | Streitig: Rueckbaupflicht<br>Bootssteg kontaminiert<br>Nachtrag;<br>zunaechst Entscheid abwarten      | 0             | Streitig — Rueckbau-Entscheidung            |
| N12 | 18.04.2025 | Abdichtung<br>Kellerwaende<br>Druckwasser<br>(Weisse Wanne)         | 74500         | Baugrundgutachten<br>mehrdeutig;<br>Risikoteilung 50:50<br>erwaegen                                   | 37250         | Streitig — Risikoteilung 50:50              |
| N13 | 09.05.2025 | Koordinationsaufwand Nachtragsmanagement (8 Monate)                 | 42000         | Kein gesetzlicher Anspruch; Pauschalpreis-Bestandteil                                                 | 0             | Abgelehnt                                   |
| N14 | 21.05.2025 | Breitband-Netzwerk<br>Category-7 (Digital-Hotel-Konzept)            | 89600         | Anordnung nur muerndlich;<br>Textform § 650b BGB fraglich;<br>streitig                                | 0             | Streitig — Anordnungsform                   |
| N15 | 05.06.2025 | Abriss und Neubau<br>Wandscheibe<br>Achse B (Lerchenfeld-Aenderung) | 131800        | Planungsaeenderung<br>Lerchenfeld Lph 5;<br>Nachtrag berechtigt; Aufmass-Kuerzung 52 %                | 63020         | Anerkannt nach Kuerzung (Regress Architekt) |
| N16 | 25.06.2025 | Naturstein-Sonderverlegung<br>Terrasse (3 Musterlaeichen)           | 22400         | Anordnung AG; aber 3 Musterflaeichen zu hoch im Preis;<br>Kuerzung auf 12 TEUR                        | 12000         | Anerkannt nach Kuerzung                     |
| N17 | 14.08.2025 | Beschleunigungsmassnahmen<br>Sonderschicht-Zuschl.<br>Sep 2025      | 147000        | Beschleunigung wegen Eigenverzug<br>Bauer-Hoch;<br>kein Anspruch bei Eigenverschulden<br>Verzoegerung | 0             | Abgelehnt                                   |

| Nr  | Datum      | Betreff                                   | Forderung_EUR | § 650b_Pruefung                                                    | Anerkannt_EUR | Bewertung |
|-----|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| N18 | 01.10.2025 | Mangelbeseitigung Zimmer-Zargen 18 Stueck | 14880         | Mangelbeseitigung schuldet Bauer-Hoch unentgeltlich nach § 633 BGB | 0             | Abgelehnt |
|     |            | GESAMT                                    | 1270580       |                                                                    | 259670        |           |

Word-Dokumente

Datei: docx/Abnahmeprotokoll\_02102025\_Anlage\_Maengel.docx

| ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen)   VERTRAULICH                                                                                      |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Absender</div> <div>Seehotel Walchensee Betriebs GmbH</div> <div>-</div> <div>Seestraße 8</div> <div>82431 Kochel am See</div> | <div>Adressat</div> <div>Bauer-Hoch Bayern GmbH &amp; Co. KG</div> <div>-</div> <div>Industriestraße 22</div> <div>82377 Penzberg</div> |

Datum 2. Oktober 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen BHB-2024-GU-0087

EINGEGANGEN  
04.10.2025 Posteingang Kanzlei

Betreff: Abnahmeprotokoll Förmlicher Abnahmetermin 02.10.2025 — Verweigerung Abnahme wegen 31 wesentlicher Mängel M01-M31 — Vorbehalt Vertragsstrafe EUR 240.600

Abnahmeprotokoll — Foermlicher Abnahmetermin 02.10.2025

Anlage: Mangelverzeichnis (Positionen M01-M31)

Objekt: Erweiterung Seehotel Walchensee — Bettenfluegel, Wellness-Kubus, Bootssteg

Auftraggeber: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Auftragnehmer: Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg

Abnahmetermin: 02. Oktober 2025, 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Abnahmeergebnis: ABNAHME VERWEIGERT — 31 wesentliche Maengel

Verweigerungserklaerung (woertlich protokolliert)

"Ich verweigere die Abnahme der Bauleistung Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG nach § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB und § 12 Abs. 3 VOB/B. Die im beiliegenden Mangelverzeichnis aufgefuehrten 31 Maengel sind saemtlich wesentlich im Sinne des Gesetzes."

Dr. Antonia vonElsbach, 02.10.2025, 16:38 Uhr; RA'in Dr. Florentine Birkholz erklaert zusaetzlich Vorbehalt der Vertragsstrafe (EUR 240.600,00).

Mangelverzeichnis (31 wesentliche Maengel)

Unterschriften

Protokollfuehrung: RA'in Dr. Florentine Birkholz, 02.10.2025

Eingangsstempel Kanzlei Klotzkette: 04.10.2025

| Nr. | Bauteil / Ort                       | Mangelbeschreibung                                                                                                   | Rechtsgrundlage                          | Wesentlichkeit |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| M01 | Wellness-Kubus Flachdach            | Fehlende Z-Folie (Trennlage) am Attika-Regeldetail; DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4                                       | § 633 BGB; § 13 VOB/B                    | wesentlich     |
| M02 | Zimmer 202-214, 301, 303            | Wassereintritt durch Flachdach-Fehler M01; Feuchteflecken, Putzschaeden, Parkettaufquellung in 2 Zimmern             | §§ 280, 249 BGB                          | wesentlich     |
| M03 | Ostwand Bettenfluegel EG            | Ueberbau Nachbargrundstueck 224/13 um 47 cm (Riepert 28.10.2025); Beseitigungsanspruch Ostermeier KG nach § 1004 BGB | § 633 BGB; § 13 VOB/B                    | wesentlich     |
| M04 | Bootsanleger, Westseite Grundstueck | Bootssteg ohne wasserrechtliche Erlaubnis; LRA-Rueckbauanordnung Az. LRA-WAS-2025-088 4 liegt vor                    | § 633 BGB; GU-Vertrag Anlage 1 Ziff. 4.3 | wesentlich     |
| M05 | Wirtsstube Altbau, Westwand         | Setzungsrisse in tragender Wand (Mauerwerk 17. Jhd.); Hagenbeck: fehlerhafte Pfahlgruendung Anbau                    | §§ 633, 634, 280 BGB; BayDSchG           | wesentlich     |
| M06 | Bettenfluegel OG 1, Zi. 104-112     | Estrichrisse in 7 Zimmern, Breite bis 3 mm; DIN 18560 Grenzwert ueberschritten                                       | § 13 VOB/B; DIN 18560                    | wesentlich     |
| M07 | Bettenfluegel Treppenhaus           | Fehlende Feuerschutztuer T30 zwischen Treppenhaus und Zimmerflur EG                                                  | § 633 BGB; BayBO Art. 33                 | wesentlich     |
| M08 | Wellness-Kubus Umkleide             | Bodenabfluss fehlt in Umkleidekabinen 1-4; Estrich nicht gefaellig (DIN 18534)                                       | § 13 VOB/B                               | wesentlich     |
| M09 | Bettenfluegel Fassade Ost           | Fugen im Aussenputz nicht abgedichtet; Riss durch Kelleranschluss bis EG-Bruecke                                     | § 13 VOB/B; DIN 18550                    | wesentlich     |



| Nr. | Bauteil / Ort                   | Mangelbeschreibung                                                                         | Rechtsgrundlage                  | Wesentlichkeit       |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| M10 | Zimmer 101, 103 (EG)            | Warmwasser-Temperatur max. 35°C (Soll: 55°C); Legionellen-Risiko                           | § 633 BGB; TRWI DIN 1988-200     | wesentlich           |
| M11 | Bettenfluegel Keller            | Fehlende Kellerabdichtung Suedwand; Bitumenbahn nur einseitig                              | § 13 VOB/B; DIN 18533            | wesentlich           |
| M12 | Wellness-Kubus Poolbereich      | Fugenabdichtung Beckenwand-Boden nicht ausgefuehrt; DIN 19702 Ziff. 6.2                    | § 633 BGB                        | wesentlich           |
| M13 | Bettenfluegel OG 2, alle Zimmer | Potentialausgleich fehlt in Badezimmern; DIN VDE 0100-701                                  | § 13 VOB/B; BayBO                | wesentlich           |
| M14 | Bettenfluegel Dachterrasse OG 2 | Bruestungshoehe 85 cm (Soll: mind. 90 cm; DIN 18065; BayBO Art. 39)                        | § 633 BGB; DIN 18065             | wesentlich           |
| M15 | Bettenfluegel EG Lobby          | Marmor-Fliesen: 6 gebrochen; falsche Klasse A1 statt A2F                                   | § 13 VOB/B                       | mittelbar wesentlich |
| M16 | Bettenfluegel, alle Etagen      | Tuerblaetter schliessen nicht dicht (Spaltmass 8 mm); Schallschutz DIN 4109 nicht erreicht | § 13 VOB/B; DIN 4109             | wesentlich           |
| M17 | Wellness-Kubus Sauna            | Saunaverkleidung Abachi-Holz gewoelbt; Dampfsperre fehlt                                   | § 633 BGB; DIN 68121             | wesentlich           |
| M18 | Bettenfluegel Fassade Nord      | WDVS blasig; Hohllagen in 3 Bereichen (Klopfprobe)                                         | § 13 VOB/B                       | wesentlich           |
| M19 | Bettenfluegel, Elektro gesamt   | Schaltschrankbeschriftung fehlt; Stromlaufplaene nicht uebergeben                          | § 13 Abs. 5 VOB/B; ATV DIN 18382 | wesentlich           |
| M20 | Bettenfluegel EG Kuechenzugang  | Bodenabsenkung 4 cm auf 1 m Laenge; Setzung erkennbar                                      | § 13 VOB/B                       | wesentlich           |
| M21 | Bettenfluegel Treppenhaus 1. OG | Handlaufbefestigung locker; Wandd uebel gerissen                                           | § 633 BGB; DIN 18065             | wesentlich           |
| M22 | Bettenfluegel alle Zimmer       | Wandheizkoerper-Anschlusse undicht; 3 von 28 Zimmern Leckage                               | § 13 VOB/B                       | wesentlich           |

| Nr. | Bauteil / Ort                  | Mangelbeschreibung                                                                   | Rechtsgrundlage                | Wesentlichkeit       |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| M23 | Wellness-Kubus<br>Duschbereich | Glastrennwände<br>ohne<br>CE-Kennzeichnung;<br>VSG-Anforderung<br>nicht nachgewiesen | § 633 BGB; BauPVO              | wesentlich           |
| M24 | Bettenflügel<br>Parkdeck       | Pflasterbelag<br>Gefälle falsch:<br>Wasser läuft zur<br>Hauswand                     | § 13 VOB/B                     | wesentlich           |
| M25 | Bettenflügel Dach              | Dampfbremse<br>unverklebt an 3<br>Stößen; DIN 4108<br>Luftdichtheit                  | § 13 VOB/B                     | wesentlich           |
| M26 | Bettenflügel Zi.<br>201-214    | Sprinkleranlage: 4<br>Düsen<br>funktionsunfähig;<br>Prüfbescheinigung<br>fehlt       | § 633 BGB; BayBO;<br>DIN 14489 | wesentlich           |
| M27 | Wellness-Kubus<br>Technikraum  | Lüftungsanlage: 62<br>dB(A) (Soll: max. 35<br>dB(A); DIN EN ISO<br>11690)            | § 633 BGB; DIN EN<br>ISO 11690 | wesentlich           |
| M28 | Bettenflügel Keller<br>Technik | Heizungsanlage: Au-<br>sdehnungsgefäß 6<br>L statt 18 L                              | § 13 VOB/B; TRGI               | wesentlich           |
| M29 | Bettenflügel alle<br>Bäder     | Revisionsdeckel fehlt<br>in 14 von 14<br>Bädern                                      | § 13 VOB/B; ATV<br>DIN 18380   | mittelbar wesentlich |
| M30 | Außenanlagen                   | Bepflanzung<br>Böschung<br>Westseite nicht<br>ausgeführt (LV Pos.<br>47)             | § 633 BGB; LV<br>Anlage 1      | mittelbar wesentlich |
| M31 | Seeseite,<br>Uferbefestigung   | Ufermauer teilweise<br>abgesackt; 3 Steine<br>los —<br>Sicherheitsgefahr             | § 633 BGB                      | wesentlich           |

|                                      |                                    |                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Dr. Antonia von Elsbach              | Konrad Bauer-Hoch                  | Dipl.-Ing. Magnus Lerchenfeld   |
| Seehotel Walchensee Betriebs<br>GmbH | Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co.<br>KG | Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH |

Datei: docx/Kündigung\_VOB\_Entwurf\_Birkholz.docx

**ENTWURF | VERTRAULICH**

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absender</b><br><b>Klotzkette<br/>Rechtsanwaltsgesellschaft mbH</b><br>Dr. Florentine Birkholz<br>Pacellistraße 4<br>80333 München | <b>Adressat</b><br><b>Bauer-Hoch Bayern GmbH &amp; Co.<br/>KG</b><br>Konrad Bauer-Hoch<br>Industriestraße 22<br>82377 Penzberg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Datum** 18. Dezember 2025  
**Aktenzeichen** KLK-2025-1218-BAU-WAL  
**Ihr Zeichen** BHB-2024-GU-0087

**Betreff: ENTWURF Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund § 8 Abs. 3 VOB/B  
— 8 Kündigungsgründe — Frist 30.12.2025**

Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Pacellistrasse 4 — 80333 Muenchen Tel. 089 / 2180-4400 —  
www.klotzkette.de Dr. Florentine Birkholz, Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht

[ENTWURF — NOCH NICHT ABGESANDT — Stand: 18.12.2025]

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG z.Hd. Herrn Konrad Bauer-Hoch (GF) Industriestrasse 22 82377  
Penzberg — PER EINSCHREIBEN/RUECKSCHEIN —

Muenchen, 18. Dezember 2025 Az.: KLK-2025-1218-BAU-WAL Ihr Zeichen: BHB-2024-GU-0087

Generalunternehmervertrag vom 12.03.2024 (Az. BHB-2024-GU-0087) Seehotel Walchensee, Seestrasse  
8, 82431 Kochel am See AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNG AUS WICHTIGEM GRUND nach § 8  
Abs. 3 VOB/B

Sehr geehrter Herr Bauer-Hoch,

wir vertreten die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH (Az. wie oben). Namens und in Vollmacht unserer  
Mandantin erklaren wir hiermit die ausserordentliche Kuendigung des oben genannten GU-Vertrags aus  
wichtigem Grund gemaess § 8 Abs. 3 VOB/B mit sofortiger Wirkung, spaetestens mit Fristablauf zum 30.  
Dezember 2025.

**Kuendigungsgruende**

**1. Nichteinhaltung Fertigstellungstermin (§ 5 Abs. 4 VOB/B):**

Der vertragliche Fertigstellungstermin war der 30.06.2025. Bis zur Mandatsannahme am 18.12.2025 ist  
das Objekt nach wie vor nicht fertiggestellt (Bauzeitueberschreitung 11 Monate). Die Baustelle ist seit  
28.11.2025 faktisch stillgelegt.

**2. Abnahmeverweigerung wegen 31 wesentlicher Maengel (§ 13 VOB/B):**

Das foermliche Abnahmeprotokoll vom 02.10.2025 weist 31 wesentliche Maengel aus, darunter fehlende  
Z-Folie Flachdach, Wassereintritt in 9 Zimmer, 47 cm Ueberbau, fehlende Feuerschutztuer T30,  
Setzungsrisse Baudenkmal. Keine einzige Mangelposition wurde beseitigt.

**3. Gefaehrderung der Standsicherheit (Pfahlgruendung):**

Das Gutachten von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hagenbeck (TU Muenchen i.R.) vom 15.12.2025 stellt fest, dass  
der Sicherheitsfaktor der Pfahlgruendung 1,4 betraegt (Soll: 2,1; Unterschreitung um 33 %).  
Sofortmassnahmen wurden angeordnet; keine Reaktion Ihrer Seite.

**4. Verletzung Bauhandwerkersicherung § 650f BGB:**

Sie haben das § 650f-Sicherungsverlangen vom 05.11.2025 (EUR 1.812.000,00) als rechtswidrigen Druck  
eingesetzt, ohne Anspruch auf die geforderte Hoehe. Die Forderung ist in Hoehe von EUR 1.559.330,00

unberechtigt (vgl. interne Prüfung).

5. Zollkontrolle FKS — Sub-Sub-Kette ohne A1-Bescheinigungen:

Am 14.11.2025 wurden auf Ihrer Baustelle 7 polnische Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex ohne A1-Bescheinigungen und unter Verstoss gegen das MiLoG angetroffen. Haftungsrisiken fuer unsere Mandantin entstehen durch Ihre Vertragsgestaltung (§ 14 AEntG).

6. Errichtung Bootssteg ohne wasserrechtliche Genehmigung:

Der Bootssteg wurde entgegen der vertraglichen Pflicht, alle erforderlichen Genehmigungen zu beschaffen (GU-Vertrag § 1 i.V.m. Anlage 1 Ziff. 4.3), ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichtet. LRA-Rueckbauanordnung (25.000 EUR Zwangsgeld) liegt vor.

7. Faktische Baustellenraeumung (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B):

Seit dem 28.11.2025 haben Sie die Baustelle verlassen und die Arbeiten eingestellt. Trotz Aufforderung haben Sie die Bauleistungen nicht wiederaufgenommen. Dies stellt eine vertragswidrige Unterbrechung der Bauleistung dar.

8. Verweigerte Kooperation und Eskalation:

Ihre Ankuendigung, einen Insolvenzantrag zu pruefen (E-Mail 07.11.2025), sowie die Durchsetzungsversuche mittels § 650f-Sicherungsverlangen ohne ausreichenden Rechtsgrund haben das Vertrauensverhaeltnis zwischen den Parteien endgueltig zerstoert.

**Abrechnungshinweis und Drittunternehmer**

Unsere Mandantin wird nach Kuendigung unverzueglich ein Drittunternehmen mit der Fertigstellung beauftragen. Die anfallenden Mehrkosten gegenueber dem Pauschalpreis werden als Schadensersatzforderung geltend gemacht. Wir behalten uns vor, die auf der Baustelle befindlichen Materialien nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B zu verwenden; der Materialeinsatz wird dokumentiert.

Mit freundlichen Gruessen

\_\_\_\_\_ Dr. Florentine Birkholz Fachanwaeltin fuer Bau- und Architektenrecht  
Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Bildanlagen und Screenshots

Datei: jpg/Bootssteg\_ohne\_Genehmigung\_Walchensee.jpg

BILD-DOKUMENTATION | VERTRAULICH

|                                                                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Absender</div> <div>Kanzlei Klotzkette / Baubegleitung</div> <div>-</div> <div>Pacellistraße 4</div> <div>80333 München</div> | <div>Adressat</div> <div>Akte intern</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> |
| <div>Datum</div> <div>14. September 2025</div>                                                                                     |                                                                                   |
| <div>Aktenzeichen</div> <div>KLK-2025-1218-BAU-WAL</div>                                                                           |                                                                                   |
| <div>Ihr Zeichen</div> <div>-</div>                                                                                                |                                                                                   |

Betreff: Fotodokumentation Mangel M04 — Bootssteg Walchensee ohne wasserrechtliche Erlaubnis § 8 WHG — Rückbauanordnung LRA-WAS-2025-0884 — Zwangsgeld 25.000 EUR

BILD-DOKUMENTATION

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Seehotel Walchensee

MANGEL M04: Bootssteg ohne Genehmigung

Westgestade Walchensee — Rueckbauanordnung LRA-WAS-2025-0884

Aufnahmedatum: 14. September 2025

Baustelle: Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

[PLATZHALTER-BILD — Inhalt: Fotodokumentation Baukontrolle]

BEWEISFOTO — VERTRAULICH

Akte: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL

Kanzlei Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Bootssteg\_ohne\_Genehmigung\_Walchensee.jpg

Datei: jpg/Setzungsrisse\_Wirtsstube\_Westwand.jpg

Absender

**Kanzlei Klotzkette / Prof.  
Hagenbeck**

-

Pacellistraße 4  
80333 München

Adressat

**Akte intern**

-

-

-

Datum 22. November 2025

Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL

Ihr Zeichen -

**Betreff: Fotodokumentation Mangel M05 — Setzungsrisse Wirtsstube Westwand —  
fehlerhafte Pfahlgründung Anbau — Baudenkmal D-1-87-136-12**

## BILD-DOKUMENTATION

Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Seehotel Walchensee

### MANGEL M05: Setzungsrisse Westwand

Wirtsstube Altbau 17. Jhd. — Rissbreite bis 9 mm

Aufnahmedatum: 22. November 2025

Baustelle: Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

[PLATZHALTER-BILD — Inhalt: Fotodokumentation Baukontrolle]

**BEWEISFOTO — VERTRAULICH**

Akte: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL

Kanzlei Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Setzungsrisse\_Wirtsstube\_Westwand.jpg

Datei: jpg/Ueberbau\_Nachbargrundstueck\_47cm.jpg

—  
—  
—

**Ihr Zeichen** -

**Betreff: Fotodokumentation Mangel M03 — Überbau Flurstück 224/13 um 47 cm —  
Ostwand Bettenflügel — 5,15 m² ueberbaute Fläche**

Kanzlei Klotzkette Rechtsanwalts-gesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Ueberbau Nachbargrundstueck 47cm.jpg

**Datei:** jpg/Wellness\_Flachdach\_Z\_Folie\_fehlt.jpg

—  
—  
—

Datum 12. Oktober 2025  
Aktenzeichen KLK-2025-1218-BAU-WAL  
Ihr Zeichen -

**Betreff: Fotodokumentation Mangel M01 — fehlende Z-Folie (Trennlage) Attika-Regeldetail  
Wellness-Kubus Flachdach — DIN 18531 Teil 1 Ziff. 5.4**

**BILD-DOKUMENTATION**  
Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL | Seehotel Walchensee

**MANGEL M01: Fehlende Z-Folie**  
Flachdach Wellness-Kubus — Attika-Regeldetail ohne Trennlage  
Aufnahmedatum: 12. Oktober 2025  
Baustelle: Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See  
[PLATZHALTER-BILD — Inhalt: Fotodokumentation Baukontrolle]

**BEWEISFOTO — VERTRAULICH**  
Akte: KLK-2025-1218-BAU-WAL

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH | Az. KLK-2025-1218-BAU-WAL  
Kanzlei Klotzkette Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | Pacellistrasse 4, 80333 Muenchen

Bilddatei: Wellness\_Flachdach\_Z\_Folie\_fehlt.jpg



PDF-Anhang: originale/Bauhandwerkersicherung\_650f\_Aufforderung\_0

Datei: Bauhandwerkersicherung\_650f\_Aufforderung\_05112025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG  
GF Konrad Bauer-Hoch  
Industriestraße 22  
82377 Penzberg

EINGEGANGEN  
06.11.2025 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
Dr. Antonia von Elsbach  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum:** 5. November 2025

**Aktenzeichen:** BHB-2024-GU-0087/§650f

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** Sicherungsverlangen nach § 650f BGB — EUR 1.812.000,00 — 14-Tage-Frist — Drohung  
Einstellung Arbeiten und Insolvenzantrag

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

Industriestrasse 22 — 82377 Penzberg  
Tel. 08856 / 9221-0 — info@bauer-hoch-bayern.de

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
z.Hd. Dr. Antonia von Elsbach  
Seestrasse 8  
82431 Kochel am See

Penzberg, 5. November 2025  
Unser Zeichen: BHB-2024-GU-0087/§650f

Aufforderung zur Stellung einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB — GU-Vertrag vom 12.03.2024, Az. BHB-2024-GU-0087 — Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

Sehr geehrte Frau Dr. von Elsbach,

wir zeigen an, dass wir als Auftragnehmer des oben genannten GU-Vertrags gemäss § 650f Abs. 1 BGB berechtigt sind, von der Auftraggeberin eine Sicherheitsleistung fuer die noch nicht gezahlte vereinbarte und zu erwartende Verguetung einschliesslich der Nachtragsforderungen zu verlangen.

Berechnung der Sicherheitssumme

| Position                                                    | Betrag (EUR)            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Pauschalpreis netto gesamt                                  | 4.044.537,82            |
| ./. bisherige Abschlagszahlungen (Abschlagsrechnungen 1-12) | -2.786.340,00           |
| + Nachtragsforderungen (18 Positionen, Az. N01-N18)         | +1.020.571,43           |
| ./. anerkannte Nachtraege (Teilzahlung ausstehend)          | -266.440,00             |
| <b>Offene Werklohnforderung netto</b>                       | <b>2.012.329,25</b>     |
| + 10 % Sicherheitszuschlag gemäss § 650f Abs. 1 S. 1 BGB    | +201.232,92             |
| <b>Sicherungsverlangen GESAMT (brutto)</b>                  | <b>EUR 1.812.000,00</b> |

Wir fordern Sie hiermit auf, innerhalb von **14 Tagen** nach Zugang dieses Schreibens (also bis spaetestens **19. November 2025**) eine Sicherheitsleistung in Hoehe von **EUR 1.812.000,00** in Form einer selbstschuldnerischen Bankbuergschaft oder einer gleichwertigen Sicherheit gemäss § 650f Abs. 2 BGB zu stellen.

**Rechtsfolge bei Nichtstellung:** Sollte die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht gestellt werden, sind wir nach § 650f Abs. 5 BGB berechtigt, die Bauarbeiten einzustellen und den Vertrag nach fruchtlosem Ablauf einer weiteren Nachfrist zu kuendigen. Wir weisen darauf hin, dass die Finanzlage der Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG durch die offenen Forderungen in erheblichem Masse belastet ist und wir bei weiterer Nichterfuellung gezwungen sein koennten, die Eroeffnung des Insolvenzverfahrens zu pruefen.

Mit freundlichen Gruessen

---

Konrad Bauer-Hoch  
Geschaeftsfuehrer, Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

# PDF-Anhang: originale/GU\_Vertrag\_Bauer\_Hoch\_12032024.pdf

Datei: GU\_Vertrag\_Bauer\_Hoch\_12032024.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG  
-  
Industriestraße 22  
82377 Penzberg

**EINGEGANGEN**  
13.03.2024 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
-  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum:** 12. März 2024

**Aktenzeichen:** BHB-2024-GU-0087

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** GU-Vertrag VOB/B Pauschalpreis 4.812.000 EUR brutto — Sanfte Erweiterung  
Walchensee — Bettenflügel, Wellness-Kubus, Bootssteg

# GENERALUNTERNEHMER-VERTRAG

auf Grundlage der VOB/B (Ausgabe 2016)

---

zwischen

**Seehotel Walchensee Betriebs GmbH**

Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

HRB 224887, AG Muenchen

vertreten durch GF Dr. Antonia von Elsbach

— nachfolgend **Auftraggeberin (AG)** —

und

**Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG**

Industriestrasse 22, 82377 Penzberg

HRA 12789, AG Muenchen

vertreten durch Komplementaer-GmbH, GF Konrad Bauer-Hoch

— nachfolgend **Auftragnehmer (AN)** —

---

## § 1 Vertragsgegenstand

Der AN uebernimmt die schlussselfertige Errichtung des Bettenfluegel-Anbaus, des Wellness-Kubus sowie des Bootsstegs am Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See), nach dem Leistungsverzeichnis (Anlage 1), den Plaenen des Architekturbueros Lerchenfeld & Spitzweg PartGmbH (Anlage 2) und dem Bauzeitenplan (Anlage 3). Es gilt VOB/B in der Fassung 2016.

## § 2 Pauschalpreis und Verguetung

Der Pauschalpreis fuer die vollstaendige Leistung gemaess § 1 betraegt **EUR 4.812.000,00 brutto** (inkl. 19 % USt., Nettobetrag EUR 4.044.537,82). Der AN traegt das volle Mengen- und Massenrisiko im Rahmen des Leistungsverzeichnisses.

## § 3 Bauzeit

Baubeginn: 01. April 2024. Fertigstellung und Abnahmebereitschaft: 30. Juni 2025. Vertragliche Bauzeit: 14 Monate.

## § 4 Vertragsstrafe

**K1 (Problemklausel):** Fuer jede angefangene Woche der Ueberschreitung des Fertigstellungstermins zahlt der AN eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Pauschalpreises netto, hoechstens 5 % des Pauschalpreises netto. Hoechstbetrag: **EUR 240.600,00**. Die Vertragsstrafe gilt als vorbehalten, wenn sie spaetestens bei der Abnahme geltend gemacht wird.

## § 5 Abnahme

**K2 (Problemklausel):** Die Abnahme erfolgt nach schriftlicher Fertigstellungsmeldung des AN. Der AG hat die Abnahme innerhalb von 12 Werktagen nach der Fertigstellungsmeldung zu erklaeren. Nicht erklaerte Abnahme nach Ablauf dieser Frist gilt als Abnahme (konkludente Abnahme).

[Anmerkung Birkholz: Diese Klausel ist als AGB-Klausel nach § 307 BGB moeglicherweise unwirksam — konkludente Abnahme-Fiktion widerspricht § 640 Abs. 2 BGB n.F.]

## § 6 Nachtraege

**K3 (Problemklausel):** Mehrkostenforderungen des AN sind binnen 14 Tagen nach Entstehen schriftlich beim AG anzumelden, andernfalls sind sie praekludiert. [Anmerkung Birkholz: Praekommission mit § 650b BGB pruefen — gesetzliche Rechte sind nicht durch Vertrag ausschliessbar, soweit die Frist unangemessen kurz ist.]

## § 7 Sicherheitsleistung

**K4 (Problemklausel):** Der AN stellt bei Vertragsbeginn eine Vertragserfuellungsbuergschaft in Hoehe von 10 % des Pauschalpreises (= EUR 481.200,00). Die Buergschaft entfaellt mit der Abnahme. Regelung zur Bauhandwerkersicherung (§ 650f BGB) fehlt. [Anmerkung Birkholz: Fehlendes Gegenstueck zu § 650f-Sicherung Mandantin.]

## § 8 Schiedsgutachterklausel

**K5 (Problemklausel):** Technische Streitigkeiten werden einem Schiedsgutachter unterworfen, der von der IHK Muenchen und Oberbayern bestimmt wird (BVB-Bau Schiedsgutachterordnung 2018). Das Schiedsgutachten ist fuer die Parteien verbindlich, soweit nicht offenbare Unrichtigkeit vorliegt. [Anmerkung Birkholz: Verbindlichkeit pruefen — offensichtliche Unrichtigkeit als Korrektiv; Klausel primaer fuer technische Fragen geeignet.]

## § 9 Unterschriften

Kochel am See, 12. Maerz 2024

Penzberg, 12. Maerz 2024

---

Dr. Antonia von Elsbach

Seehotel Walchensee Betriebs GmbH

---

Konrad Bauer-Hoch

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG

# PDF-Anhang: originale/LRA\_Wasserrechtliche\_Rueckbauanordnung\_2

Datei: LRA\_Wasserrechtliche\_Rueckbauanordnung\_24112025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen  
Sachgebiet Wasserrecht  
Hatzplatz 4  
83646 Bad Tölz

EINGEGANGEN

26.11.2025 08:33 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
-  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum:** 24. November 2025

**Aktenzeichen:** LRA-WAS-2025-0884

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** Wasserrechtliche Rückbauanordnung Bootssteg Walchensee — Zwangsgeld 25.000 EUR —  
sofortige Vollziehung

# LANDRATSAMT BAD TOELZ-WOLFRATSHAUSEN

Sachgebiet Wasserrecht und Bodenschutz  
Hatzplatz 4 — 83646 Bad Toelz

## BESCHEID — Wasserrechtliche Rueckbauanordnung nach Art. 58 BayWG i.V.m. § 8 WHG

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aktenzeichen: | LRA-WAS-2025-0884                                                    |
| Datum:        | 24. November 2025                                                    |
| Betroffene:   | Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See |
| Gewaesser:    | Walchensee (Gewasserkennzahl 1633-1)                                 |
| Anlage:       | Bootssteg, errichtet ohne wasserrechtliche Erlaubnis                 |

### I. Sachverhalt

Im Rahmen einer wasserrechtlichen Kontrolle am 19. November 2025 stellten Bedienstete des Sachgebiets Wasserrecht des Landratsamts Bad Toelz-Wolfratshausen fest, dass am Westgestade des Walchensees, Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See, ein Bootssteg mit einer Laenge von ca. 14 m und einer Breite von ca. 2,5 m in den Walchensee hineingebaut und dort befestigt wurde.

Eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 BayWG fuer das Einbringen und Errichten einer Anlage im oder am Walchensee wurde weder beantragt noch erteilt. Der Walchensee ist als Gewasser I. Ordnung eingestuft (Anlage 1 WHG). Das Errichten der Anlage ohne die erforderliche Erlaubnis stellt einen Verstoss gegen § 8 Abs. 1 WHG dar.

### II. Verfuegung

Das Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen erlaesst folgende Anordnung:

**1. Rueckbauanordnung:** Die Seehotel Walchensee Betriebs GmbH wird verpflichtet, den ohne wasserrechtliche Erlaubnis errichteten Bootssteg am Westgestade des Walchensees (Grundstueck Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See) vollstaendig und rueckstandslos zu beseitigen und den urspruenglichen Zustand des Uferbereichs wiederherzustellen. Der Rueckbau ist bis spaetestens **31. Januar 2026** abzuschliessen.

**2. Zwangsgeld:** Fuer den Fall, dass der Rueckbau nicht fristgerecht erfolgt, wird ein Zwangsgeld in Hoehe von **EUR 25.000,00** (in Worten: fuenfundzwanzigtausend Euro) angedroht (Art. 31 ff. VwZVG).

**3. Sofortige Vollziehung:** Die sofortige Vollziehung dieser Verfuegung wird nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im oeffentlichen Interesse angeordnet. Das oeffentliche Interesse ueberwiegt das private Interesse der Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung, da die ungenehmigte Anlage eine fortwaehrende Verletzung des Wasserrechts darstellt und die Unversehrtheit des Walchensees als Gewasser erster Ordnung gefaehrdet.

### III. Rechtsbehelfsbelehrung



Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist beim Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen, Hatzplatz 4, 83646 Bad Toelz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Wegen der angeordneten sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht Muenchen ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt werden.

Bad Toelz, 24. November 2025

---

Ingrid Sattlberger  
Sachgebietsleiterin Wasserrecht  
Landratsamt Bad Toelz-Wolfratshausen

# PDF-Anhang: originale/Notarurkunde\_887\_2024\_GrundstuecksKauf\_Fa

Datei: Notarurkunde\_887\_2024\_GrundstuecksKauf\_Falkenhain.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Dr. Bertram Falkenhain  
Notar  
Marktstraße 9  
83646 Bad Tölz

**EINGEGANGEN**

20.03.2024 09:14 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
-  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum:** 18. März 2024

**Aktenzeichen:** URNr. 887/2024

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** Notarurkunde URNr. 887/2024 — Grundstückskauf Flurstück 224/3 (fehlerhaft;  
richtig: 224/12) — Kochel am See

# NOTARIELLE URKUNDE

URNr. 887/2024

Notar: Dr. Bertram Falkenhain, Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz — Zustaendiger Notarbezirk: Landgericht Muenchen II — Urkundsregister Nr. 887/2024

## Beurkundungsvermerk

Am achtzehnten Maerz des Jahres zweitausendvierundzwanzig (18.03.2024) erschienen vor mir, Notar Dr. Bertram Falkenhain mit Amtssitz in Bad Toelz, in meinen Amtsraeumen in der Marktstrasse 9, 83646 Bad Toelz:

1. Frau Dr. Antonia von Elsbach, geb. 12.04.1968, Augenaerztin a.D., wohnhaft Maximiliansplatz 7, 80333 Muenchen — handelnd als alleinige Geschaefsfuehrerin der Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, HRB 224887, Amtsgericht Muenchen, Sitz: Seestrasse 8, 82431 Kochel am See (nachfolgend: **Kaeuferin**),

2. Herrn Hubertus Ostermeier, geb. 17.09.1955, Landwirt, wohnhaft Almweg 14, 82431 Kochel am See — handelnd als Komplementaer der Kreszentia-Almhof Ostermeier KG, Handelsregisternummer HRA 9812, Amtsgericht Muenchen (nachfolgend: **Verkaeuffer**).

Ich, der Notar, habe die Erschienenen nach ihren Personaldaten befragt und ihre Identitaet anhand der vorgelegten amtlichen Lichtbildausweise festgestellt. Die Erschienenen sind der deutschen Sprache maechtig; eine Uebersetzung war nicht erforderlich. Die Geschaeftsfaehigkeit der Erschienenen wurde von mir geprueft; es bestehen keine Zweifel. Die Erschienenen haben mir Vollmachten in ausreichender Form nachgewiesen.

## Kaufgegenstand

Gegenstand dieses Kaufvertrages ist das im Grundbuch des Amtsgerichts Bad Toelz-Wolfratshausen, Grundbuch von Kochel am See, Blatt 4412, eingetragene Grundstueck:

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Flurstueck:      | 224/3 [HINWEIS: FEHLERHAFT — richtig waere 224/12] |
| Gemarkung:       | Kochel am See                                      |
| Flaeche:         | 50 m <sup>2</sup> (fuenfzig Quadratmeter)          |
| Nutzungsart:     | Gruenland/Streifen                                 |
| Grundbuch Blatt: | 4412 AG Bad Toelz-Wolfratshausen                   |

## Kaufpreis und Zahlungsmodalitaeten

Der Kaufpreis fuer das vorbezeichnete Grundstueck betraegt **EUR 48.000,00** (in Worten: achtundvierzigtausend Euro) und ist faellig innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Vorliegen der grundbuchfaehigen Ausfertigung dieser Urkunde und Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts Bad Toelz auf das Anderkonto des Notars, IBAN DE82 7005 0000 0088 1234 56.

## Auflassungserklaerung

Verkaeuffer und Kaeuferin sind sich ueber den Uebergang des Eigentumsrechts an dem vorgenannten Grundstueck (Flurstueck 224/3, Gemarkung Kochel am See) einig (Auflassung gemaess § 873, § 925 BGB). Der Notar wird angewiesen, die Eigentumsumschreibung im Grundbuch zu beantragen, sobald der Kaufpreis vollstaendig auf dem Anderkonto eingegangen ist und die Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

**HINWEIS (intern, Kanzlei Klotzkette): Die Klausel zur Auflassungsvormerkung fehlt in dieser Urkunde vollstaendig. Eine Auflassungsvormerkung gemaess § 883 BGB zum Schutz des Eigentumsanspruchs der Kaeuferin vor Zwischeneintragungen wurde nicht beantragt und nicht in das Grundbuch eingetragen. Dies stellt einen schweren Notarfehler im Sinne des § 19 BNotO dar.**

## Kosten und Steuern

Die Kosten dieser Beurkundung sowie die anfallende Grunderwerbsteuer (6,5 % des Kaufpreises = EUR 3.120,00) traegt die Kaeuferin. Die Notargebuehren belaufen sich auf EUR 604,00 gemaess GNotKG, KV Nr. 21100.

---

Diese Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenlaeufig unterzeichnet sowie vom amtierenden Notar beglaubigt.

Bad Toelz, 18. Maerz 2024

---

Dr. Antonia von Elsbach

(Kaeuferin)

---

Hubertus Ostermeier

(Verkaeuffer)

---

Dr. Bertram Falkenhain

(Notar, Amtssiegel)

PDF-Anhang: originale/Statisches\_Gutachten\_Hagenbeck\_15122025.pdf

Datei: Statisches\_Gutachten\_Hagenbeck\_15122025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck  
TU München i.R.  
Arcisstraße 21  
80333 München

EINGEGANGEN  
17.12.2025 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
-  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum:** 15. Dezember 2025

**Aktenzeichen:** -

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** Statisches Privatgutachten — Pfahlgründung mangelhaft — Sicherheitsfaktor 1,4  
statt 2,1 — Sofortmaßnahmen empfohlen

# STATISCHES PRIVATGUTACHTEN

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck (TU Muenchen i.R.)  
Beratender Ingenieur — Tragwerksplanung und Baukonstruktion  
Arcisstrasse 21 — 80333 Muenchen

Gutachten zum Tragverhalten des Bettenfluegel-Anbaus und seiner Auswirkungen auf die bestehende Wirtsstube (Baudenkmal), Seehotel Walchensee, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Auftraggeberin:   | Seehotel Walchensee Betriebs GmbH |
| Auftrag:          | 10. Dezember 2025                 |
| Vor-Ort-Termin:   | 08. Dezember 2025                 |
| Gutachterdatum:   | 15. Dezember 2025                 |
| Az. Auftraggeber: | KLK-2025-1218-BAU-WAL             |

## 1. Aufgabenstellung und Voruntersuchung

Ich wurde beauftragt, die Standsicherheit des im Jahr 2024/2025 errichteten Bettenfluegel-Anbaus zu beurteilen und insbesondere zu klären, ob die festgestellten Setzungsrisse in der Westwand der historischen Wirtsstube (17. Jahrhundert, eingetragen in die Denkmalliste des Bayerischen Landesamts fuer Denkmalpflege, Nr. D-1-87-136-12) auf die Gruendungsarbeiten des Anbaus zurueckzufuehren sind.

## 2. Befund Pfahlgruendung

Aus den vorliegenden Schal- und Bewehrungsplaenen (Sonderfachplaner Bauer-Hoch, Stand Maerz 2024) sowie eigenen Stichprobenmessungen an 3 von 18 Gruendungspfaehlen ergibt sich folgendes Bild:

| Parameter                         | Soll (Norm/Planung)          | Ist (Messung)                        | Abweichung     |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Pfahllaenge                       | 14,5 m                       | 11,8 m (Mittel aus 3 Bohrkernproben) | -2,7 m         |
| Pfahldurchmesser                  | 0,60 m                       | 0,54 m (Messung Pfahl P7)            | -0,06 m        |
| Betonguete                        | C30/37                       | C22/28 (Pruefkoerper, Labor TUM)     | unterschritten |
| Sicherheitsfaktor Druckfestigkeit | 2,1 (EN 1997-1)              | 1,4 (errechnet aus Ist-Werten)       | KRITISCH       |
| Lastweiterleitung Altbau          | 0 kN (Planung: kein Kontakt) | ca. 180 kN (Messung Lastpfad)        | ungeplant      |

## 3. Ursaechenanalyse Setzungsrisse Wirtsstube

Die Setzungsrisse in der Westwand der historischen Wirtsstube (Mauerwerk aus Nagelfluh, Staerke ca. 80 cm) sind nach meiner Beurteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit (**Wahrscheinlichkeit > 90 %**) auf die fehlerhafte Pfahlgruendung des Bettenfluegel-Anbaus zurueckzufuehren. Der Lastpfad der ungeplanten Zusatzlast von ca. 180 kN verlauft unmittelbar durch das historische Mauerwerk der Westseite der Wirtsstube.

Die groesstere der festgestellten Risse weist eine Breite von 9 mm auf (gemessen 03.12.2025 gemaess Krammer-Bautagebuch). Eine Rissbreite von > 5 mm bei Betonmauerwerk und > 3 mm bei historischem Bruchsteinmauerwerk ist nach DIN EN 1992-1-1 als kritisch einzustufen.

#### **4. Sofortmassnahmen (dringend empfohlen)**

- 1.** Teilraeumung der Wirtsstube unverzueglich: Gaestebetrieb im betroffenen Wandbereich (West) einstellen.
- 2.** Geodaetische Rissmarken setzen und woechentliche Kontrollmessung (Ausweitung > 0,5 mm/Woche = sofortiger Baustopp gesamt).
- 3.** Statische Sofortsicherung Westwand durch temporaere Stahlrahmen-Abstuetzung (Kosten ca. 28.000 EUR, innerhalb 14 Tagen umzusetzen).
- 4.** Baugrundsondierung an 3 weiteren Pfaehlen (P11, P14, P16) durch unabhaengigen Sonderfachplaner.
- 5.** Gesamtstatische Nachrechnung aller 18 Gruendungspfaehle nach DIN EN 1997.

#### **5. Tragfahigkeitswarnung**

**WARNUNG:** Der festgestellte Sicherheitsfaktor von 1,4 (Soll: 2,1 gemaess EN 1997-1 Anhang A) liegt um ca. 33 % unterhalb des Mindestniveaus. Bei einer weiteren Verschlechterung (Aenderung Lastbild, Grundwasserschwankung, Frosteintrag in Pfahlsohle) kann die Tragfaehigkeit des Gruendungssystems nicht mehr als ausreichend garantiert werden. Ich empfehle, das Objekt bis zur vollstaendigen Sanierung der Pfahlgruendung nicht fuer den Gaestebetrieb freizugeben.

Muenchen, 15. Dezember 2025

---

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Reinhold Hagenbeck  
(TU Muenchen i.R.) — Beratender Ingenieur — VBI

# PDF-Anhang: originale/Vermessungsergebnis\_Ueberbau\_Geometer\_R

Datei: Vermessungsergebnis\_Ueberbau\_Geometer\_Riepert\_28102025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Bernd Riepert  
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Hauptstraße 31  
82377 Penzberg

**EINGEGANGEN**

30.10.2025 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Seehotel Walchensee Betriebs GmbH  
-  
Seestraße 8  
82431 Kochel am See

**Datum:** 28. Oktober 2025

**Aktenzeichen:** -

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** Vermessungsprotokoll Grenzfeststellung — Überbau Flurstück 224/13 um 47 cm —  
5,15 m² ueberbaute Fläche



# VERMESSUNGSPROTOKOLL

Bernd Riepert — Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Hauptstrasse 31 — 82377 Penzberg — Tel. 08856 / 4412

**Betreff: Grenzfeststellung und Ueberbauermittlung**

Auftraggeberin: Seehotel Walchensee Betriebs GmbH, Seestrasse 8, 82431 Kochel am See  
Auftrag erteilt: 20.10.2025 — Vor-Ort-Termin: 28.10.2025 — Bericht: 28.10.2025

**1. Aufgabenstellung**

Im Rahmen der Bauausfuehrung des Bettenfluegel-Anbaus an das Seehotel Walchensee, Seestrasse 8 (Flurstueck 224/1, Gemarkung Kochel am See), bestand der Verdacht, dass die neu errichtete Ostwand des Bettenfluegels die Grundstuecksgrenze zum benachbarten Flurstueck 224/13 (Eigentueumer: Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) ueberschreitet. Aufgabe war die genaue Feststellung der Grenzlinie und des Masses einer etwaigen Ueberbauung.

**2. Grundlagen und Messmethode**

Grundlage der Grenzermittlung ist der Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Landratsamts Bad Toelz-Wolftratshausen (Az. KAT-2025-1019), Katasterblatt 14, Stand: 08.10.2025. Messung mit GNSS-RTK-System (Leica GS18 T) und Totalstation (Leica TS16). Anschluss an amtliche Grenzpunkte GP 112 und GP 113 (vermarkt, unveraendert vorhanden). Messgenauigkeit: +/- 2 cm (Standardabweichung der Grenzpunkte).

**3. Messergebnis — Festgestellte Grenzpunkte**

| Punkt  | Rechtswert (m) | Hochwert (m) | Status     | Bemerkung                                |
|--------|----------------|--------------|------------|------------------------------------------|
| P1     | 696.241,34     | 5.273.108,89 | ermittelt  | Nordecke Bettenfluegel Ost               |
| P2     | 696.243,78     | 5.273.104,12 | ermittelt  | Suedecke Bettenfluegel Ost               |
| P3     | 696.241,87     | 5.273.106,44 | Grenzpunkt | amtlich vermarkt (Grenze 224/1 - 224/13) |
| GP 112 | 696.239,51     | 5.273.109,18 | amtlich    | unveraendert, vorhanden                  |
| GP 113 | 696.242,03     | 5.273.103,87 | amtlich    | unveraendert, vorhanden                  |

**4. Ueberbauermittlung**

Der Vergleich der tatsaechlichen Lage der Ostwand des Bettenfluegel-Anbaus (Punkte P1 und P2) mit der amtlich festgestellten Grenzlinie zwischen den Flurstuecken 224/1 und 224/13 ergibt eine **Ueberschreitung der Grundstuecksgrenze von 47 cm (= 0,47 m)** in Richtung des benachbarten Flurstuecks 224/13.

| Parameter                                  | Messwert         |
|--------------------------------------------|------------------|
| Ueberbaumass (rechtwinklig zur Grenzlinie) | 47 cm (+/- 2 cm) |
| Laenge der Ueberbaufront                   | 10,96 m          |
| Ueberbaute Flaechе (geschaetzt)            | 5,15 m²          |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Betroffen: Flurstueck</b>          | 224/13, Gemarkung Kochel am See |
| <b>Eigentuemmer Flurstueck 224/13</b> | Kreszentia-Almhof Ostermeier KG |

## 5. Fazit

Der Bettenfluegel-Anbau des Seehotels Walchensee ueberbaut das benachbarte Grundstueck Flurstueck 224/13 (Kreszentia-Almhof Ostermeier KG) auf einer Laenge von 10,96 m um ein Mass von 47 cm. Die ueberbaute Flaeche betraegt ca. 5,15 m<sup>2</sup>. Das Messergebnis ist innerhalb der angegebenen Genauigkeitsklasse von +/- 2 cm reproduzierbar. Eine erneute Kontrollmessung nach weiterer Setzung des Gebaeudefundaments wird fuer das Fruehjahr 2026 empfohlen.

Penzberg, 28. Oktober 2025

---

Bernd Riepert  
Oeffentlich bestellter Vermessungsingenieur  
Penzberg

# PDF-Anhang: originale/Zollkontrolle\_FKS\_Protokoll\_14112025.pdf

Datei: Zollkontrolle\_FKS\_Protokoll\_14112025.pdf

ORIGINAL-SCHREIBEN (eingegangen) | VERTRAULICH

**Absender:** Hauptzollamt Rosenheim  
Finanzkontrolle Schwarzarbeit  
Salinstrasse 44  
83022 Rosenheim

**EINGEGANGEN**

18.11.2025 Posteingang Kanzlei

**Adressat:** Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG  
-  
Industriestraße 22  
82377 Penzberg

**Datum:** 14. November 2025

**Aktenzeichen:** HZA-RO-FKS-2025-1114-BST

**Ihr Zeichen:** -

**Betreff:** FKS-Pruefprotokoll Baustelle Seestraße 8 Kochel — 7 polnische Trockenbauer  
Polski Domex — keine A1-Bescheinigungen — MiLoG-Verstoss — OWi angekündigt

# HAUPTZOLLAMT ROSENHEIM

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)  
Salinstrasse 44 — 83022 Rosenheim

## PRUEFPROTOKOLL — Arbeitgeberpruefung nach § 2 SchwarzArbG

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Datum der Kontrolle: | 14. November 2025                                                    |
| Uhrzeit:             | 06:30 Uhr bis 10:45 Uhr                                              |
| Kontrollort:         | Baustelle Seestrasse 8, 82431 Kochel am See                          |
| Generalunternehmer:  | Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG, Industriestrasse 22, 82377 Penzberg |
| Bauherrin:           | Seehotel Walchensee Betriebs GmbH                                    |
| Pruefende Beamte:    | 8 Bedienstete FKS HZA Rosenheim                                      |
| Aktenzeichen HZA:    | HZA-RO-FKS-2025-1114-BST                                             |

### 1. Kontrollablauf

Am 14. November 2025 um 06:30 Uhr betraten Bedienstete der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Rosenheim die Baustelle an der Seestrasse 8 in Kochel am See. Auf der Baustelle waren zu diesem Zeitpunkt 23 Personen angetroffen, davon 16 Arbeitnehmer der Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG und 7 Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex Sp. z o.o. (Anschrift: ul. Robotnicza 44, 50-399 Wroclaw, Polen).

### 2. Festgestellte Sachverhalte

Folgende Massnahmen und Feststellungen wurden durchgefuehrt:

#### 2.1 Pruefung A1-Bescheinigungen (Entsendenachweis)

Die 7 polnischen Arbeitnehmer des Subunternehmens Polski Domex wurden nach der Entsendebescheinigung (A1-Formular nach Art. 19 Abs. 2 VO (EG) 883/2004) befragt. Keiner der 7 Arbeitnehmer konnte eine gueltige A1-Bescheinigung vorlegen oder deren Existenz nachweisen. Der anwesende Vorarbeiter Piotr Kaminski konnte telefonisch mit dem Geschaeftsfuehrer der Polski Domex Sp. z o.o. keine Bescheinigungen nachweisen.

| Nr. | Vorname   | Nachname    | Geburtsdatum | A1 vorgelegt? | Massnahme     |
|-----|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 1   | Piotr     | Kaminski    | 12.03.1978   | Nein          | OWi-Verfahren |
| 2   | Andrzej   | Wojcik      | 05.07.1984   | Nein          | OWi-Verfahren |
| 3   | Stanislaw | Kowalczyk   | 19.11.1981   | Nein          | OWi-Verfahren |
| 4   | Tomasz    | Lewandowski | 28.04.1990   | Nein          | OWi-Verfahren |
| 5   | Marek     | Zielinski   | 03.08.1976   | Nein          | OWi-Verfahren |
| 6   | Krzysztof | Wieczorek   | 14.02.1988   | Nein          | OWi-Verfahren |
| 7   | Pawel     | Nowak       | 22.09.1993   | Nein          | OWi-Verfahren |

## **2.2 Pruefung MiLoG-Einhaltung**

Die vorgelegten Lohnunterlagen (Lohnlisten Polski Domex) weisen einen Brutto-Stundensatz von PLN 28,00 (umgerechnet ca. EUR 6,50) aus. Der gesetzliche Mindestlohn nach § 1 MiLoG betraegt seit 01.01.2025 EUR 12,82/Stunde. Ein Verstoss gegen das MindestlohnG wird festgestellt.

Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG haftet als GU nach § 14 Abs. 1 AEntG fuer die Einhaltung der Mindestlohnanforderungen gegenueber den Nachunternehmer-Arbeitnehmern.

## **2.3 SoKa-Bau Pruefung**

Eine Meldung der 7 polnischen Arbeitnehmer bei den Sozialkassen des Baugewerbes (SOKA-BAU) ist nach Auskunft der SOKA-BAU-Meldestelle fuer den Zeitraum Oktober/November 2025 nicht erfolgt. Verstoss gegen § 7 VTV-Bau wird vermerkt.

## **3. Ordnungswidrigkeitenverfahren**

Gegen die Bauer-Hoch Bayern GmbH & Co. KG sowie gegen Polski Domex Sp. z o.o. werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet nach:

- § 16 Abs. 1 Nr. 1a SchwarzArbG (Beschaeftigung ohne gueltigen Entsendenachweis)
- § 21 MiLoG (Verstoss Mindestlohn)
- § 23 AEntG (Haftung GU fuer Mindestlohn-Unterschreitung)

Rosenheim, 14. November 2025

---

Sachgebiet FKS — Hauptzollamt Rosenheim  
Az. HZA-RO-FKS-2025-1114-BST